

דוח מבקר העירייה
לשנת 2019

מרץ 2020

תוכן עניינים

דבר המבקר.....3

דוח הביקורת הפנימית מס' 130/2019 – פינוי אשפה ופסולת 5

דוח הביקורת הפנימית מס' 140/2019 – הכנסות משרד החינוך עבור הסעות, ליווים והפעלת התיכונים 88

דוח הביקורת הפנימית מס' 150/2019 – עמותת הספורט 134

דוח הביקורת הפנימית מס' 160/2019 – הנחות ופטורים בארנונה 216

דוח הביקורת הפנימית מס' 170/2019 – בטיחות מתקני משחקים 276

נספח – חקיקה בנוגע לביקורת בעירייה 348

דבר המבקר

דוח מבקר העירייה לשנת 2019 מוגש בזאת בהתאם להוראות סעיף 170ג(א) לפקודת העיריות.

הדוח מוגש בעיצומו של משבר "קורונה" העולמי, אשר מעלה על סדר היום הציבורי והעירוני את הצורך להתגייס ולהתאחד למאבק בלתי מתפשר למען בלימת התפשטות המגפה ולמען צמצום השלכותיה ההרסניות בכל תחומי החיים.

העירייה כולה מגויסת בימים אלה במאמץ לאספקת מירב השירותים והסיוע לתושבי ראש העין, והביקורת הפנימית בעירייה "התגייסה" אף היא לטובת המאמץ העירוני, על ידי ביצוע "ביקורות בזמן אמת", קצרות וממוקדות, בתחומים משתנים. במוקד הביקורת – דרכי ההתמודדות עם המשבר, יישום ההוראות הממשלתיות וההחלטות העירוניות הנוגעות למשבר, וכן טיב ואיכות ממשקי השירות לציבור בעת הזו.

תוצרי הביקורת הנ"ל, אשר כוללים ממצאים והמלצות, מועברים באופן שוטף וישיר לגורמים הנוגעים בדבר בהנהלת העירייה, במטרה לסייע בהתמודדות עם המשבר.

נושאי הביקורת שבדוח לשנת 2019 נקבעו בהתאמה לתוצאות "סקר קדימות מבוסס סיכונים" אשר ערכתי בשנה קודמת, וכן על פי הצעות ועדת הביקורת וראש העירייה, כנקבע בחוק.

בתחום שפ"ע, נבדק נושא פינוי אשפה ופסולת אשר באחריות מחלקת ניקיונות באגף. הביקורת כללה, בין היתר, את תהליך ההתקשרות עם הקבלן ואופן היישום של ההסכם עמו. נבדקו תהליכי הפיקוח על עבודתו, וכן ההתחשבנות הכספית עמו.

בתחום החינוך, נבדק נושא הכנסות משרד החינוך עבור הסעות, ליווים והפעלת התיכונים. מטרת הביקורת הייתה לסקור את תהליכי הדיווח והבקרה הנוגעים לתקציבי החינוך, אשר היקפם עשרות מיליוני שקלים בשנה, ולוודא כי הדיווחים נעשו באופן תקין ושנתקבלו מלוא הכספים המגיעים לעירייה ולבתיה"ס בתחומים הנ"ל.

בתחום הגבייה, נבדק נושא הנחות ופטורים בארנונה אשר אף הוא בהיקף כספי בסך עשרות מיליוני שקלים בשנה. נבדקו, בין היתר, תהליך מתן הנחות ופטורים לזכאים על פי חוק ותקנות, פעילותה של ועדת הנחות וכן אופן הטיפול בהשגות ועררים.

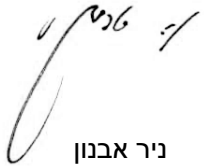
נערכה ביקורת מקיפה בעמותת הספורט העירונית, במסגרתה נבדקו נושא אסדרה וממשל תאגידי בעמותה, היחסים עם העירייה, תהליכי הניהול בעמותה וכן היקף פעילותה ותרומתה ביישום תכנית האב הרשותית ובפיתוח תחום הספורט בעיר.

בתחום גנים ונוף, נבדק נושא בטיחות מתקני משחקים, אשר מאות מהם פזורים בעשרות גנים ציבוריים בעיר לרווחת התושבים. נבדק אופן ניהול וארגון נושא הבטיחות, עריכת בדיקות הבטיחות וקבלת האישורים הנדרשים על פי החוק, תחזוקתם של המתקנים ואופן הטיפול בליקויי בטיחות ובפניות מוקד בנושא.

אני תקווה, כי הביקורת תסייע לעירייה בהשגת מטרותיה ובניהול מיטבי של משאביה, למען קידום שירות יעיל ואיכותי לתושבים.

אני מודה להנהלת העיר, למנכ"ל, למנהלי היחידות ולעובדי העירייה על שיתוף הפעולה, ומחזק את ידיהם למען המשך התמודדות מוצלחת עם המשבר הנוכחי.

בכבוד רב,



ניר אבנון
מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור



דוח הביקורת הפנימית

מס' 130/2019

בנושא:

פינוי אשפה ופסולת

תוכן עניינים

מבוא 8

פעולות הביקורת 16

עיקרי הממצאים והמלצות 17

פירוט הממצאים 26

1. ארגון, מדיניות ונהלים 26
1.1 כללי..... 26
1.2 שם המחלקה 26
1.3 תכניות עבודה 27
1.4 נהלי עבודה 27
1.5 מבנה ארגוני והגדרת תפקידים 29
1.6 מידע שגוי באתר האינטרנט העירוני 30
1.7 מסלולי פינוי אשפה 32
1.8 היעדר מידע על כלי האצירה 32
1.9 היעדר מידע על כמות האשפה הביתית לסוגיה 33
2. בקרה תפעולית על עבודות הקבלן 34
2.1 בקרה ותיעוד בלתי פוסקים 35
2.2 היעדר מתקן שקילה ואתר הטמנה בעיר 36
2.3 פיקוח יומי על התחייבויות שונות של הקבלן 37
2.4 בקרה על פעילויות שטיפה וחיטוי של טמוני הקרקע 37
2.5 בקרה על תנועת משאיות באמצעות מערכת GPS 38
3. הפרת הסכם והטלת קנסות על הקבלן 39
3.1 כללי 39
3.2 טעויות בחישובי הקנסות 41
3.3 היקף הפרות ההסכם על ידי הקבלן 45
4. העדר התחשבנות חודשית 47

4.1 העברת דיווחי הקבלן באיחור 49
4.2 תשלום קבוע שלא בהתאם לכמות האשפה המפונה 50
4.3 בקרת מנהל המחלקה על החשבונות 50
4.4 אי ביצוע קיזוזים בגין קנסות לקבלן 51
4.5 העמדת "מקדמות" לטובת הקבלן 52
4.6 העדר איוש תפקיד "המפקח" 53
5. בדיקה מדגמית של תשלומים לקבלן בשנת 2018 54
5.1 תשלום עודף לקבלן בשנת 2018 55
5.2 טעויות בדיווחי הקבלן בחודש אוקטובר 2018 57
5.2.1 חיוב בגין משאיות אשר לא הועסקו בעיר 58
5.2.2 חיוב בגין משאיות אשר הועסקו גם בערים אחרות 58
5.2.3 חיוב גזם בתעריף של אשפה יבשה 61
5.2.4 רישום תעודת שקילה בכפילות 61
5.2.5 משאית שאינה מחוברת למערכת GPS 61
5.3 חיוב בגין פינוי גזם מעורב בלבד 63
5.4 התקשרות ישירה עם אתר ההטמנה 64
6. חוסר בקרה על חשבונות הקבלן 64
7. אי ביצוע התחשבנות עם הקבלן 66
7.1 פגישת התחשבנות מיום 7.3.2018 66
7.2 פגישת התחשבנות מיום 21.5.2019 68
8. בקרה על שכר עובדי הקבלן 71
9. ביטוח 73
10. ערבויות 75
11. עיכוב בעריכת מכרז פינוי אשפה ופסולת 75
12. השירות לתושב 77
12.1 כללי 77
12.2 ניתוח תלונות וסקרי שביעות רצון 79

סיכום 80
נספחים 81

מבוא

כללי

בין תפקידיה החשובים של העירייה, לדאוג לבריאות הציבור בכל הקשור לשמירה על ניקיון וכללי תברואה נאותים.

בהתאם לפקודת העיריות[1], על העירייה להתקין פחי אשפה ציבוריים ושאר כלי קיבול שמאספים בהם אשפה, לדאוג שיוחזקו באופן שלא יהוו מטרד או מפגע לבריאות, וכן למנוע הצטברות של אשפה במקום ציבורי או פרטי.

מחלקת ניקיונות באגף שפ"ע (להלן: המחלקה) אחראית על שמירת הניקיון בעיר וזאת באמצעות שני קבלנים זכיינים בתחום הניקיון: חברת "מאיה" האחראית על פינוי אשפה וגזם וחברת "זיבאי" האחראית על טאטוא וניקיון הרחובות.

במחלקת ניקיונות 7 עובדים בהם 4 מפקחים אזוריים שעיקר תפקידם הוא פיקוח על מצב התברואה והניקיון באזורם ופיקוח על עבודת הזכייניות בתחום.

הגדרות

להלן מספר הגדרות רלוונטיות למושגים המופיעים בגוף דוח הביקורת:

(1) **פסולת גזם** – "פסולת גינה לרבות שורשים, ענפים, עלים, בשטחי העירייה לרבות על מדרכות, שבילים, דרכים, כבישים, שטחים פתוחים, ליד בניינים או בתים צמודי קרקע, מוסדות ציבוריים, מרכזים מסחריים, אזורי תעשייה ומלאכה".

(2) **פסולת רטובה** – "פסולת הכוללת מרכיבים אורגניים רקבוביים."

(3) **פסולת יבשה** – "פסולת שאינה רטובה, מכל סוג שהוא, שאינה כוללת מרכיבים אורגניים רקבוביים, לדוגמא: גרוטאות, צמיגים, עץ מעובד, ואשר אינה מכילה פסולת בניין או חומר מסוכן".

[1] סעיף 242 לפקודה

(4) **פסולת בנין -** "חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה או המשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות חומרים מתהליך בניית מקום ופיתוח תשתיות או כתוצאה מהריסת מבנים ותשתיות (כגון: חול, אבנים, חצץ, בטון, בלוקים, מרצפות, מוטות ברזל, לוחות גבס, קרשים, אריחים, דלתות, חלונות, אסבסט, פלסטיק, זכוכית, עץ, סלעים, עפר מקומי וכיו"ב)"

(5) **פסולת אריזות** – "פסולת של כל אחד מזרמי הפוסלת הבאים: פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות פלסטיק, פסולת אריזות מתכת, פסולת אריזות זכוכית, והכל בהתאם לחוק האריזות."

שינויים בתחום הטיפול באשפה עירונית בארץ

בעשור האחרון חלו רפורמות מבניות מהותיות בתחום הטיפול בפסולת העירונית, רפורמות שהושטו על-ידי משרד לאיכות הסביבה ואשר השפיעו באופן ישיר על התנהלות הרשות המקומית.

- תחילה, הוסדרה פעילותם של אתרי שפיכת הפסולת העירונית, תוך סגירה של אתרים בלתי מורשים שפעלו ללא רישיון.
- בהמשך, נפתחו והוסדרו אתרים לקליטת פסולת, אתרי מיון ואתרי הטמנה.
- בשנים שלאחר מכן, נכנסו לתוקפם חוקי מחזור לזרמי פסולת ספציפיים: חוק פיקדון למכלי משקה תשנ"ט-1999, חוק פסולת אריזות התשע"א-2011, חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב 2012.
- לפני כעשור הוביל משרד איכות הסביבה מדיניות של "הפרדה במקור" תוך הבחנה בין זרם של פסולת "רגילה" לזרם של פסולת "אורגנית (רטובה)" שמקורה בעיקר ממזון ומגזם, כאשר הפסולת הרגילה צריכה להיות מטופלת במסגרת הפחים הירוקים והפסולת האורגנית במסגרת הפחים החומים.
- מדיניות זו של "הפרדה במקור" בוטלה בפועל בשנת 2016 ובמקומה קיבל המשרד לאיכות הסביבה מדיניות חדשה המעניקה דגש דווקא לתהליכי מיון והפרדה במתקני הקצה לטיפול בפסולת.

יש לציין כי עם חתימת ההסכם הראשון עם קבלן פינוי האשפה בשלהי שנת 2014, הייתה נהוגה בראש העין "הפרדה במקור" של פסולת, אולם היא בוטלה כאמור ולא הייתה בתוקף בתקופה שנבדקה בביקורת זו.

פינוי האשפה העירונית באמצעות קבלן חיצוני

בשנת 2014 פרסמה העירייה מכרז (31/2014) לצורך קבלת הצעות לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי אשפה ע"י משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של העירייה.

בחודש בנובמבר 2014 ניבחר קבלן בשם "מאיה ניהול תברואה ושירותים 1995 בע"מ" (להלן – "הקבלן") ונחתם עמו הסכם התקשרות לתקופה של 3 שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות – מועד סיום החוזה (לאחר הארכה) הוא 30/10/2019.

להלן עיקרי ההסכם:

- הקבלן יבצע איסוף אשפה של פסולת רטובה, פסולת יבשה, פסולת גזם, פסולת בניין ופסולת אריזות משטח השיפוט של העירייה (סעיף 3.1 בחוזה).
- פינוי אשפה יתבצע באמצעות משאיות דחס בימים א עד ו (בכל יום) בין השעות 6:00 ועד ל-16:00, בשישי עד שעה לפני כניסת שבת (סעיף 3.2.8.1 בחוזה).
- פינוי גזם יתבצע באמצעות משאיות מנוף בימים א עד ו (בכל יום) בין השעות 6:00 ועד ל-16:00, בשישי עד שעה לפני כניסת שבת (סעיף 3.2.8.2 בחוזה).
- פינוי פסולת באמצעות משאית ייעודית לטמוני קרקע תתבצע 3 פעמים בשבוע. (סעיף 3.2.9.1 בחוזה).
- פינוי האשפה והגזם יבוצע בהתאם לתוכנית העבודה שתימסר לקבלן על-ידי העירייה (סעיף 3.2.1.2 בחוזה).
- הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל האשפה והפסולת לאתר המאושר או לתחנה הממיינת (סעיפים 3.2.2.1, 3.2.3.2, 3.2.4.1, 3.2.5.1 בחוזה).
- הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל הגזם והפסולת לאתר המאושר או לתחנה הממיינת (סעיף 3.2.1.1 בחוזה).
- הקבלן יישא בכל האגרות ועלויות היטלי ההטמנה של האשפה והפסולת (לכל סוגיה) עד עלות של 102.30 ₪ לטון (סכום היטל ההטמנה מעודכן למועד המכרז). במידה שתהיה

עליה במחיר היטל ההטמנה (מעבר ל-102.30 ₪) תישא העירייה בפרשי היטלי ההטמנה (סעיפים 3.2.71, 3.2.7.3 בחוזה).

- להלן פירוט כלי הרכב וכוח האדם שנדרש הקבלן לספק לעירייה לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז (סעיף 3.2.12 בחוזה):

	משאית דחס ייעודית לטמוני קרקע[1]	משאית דחס(26 טון) [2]	משאיות רכינה – מנוף[2]	משאית "בייבי" דחס[2] (9 טון)	טנדר דאבל קבינה[3]
כמות משאיות	1	3	3	1	
כמות נהגים	1	3	3	1	
כמות פועלים	1	12	3	3	
טנדר למנהל עבודה					1 מנהל עבודה

1. שלוש פעמים בשבוע
2. 6 ימים בשבוע (א עד ו)
3. טנדר שיעמוד לרשות מנהל העבודה, אשר יהיה זמין 24/7

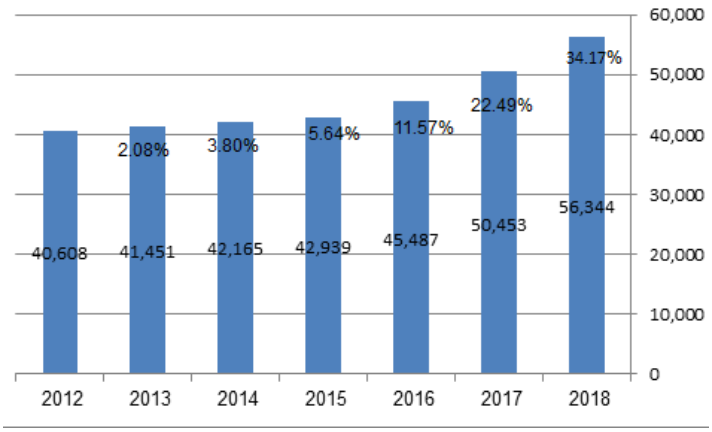
- כל כלי הרכב יחוברו למערכת GPS ו/או איתורן המחוברים למערכת הממוחשבת של העירייה (סעיף 4.34 בחוזה).
- התמורה לקבלן – תשולם בהתאם לעבודות אשר בוצעו בפועל ובהתאם לכמויות האשפה שפונו בפועל באותו חודש קלנדרי ואושרו על-ידי העירייה (סעיף 3.2.15 בחוזה).

נתונים כספיים – כמותיים

א. נתונים על הגידול באוכלוסייה

לאור הגידול המשמעותי במספר התושבים בעיר במהלך תקופת החוזה עם הקבלן ולצורך הערכת הגידול בכמויות האשפה המפונות, להלן נתונים על כמות התושבים ושיעור הגידול באוכלוסייה בשטחי ראש העין בין השנים 2012 עד 2018, בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שיעור הגידול בכל שנה מוצג ביחס לשנת 2012:



בהתאם לנתוני הגרף, היקף האוכלוסייה בראש העין גדל בשיעור-34.17% משנת 2012 ועד לסוף שנת 2018, כאשר בין השנים 2016 עד 2018 שיעור הגידול באוכלוסייה הנו כ-23.8%.

ב. נתונים על תקציב פינוי אשפה

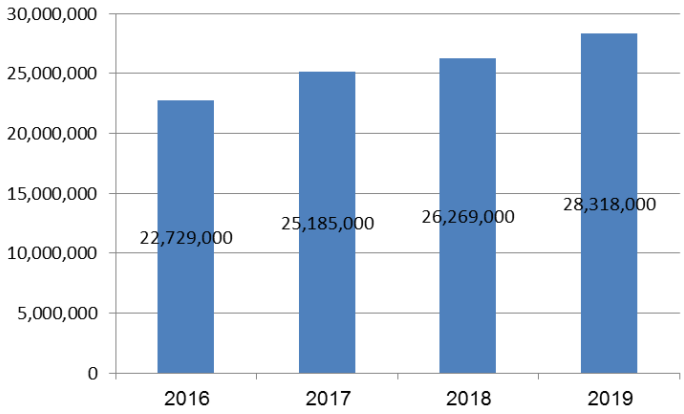
להלן נתונים על תקציב המחלקה, תכנון מול ביצוע, של סעיפי פינוי אשפה וגזם בשנים 2016 עד 2019 (עד חודש אוגוסט) על פי סעיפי ההוצאה שבתקציב (בש"ח):

מס' כרטיס	שם כרטיס	2016		2017		2018		2019*	
		תקציב (אש"ח)	ביצוע (אש"ח)	תקציב (אש"ח)	ביצוע (אש"ח)	תקציב (אש"ח)	ביצוע (אש"ח)	תקציב (אש"ח)	ביצוע (אש"ח)
1712300750	פינוי אשפה וגזם	20,500	19,582	19,000	18,938	24,000,	24,220	26,000	24,633
1712301750	פינוי אשפה וגזם- שכונות חדשות	2,000	2,000	3,000	8,424	2,000	1,970	2,000	
1712300757	פינוי אשפה מסחר**			3,000	3,000				
	סה"כ	22,500	21,582	25,000	21,948	26,000	26,190	28,000	24,633

*נתוני 2019 נכונים ליום 19.2.20

**סעיף זה אוחד יחד עם סעיף "נתוני אשפה וגזם" בשנים 2018 ו-2019

להלן מוצגים נתוני הטבלה בגרף:



בהתאם לנתוני הטבלה, תקציב פינוי האשפה גדל בין השנים 2016 עד 2019 בסך כ- 5.5 מיליון ₪, דהיינו, בשיעור כ- 24.6%.

יש לציין, כי הגידול בתקציב המחלקה בין השנים 2016-2018 היה בשיעור כ-15.6% בעוד ששיעור הגידול באוכלוסיית העיר באותה תקופה (על פי נתוני הגרף בסעיף הקודם) הגיע לכ-23.8%.

ג. היקף האשפה הביתית המפונה ברחבי הארץ

להלן נתונים על היקף האשפה הביתית המפונה ברחבי הארץ בהשוואה לזו המפונה משטחי ראש העין, בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

	ממוצע ק"ג פסולת לנפש ביום בעיריות	ממוצע ק"ג פסולת לנפש ביום במועצות מקומיות	ממוצע ק"ג פסולת לנפש ביום במועצות אזוריות	ממוצע ק"ג פסולת לנפש ביום כלל ארצי	ממוצע ק"ג פסולת לנפש ביום בעיריית ראש העין
2013	1.7	1.6	1.96	1.69	-
2014	1.67	1.52	2	1.69	1.6
2015	1.67	1.59	1.9	1.7	-
2016	1.69	1.5	2.4	1.7	1.5
2017	1.7	1.5	2.4	1.7	1.7

מנתוני הטבלה לעיל עולה שכמות הפסולת הממוצעת לנפש ליום המפונה בראש העין דומה ואף נמוכה מהממוצע הארצי בעיריות וכן מהממוצע הכלל ארצי.

עם זאת, בין השנים 2016 ל-2017 חל גידול בשיעור 13.3% בכמות הפסולת הממוצעת לנפש בעיר (ככל הנראה בשל התחלת פינוי הפסולת מאזורי מסחר בשנת 2017, אשר לא נעשתה קודם לכן).

ד. <u>תביעות משפטיות בגין אי פינוי אשפה באזורי התעשייה</u>

עד לשנת 2017 לא נהגה העירייה לפנות אשפה ופסולת מאזורי התעשייה, בהנחה שהדבר באחריותם של המפעלים והעסקים. בשנת 2017 הוגשו מספר תביעות כנגד העירייה על ידי חברות מסחריות, בטענה כי על העירייה לספק את שירותי פינוי האשפה.

בהמשך לפסק דין של ביה"מ העליון בנושא (בג"ץ 1756/10 עיריית חולון נ' שר הפנים, מיום 2.1.2013) נתנו בשנת 2017 הנחיות של משרד הפנים בנושא, על פיהם חובת הרשות לפנות את האשפה הבסיסית והיא יכולה לגבות אגרה בגין פינוי האשפה "העודפת". בעקבות זאת החלה העירייה בשנת 2017 בפינוי הפסולת מאזורי התעשייה, וכן הנה מקדמת תיקון לחוק העזר העירוני שיעגן גביית אגרה בגין פינוי אשפה "עודפת". כמו כן, יתאפשר למפעלים המעוניינים בכך להתקשר ישירות עם קבלן הפינוי של העירייה בתעריף

שאינו גבוה מזה שהעירייה משלמת – ולשלם לו ישירות עבור הפינוי (על מנת שיוכלו להתקזז על המע"מ – דבר שאינו אפשרי מול העירייה).

במקביל ביצעה העירייה הפרשות בסך 18 מיליון ש"ח כנגד התביעות הקיימות והצפויות בנושא זה.

בדוח הכספי של העיירה לשנת 2018 הוצגו נתונים לגבי 3 תביעות משפטיות אשר הוגשו כנגד העיירה בגין השבת כספים והוצאות פינוי אשפה בסך כ- 1.5 מיליון ₪ בסה"כ, וכן נרשמה הערכת סיכון של 80% בתביעות הללו, כדלקמן:

ת.א. 10374-02-17 מ.ט.י. מחשבים ואח' נ. עיריית ראש העין השלום רשל"צ, תביעת השבה הוצאות פינוי אשפה.	536,464 ₪	הערכת סיכון בתיק 80%	שוטף
ת.א. 40299-02-17 א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול השקעות בע"מ נ. עיריית ראש העין השלום רשל"צ, תביעת השבה הוצאות פינוי אשפה	387,979 ₪	הערכת סיכון בתיק 80%	שוטף
ת.א. 44313-04-17 ביסקול בע"מ ואח' נ. עיריית ראש העין השלום רשל"צ תביעת השבה הוצאות פינוי אשפה	539,784 ₪	הערכת סיכון בתיק 80%.	שוטף

במהלך הביקורת, בחודש אוקטובר 2019, ניתן פסק דין בתביעות הללו אשר הטיל על העירייה אחריות והורה לפצות את התובעים על פי תחשיב של עלות הפינוי לעירייה – שהוא סכום "ההתעשרות" שלה בגין אי פינוי הפסולת.

לדברי גזבר העירייה, בחודשים 11/2019 ו-1/2020 שולמו במסגרת התביעה סך כ-697 אש"ח, וכן הוגש ערעור בעניין תחשיב התביעה של חברת "ביסקול".

פעולות הביקורת

הביקורת נערכה במהלך החודשים אפריל - ספטמבר 2019 לסירוגין, והתמקדה בבדיקת אופן הטיפול בתחום פינוי אשפה ופסולת בעיר על ידי מחלקת ניקיונות בשנים 2018 ו-2019.

במסגרת הביקורת נבחנו בין היתר:

- ההתקשרות עם קבלן פינוי אשפה ופסולת.
- עמידה בתוכניות העבודה השנתיות, חודשיות ושבועיות.
- עמידה בתנאי הסכם ההתקשרות עם הקבלן.
- הבקרה על פעילות קבלן פינוי האשפה ופסולת.
- הבקרה כספית וההתחשבנות עם קבלן פינוי אשפה ופסולת.

במהלך הביקורת נערכו פגישות עם גזבר העירייה, מנהל האגף לשיפור פני העיר (שפ"ע), חשב אגף שפ"ע, מנהל מחלקת ניקיונות, מפקחים ועובדים במחלקה, ועם גורמים נוספים ככל שנדרש.

כן נעשו בין היתר פעולות שונות כדלקמן:

- נסקרו ניירות עבודה, פרוטוקולים, הסכמים, מסמכים ואסמכתאות מבססות;
- נבדקו באופן מדגמי תעודות שקילה, נתונים ממע' GPS, ואסמכתאות שהתקבלו מהקבלן;
- נערך סיור ברחבי העיר;

יש לציין כי דוח ביקורת זה בחן את עיקרי תהליכי העבודה והנו מבוסס על בדיקות מדגמיות. לפיכך, אין הדוח עוסק בכל הסוגיות הקשורות בפינוי אשפה ופסולת בתקופה הרלוונטית.

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים, ובהתאם לכך ננקטו נהלי ביקורת שנדרשו בהתאם לנסיבות.

הממצאים המובאים להלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו וכפי שנראה מתוך מסמכי העירייה.

עיקרי הממצאים והמלצות

1. ארגון, מדיניות ונהלים

- יש חוסר בהירות לגבי שם המחלקה. במקומות שונים מופיעים שמות שונים של המחלקה.
- לא גובשה במחלקה תכנית עבודה שנתית מפורטת ולא נערכו בה דיונים לסיכום שנת עבודה ולבחינת העמידה ביעדים.
- חלק מתהליכי העבודה במחלקה לא עוגנו בנהלים כתובים וברורים.
- חסרו במחלקה הגדרות תפקיד ברורות ומעודכנות של כל עובדי המחלקה.
- המידע באתר העירייה לגבי תפקידיה של המחלקה אינו ברור, ויש בו מידע שגוי לגבי תכנית פינוי האשפה והפסולת.
- תכנית פינוי האשפה והפסולת לא כללה קביעת מסלולי נסיעה, כנדרש על פי ההסכם וכמתבקש.
- חסר במחלקה ובמערכת ה-GIS העירונית מידע מעודכן אודות כלי האצירה הקיימים בעיר לסוגיהם, כמותם ומיקומם.
- חסרים במחלקה נתונים מדויקים בדבר כמות האשפה המפונה מהעיר לסוגיה, ברמה חודשית או שנתית.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש להגיע להכרעה בדבר שמה של המחלקה ולעדכן זאת באתר העירייה וכן במסמכיה, על מנת להבטיח אחידות בנושא.
2. יש לגבש תכנית עבודה שנתית מפורטת הכוללת את היעדים והמשימות של המחלקה, הן השוטפים והן האחרים, לרבות לוחות הזמנים לביצוען ובאופן שתתייחס לכל בעלי התפקידים במחלקה.
3. יש לערוך מעקב שוטף על יישום תכנית העבודה וכן לערוך סיכום של מצב היישום ביחס לתכנון, פעם עד פעמיים בשנה לפחות.
4. יש לעגן את תהליכי העבודה בכל תחומי הפעילות של המחלקה בנהלים כתובים וברורים המתייחסים גם לתהליכי בקרה ופיקוח על ביצוע משימות המחלקה.
5. בהמשך להערת מנהל אגף שפ"ע בנושא, יש לבחון את האפשרות לקבלת סיוע של גורם חיצוני מומחה בתחום, לצורך כתיבת נהלי המחלקה.

6. יש השלים ולהרחיב את הגדרות תפקידים של כל עובדי מחלקת ניקיונות באופן שיכללו את כל התפקידים, תחומי האחריות והסמכות של כל אחד מעובדי המחלקה.
7. יש לעדכן את אתר האינטרנט העירוני באופן שהמידע על חלוקת האזורים וימי פינוי האשפה יהיה מדויק ותואם לתכנית הפינוי בפועל וכן יש לוודא כי תהיה אחידות בהצגת שם המחלקה, כפי שייקבע.
8. יש לשקול לעדכן את תכנית פינוי האשפה והגזם בעיר באופן שתחייב את הקבלן באופן ברור ושלא יתאפשר לשנותה ללא אישור מפורש מהמחלקה, תוך עדכון הדבר בפרסומים העירוניים.
9. יש לערוך רשימה של כלי האצירה בעיר לסוגיהם ועל פי מיקומם. יש לעדכן את הרשימה באופן שוטף ולפרסמה באמצעות מערכת ה- GPS העירונית.
10. יש לערוך במחלקה מעקב אחר כמויות פינוי האשפה לסוגיה ולערוך תיעוד של הדבר, באופן שהנתונים ישמשו לקבלת החלטות ולניהול מעקב אחר עבודות קבלן פינוי האשפה וסבירות הדיווחים שלו.

2. בקרה תפעולית על עבודת הקבלן

- מפקחי המחלקה לא ערכו תיעוד יומי מסודר על ממצאיהם ולא העבירו אותם לידיעת הקבלן על בסיס יומי.
- בהיעדר מתקן שקילה בעיר וללא בדיקה שהמשאיות מגיעות ריקות, אין למעשה בקרה יעילה על דיווחי הקבלן באשר לכמות האשפה המפונה מהעיר.
- בדיווחי המפקחים חסר דיווח ומידע לגבי חלק מהתחייבויות הקבלן ולא ברור אם נבדקו.
- הקבלן לא דיווח על שטיפה וחיטוי של טמוני הקרקע, כמתחייב על פי ההסכם עמו.
- המחלקה לא עשתה שימוש שוטף ורציף במערכת ה-GPS למעקב וניטור תנועת המשאיות ולבקרה על הדיווחים של הקבלן ועל חשבונותיו.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על הפקחים האזוריים למלא ולחתום על דוחות בקרה יומיים הכוללים התייחסות לכל הנושאים הנבדקים על ידם מדי יום, ולהעבירם אל מנהל המחלקה מדי יום.
2. יש ליידע את הקבלן בכתב ובאופן שוטף על הליקויים שנמצאו על ידי המפקחים האזוריים.

3. יש לערוך בחינה של האפשרויות הקיימות למציאת אתר מתאים להקמת מתקן שקילה או אתר הטמנה בתחום העיר.
4. יש לבחון דרכים לעריכת בקרה יומית שתכליתה לוודא כי משאיות הקבלן מגיעות בכל יום לעיר כשהן ריקות.
5. על המפקחים להרחיב את פעולות הבקרה והפיקוח שהנם עורכים על פעולות הקבלן ועובדיו ולדווח על כך.
6. יש להרחיב את דוח הבקרה היומי אשר ממולא על-ידי הפקחים האזוריים באופן שיכלול את כל הפעולות הנדרשות לבדיקה על-ידם.
7. יש להטמיע במחלקה תהליך בקרה ותיעוד בדבר ניקוי וחיטוי מכלי האשפה טמוני הקרקע, על מנת להבטיח שהנם מתבצעים כמתחייב על פי ההסכם.
8. על מחלקת ניקיונות לקיים בקרה שוטפת על תנועת המשאיות ופינוי האשפה בהתאם לתכניות העבודה של הקבלן באמצעות מערכת ה- ה-GPS.
9. יש לעגן את תהליכי הבקרה הנ"ל בנוהל עבודה ולעשות שימוש במערכת, הן באופן שוטף והן בדיעבד, לצורך בדיקת הדיווחים וחשבונות הקבלן כדי להבטיח כי הדיווחים מדויקים ושהעירייה לא חויבה בגין אשפה שנאספה במקומות אחרים.

3. הפרת הסכם והטלת קנסות על הקבלן

- המחלקה הטילה קנסות כספיים על הקבלן בגין הפרות שונות של התחייבויותיו, על פי ההסכם עמו, אולם הם לא קוזזו בפועל מהתשלומים לקבלן.
- בהודעות הקנס שנערכו במחלקה בשנת 2018 נמצאו טעויות חישוביות שגרמו להפחתת הקנסות בסך 18,500 ש"ח.
- ההיקף הנרחב והיומיומי של הפרת התחייבויות על ידי הקבלן מעיד על היעדר צעדי הרתעה ואכיפה מספקים כלפיו.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש להקפיד על דיוק בנתונים ובסכומים שבהודעות הקנס החודשיות לקבלן. רצוי כי ההודעות ייבדקו על ידי גורם נוסף (אחר ממי שערך אותן) בטרם יישלחו לקבלן.
2. לנוכח הפרות ההסכם החוזרות ונשנות על ידי הקבלן, כמעט על בסיס יומי, נדרש לנקוט

בצעדי אכיפה והרתעה נוספים כנגד הקבלן, על מנת להבטיח כי יעמוד בהסכם שנחתם עמו. כך לדוגמא, יש לשקול להזמין אותו לשימועים, לדרוש החלפת עובדים או מנהלי עבודה ואף לשקול את הפסקת ההתקשרות עמו.

3. יש לשקול הוספת אמצעי אכיפה והרתעה בהסכם עם הקבלן.

4. העדר התחשבנות חודשית

- לקבלן שולם סכום קבוע מדי חודש ללא קשר לכמויות האשפה שפונו, וזאת בניגוד לתנאי המכרז ולהסכם עמו. הדבר פגם באיכות הבקרה על חשבונות הקבלן.
- הקבלן נהג להעביר את הדיווחים החודשיים באיחור של כ-40 יום ביחס לנדרש על פי ההסכם עמו.
- מנהל המחלקה לא ערך בדיקה של חשבונות הקבלן ולא נהג לחתום עליהם.
- בתשלומים החודשיים לקבלן לא נעשו קיזוזים כלשהם בגין הפרות ההסכם והקנסות שעליהם דיווח מנהל המחלקה, בהיקף מאות אלפי שקלים בשנה, כמתבקש.
- לקבלן נתנו פעמיים מקדמות (בסך כמיליון ₪ בסה"כ), למרות שהדבר לא עוגן בהסכם עמו ולא הייתה כל וודאות לגבי מצב החשבון עמו.
- במקום העסקת "מפקח" על חשבון הקבלן בעלות בסך 252 אש"ח בשנה, על פי ההסכם, סיפק הקבלן "סיירת ניקיון" נוספת. הדבר לא עוגן בהסכם בכתב כמתבקש.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לחדול משיטת התשלום החודשי הקבוע "על חשבון" הנהוגה ולהקפיד כי התשלום החודשי יהיה בהתאם לכמות פינוי האשפה בפועל בחודש החולף, כנדרש על פי ההסכם עם הקבלן.
2. יש להקפיד ולקזז מחשבונות הקבלן באופן שוטף את הקנסות המוטלים עליו, בגין הפרת התחייבויותיו על פי ההסכם עמו.
3. יש לשקול העסקת "מפקח" כנקבע בהסכם אשר יערוך בקרה ופיקוח על עבודת הקבלן וכן בקרה ובדיקה שוטפים של חשבונות הקבלן, וכן יש לקזז מהקבלן את עלות המפקח בסך 21 אש"ח בכל חודש, כנקבע בהסכם.

4. במידה שלא נדרש מפקח, ובמקומו נדרש צוות עבודה נוסף למתן מענה שוטף, מתבקש כי הדבר יעוגן בכתב ובהסכם עם הקבלן.

5. בדיקה מדגמית של התשלומים לקבלן בשנת 2018

- בבדיקת התשלומים לקבלן ביחס לתעודות השקילה שהעביר לעירייה בשנת 2018, עלה כי העירייה שילמה לכאורה לקבלן סכום הגבוה מהנדרש בסך כ-480 אש"ח.
- בבדיקה מדגמית של דיווחי הקבלן בחודש אחד (אוקטובר 2018), נמצאו חיובי יתר בסך כ-319 אש"ח, וזאת בגין:
  - משאיות שלא עבדו לכאורה בעיר
  - משאיות שעבדו לכאורה גם בערים אחרות
  - טעויות בתעריפים וחיוב כפול
- בשל היעדר הפרדה של אזורי פינוי גזם וגרוטאות בעיר, משולם תעריף גבוה של גזם מעורב המייקר את עלות הפינוי בהיקף מאות אלפי ₪ בשנה.
- גזבר העירייה יזם עריכת התקשרות ישירה עם אתר ההטמנה, באופן שצפוי להביא לחסכון המע"מ בסך כ-2 מיליון ₪ בשנה. הביקורת מברכת על כך.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לשקול הקצאת אזורי פינוי נפרדים של גזם ושל גרוטאות ברחבי העיר, באופן שיתאפשר פינוי של כל אחד מהם בנפרד. הדבר ימנע תשלום תעריף גבוה של גזם מעורב גם עבור גזם נקי ויביא לחסכון כספי משמעותי.
2. יש להגביר את ה0אכיפה בנוגע לפינוי גזם וגרוטאות למקומות המותרים ובמועדים המותרים, להבטחת שיתוף פעולה של התושבים.
3. יש להשלים עריכת ההתקשרות בין העירייה לאתר ההטמנה כדי לאפשר תשלום אגרת הטמנה ישירות לאתר ולחסוך על ידי כך את תשלום המע"מ. יש לעדכן בהתאם גם את תנאי המכרז ואת ההסכם עם קבלן פינוי האשפה והגזם.

6. חוסר בקרה על חשבונות הקבלן

במשך רוב תקופת ההסכם לא ביצעה המחלקה בדיקה יזומה ושיטתית, של דיווחי הקבלן ביחס לתעודות השקילה ולמערכת ה-GPS, וזאת בניגוד לקבוע במכרז, בהסכם וכמתבקש.

המלצות הביקורת

1. על מחלקת ניקיונות לערוך בקרה שוטפת על דיווחי הקבלן ועל חשבונותיו, הן באמצעות בדיקת תעודות השקילה, הן על פי דוחות הפיקוח של המפקחים ושל מנהל המחלקה והן על פי מערכת ה-GPS וזאת בטרם אישור ותשלום כל חשבון חודשי של הקבלן.
2. התשלום החודשי לקבלן יהיה בסכום המגיע לו בלבד, לאחר קיזוז טעויות, חיובי יתר וכן קנסות שהושטו עליו בגין הפרות שונות של ההסכם.

7. אי ביצוע התחשבנות עם הקבלן

- במשך כל תקופת ההתקשרות עם הקבלן (כ-5 שנים), לא נערכה עמו למעשה סגירת חשבון שנתית סופית.
- בסיכומי פגישות שנערכו עם הקבלן עלו אי הסכמות, אי התאמות רבות וחוסר בהירות לגבי הנתונים.

המלצות הביקורת

1. יש להקפיד ולערוך התחשבנות סופית עם קבלני ביצוע של העירייה בכל שנה, לאחר השלמת בדיקה של החשבונות, אימותם ועריכת כל הקיזוזים המתבקשים (בגין קנסות, נזקים או הוצאות אחרות על פי ההסכם).
2. יש להקפיד כי ההתחשבנות שתיערך תהיה סופית, ברורה, מוסכמת וכן מעוגנת בכתב.

8. בקרה על שכר עובדי הקבלן

העירייה לא קיימה כל פיקוח על תנאי ההעסקה והשכר של עובדי הקבלן, כמתבקש.

המלצות הביקורת

על העירייה להקפיד ולנקוט בצעדים להבטחת זכויותיהם של עובדי הקבלן, על ידי כך תעמוד על יישום סעיפי החוזה עם הקבלן בקשר לעריכת בדיקות תקופתיות של תנאי העסקת העובדים, כנדרש על פי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשנ"ב-2011, וכן תוודא קבלת האסמכתאות הנדרשות מהקבלן, המאושרות על ידי עו"ד ו/או רו"ח, כפי שנקבע בהסכם.

9. ביטוח

העירייה לא קיימה כל פיקוח על עריכת הביטוחים הנדרשים על ידי הקבלן, כמתחייב על פי ההסכם עמו וכמתבקש.

המלצות הביקורת

1. על העירייה להקפיד ולוודא מדי שנה כי הקבלן ערך את כל הביטוחים הנדרשים (המכסים גם את חבויות העירייה), כמתחייב על פי ההסכם.
2. יש למנות גורם בעירייה אשר יערוך מעקב שוטף אחר קבלת הפוליסות והאישורים הנדרשים מהקבלן וכן יוודא מול יועץ הביטוח של העירייה כי הפוליסות עונות על הנדרש.
3. ככל שההתקשרות עם הקבלן נמשכת, יש לוודא כי יתוקנו הפוליסות שהועברו באופן שיתאימו לכיסוי הנדרש ויאושרו על ידי יועץ הביטוח של העירייה.

10. ערבויות

הקבלן לא סיפק לעירייה ערבויות ביצוע במשך כל שנות ההתקשרות עמו (וגם לא נדרש לספק), כנדרש על פי ההסכם וכמתבקש.

המלצות הביקורת

1. על העירייה להקפיד ולוודא מדי שנה כי הקבלן ימציא לעירייה ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו כמתחייב על פי ההסכם.
2. יש למנות גורם בעירייה אשר יערוך מעקב שוטף אחר קבלת הערבויות כנדרש.

11. עיכוב בעריכת מכרז פינוי אשפה ופסולת

בשל עיכוב בעריכת מכרז חדש בתחום פינוי אשפה ופסולת, נמשכה ההתקשרות עם הקבלן לאחר תום תקופת ההסכם, ללא מכרז וללא חוזה בתוקף, במשך מספר חודשים.

המלצות הביקורת

1. יש להשלים את המכרז בתחום פינוי אשפה ופסולת של העירייה בהקדם האפשרי.
2. יש לשקול כיצד לעגן את המשך ההתקשרות עם הקבלן הקיים בתקופת הביניים עד לסיום תהליך המכרז, כדי למזער את הסיכונים הכרוכים בהמשך ההתקשרות ללא הסכם בתוקף.
3. יש להקפיד על היערכות ויציאה למכרזים מבעוד מועד, ולהימנע ממצבים שבהם התקשרויות נמשכות לאחר תום מועד ההתקשרות.

12. השירות לתושב

- בשנת 2019 ניכרת הפחתה מסוימת בהיקף היחסי של התלונות למוקד, בתחום פינוי אשפה ופסולת.
- טרם נקבעה אמנת שירות למחלקה, הכוללת "תקן" לגבי פרק הזמן לטיפול בתקלות ובתלונות שונות, כמתבקש.
- לא נעשו במחלקה ניתוח והפקת לקחים מתלונות המוקד ולא נערך גם סקר שביעות רצון בקרב התושבים בנושא פינוי אשפה כבר שנים רבות.

המלצות הביקורת

1. יש לערוך מדי פעם באגף שפע ניתוח של הפניות למוקד בתחום ניקיון ושל אופן הטיפול בהן, תוך הפקת הלקחים המתבקשים במטרה לשפר את רמת השירות.
2. יש לשקול לערוך מדי תקופה סקר שביעות רצון בקרב התושבים מרמת הניקיון, אשר במסגרתו יועלו גם נושאים ותחומים אשר לדעת התושבים טעונים שיפור. יש לערוך ניתוח של הסקר ולהפיק ממנו את הלקחים המתבקשים.

3. יש להשלים קביעת אמנת שירות בתחום פינוי אשפה ופסולת (וכן בתחומי שירות נוספים של העירייה), ובמסגרת זו יש לקבוע "תקן" ולוח זמנים לטיפול בפניות ותלונות בתחומים שונים של שירותי הניקיון בעיר. על התקן להיקבע כך שיבטיח רמת שירות טובה וכן עליו להיות בר יישום. יש לעגן נהלי עבודה ותהליכי העבודה אשר יבטיחו עמידה בתקן ובאמנת השירות.

פירוט הממצאים

1. ארגון, מדיניות ונהלים

1.1 כללי

נושא פינוי אשפה ופסולת הנו כאמור באחריות מחלקת ניקיונות באגף שפ"ע בעירייה הכוללת 7 עובדים, בהם: מנהל מחלקה, מזכירה, רכזת בקרת מידע וארבעה מפקחים (שאחד מהם גם סגן מנהל המחלקה).

הטיפול בניקיון העיר מבוצע כאמור באמצעות שני קבלנים חיצוניים ועיקר תפקידה של המחלקה לפקח על עבודת הקבלנים ולתת מענה שוטף לצרכי הניקיון של העיר.

הביקורת סקרה את אופן ארגון וניהול תהליכי העבודה במחלקה, לרבות קביעת יעדים ברורים, תכניות עבודה עיגונם בנהלים כתובים ולהלן ממצאיה:

1.2 שם המחלקה

הביקורת נכחה שקיימת אי בהירות בנוגע לשמה של המחלקה, כאשר באתר האינטרנט, בתכתובות ומסמכים שונים היא מופיעה בשמות שונים כגון: "מחלקת ניקיונות", "פיקוח על קבלנים", "ניקיון ופיקוח" ו-"פינוי אשפה ופסולת" (ראה דוגמאות בנספח א').

לדעת הביקורת הדבר מבטא חוסר אחידות והחלטיות בנוגע למהותה ולתפקידיה של המחלקה.

מנהל המחלקה אישר בפני הביקורת כי עדיין לא ברור שם המחלקה וציין כי מנהל אגף

שפ"ע הקודם תבע את השם "מחלקת תברואה" אולם הנושא עדיין לא הוסכם ואושר.

1.3 תכניות עבודה

כדי ליישם באופן מיטבי את ייעודה, נדרשת המחלקה לגבש תכנית עבודה שנתית סדורה הכוללת, בין השאר, את המטרות, הפעולות והיעדים שהוגדרו, חלוקת התפקידים ולוח הזמנים לביצוע וכן פירוט המטלות, הן השוטפות והן אחרות, ברמה חודשית, שבועית ויומית, שעל פיה יפעלו כל המנהלים והעובדים ואשר תתואם עם הקבלנים החיצוניים. על התכנית להכיל גם מדדים שעל פיהם תיבדק השגת יעדי המחלקה.

יש לציין, כי על פי החוזה שנחתם מול הקבלן, העירייה נדרשת להמציא לקבלן תכנית עבודה שבועית/חודשית לביצוע ובמידה שהקבלן אינו עומד בה, עליו להעמיד את כל העובדים והמשאיות הדרושים לצורך עמידה בתוכנית העבודה – עוד באותו היום, זאת על חשבונו, גם אם ידרשו שעות נוספות.

הביקורת העלתה כי מלבד תכנית של מסלולי פינוי האשפה הקבועה בעיר, לא גובשה במחלקה תכנית עבודה שנתית מפורטת הכוללת יעדים, משימות ולוח זמנים לביצוע כל משימות המחלקה ושל כל אחד מעובדיה.
לא נקבעו גם מדדים ברורים למדידת איכות הביצוע של היעדים השונים.
עוד נמצא, כי במחלקה לא נערך סיכום של שנת העבודה מבחינת הביצוע ביחס לתכנון, כמתבקש.

בתגובת מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הוסבר, שבעקבות הביקורת עודכנה תכנית עבודה מפורטת לגבי ימי פינוי האשפה והגזם לפי אזורים ומשמרות.
הביקורת מעירה, כי התכנית הנ"ל אינה מהווה תחליף לתכנית עבודה שנתית וכוללת למחלקה והיא אינה כוללת יעדים ומדדים כלשהם, התייחסות לעונות השנה וללוח זמנים וכד'.

1.4 נהלי עבודה

כתיבה והטמעה של נהלי עבודה הנם חשובים לצורך הבטחת תהליכי עבודה שיטתיים

וסדורים ולצורך יצירת מתודולוגיית עבודה שיטתית ואפקטיבית למען השגת יעדי המחלקה.

לביקורת הוצגו מספר נהלים כדלקמן:

- נוהל מעקב אחר פינוי פסולת ביתית ע"י מנהל איזור.
- נוהל טיפול בהיעלמות מכלי אצירה.
- נוהל פיקוח קבלן גזם.
- נוהל קיזוזים וקנסות.
- נוהל טיפול במצבי קיצון.
- שיתוף פעולה עם הפיקוח והשיטור העירוני
- נוהל הסדרת הטיפול באשפה בעסקים/משרדים
- נוהל פעילות מעבר לשעות וימי פעילות שגרתיים
- נוהל להיערכות למצבי קיצון

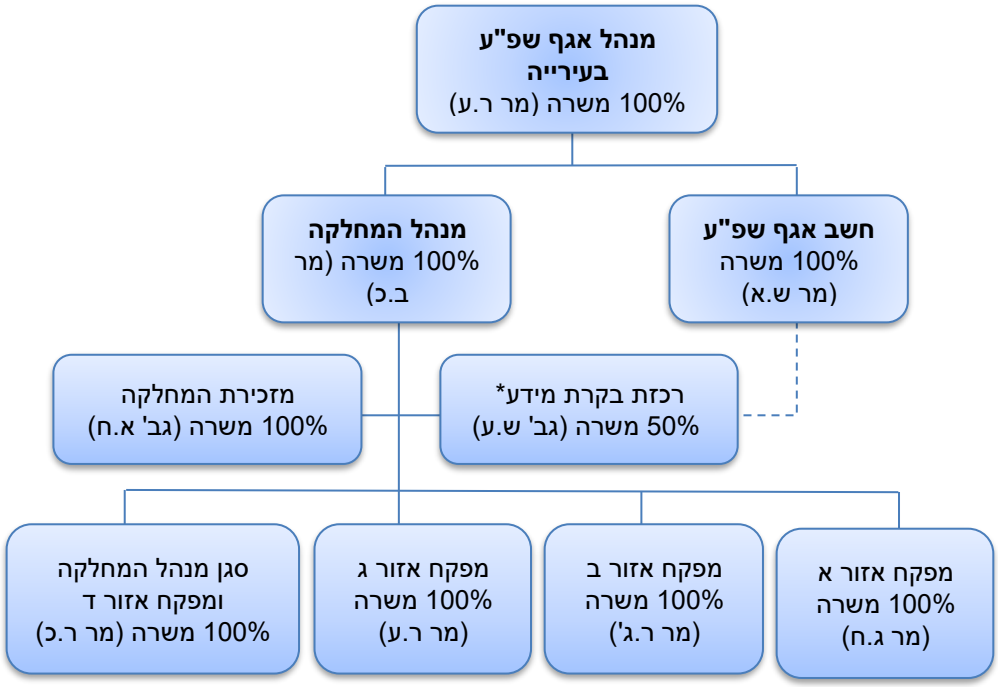
הביקורת מברכת על קיומם של הנהלים הנ"ל. עם זאת, קיימים תחומים חשובים נוספים בהתנהלות המחלקה אשר טרם עוגנו בנהלים כתובים ומפורטים כגון:

- נוהל סיכום פעילות חודשית / רבעונית
- טיפול בפניות מוקד ותושבים
- נוהל בקרה ובדיקה של דיווחי הקבלן וחשבונותיו

הביקורת סבורה, כי נדרשת הרחבה ועדכון של נהלי המחלקה.

1.5 מבנה ארגוני והגדרת תפקידים

להלן המבנה הארגוני של המחלקה כפי שהועבר לביקורת ביום 13.6.2019:



*החלה לעבוד בחודש 03/2019

הביקורת נכחה כי אין בנמצא במחלקה הגדרות תפקיד כתובות ברורות ומעודכנות של עובדי המחלקה, הכוללות הגדרת תפקיד, תחומי אחריות וכד'.

הביקורת מעירה כי הגדרת תפקידים הכוללת אחריות וסמכות של כל אחד מעובדי המחלקה, חיונית להבטחת התנהלות תקינה של העובדים וקיום יחסי עבודה תקינים וסדורים בתוך המחלקה.

בעקבות הערת הביקורת, ערך מנהל המחלקה בחודש דצמבר 2019, מסמך "הגדרת תפקיד" עבור תפקיד של מנהל אזור/מדור במחלקת תברואה וכן של סגן מנהל מחלקת תברואה.

הביקורת מברכת על כך, אולם מציינת כי נדרשת הרחבה של ההגדרות והסמכויות של כל תפקיד וכן נדרש להשלימן לגבי כל עובדי המחלקה.

1.6 מידע שגוי באתר האינטרנט העירוני

לצורך ייעול תהליך פינוי האשפה והפיקוח על העבודה, חולק שטח העיר לאזורים, כאשר לכל אחד מהאזורים נקבעו ימי פינוי אשפה וגזם וכן מפקח אזורי, כדלקמן:

- **אזור א** – מצפה אפק, גבעת טל 3+4, פסגת טל, פארק סיבל, חלק מרמב"ם (אלי כהן, סעדיה הגאון, חזון איש והשלוחות, דוד חג'בי)
- **אזור ב** – שבזי, אביב, רקפות, א.תעשייה ישן, חלק מרמב"ם (מתחם המוביל והירקון, עצמאות, יבניאל, אבן גבירול, גלוסקא, הסופר וכו').
- **אזור ג** – פסגות, מתחם אומנים, מתחם פרס נובל לשלום.
- **אזור ד** – נווה אפק צבאית, נווה אפק אזרחית, גבעת טל 5 וגבעת הסלעים.

הביקורת סקרה את דפי המידע של מחלקת ניקיונות באתר האינטרנט העירוני והעלתה כי נכון ליום 27/10/2019 קיים באתר מידע שגוי ומטעה לגבי תכנית פינוי האשפה והגזם בעיר, חלוקת העיר לאזורים ועוד.

להלן תכנית פינוי האשפה והגזם כפי שמוצגת באתר האינטרנט של העירייה[2]:

[2] http://www.rosh-haayin.muni.il/html5/?_id=9183&did=2249&G=9035&SM=9183&PAGE=100

אזור א	ימי פינוי אשפה	ימי פינוי גזם
נווה אפק הצבאית	א, ג, ה	א
גבעת הסלעים	א, ג, ה	ג
גבעת טל	א, ד	ב
נווה אפק האזרחית	ב, ד, ו	א
מצפה אפק	ב, ה	ה

אזור ב	ימי פינוי אשפה	ימי פינוי גזם
צה"ל	א, ד	ג
רמב"ם	א, ד	ו
שבזי	ב, ה	ה
אביב	ג, ו	ד
רקפות	ג, ו	ד
אזור התעשייה חדש/ישן	ג, ו	ג

אזור ג	ימי פינוי אשפה	ימי פינוי גזם
רובע פרס נובל (מתחם A)	א, ד	ב
רובע האומנים (מתחם B)	ב, ה	ב

ניתן לראות שלא קיימת התאמה בין תכנית פינוי האשפה והגזם המפורסמת באתר העירוני לבין תכנית הפינוי הקיימת במחלקה, כדלקמן:

- על פי הפרסום באתר העירוני, העיר מחולקת ל-3 אזורים שונים ואילו בפועל חולקה העיר ל-4 אזורים כאשר לכל אזור יש מפקח אחר.
- תכנית פינוי האשפה והגזם המופיעה באתר אינה תואמת לתכנית הקיימת במחלקה, כדלקמן:
  1. גבעת טל – יום הפינוי שונה מיום א' ליום ב', וכן נוסף יום פינוי ביום ו'.
  2. מתחם רובע האומנים (מתחם B) חולק ל-2 מתחמים שונים (1B ו-2B) אשר מפונים בימים שונים.
  3. פסגת טל – מדובר בשכונה שכלל איננה מופיע בפרסום באתר העירוני, אשר מבוצע בה פינוי אשפה בימים ד' ו-ו'.

עוד נמצא כי באתר האינטרנט העירוני המחלקה מופיעה תחת מספר שמות שונים: "מחלקת ניקיונות", "פיקוח על קבלנים", "ניקיון ופיקוח" ו-"פינוי אשפה ופסולת" (ראה גם סעיף 1.2 לעיל וכן בנספח א' לדוח).

הביקורת מעירה כי במצב שתואר לעיל, המידע באתר העירייה אינו משקף באופן ברור ומדויק את מהות תפקידה של המחלקה ואת תכנית פינוי האשפה בפועל, ויש בו מידע שגוי לתושבים.

בתגובת מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הוסבר שבעקבות הביקורת הועברה לדוברת רשימה מעודכנת של תכנית פינוי אשפה וגזם על מנת לעדכן באתר האינטרנט.

הביקורת מברכת על כך.

1.7 מסלולי פינוי אשפה

בהסכם עם הקבלן נקבע כי על המחלקה להפיק תכנית פינוי הכוללת את מועדי ותדירות הפינוי בשכונות וברחובות בעיר. עם זאת, התכנית שהופקה **אינה כוללת** מסלולי פינוי קבועים, ידועים וברורים ודבר זה נתון למעשה לשיקול דעתו של הקבלן אשר עשוי לשנות את מסלולי הנסיעה והפינוי.

בתגובת מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הוסבר כי הנהגים גרים באזורים שונים ונכנסים לעיר מכניסות שונות. לדבריו, מאחר שלכל משאית קיים אזור שבאחריותה אין חשיבות למסלול הנסיעה. כן ציין שקיימת רשימת צירים ראשיים וצירי בתי ספר שבהם נאסר על המשאיות להיכנס בשעות מסוימות.

לדעת הביקורת, תכנון מיטבי של מסלולי הנסיעה וכיווני ההגעה חיוני להבטחת שירות אופטימלי והפרעה מינימלית לסדרי התנועה וכן יקל על קיום פיקוח על עבודת הקבלן על ידי מפקחי מחלקת ניקיונות.

1.8 היעדר מידע על כלי האצירה

ברחבי העיר פזורים מכלי אצירה מסוגים שונים כדלקמן:

- טמוני קרקע בנפח של 5 קוב (5,000 ליטר)[3].
- כלי אצירה שונים באזור התעשייה בנפחים של 240 ליטר, 360 ליטר ו-1,100 ליטר.
- כלי אצירה בנפח של 240 ליטר ברחבי העיר.
- כלי אצירה פרטיים המשמשים בתים פרטיים בנפח של 80 ליטר.

הביקורת העלתה כי אין ברשות מנהל המחלקה מידע מעודכן אודות כמות כלי האצירה הקיימים בעיר ומיקומם, לסוגיהם השונים. הנתונים גם אינם זמינים במערכת ה-GIS העירונית כמקובל בערים אחרות.

לדעת הביקורת, מידע כנ"ל חיוני לצורך פיקוח ומעקב אחר מצבם של כלי האצירה ברחבי העיר.

[3] בהתאם ל"חוברת למתכננים"

בתגובת מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הוסבר שבעקבות הביקורת ולקראת המכרז החדש עודכנה הרשימה של כלי האצירה בעיר, אשר כוללת 9,995 כלי אצירה ביתיים ו- 167 כלי אצירה באזורי התעשייה.

1.9 היעדר מידע על כמות האשפה הביתית לסוגיה

מעקב אחר היקף כמויות האשפה לסוגיה המפונה מהעיר חיוני לצורך תכנון וקבלת החלטות בנוגע לפינוי האשפה.

במסגרת המכרז שנערך לפינוי האשפה נרשמו בזמנו אומדנים לכמויות האשפה כדלקמן:

- כמות האשפה והפסולת היבשה והמעורבת הוערכה בכ-1,250 טון לחודש;
- כמות האשפה והפסולת הרטובה (אורגנית) הוערכה בכ-80-60 טון לחודש;
- כמות פסולת הגזם הוערכה בכ-80 טון לחודש.

הביקורת נכחה כי האומדן הנ"ל נערך בזמנו על סמך נתוני פינוי האשפה הנכונים לחודש דצמבר 2012 אולם הנם ככל הנראה אינם מדויקים שכן על פי מספר התושבים אז (כ-42,000) התחשיב מבוסס על פינוי של כ-1.11 ק"ג ליום לאדם בלבד, בעוד שעל פי נתוני הלמ"ס, כמויות הפינוי גבוהות בהרבה ועומדות על כ-1.6 ק"ג ליום לאדם.

הביקורת העירה כי במחלקה עצמה אין למעשה נתונים מדויקים בדבר כמות האשפה לסוגיה אשר מפונה בפועל מרחבי העיר, לא ברמה חודשית ולא ברמה שנתית.

לדעת הביקורת מידע כנ"ל חיוני לצורך ניהול וקבלת החלטות בתחום פינוי האשפה וכן לצורך קיום מעקב ופיקוח על איכות השירות.

יש לציין כי הערה כנ"ל עלתה גם בדוח מבקר העירייה משנת 2012 וטרם תוקנה.

בתגובת מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הו ציין שעם קליטתה של עובדת חדשה במחלקה בחודש מרץ 2019 העורכת בקרה על דיווחי הפינוי של הקבלן, יש ברשות המחלקה נתונים מדויקים על כמויות פינוי האשפה. הביקורת מברכת על כך.

2. בקרה תפעולית על עבודת הקבלן

העובדה כי שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת מבוצעים על ידי קבלן חיצוני, עצמאי, מחייבת את עובדי המחלקה לבצע **בקרה יום-יומית שוטפת וקבועה** על עבודתו, לרבות:

- בקרה אחר מילוי כל המשימות היומיות – עמידה בתוכנית העבודה;
- אספקה וקבלה של כל האמצעים (עובדים ומשאיות) כפי שהתחייב הקבלן בהסכם;
- מעקב יעיל שיאפשר לוודא במידה סבירה של ביטחון שכל הפסולת המדווחת על ידי הקבלן ושעבורה משולם לו, אכן נאספה מתחומי העיר.

לצורך כך, נקבע מנגנון בקרה המבוסס על 4 מפקחים אזוריים (עובדי המחלקה) האחראים על בחינת איכות העבודה של הקבלן ועמידתו בדרישות המכרז.

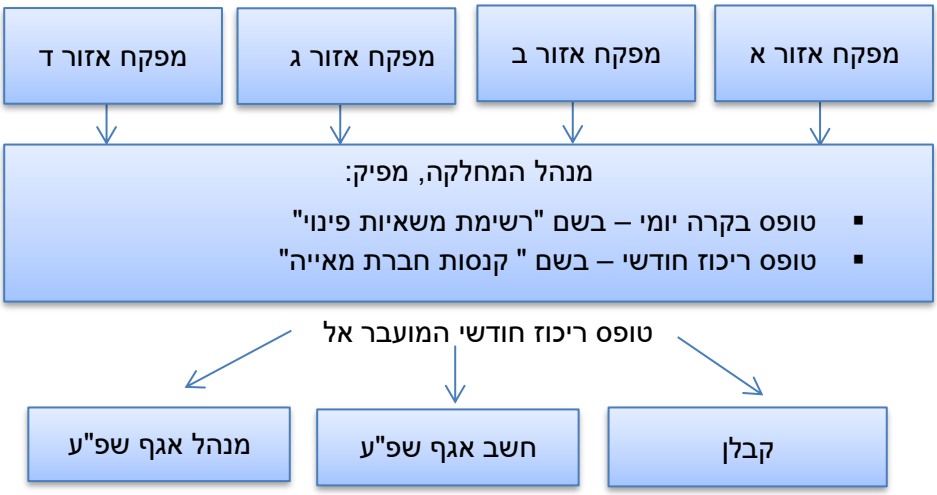
כמו כן נקבע מנגנון של "קנסות כספיים"[4] אשר ניתן להטיל על הקבלן בגין כל הפרה של ההסכם.

להלן תיאור של תהליך הבקרה התפעולית המבוצע באופן שוטף על ידי המחלקה, כפי שהוסבר לביקורת:

מספר שלב	תיאור השלב	פעולות נדרשות לביצוע
1	בקרה ברמה יומית	בכל תחילת יום בודקים ארבעת הפקחים האזוריים, את: 1. תקינות הרכבים ורישום מספרי הרכבים 2. הגעה של מספר העובדים כנדרש + לבוש תואם 3. ביצוע העבודה בהתאם לתוכנית 4. טיפול בפניות מוקד, בבקשות ובדרישות המנהל
2	העברת מידע יומי למנהל המחלקה	מנהל המחלקה מקבל מדי יום ממפקחי האזורים את המידע ומרכז אותו בטופס (ידני) יומי.
3	ריכוז המידע בסוף החודש	אחת לחודש, בסוף החודש, מרכז מנהל המחלקה את כל המידע בטופס מרכז חודשי המועבר גם לקבלן.

להלן תיאור של תהליך העברת המידע במחלקה:

[4] סעיף 16.2 בחוזה



מצ"ב **בנספח ב'** - דוגמא לטופס בקרה יומי מיום 02/10/2018

בבדיקת תהליך הפיקוח והבקרה הנ"ל עלו הממצאים הבאים:

2.1 בקרה ותיעוד בלתי מספקים

בשיחה עם מנהל המחלקה ועם שניים מהפקחים האזוריים הוסבר כי הם נוהגים לבדוק מדי יום את משאיות פינוי האשפה שהגיעו לעבודה, לרבות בדיקת תקינות המשאיות, בדיקת כמות הפועלים שהגיעו, בדיקת תקינות לבוש העובדים, וכן בדיקת ביצוע פינוי האשפה כנדרש בתוכנית העבודה.

עם זאת נמצא כי המפקחים אינם נוהגים למלא דוח בקרה יומי על ממצאיהם, אלא נוהגים לדווח בעל-פה למנהל המחלקה במידה שנמצאו ליקויים כלשהם והמנהל עורך בעצמו טופס מרכז ידני.

עוד נמצא כי הטפסים היומיים אינם מועברים לידיעת הקבלן ומכאן שאין באפשרותו לטפל מידית בליקויים שנמצאו ולמנוע את הישנותם.

לדעת הביקורת דיווח בעל פה וכן רישום ידני של המידע כמפורט לעיל, ללא יידוע הקבלן, פוגם ביעילות הפיקוח ומעלה חשש לחוסר במידע.

בתגובת מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הוא ציין, כי במהלך הביקורת החלו המפקחים בשליחת דיווחים על ליקויים לקבלן באי מייל. כן הוסיף שבעקבות הערת הביקורת נמסר

למפקחים "דוח רכבים" שעליהם למלא ולהעביר למנהל במחלקה. מידי כמה ימים יועברו הדוחות לקבלן ובסוף החודש יועבר אליו ריכוז של כל האי-מיילים שנשלחו במהלך החודש וכן ריכוז חודשי של הליקויים. הביקורת מברכת על הפעולות הנ"ל.

2.2 היעדר מתקן שקילה ואתר הטמנה בעיר

על פי סעיף 3.2.19.1 בהסכם ההתקשרות של העירייה עם הקבלן, נדרשת העירייה להציב בתחומה ועל חשבונה משקל ייעודי אשר ישמש לשקילת משאיות פינוי האשפה_והגזם בתחילת כל יום ובסיומו. הפעלת מתקן שקילה כנ"ל אמורה להבטיח ולוודא כי משאיות הקבלן מגיעות לעיר כשהן ריקות ושיתקיים פיקוח על כמות הפסולת שנאספה בעיר והתאמתה לדיווחי הקבלן.

הקמת אתר הטמנה בעיר עשוי לחסוך חלק ניכר מעלויות ההטמנה הגבוהות ואף לשמש מקור הכנסה לעיר על ידי מתן שירותים לערי הסביבה.

נמסר לביקורת כי בעבר הייתה כוונה להקים אתר הטמנה ו/או מתקן שקילה בעיר, אולם לא נמצא לכך בזמנו מקום מתאים. עם זאת נמסר לביקורת כי בשנים האחרונות לא נעשה ניסיון משמעותי למצוא מקום מתאים לאתר הטמנה או לאתר שקילה (אשר אינו מחייב שטח גדול במיוחד).

עוד נמצא, כי מפקחי המחלקה אינם נוהגים לבדוק ולוודא מדי יום שכל משאיות הקבלן מגיעות כשהן ריקות ואין על כך כל תיעוד בדיווחיהם.

הביקורת מתריעה כי בהיעדר אתר הטמנה או שקילה בעיר ובהיעדר בדיקה של המשאיות מדי בוקר אשר תכליתה לוודא כי הן מגיעות ריקות, אין בידי העירייה בקרה יעילה אשר תבטיח שכמויות האשפה והגזם המדווחות על ידי הקבלן והמשולמות לו, אכן נאספו כולן בעיר ולא במקומות אחרים.

חשש זה בולט במיוחד לנוכח העובדה שמשאיות הקבלן אינן חונות בעיר ומגיעות אליה מדי יום ממקומות מרוחקים וכך גם שקילתן והטמנת הפסולת בסוף כל יום נעשית במתקנים מרוחקים מהעיר (בלוד, בחירייה וכד').

יש לציין, כי ממצאי בדיקה מדגמית שערכה הביקורת (ראה להלן בסעיף 7 בדוח) וכן ממצאי בדיקות שערכו מנהל המחלקה ועובדת המחלקה, הראו כי חלק מדיווחי הקבלן שגויים וכוללים חיובי יתר בהיקף מאות אלפי שקלים בשנה.

מכאן נראה לכאורה כי הפעלת מתקן שקילה בעיר עשויה להיות כדאית גם מבחינה כלכלית.

2.3 פיקוח יומי על התחייבויות שונות של הקבלן

במסמכי המכרז פורטו עשרות מטלות שונות של הקבלן אשר על המפקחים האזוריים לבדוק ולוודא כי הנם מתבצעים באופן קבוע, שוטף ויומיומי (ראה הרחבה בסעיף 3 לדוח).
בסקירת טופסי הבקרה היומיים עלה כי תועדו בהם 4 תחומים בלבד שנבדקו באופן סדיר ויומיומי והם:

- תקינות רכבים ורישום מספרי הרכבים.
- הגעה של מספר העובדים כנדרש + לבוש תואם.
- ביצוע העבודה בהתאם לתוכנית.
- טיפול בבקשות / דרישות המנהל.

בדיווחי המפקחים חסר מידע ופיקוח על פעולות רבות נוספות הנדרשות מהקבלן על פי ההסכם עמו, כגון:

- החזרת כלי האצירה למקומם;
- שטיפת טמוני הקרקע וסביבתם;
- שטיפה וחיטוי של המשאיות בכל סוף יום;
- ניקוז נוזלים מבורות טמוני הקרקע ועוד.

בתגובת מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הוסבר שבעקבות הערת הביקורת עודכן כאמור "דוח הרכבים" שעל המפקחים למלא וכן הם נדרשו לדווח לקבלן באמצעות האימייל על הליקויים שהתגלו והקנסות שניתנו. האימיילים נשמרים בקלסר ייעודי.

2.4 בקרה על פעילות שטיפה וחיטוי של טמוני הקרקע

על פי סעיף 4.11 לחוזה ההתקשרות, על הקבלן לבצע שטיפה וחיטוי (באמצעות חומרי ניקוי) פנימית וחיצונית של טמוני הקרקע וזאת לאחר כל פינוי. מדובר במכלי אשפה אשר קיים חשש להצטברות של נוזלים בבסיסם ובתוך כך חשש להיווצרות של מפגעי תברואה סביבתיים.

סעיף 4.16 בחוזה קובע כי אחת לשנה יפיק הקבלן דוח המפרט את המועד (תאריך ושעה) שבו נשטף וחוטא כל מיכל טמון קרקע.
כמו כן, נקבע כי בגין השימוש במים לצורך השטיפה והחיטוי של המכלים, תקזז העירייה מהתשלום לקבלן סך של 2,500 ₪ בכל חודש.
בבדיקת הביקורת נמצא כי על אף הדרישה המפורטת בהסכם, בכל שנות ההתקשרות עם הקבלן, לא העביר הקבלן ולו דוח אחד המפרט את הטיפול (שטיפה וחיטוי) שערך בטמוני הקרקע.
מחלקת ניקיונות לא קיימה למעשה בקרה על חיטוי טמוני הקרקע ואין בנמצא כל תיעוד על עריכת חיטוי כנ"ל.
במחלקה עצמה לא נמצא כל תיעוד לעריכת בקרה על עריכת הטיפול בטמוני הקרקע על ידי הקבלן.

בתגובת מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הוסבר כי מנהלי האזורים עורכים בקרה על שטיפת הטמונים אולם לא נערך לכך תיעוד. לדבריו, בעקבות הערת הביקורת ייערך לכך תיעוד מהיום.
באשר לקיזוז עלות המים ציין מנהל המחלקה כי הקבלן דואג להביא בעצמו את המים באמצעות מכלית ועל כן אין לקזז ממנו את עלות המים.

2.5 בקרה על תנועת משאיות באמצעות מערכת GPS

סעיף 3.14 בחוזה קובע שכל כלי הרכב שמפעיל הקבלן בעיר יחוברו למערכת GPS אשר תאפשר צפייה בתנועת הרכבים ואיתור מיקומם בכל רגע נתון.
המערכת מאפשרת למעשה לקיים מעקב אחר תנועת המשאיות הן באופן שוטף והן בדיעבד, ועל ידי כך לוודא כי הן מבצעות את עבודתן על פי המסלולים שנקבעו ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע. כמו כן, ניתן באמצעות המערכת לוודא כי המשאיות אינן מבצעות איסוף אשפה ממקומות אחרים בין שקילה לשקילה.
בירור עם מנהל המחלקה העלה כי הוא נהג מדי פעם להיכנס למערכת ולבדוק את תנועת המשאיות. עם זאת, הדבר נעשה ללא תיעוד כלשהו ובאופן מדגמי ולא קבוע.

בבדיקת הביקורת נמצא כי משאיות הקבלן מחוברות אמנם למערכת ה-GPS, אולם במהלך כל תקופת ההתקשרות עם הקבלן משנת 2014 ועד היום, מחלקת ניקיונות לא ביצעה באמצעותה למעשה בקרה שוטפת ורציפה על תנועתן. מכאן שהבקרה הנערכת על ידי מחלקת הניקיונות על תנועת המשאיות ועל כמויות האשפה המדווחות על ידי הקבלן, אינה יעילה במידה מספקת.

ראוי לציין, כי רק עם קליטתה של רכזת המידע בחודש מרץ 2019, הוחל בבדיקת דיווחי הקבלן והשוואתם לרישומים במערכת ה-GPS וזאת לגבי דיווחי השנה הנוכחית ואילך בלבד.

3. הפרות הסכם והטלת קנסות על הקבלן

3.1 כללי

מפקחי מחלקת ניקיונות נדרשים לבצע פיקוח שוטף ויומיומי על עבודת הקבלן וכן לתעד כל חריגה או הפרה של התחייבויותיו על פי ההסכם עמו.

על פי ההסכם[5], כנגד כל הפרה רשאית העירייה להטיל על הקבלן קנסות אשר גובהם נקבע על פי חומרת ההפרות והנן מפורטות בגוף ההסכם כדלקמן:

[5] סעיף 16.2 בהסכם

	הליקוי	סכום הקיזוז המוסכם ב-₪ לכל מקרה
1	אי פינוי כלי אצירה בהתאם לתכנית העבודה (לכל כלי אצירה)	50
2	אי החזרת כלי אצירה למקומו (לכל כלי אצירה)	50
3	אי הוצאה/החזרה של כלי אצירה עד חצי שעה מעת ביצוע הפינוי (לכל כלי אצירה)	50
4	איחור יומי באספקת כלי אצירה חלופי (לכל כלי אצירה)	100
5	איחור יומי בתיקון כלי אצירה בודד פגום	100
6	אי העסקת עובד במדים (לכל יום או חלק ממנו)	100
7	איחור יומי בשטיפת כלי האצירה בהתאם לתוכנית העבודה לכל יום (לכל כלי האצירה)	150
8	אי ניקוי מתחת למצבורי פסולת גזם ויבשה (לכל אי ניקוי)	200
9	אי שטיפת טמון קרקע וסביבתו	300
10	אי פינוי מצבור פסולת גזם (לכל מצבור שלא פונה)	500
11	אי ביצוע הוראת המנהל או המפקח (לכל הוראה)	500
12	אי העסקת עובד בצוות הפינוי (לכל יום או חלק ממנו)	500
13	אי שטיפה וחיטוי משאית בסוף כל יום (לכל יום)	500
14	אי שטיפת תשטיפים מבור טמוני הקרקע (לכל טמון קרקע)	500
15	אי ביצוע שקילה כנדרש בתחילת כל יום ו/או בסיום סבב הפינוי	500
16	אי העמדת רכבים לפי השנתון הקבוע בחוזה (בכל יום או חלק ממנו)	600
17	איחור יומי בתיקון נזק לתשתית (לכל יום או חלק ממנו)	1,000
18	אי פריקת פסולת אורגנית באתר הפסולת לאחר סבב פינוי (לכל יום)	1,000
19	הגעת משאית שאינה ריקה עם אשפה ופסולת בתחילת יום העבודה בניגוד להוראות החוזה	1,000
20	אי השלמה יומית של עבודות בהתאם לתוכנית העבודה לכל כלי רכב (ליום או חלק ממנו)	1,000
21	שימוש ברכב שאינו עובד באחת או יותר מהדרישות המפורטות בהסכם (לרבות רכב במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע או רכב ממנו נשמטים פריטים)	1,000
22	אי ביצוע פינוי בודד בעת אירוע חריג או אי ביצוע פינוי בודד בשעת חירום (לכל פינוי)	1,000
23	אי פינוי פסולת במשאית מתאימה בתאם לזרם הפסולת	1,000
24	ביצוע עבודות פרטיות במשאיות הפינוי בשעות העבודה שלא עבור העירייה (לכל פינוי / עבודה פרטית)	1,000
25	איחור יומי בהחלפת כלי רכב לא תקין (לכל יום או חלק ממנו)	2,500
26	מסירת עבודות לקבלן משנה ללא אישור (לכל יום או חלק ממנו)	10,000

בסוף כל חודש, מרכז מנהל המחלקה את טפסי הפיקוח היומיים ועורך דוח חודשי מסכם הכולל:

- פרוט של ההפרות שהתקיימו במהלך החודש כפי שדווחו על ידי 4 המפקחים האזוריים;
- הודעה לקבלן על ההיקף הכספי הכולל של כל סעיפי ההפרות;

לדוגמא, אם בחודש מסוים היו חסרים 20 עובדים אזי בהודעת הקנס לקבלן מפרט מנהל המחלקה:

10,000 ₪ קנס בגין העדר עובדים = 500 ₪ תעריף הקנס * 20עובדים

(מצ"ב **בנספח ג'** – דוגמא של הודעה שהועברה לקבלן בגין הפרות וקנסות לחודש אוקטובר 2018).

בסוף השנה, עורך מנהל המחלקה ריכוז של הקנסות שהוטלו מדי חודש ושולח לקבלן סיכום שנתי של הקנסות במשך כל השנה. ריכוז זה מועבר גם אל גזבר העירייה לצורך קיזוז במסגרת ההתחשבנות השנתית עם הקבלן.

יש לציין, כי הקנסות שהוטלו על הקבלן לא קוזזו בפועל מהתשלומים שהועברו אליו (ראה סעיף 4.4 להלן).

3.2 טעויות בחישובי הקנסות

להלן טבלה המפרטת את היקף הקנסות החודשיים בגין הפרות הקבלן במהלך כל שנת 2018[6]:

הנדון	תאריך המסמך	היקף הקנסות החודשי	נחתם ע"י
קנסות – חברת מאייה ינואר – 2018	04/02/2018	₪ 15,000	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה פברואר – 2018	06/03/2018	₪ 29,600	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה מרץ – 2018	15/05/2018	₪ 15,200	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה אפריל – 2018	15/05/2018	₪ 29,300	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה מאי – 2018	11/06/2018	₪ 40,300	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה יוני - 2018	8/07/2018	₪ 14,300	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה יולי - 2018	09/08/2018	₪ 12,600	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה אוגוסט - 2018	17/01/2019	₪ 31,300	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה ספטמבר - 2018	17/01/2019	₪ 14,900	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה אוקטובר - 2018	17/01/2019	₪ 26,900	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה נובמבר - 2018	17/01/2019	₪ 19,300	מנהל מח' תברואה
קנסות – חברת מאייה דצמבר - 2018	17/01/2019	₪ 18,700	מנהל מח' תברואה
סה"כ קנסות שניתנו לקבלן בשנת 2018		**₪ 267,400**	

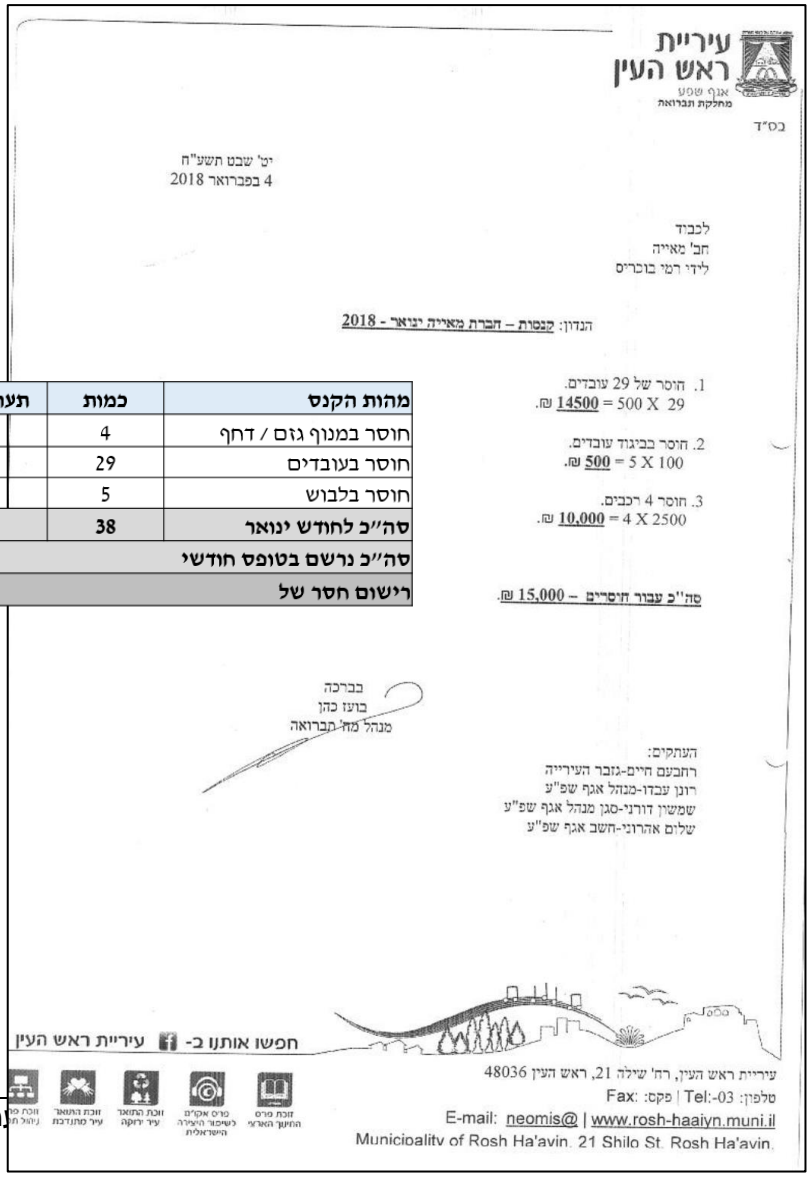
הביקורת ערכה בדיקה של הודעות הקנס שערך מנהל המחלקה במהלך שנת 2018.

הבדיקה העלתה טעויות בחישוב גובה הקנסות בחודשים: ינואר, ופברואר 2018, אשר בגינן הופחת בטעות סכום הקנסות בסך 18,500 ₪, כמפורט להלן:

<u>הודעת קנס בחודש ינואר 2018</u>

סך הקנסות המפורטים בטופס מסתכם בסך-25,000 ₪, בעוד שעל גבי ההודעה לקבלן נרשם היקף קנסות בסך-15,000 ₪ בלבד. מכאן שהטעות בגובה הקנס הסתכמה בסך **10,000 ₪, כמפורט בהודעת הקנס להלן**:

מהות הקנס	כמות	תעריף הקנס	סך הקנס הכולל
חוסר במנוף גזם / דחף	4	2,500	10,000
חוסר בעובדים	29	500	14,500
חוסר בלבוש	5	100	500
סה"כ לחודש ינואר	**38**		**25,000**
סה"כ נרשם בטופס חודשי			**15,000**
רישום חסר של			**10,000**



עיריית ראש העין
אגף שפע
מחלקת הגבראות

בס"ד

יט' שבט תשע"ח
4 בפברואר 2018

לכבוד
חב' מאייה
לידי רמי בוכריס

הנדון: קנסות – חברת מאייה ינואר - 2018

1. חוסר של 29 עובדים.
29 X 500 = 14500 ₪.

2. חוסר בביגוד עובדים.
5 X 100 = 500 ₪.

3. חוסר 4 רכבים.
4 X 2500 = 10,000 ₪.

סה"כ עבור חיסרים – 15,000 ₪.

בברכה
בועז כהן
מנהל מח' הגבראות

העתקים:
רחבעם חיים-גזבר העירייה
רונן עבדו-מנהל אגף שפ"ע
שמשון דורני-סגן מנהל אגף שפ"ע
שלום אהרוני-חשב אגף שפ"ע

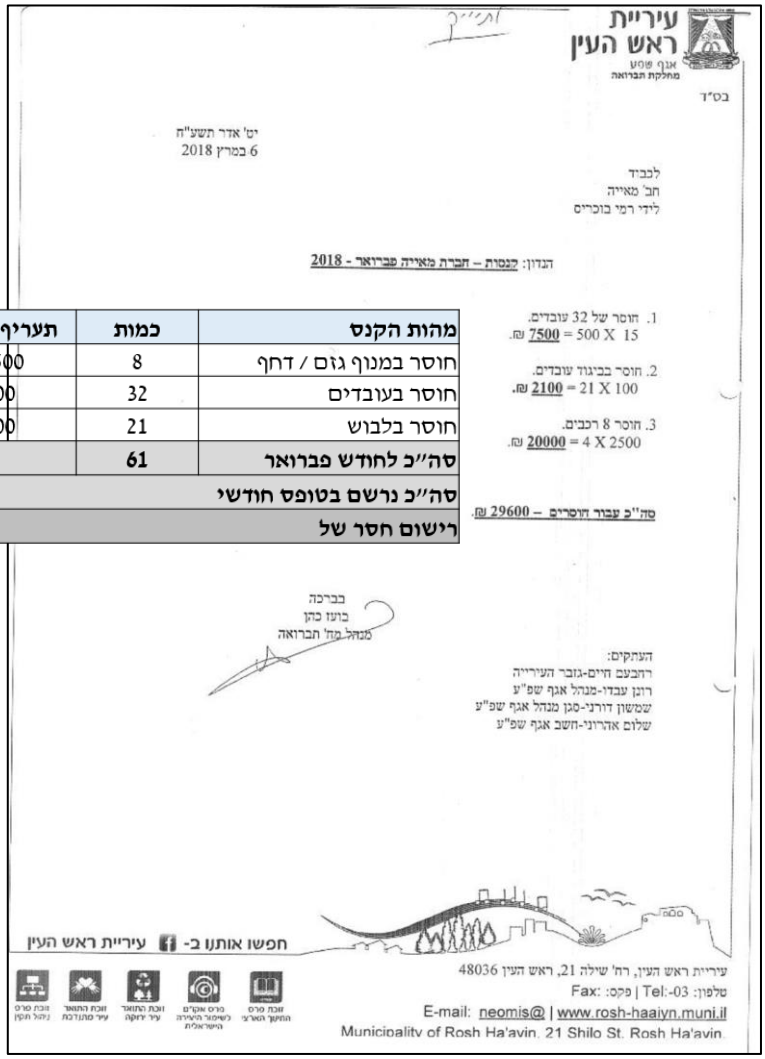
חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין

עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036
טלפון: 03-, פקס: Fax
E-mail: neomis@ | www.rosh-haaiyn.muni.il
Municipality of Rosh Ha'avin. 21 Shilo St. Rosh Ha'avin.

<u>הודעת קנס בחודש פברואר 2018</u>

סך הקנסות המפורטים בטופס מסתכם בסך 38,100 ₪, בעוד שעל גבי ההודעה לקבלן נרשם היקף הקנסות בסך 29,600 ₪ בלבד. מכאן שהטעות בגובה הקנס הסתכמה בסך **8,500 ₪, כמפורט בהודעת הקנס להלן**:

מהות הקנס	כמות	תעריף הקנס	סך הקנס הכולל
חוסר במנוף גזם / דחף	8	2,500	20,000
חוסר בעובדים	32	500	16,000
חוסר בלבוש	21	100	2100
סה"כ לחודש פברואר	**61**		**38,100**
סה"כ נרשם בטופס חודשי			**29,600**
רישום חסר של			**8,500**


עיריית ראש העין
אגף פסע
מחלקת תברואה

בס"ד

יט' אדר תשע"ח
6 במרץ 2018

לכבוד
חב' מאייה
לידי רמי בוכריס

הנדון: קנסות – חברת מאייה פברואר - 2018

1. חוסר של 32 עובדים.
15 X 500 = 7500 ₪.

2. חוסר בביגוד עובדים.
21 X 100 = 2100 ₪.

3. חוסר 8 רכבים.
4 X 2500 = 20000 ₪.

סה"כ עבור חוסרים – 29600 ₪.

בברכה
בועז כהן
מנהל מח' תברואה

העתקים:
רחבעם חיים-גזבר העירייה
רונן עבדי-מנהל אגף שפ"ע
שמשון דורני-סגן מנהל אגף שפ"ע
שלום אהרוני-חשב אגף שפ"ע

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין

עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036
טלפון: 03-, פקס: | Tel:-03 Fax:
E-mail: neomis@ | www.rosh-haaiyn.muni.il
Municipality of Rosh Ha'ayin. 21 Shilo St. Rosh Ha'ayin

יש לציין, כי אף בהודעת הקנס המסכמת לשנת 2018 אשר נשלחה אל הקבלן בחודש פברואר 2019 נמצאה טעות חישובית, כאשר על פי הפירוט החודשי, סכום הקנסות החודשיים (ביחד עם קנס כללי בגין אי אספקת פחים) לשנת 2018 הנו בסך 278,235 ₪, בעוד שבהודעת הקנס השנתית שערך מנהל המחלקה נרשם סכום קנסות שנתי בסך 287,635 ₪ (ראה **בנספח ד'** לדוח).

בנוסף לכך מעירה הביקורת, כי בנוסח מכתבי ההודעה על קנסות חסרה הודעה, כי בהיעדר ערעור או השגה מצד הקבלן על הודעת הקנס בתוך 30 יום, ייחשב הדבר כהסכמה לעילת הקנס, כנקבע בהסכם עם הקבלן.

לאור הממצאים לעיל סבורה הביקורת, כי לא נערכה בקרה מספקת על חישוב הקנסות שיש להטיל על הקבלן, הן ברמה החודשית והן השנתית וכתוצאה מכך עשוי להיגרם נזק כספי מיותר לעירייה.

בתגובת מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הוסבר כי לגבי הודעת הקנס של חודש ינואר, אכן יש טעות בסך 10 אש"ח בחישוב גובה הקנס. לגבי הודעת הקנס של חודש פברואר, יש טעות במספר העובדים החסרים שצוין (32) ומאחר שהחוסר היה ב-15 עובדים בלבד ,סכום הקנס הנו נכון.

3.3 היקף הפרות ההסכם על ידי הקבלן

על פי ההסכם עם הקבלן (סעיף 16.2), הוא רשאי לערער בפני העירייה על דרישות קיזוז שהועלו בפניו וזאת בתוך 30 יום ממועד הצגת הדרישה. נמסר לביקורת, כי הקבלן לא אישר מעולם את הודעות הקנס שנשלחו אליו, אולם גם לא ערער על דרישות הקיזוז שהועברו אליו מהעירייה ומכאן שלא חלק לכאורה על צדקת הטענות נגדו.

להלן טבלה המפרטת את הפרות הקבלן והקנסות בגינן על פי סוגיהן, במהלך שנת 2018:

שנת 2018	חוסר במנוף גזם / דחף			חוסר בעובדים			חוסר בלבוש			חוסר במנהל עבודה**			קנסות	סה"כ בהתאם לדוח השנתי שנשלח לקבלן
	כמות	תעריף הלקיוי לפי הסכם	ב-₪*	כמות	תעריף הלקיוי לפי הסכם	ב-₪*	כמות	תעריף הלקיוי לפי הסכם	ב-₪*	כמות	תעריף הלקיוי לפי הסכם	ב-₪*	ב-₪	
ינואר	4	2,500	10,000	29	500	14,500	5	100	500					15,000
פברואר	8	2,500	20,000	32	500	16,000	21	100	2,100					29,600
מרץ	2	2,500	5,000	14	500	7,000	32	100	3,200					15,200
אפריל	8	2,500	20,000	14	500	7,000	23	100	2,300					29,300
מאי	10	2,500	25,000	26	500	13,000	23	100	2,300					40,300
יוני	0	2,500	0	18	500	9,000	53	100	5,300					14,300
יולי	1	2,500	2,500	17	500	8,500	16	100	1,600					12,600
אוגוסט	5	2,500	12,500	25	500	12,500	41	100	4,100				2,200	31,300
ספטמבר	1	2,500	2,500	21	500	10,500	19	100	1,900					14,900
אוקטובר	3	2,500	7,500	16	500	8,000	52	100	5,200				6,200	26,900
נובמבר	3	2,500	7,500	14	500	7,000	38	100	3,800				1,000	19,300
דצמבר	5	2,500	12,500	12	500	6,000	2	100	200	8	500	4,000		18,700
סה"כ לשנת 2018	50		125,000	238		119,000	325		32,500				20,235	267,400

מהטבלה לעיל עולה, כי היו מאות אירועי הפרה של הקבלן במהלך השנה ובהם:

- כ- 50 אירועים שבהם הקבלן לא סיפק משאיות בהתאם לכמות הנדרשת בהסכם;
- כ- 238 אירועים בהם נעדרו עובדים מעבודתם, בהשוואה לנדרש בהסכם;
- כ- 325 אירועים (כמעט בכל יום עבודה) של לבוש לא הולם של עובדי הקבלן.
- כ- 8 מקרים שבהם לא סופק מנהל העבודה כנדרש.

הביקורת מברכת על כך שנראה כי מחלקת ניקיונות מבצעת בקרה שוטפת על התנהלות הקבלן ומקפידה לקנוס אותו על פי ההסכם בהיקף מאות אלפי שקלים בשנה (אם כי, אותרו גם קנסות שלא ניתן להן הסבר: בחודשים אוגוסט, אוקטובר ונובמבר – כמופיע בטבלה).

עם זאת, אין ספק כי הדרישות מהקבלן שעוגנו בהסכם עמו נועדו לשרת את האינטרס העירוני של אספקת שירות פינוי אשפה ופסולת לתושבי העיר ברמה גבוהה ואיכותית. מכאן שהאינטרס הנו כי הקבלן יעמוד בדרישות אלה ויימנע הצורך לקנוס אותו.

לנוכח היקף ההפרות כמפורט לעיל, אשר רובן חוזרות על עצמן שוב ושוב, חלקן על בסיס יומי ואף במגמת החמרה, נראה לכאורה כי המחלקה לא נקטה בצעדי אכיפה והרתעה מספקים כנגד הקבלן, על מנת להבטיח כי יעמוד בכל הדרישות שבהסכם עמו או לפחות יצמצם את מספר הפרות ההסכם על ידו.

4. העדר התחשבנות חודשית

בהתאם לחוזה[7], התמורה המשולמת לקבלן צריכה להתבצע על בסיס חודשי בהתאם לכמויות האשפה שפונו בכל חודש מהעיר ולסוגי האשפה והתעריפים שנקבעו לכל סוג.

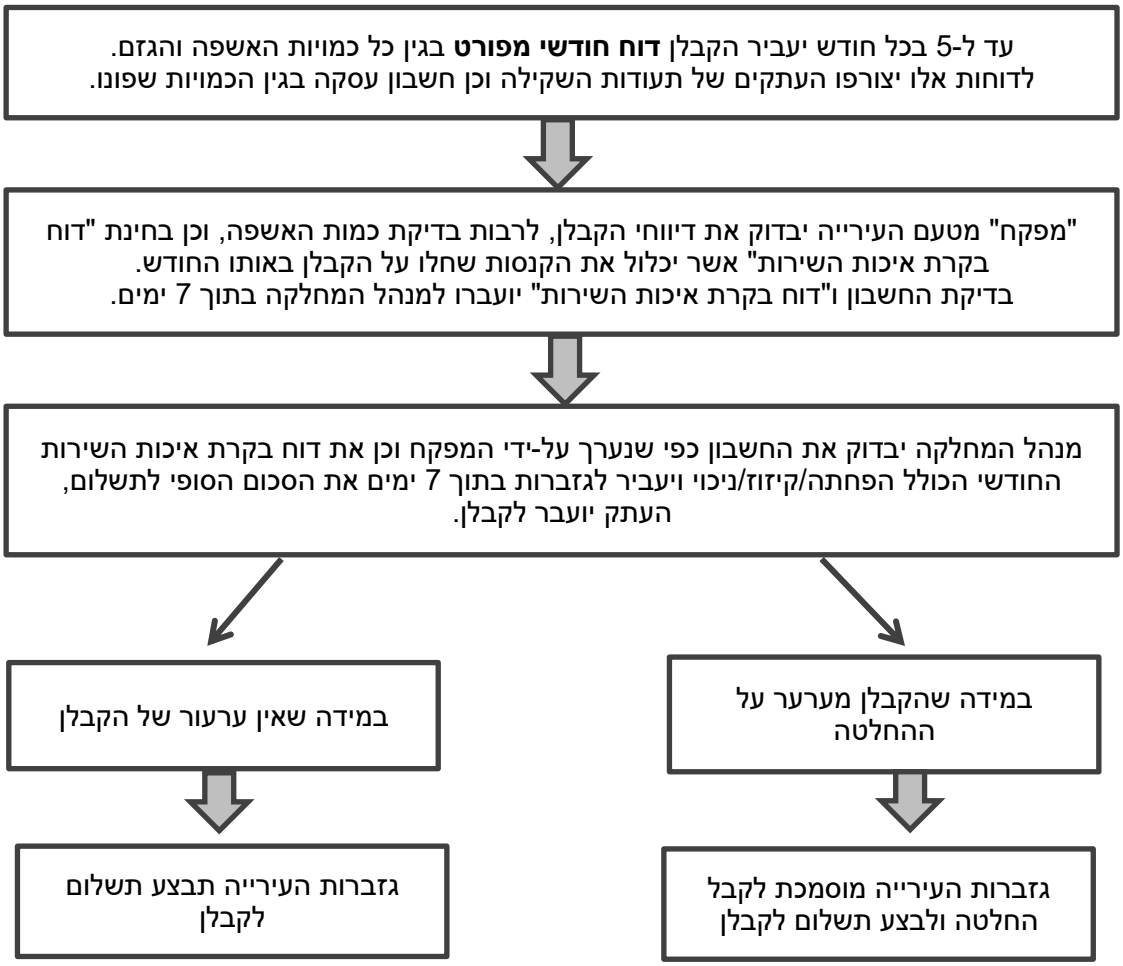
סוג הפסולת	מחיר לטון (ללא מע"מ)
פסולת יבשה / מעורבת (פח ירוק)	₪ 727.50
פסולת רטובה (פח חום)	₪ 589.00
פסולת גזם נקייה	₪ 472.80
פסולת גושית וגזם מעורבת ו/או פסולת גושית	₪ 522.50
פסולת אריזות שחולצה מהזרם היבש	₪ 117.60

להלן פירוט סוגי האשפה ותעריפי התשלום בהתאם לחוזה[8] :

על פי ההסכם, התמורה הנ"ל צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר יתווסף לה רק מדד חיובי ולא יופחת מדד שלילי.

[7] סעיף 3.2.15 בחוזה
[8] סעיף 12 לחוזה

להלן תרשים של תהליך הדיווח והתשלום החודשי כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות[9]:



[9] בהתאם לסעיפים 12.10 ועד 12.15 לחוזה

בבדיקת הביקורת נמצא כי תהליך ההתחשבנות עם הקבלן, כפי שנוסח בהסכם ופורט לעיל, איננו מתבצע בפועל.

להלן הערות הביקורת בנושא זה:

4.1 העברת דיווחי הקבלן באיחור

על פי החוזה שנחתם עם הקבלן[10], על הקבלן להגיש לעירייה עד ל-5 בכל חודש דיווחים חודשיים שונים בגין החודש החולף כדלקמן:

- דוח חודשי המרכז את כל כמות האשפה שפונתה בכל יום, בגין כל משאית, לכל אחד מאתרי הפינוי המורשים.
- דוח חודשי המרכז את כל כמות הגזם שפונתה בכל יום, בגין כל משאית, לכל אחד מאתרי הפינוי המורשים.
- העתק של כל תעודות השקילה, הן בגין פינוי האשפה והן בגין פינוי הגזם.

הדוחות הנ"ל נועדו לשמש את מחלקת הניקיונות ואת חשב אגף שפ"ע לצורך בקרה ואימות של חשבונות הקבלן והתאמתם לכמות האשפה והגזם שפונו מהעיר.

בבדיקת הביקורת נמצא, כי במשך כל שנות ההתקשרות עם הקבלן הוא נהג להעביר את דוחות הביצוע החודשיים כ-45 ימים לאחר סוף החודש, דהיינו באיחור של כ-40 יום ביחס לנדרש על פי ההסכם עמו.

לדעת הביקורת, מדובר בחריגה גדולה מאד מלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם ההתקשרות והדבר פוגם באפשרות לקיים בקרה יעילה על הדיווחים ועל ההתחשבנות עם הקבלן.

[10] סעיף 12.10 לחוזה

4.2 תשלום קבוע שלא בהתאם לכמות האשפה המפונה

בעוד שעל פי תנאי המכרז ובחוזה ההתקשרות עם הקבלן נקבע כי:
"התמורה לקבלן תהיה בהתאם לעבודות אשר בוצעו על-ידי הקבלן בפועל באותו חודש קלנדרי ואושרו על-ידי העירייה." (סעיף 3.2.15 בהסכם),
הרי שבפועל, ממועד תחילת ההתקשרות בחודש אוקטובר 2014 ועד למועד הביקורת בחודש ספטמבר 2019, מבוצעים התשלומים לקבלן מידי חודש בחודשו בסכום קבוע, ללא קשר לכמות האשפה והגזם שפונתה מהעיר – זאת בניגוד לתנאי המכרז ובניגוד לקבוע בהסכם.
על פי הסברים שנמסרו לביקורת על ידי מנהל המחלקה והחשב של אגף שפ"ע, בשל קושי לקבל את נתוני הפינוי של האשפה והגזם בכל תחילת חודש נקבע מנגנון של "תשלום על חשבון", מתוך כוונה שאחת לתקופה (ככול הנראה אחת לשנה) תבוצע התחשבנות מול הספק אשר תכלול קיזוז או תשלום נוסף בגין ההפרשים.
בתגובת גזבר העירייה לטיוטת הדוח הוסבר, כי לא מדובר בתשלום 'על חשבון' אלא בהערכה סבירה של גובה התשלום החודשי, תוך התחשבות בהתאמות משקל שמתבצעות ע"י מנהל המחלקה והחשב, וכאשר מתקבלות דרישות מהקבלן להגדלת התשלום החודשי.

הביקורת סבורה, כי בהיעדר עריכת התחשבנות חודשית כמתבקש על פי תנאי ההסכם, נפגמת האפשרות לקיים בקרה יעילה ואפקטיבית על נתוני הפינוי והתשלום. התחשבנות חודשית מתבקשת אף אם הנתונים שעל פיהם נערכה יהיו לאחר עיכוב של חודש או חודשיים.

4.3 בקרת מנהל המחלקה על החשבונות

מאחר שמחלקת ניקיונות אחראית על הפעלת קבלן פינוי האשפה וכן על קיום פיקוח ובקרה על עבודתו, יש לצפות כי חשבונות הקבלן ייבדקו ויאושרו מדי חודש על ידי מנהל המחלקה. יש לציין, כי הדבר אף מצוין בחוזה עם הקבלן (סעיף 12.12).

בדיקת הביקורת העלתה כי חשבונות הקבלן אושרו ונחתמו בדרך כלל על ידי מנהל אגף שפ"ע וחשב האגף ואילו מנהל המחלקה אשר הוא למעשה הגורם הבקיא בפעילות הקבלן בפועל, לא נהג לבדוק ולאשר את החשבונות הללו בכל שנות עבודתו של הקבלן.
מנהל המחלקה הסביר לביקורת, כי מאחר שלא היה באפשרותו לערוך בקרה חודשית שוטפת על דיווחי הקבלן ועל החשבונות שלו (ראה סעיף 6 להלן), ומאחר שהוא אינו מעורב בהתחשבנות הנערכת עמו על ידי הגזברות, שהנה תקופתית ולא שוטפת, אין באפשרותו לקחת אחריות ולאשר את חשבונות הקבלן בטרם העברתם לתשלום.

בתגובת גזבר העירייה לטיוטת הדוח הוסבר, כי לו הגזברות הייתה ממתינה לחשבונות מאושרים, הקבלן לא היה מקבל את כספו בזמן והיה עלול להפסיק לפנות את האשפה. בגין כך, נאלצה הגזברות לשלם לקבלן תשלום חודשי קבוע לאחר הערכת כמויות האשפה החודשיות.
הביקורת סבורה, כי העברת חשבונות הקבלן באיחור אינה יכולה להוות עילה לכך שהחשבונות לא ייבדקו ולא יאושרו בתוך זמן סביר.
במצב שבו חשבונות הקבלן אינם משקפים את היקף העבודה שסופקה ואינם נבדקים ומאושרים על ידי מנהל המחלקה, לא התקיימה בקרה נאותה על החשבונות ועל ההתחשבנות עם הקבלן.

4.4 אי ביצוע קיזוזים בגין קנסות לקבלן

במחלקת ניקיונות נערכת כאמור באופן שוטף ויומיומי בקרה על עמידתו של הקבלן בדרישות שונות של הסכם ההתקשרות עמו, ואחת לחודש עורך מנהל המחלקה דוח ובו פירוט ההפרות והקנסות שיש להטיל על הקבלן בגין החודש הקודם. דוח זה מועבר מדי חודש אל גזברות העירייה וכן נשלח בדואר אלקטרוני אל הקבלן (ראה סעיף 3 לעיל). לדברי מנהל המחלקה הקבלן אינו נוהג לאשר את קבלת של הדוחות הללו וגם אינו נוהג לערער עליהם.
יש לציין כי היקף הקנסות מגיע למאות אלפי שקלים בשנה.
למרות זאת, נמצא כי בתשלומים החודשיים הקבועים המשולמים לקבלן לא נעשו בפועל קיזוזים כלשהם בגין הפרות ההסכם והקנסות שעליהם דיווח מנהל המחלקה, כמתבקש.

בתגובת מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הוא ציין, כי אף הוא סבור שעריכת התחשבנות סופית בכל חודש כולל הטלת קנסות, תביא לשיפור באופן ביצוע העבודה על ידי הקבלן.
גזבר העירייה דיווח לביקורת (בחודש מרץ 2020), כי סכום הקנסות אשר טרם הושתו על הקבלן במשך כל שנות פעילותו הנו בסך כ-890 אש"ח, וכי יש כוונה לקזזם מיתרה העומדת לזכותו.

4.5 העמדת "מקדמות" לטובת הקבלן

הביקורת העלתה כי למרות שטרם נערכה התחשבנות שנתית סופית עם הקבלן (ראה סעיף 5 להלן) ממועד תחילת ההתקשרות עמו (בחודש אוקטובר 2014) ועד למועד עריכת הביקורת (בחודש ספטמבר 2019), ניתנו לו לבקשתו פעמיים "מקדמות" אשר הושבו בדרך של קיזוז מתשלומים עתידיים, כדלקמן:

- ביום 11.6.18 הועברו לקבלן סך 500 אש"ח אשר הושבו ב-13 תשלומים חודשיים בקיזוז מהחשבונות החודשיים הבאים.
- בחודש ינואר 2019 הועברו לקבלן סך 598 אש"ח נוספים אשר הנם בתהליך קיזוז מהתשלומים החודשיים הבאים המגיעים לו.

בבקשה שהפנה הקבלן לגזברות העירייה ביום 11.6.18 נכתב כדלקמן:
"בחודשים האחרונים חלה עלייה בתשומות, ובכמויות ההטמנה דבר שהביא אותנו להוצאות נוספות. לאור האמור אנו מבקשים מקדמה על סך 500,000 ₪ על חשבון ההתחשבנות השנתית הכללית."
בתגובת גזבר העירייה לטיוטת הדוח הוסבר, כי לאור היקף ההתקשרות העומד היום על כ-30 מיליון ₪, הרי שמדובר בסכומים זניחים. כן הוסיף, כי הנחת העבודה הייתה כי נדרש היה להגדיל את התשלום החודשי אולם בשל העובדה שהמחלקה אינה בודקת מדי חודש את חשבונות הקבלן, נאמר כי מדובר ב"מקדמה" עד שהמחלקה תאשר את הגדלת התשלום החודשי. עוד ציין, כי לא ראוי ולא רצוי "לפגוע" בקבלן במיוחד בתחום רגיש של פינוי אשפה אשר עלול להוות מטרד תברואתי ופגיעה בתושב במידה והעבודה לא תבוצע."

הביקורת מעירה כי העברת "מקדמות" לקבלן אינה מעוגנת בהסכם עמו ומעלה תמיהה לנוכח העובדה שטרם נערכה עמו התחשבנות ואין כל וודאות לגבי מצב החשבון מולו. כן יודגש כי מדובר בסכומים אשר מסתכמים ביותר ממיליון שקל, ולפיכך הם אינם זניחים.

4.6 העדר איוש תפקיד "המפקח"

בחוזה עם הקבלן נקבע[11] כי "העירייה תעסיק רפרנט סביבתי חיצוני מטעמה (להלן:"המפקח") לבחינת ביצוע העבודות כנדרש על-פי המכרז, לרבות בחינת טיב העבודה, גיבוש תכנית עבודה לביצוע העבודות נשוא המכרז, וכן פיקוח על עבודות הקבלן הזוכה."

בהמשך החוזה נקבע, כי בין תפקידי המפקח, לבדוק את החשבונות החודשיים שהגיש הקבלן ולחוות את דעתו האם לאשר את התשלום באופן מלא או חלקי. וכך נכתב בסעיף 12.11 בהסכם:

"המפקח יבדוק את החשבון תוך 7 ימים מיום הגשת החשבון על-ידי הקבלן. המפקח יצרף לחשבון את השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות החודשי ויעבירו למנהל".

עוד נקבע בחוזה,[12] כי עלות העסקתו של ה"מפקח" בסך 21 אלף ₪ בחודש (להלן: 'דמי פיקוח') ינוכו במלואם מהתשלום לקבלן.

בבדיקת הביקורת נמצא, כי על אף הקבוע בהסכם, במהלך כל שנות ההתקשרות עם הקבלן, לא הוסמך אף גורם למלא את תפקיד "המפקח" ובעיקר לא את בדיקת חשבונות הקבלן.

משמעות הדבר, כי לא נערכה למעשה בקרה שוטפת על החשבונות בניגוד לקבוע במכרז ובהסכם (ראה גם סעיף 6 להלן).

כמו כן, עד למועד הביקורת בחודש ספטמבר, 2019 טרם נעשה קיזוז כלשהו של עלות המפקח, אשר הסתכמה כבר ביותר ממיליון ₪, מהתשלומים לקבלן.

---

[11] סעיף 3.2.11.1

[12] סעיף 3.2.11.1

יש לציין כי רק בחודש מרץ 2019 מונתה במחלקה עובדת חדשה אשר בין תפקידיה, לבדוק את חשבונות הקבלן ביחס לתעודות השקילה ולרישומי מערכת ה-GPS.
לעניין אי איוש תפקיד המפקח הסביר מנהל המחלקה, כי הקבלן מספק במקום זאת צוות משמרת ראשונה הכולל נהג + עובד + רכב ונגרר אשר נותנים מענה לאיסוף פסולת וגזם שהוצאו לא בימי הפינוי וכן טיפול במפגעים שוטפים.
בתגובת גזבר העירייה לטיוטת הדוח הוסבר, כי נערך סיכום עבודה בין מנהל אגף שפ"ע לקבלן, אשר לפיו יהיה נכון יותר להוסיף כוח אדם עובד + רכב לשעות אחר הצהריים במקום לקזז עלות העסקת רפרנט כאמור. כמו כן, קיימות לדעת הגזבר ספקות משפטיות באשר לאפשרות של חיוב הקבלן עבור אי העסקת מפקח כאמור.
בהקשר זה מעירה הביקורת, כי במידה שלא נדרש מפקח וסוכם שבמקומו יופעל צוות עבודה נוסף, מתבקש כי הדברים יעוגנו בהסכם בכתב עם הקבלן.

5. בדיקה מדגמית של התשלומים לקבלן בשנת 2018

הביקורת ביקשה לבדוק בעצמה את נאותות דיווחי הקבלן המשמשים בסיס להתחשבנות עמו וכן את נאותות התשלומים שהועברו אליו במהלך שנת 2018.
לצורך כך ערכה הביקורת 2 בדיקות כדלקמן:

- בדיקה של דיווחי הקבלן על כמויות פינוי האשפה והגזם בשנת 2018 ביחס לתעודות השקילה שסיפק הקבלן וכן ביחס לתשלומים שהועברו אליו במהלך אותה שנה.
- בדיקה מדגמית של דיווחי הקבלן ושל תעודות השקילה שהמציא לעירייה בגין חודש **אוקטובר 2018**, ובדיקתן כנגד הרישומים היומיים על נוכחות המשאיות בעיר באותו חודש שערך מנהל המחלקה וכן כנגד רישומי מערכת ה-GPS.

הביקורת העלתה טעויות רבות ומשמעותיות בדיווחי הקבלן וכן תשלומי יתר ששולמו לו בהיקף מאות אלפי שקלים בשנת 2018.

להלן פירוט הבדיקות שנערכו על ידי הביקורת ותוצאותיהן:

5.1 תשלום עודף לקבלן בשנת 2018

הביקורת ערכה כאמור בדיקה של התשלומים ששולמו בפועל לקבלן בשנת 2018 במטרה לבדוק אם הם תאמו את התשלומים שהגיעו לו על פי כמויות האשפה והגזם שפונו ושדווחו על ידו במהלך השנה.
לצורך כך קבלה הביקורת לידיה את כל הדיווחים החודשיים ותעודות השקילה מחודשים ינואר עד דצמבר 2018, וכן את פירוט התשלומים לקבלן באותה תקופה.

ממצאי בדיקת הביקורת מפורטים בטבלה (בגין שנת 2018) להלן:

שנת 2018	משקל פסולת יבשה לפי נתוני הקבלן (ק"ג)	המרת משקל לטון	תעריף פסולת יבשה לטון (ש"ח)	חוב לקבלן בגין פסולת יבשה (אש"ח)	משקל פסולת גזם לפי נתוני הקבלן (ק"ג)	המרת משקל לטון	תעריף פסולת גזם לטון (ש"ח)	חוב לקבלן בגין פסולת גזם (אש"ח)	סה"כ צריך לשלם לקבלן (אש"ח)	סה"כ לשלם לקבלן כולל מע"מ (אש"ח)	תשלומים שבוצעו בפועל לקבלן (אש"ח)	הפרש בין תשלום נדרש לתשלום שבוצע (אש"ח)
ינואר	1,631,690	1,632	727.50	**1,187.05**	744,980	744.98	522.50	**389.25**	1,576	1,844	1,993	149
פברואר	1,343,520	1,344	727.50	**977.41**	928,950	928.95	522.50	**485.38**	1,463	1,711	1,864	153
מרץ	1,702,190	1,702	727.50	**1,238.34**	1,491,140	1,491.14	522.50	**779.12**	2,017	2,360	1,993	367-
אפריל	1,454,600	1,455	727.50	**1,058.22**	869,960	869.96	522.50	**454.55**	1,513	1,770	1,950	180
מאי	1,478,870	1,479	727.50	**1,075.88**	1,088,880	1,088.88	522.50	**568.94**	1,645	1,924	1,920	4-
יוני	1,652,630	1,653	727.50	**1,202.29**	738,102	738.10	522.50	**385.66**	1,588	1,858	1,987	129
				0.00				**0.00**		0	498	498
יולי	1,834,530	1,835	727.50	**1,334.62**	895,870	895.87	522.50	**468.09**	1,803	2,109	1,950	159-
אוגוסט	1,741,600	1,742	727.50	**1,267.01**	975,420	975.42	522.50	**509.66**	1,777	2,079	1,950	129-
ספטמבר	1,764,450	1,764	727.50	**1,283.64**	725,280	725.28	522.50	**378.96**	1,663	1,945	1,950	5
אוקטובר	1,797,880	1,798	727.50	**1,307.96**	1,089,970	1,089.97	522.50	**569.51**	1,877	2,197	1,950	247-
נובמבר	1,585,310	1,585	727.50	**1,153.31**	1,070,180	1,070.18	522.50	**559.17**	1,712	2,004	1,950	54-
דצמבר	1,779,630	1,780	727.50	**1,294.68**	1,171,760	1,171.76	522.50	**612.24**	1,907	2,231	1,960	271-
											598	598
סה"כ	**19,766,900**	**19,767**		**14,380**	**11,790,492**	**11,790**		**6,161**	**20,541**	**24,032**	**24,513**	**481**

מהטבלה לעיל עולה, כי על פי דיווחי הקבלן ותעודות השקילה שסיפק לעירייה, במהלך שנת 2018, הוא פינה מהעיר פסולת יבשה בהיקף כ-19,767 טון וכן גזם בהיקף כ-11,790 טון.

על פי תעריפי הפינוי שבהסכם (בסך 727.50 ₪ לפני מע"מ לטון פסולת יבשה וסך 522.50 ₪ לפני מע"מ לטון גזם מעורב), היה על העירייה לשלם לקבלן סך כ-24.03 מיליון ₪ כולל מע"מ.

על פי נתוני הנהלת החשבונות, העירייה שילמה בפועל לקבלן סכום בסך כ-24.51 מיליון ₪.

מכאן, שהעירייה שילמה לכאורה לקבלן בגין שנת 2018 סכום הגבוה מהנדרש בסך כ-480 אש"ח (!) ויודגש, כי סכום זה אינו כולל קיזוזים שנדרש היה לערוך לקבלן בגין דיווחים שגויים שלו ובגין קנסות שהוטלו עליו (ולא קוזזו עד היום), אשר עשויים להגיע למאות אלפי שקלים נוספים.

5.2 טעויות בדיווחי הקבלן בחודש אוקטובר 2018

לצורך בדיקה מדגמית של נאותות דיווחי הקבלן, ערכה הביקורת בדיקה של הדיווחים בגין חודש **אוקטובר 2018**. לצורך כך התקבלו המסמכים והדוחות הבאים:

- דיווחי הקבלן בדוח אקסל, ובו פירוט נתוני השקילות, לרבות כמות האשפה ומספרי הרישוי של המשאיות, בגין חודש אוקטובר 2018.
- כל תעודות השקילה שהופקו מתחנות השקילה/תחנות מעבר בגין חודש אוקטובר 2018.
- דוחות הבקרה היומיים שהופקו על-ידי מנהל המחלקה בגין חודש אוקטובר 2018.
- דוחות ממערכת ה-GPS המותקנת במחלקה, המנתרת את תנועת המשאיות בחודש אוקטובר 2018.

בדיקת הביקורת כללה:

1. השוואה בין דיווחי הקבלן באשר למשאיות שהועסקו בשטחי העירייה בכל אחד מהימים, במהלך חודש אוקטובר 2018 והשוואתם עם תעודות השקילה ועם דוחות הבקרה היומיים של מנהל המחלקה.
2. בדיקת דיווחי הקבלן וניתוחם תוך הבחנה בין פסולת גזם ופסולת אשפה.
3. בדיקת כפילות חיובים (רישום תעודות שקילה באופן כפול).
4. בדיקת מסלולי נסיעה של משאיות נבחרות בהתאם לנתוני מערכת ה-GPS.

בנספח ה' לדוח הביקורת – דוגמאות לאופן עריכת בדיקת הביקורת.

להלן עיקר ממצאי הביקורת מהבדיקה:

5.2.1 חיוב בגין משאיות אשר לא הועסקו בעיר

מניתוח של 303 תעודות שקילה (בגין אשפה) שהתקבלו בחודש אוקטובר 2018 והשוואתן עם דוחות מנהל המחלקה בהם נרשמו מספרי המשאיות שהועסקו בכל יום בחודש זה בעיר, נמצא כי 146 מתעודות השקילה הנן של 9 משאיות אשר לא הופיעו כלל בדוחות היומיים של מנהל המחלקה ולפיכך לא הועסקו לכאורה כלל בעירייה באותם הימים, כדלהלן:

	מספר משאית	כמות תעודות		היקף כולל של משקל התעודות		הערות
		כמות	%	כמות	%	
1	10-345-39	11	7.53%	59,320	20.90%	במרבית המקרים (9) לא עבד בעיר
2	29-737-76	1	0.68%	11,860	4.18%	ג'י פי אס מאשר שלא עבד בעיר
3	29-789-76	1	0.68%	10,070	3.55%	ג'י פי אס מאשר שלא עבד בעיר
4	43-651-30	1	0.68%	6,640	2.34%	ג'י פי אס מאשר שלא עבד בעיר
5	43-907-30	1	0.68%	12,810	4.51%	אין אפשרות להפיק דוחות ג'י פי אס
6	48-442-31	128	87.67%	163,860	57.72%	
7	77-261-13	1	0.68%	5,560	1.96%	ג'י פי אס מאשר שלא עבד בעיר
8	77-674-13	1	0.68%	2,140	0.75%	ג'י פי אס מאשר שלא עבד בעיר
9	85-508-52	1	0.68%	11,630	4.10%	ג'י פי אס מאשר שלא עבד בעיר
	סה"כ	**146**		**283,890**		

כפי שניתן לראות בטבלה, הבדיקה במערכת ה-GPS אימתה את המסקנה שעלתה מרישומי מנהל המחלקה לגבי רוב המשאיות הנ"ל, אשר ככל הנראה לא פעלו בעיר בחודש שנבדק.

מנהל המחלקה הסביר לביקורת, כי יתכן שחלק מהפער שנמצא על ידי הביקורת בין המשאיות שהופיעו בדיווחי הקבלן לבין הרשימות שערך, נובע מטעויות ברישומי המשאיות על ידי המנהל ולא בהכרח בדיווחי הקבלן.

בהקשר זה העירה הביקורת, כי אם אכן הטעות הנה ברישום המשאיות על ידי מנהל המחלקה, הרי ברור כי הבקרה שהנו עורך על משאיות הקבלן אינה יעילה ובלתי מספקת, ולדבר זה עשויה לכאורה להיות השלכה על ההתחשבנות עם הקבלן בהיקף מאות אלפי שקלים בחודש.

באשר למשאית מספר 4844231 (סעיף 6 בטבלה) אשר החיוב בגינה מהווה למעלה ממחצית החיוב העודף שבטבלה, הרי שעל פי רישומי מערכת ה-GPS המשאית הנ"ל שהתה בעיר בשעות מאוחרות שבין 1.00 בלילה ועד 6.00 בבוקר וביצעה כביכול פינויים ושקילות רבות, לעיתים 5 ואף יותר בכל פעם.

ברי כי שעות העבודה הללו אינן מקובלות על פי ההסכם וכן כמות התעודות שדווחו בגינה (128 בחודש אחד) נראית מופרזת.

מנהל המחלקה הסביר, כי יתכן שמדובר במשאית דחס אשר עבדה באופן לא תקין בשעות הלילה המאוחרות ומשום כך לא נרשמה בדוחות היומיים של המחלקה. כן ציין כי הדבר ייבדק על ידו.

סיכום של כמויות הפסולת שבתעודות השקילה בטבלה לעיל מעלה כי הקבלן דיווח לכאורה 146 תעודות שקילה בגין פינוי אשפה בהיקף כ-283.89 טון, אשר ערכה הכספי בסך כ-206 אש"ח, ללא הצדקה, וזאת כאמור בחודש אחד בלבד שנבדק מדגמית.

מאחר שבמחלקה לא נערכה בדיקה של תעודות השקילה, לא אותרו חיובי יתר מסוג זה והסכום לא קוזז מחשבונות הקבלן, כמתבקש.

5.2.2 חיוב בגין משאיות אשר הועסקו גם בערים אחרות

בסקירת דיווחי הקבלן לחודש אוקטובר 2018 כנגד תנועת המשאיות על פי מערכת ה-GPS, נמצאו 15 תעודות שקילה של 4 משאיות אשר נראה, לכאורה, כי הועסקו באותם ימים גם בערים אחרות ולפיכך עולה חשש כי מדובר, לכאורה, בפסולת אשר לפחות חלקה לא נאסף משטחי ראש העין.

להלן פירוט המקרים שנמצאו:

תאריך	יום שקילה	מס' תעודה	מ.ר	שעה	משקל נטו (ק"ג)	שם הנהג	מס' סעיף בטבלה מרכזת	הערות
03/10/18	רביעי	179205	77-169-13	5:57	3,720	ניסים	18	ב-2/10/2018 עבד בפתח תקווה + רחובות ונסע ישר לשקילה אחרי חנית לילה
03/10/18	רביעי	179393	48-511-31	14:04	8,920	ויטלי	21	ב-2/10/2018 עבד (לילה) באשקלון, חניית לילה, עבד בת"א (5:20-5:45) ואז עבד בראש העין (6:10-13:40) ונסע לשקילה

תאריך	יום שקילה	מס' תעודה	מ.ר	שעה	משקל נטו (ק"ג)	שם הנהג	מס' סעיף בטבלה מרכזת	הערות
תאריך	יום שקילה	מס' תעודה	מ.ר	שעה	משקל נטו	שם הנהג	מס' סעיף בטבלה מרכזת	הערות
04/10/18	חמישי	179543	11-023-39	10:47	14,430	איגור	36	ב-3/10 אחרי שקילה חזר לעבוד בראש העין אז עצר בעדנים (כחצי שעה) המשיך לחניית לילה ומשם חזר לעבוד בראש העין
07/10/18	ראשון	180012	11-023-39	10:32	14,630	איגור	53	ב-5 בבוקר עצר לכ-15 דקות בפתח תקווה בדרך לראש העין (התחיל לעבוד ב-5:35)
08/10/18	שני	180160	77-169-13	5:57	5,510	ניסים	66	ב-07/10/2018 עבר בראש העין עד 16:40, 17:24-17:38 טייבה, 18:20-18:45 בני ברק, 19:30-19:45 בת ים משם לחניית לילה ובבוקר לשקילה
08/10/18	שני	180244	11-023-39	9:33	14,740	איגור	67	ב07/10/2018 עבד בראש העין (11:20-12:40) עצר בזיתן (13:30-14:00) והמשיך לחניית לילה ב-8/10/2018 עבד בראש העין מ4:30 ועד 9 ונסע לשקילה
10/10/18	רביעי	180658	77-169-13	6:11	9,570	ניסים	95	ב-09/10/2018 עבד בפ"ת עד 17:20, בבני ברק עד 19:20, ראש העין 19:45 עד 20:35, תל אביב -21:10 21:45 - חניית לילה ושקילה על הבוקר
11/10/18	חמישי	180955	11-023-39	11:06	13,840	איגור	106	ב10/10/18 עבד בראש העין (5-10:20) עבד במודיעין עלית (12-14:50) והמשיך לחניית לילה, ב-11/10/2018 עבד בראש העין (4:30-9:10) והמשיך לשקילה
11/10/18	חמישי	181062	10-345-39	20:12	3,010	עיזו	110	עבר לאורך היום במספר רחב של מקומות: ראש העין, טייבה, צור יצחק, חשמונאים ורמלה
21/10/18	ראשון	182669	77-169-13	6:53	2,060	ניסים	190	ב-19/10/2018 עבד בפתח תקווה, 20/10/2018 שבת לא עבד ב-21/10 שקילה על הבוקר
21/10/18	ראשון	182819	43-651-30	12:39	14,960	חדד	193	עבד ב-מבשרת ציון, ירושלים וחשמונאים ונסע לשקילה
22/10/18	שני	182938	77-169-13	6:46	3,530	ניסים	204	ב-21/10/2018 עבד לסרוגין בראש העין וטייבה, בני ברק 19:15-20:15, חניית לילה ושקילה על הבוקר
22/10/18	שני	183082	43-651-30	12:45	12,300	חדד	207	לאחר השקילה ב21/10 חזר לעבוד בחשמונאים, חניית לילה ונסע לראש העין ואז לשקילה
24/10/18	רביעי	183376	77-169-13	6:03	5,150	ניסים	230	ב-23/10/2018 עבד בפתח תקווה ובני ברק, חניית לילה ושקילה על הבוקר

תאריך	יום שקילה	מס' תעודה	מ.ר	שעה	משקל נטו (ק"ג)	שם הנהג	מס' סעיף בטבלה מרכזת	הערות
29/10/18	שני	184234	43-651-30	5:51	9,480	חדד	269	שקילה על הבוקר אחרי שיום קודם לא עבד בראש העין

סיכום של כמויות הפסולת שבתעודות השקילה הנ"ל העלה, כי הקבלן דיווח על פינוי אשפה בהיקף כ-135.85 טון אשר ערכה הכספי בסך כ-98 אלף ₪ ללא הצדקה, וזאת כאמור בחודש אחד בלבד שנבדק מדגמית.

מאחר שבמחלקה לא נערכה בדיקה של מערכת ה-GPS, לא אותרו חיובי יתר מסוג זה והסכום לא קוזז מחשבונות הקבלן, כמתבקש.

5.2.3 חיוב גזם בתעריף של אשפה יבשה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 12 תעודות שקילה של גזם, במשקל כולל של 56.82 טון, נרשמו בדיווחי הקבלן כאשפה יבשה (במקום גזם מעורב) ולפיכך נדרש עבורם תשלום בתעריף גבוה מהנדרש. ההפרש בין התעריף שנדרש על ידי הקבלן לתעריף הנכון הנו בסך 239.85 ₪ לטון כולל מע"מ.

להלן דוגמא לתעודה שקילה של גזם שנרשמה כאשפה מיום ה-04/10/2018 בגין משאית מס' 10-345-39:



תחנת מעבר חן המקום
ח.פ. 511500589

כתובת: הצורפים 26 לוד טל: 08-9205169 פקס: 08-9167337

תעודת שקילה מספר: 179491 [כניסת מטען]

מס' רכב:	10-345-39	סוג רכב:	
שם הלקוח:	מאיה בוכריס	חומר:	יבש מנוף
סוג הלקוח:	רגיל	חברת הובלה:	מאיה בוכריס
מקור/יעד:		תעודת משלוח:	32106
סוג מכולה:		הערות:	

ברוטו: 16960 ק"ג טרה: 11810 ק"ג נטו: 5150 ק"ג

תאריך כניסה: 04/10/2018 שעת כניסה: 08:27 [A] תאריך יציאה: 04/10/2018 שעת יציאה: 08:27 [A]

שוקל: דליה נהג: עיזו שם וחתימת מקבל מטען:
חתימה חתימה

הופק במערכת: כ ר ב ו ם מ.א.מ (1988) בע"מ מערכות שקילה אלקטרוניות ממוחשבות טל: 09-7966110

ערכו הכספי של הגזם בהיקף כ-56.82 טון אשר דווח על ידי הקבלן בתעריף גבוה של אשפה יבשה הנו בסך כ-13.6 אלף ₪, וזאת כאמור בחודש אחד בלבד שנבדק מדגמית. מאחר שבמחלקה לא נערכה בדיקה של תעודות השקילה, לא אותרו חיובי יתר מסוג זה והסכום לא קוזז מחשבונות הקבלן, כמתבקש.

5.2.4 רישום תעודת שקילה בכפילות

בבדיקת הביקורת נמצא כי תעודת השקילה מס' 179820 של אשפה יבשה במשקל של 2.4 טון (שערכה הכספי 1,746 ₪) נרשמה בדיווחי הקבלן בכפילות[13].

5.2.5 משאית שאינה מחוברת למערכת GPS

בבדיקת הביקורת נמצא כי משאית מספר 43-907-30 אשר עבדה בעיר בתחילת חודש אוקטובר[14] 2018 אינה מופיעה בתוכנת ה- GPS ולא ניתן להפיק בגינה דוחות לבחינת מיקומה בחודש זה.

[13] שורות 48-49 בטבלה המסכמת בנספח ו'
[14] בתאריכים 2-4/10/2018 ובתאריך ה-07/10/2018

ממצאי הביקורת המפורטים לעיל העלו טעויות משמעותיות לכאורה בדיווחי הקבלן לגבי כמות הפסולת המפונה מהעיר, בהיקף מאות טונות בחודש, אשר משמעותן תשלומי יתר לקבלן בהיקף מאות אלפי שקלים בחודש אחד בלבד אשר נדגם על ידי הביקורת (אוקטובר 2018).
מכאן עולה חשש, כי דיווחי הקבלן בלתי מהימנים וכי מחלקת ניקיונות וגזברות העירייה לא נקטו באמצעי בדיקה ובקרה מספקים על דיווחי הקבלן ועל התשלומים ששולמו לו.

בהתייחסותו של מנהל המחלקה לעניין החיובים הבלתי מוצדקים לכאורה של הקבלן, הוא ציין, כי הקבלן עצמו מודע לקיומן של טעויות וכי הדבר נובע מכך שהוא לא היה ערוך לכך שההתחשבנות עם העירייה התבססה על משקל האשפה המפונה. עם זאת, הקבלן גייס לאחרונה מזכירה לנושא בקרת החשבונות, ובעקבות זאת ירד לטענתו באופן משמעותי היקף הטעויות בדיווחי הקבלן.

5.3 חיוב בגין פינוי גזם מעורב בלבד

נמצא כי בכל התחשיבים והתשלומים לקבלן בגין פינוי גזם, החיוב הנו בתעריף גבוה של "גזם מעורב" בסך 522.5 ₪ בתוספת מע"מ ולא בתעריף "גזם נקי" בסך 472.8 ₪ בתוספת מע"מ.
מנהל המחלקה הסביר לביקורת כי התשלום הנו עבור גזם מעורב בלבד מאחר שבעיר לא נעשית הפרדה בין גזם לבין גרוטאות ושניהם נאספים למעשה על ידי אותה משאית מנוף.
תחשיב פשוט מראה כי ההפרש בין עלות הפינוי של גזם מעורב בהשוואה לגזם נקי עשויה להגיע לסך כ-700 אש"ח בשנה (על פי נתון פינוי הגזם בהיקף כ-12,000 טון בשנת 2018).
מכאן שביצוע הפרדה בין הגרוטאות לגזם עשויה לחסוך לעירייה מאות אלפי שקלים בשנה.
הפרדה כנ"ל ניתנת לביצוע באופן פשוט יחסית על ידי הגדרת מקומות ריכוז נפרדים לגזם ולגרוטאות, כפי שנהוג בערים רבות אחרות.

5.4 התקשרות ישירה עם אתר ההטמנה

המרכיב המשמעותי ביותר בעלות פינוי האשפה בעיר הנו למעשה – אגרת ההטמנה המשולמת על ידי הקבלן לאתר ההטמנה ומועמסת על העירייה, בתוספת מע"מ. כך לדוגמא, תעריף אגרת ההטמנה של טון אשפה רגילה בשנת 2018[15] הנו בסך כ-107 ₪.
גזבר העירייה ציין בפני הביקורת, כי בימים אלה מתקיימים מגעים עם אתר ההטמנה במטרה להגיע עמו להסכם שלפיו העירייה תשלם את האגרה ישירות אליו וכך ייחסך ממנה תשלום המע"מ (העירייה כידוע אינה מתקזזת על המע"מ).
לדברי הגזבר, מדובר בחסכון לקופת העירייה העשוי להגיע לכ-2 מיליון שקל בשנה (!).
הביקורת מברכת על היוזמה הנ"ל.

6. חוסר בקרה על חשבונות הקבלן

על פי הסכם ההתקשרות שנחתם עם הקבלן, בתחילת כל חודש הוא נדרש להעביר למשרדי המחלקה ביחד עם החשבון החודשי, גיליון מפורט הכולל את כל המשאיות שהועסקו בכל אחד מהימים, וכן העתק של כל תעודות השקילה בגין אשפה וגזם שפונו מהעיר.
כמו כן, לרשות המחלקה יש גישה למערכת ה-GPS שבאמצעותה ניתן לעקוב אחר תנועת המשאיות.
על מנת להבטיח כי חשבונות הקבלן מתייחסים אך ורק לאשפה שפונתה מהעיר, על המחלקה לבדוק בכל חודש את הדיווחים שהעביר הקבלן, לאמת אותם כנגד תעודות השקילה ומערכת ה-GPS, ולאשר את התשלום.
בדיקת הביקורת העלתה, כי במשך רוב תקופת ההסכם (מחודש אוקטובר 2014 ועד לחודש מרץ 2019), לא ביצעה המחלקה בדיקה יזומה ושיטתית, של דיווחי הקבלן, ביחס לתעודות השקילה ולמערכת ה-GPS וזאת בניגוד לקבוע במכרז ובהסכם וכמתבקש.
מנהל מחלקת ניקיונות טען בפני הביקורת כי במשך 4 השנים האחרונות לא הועמד לרשותו כוח אדם מספיק לצורך עריכת בדיקה שוטפת של דיווחי הקבלן, הן של תעודות השקילה והן של מערכת ה-GPS ולכן לא היה באפשרותו לערוך בקרה שוטפת על דיווחי הקבלן או

[15] בהתאם לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984

על חשבונותיו. זו לטענתו גם הסיבה לכך שלא נהג לבדוק ולאשר את החשבונות החודשיים של הקבלן (ראה סעיף 4 (3) לעיל).
לדבריו, בשנת 2016 ערך לבקשת הגזברות בדיקה מקיפה של הדיווחים לשנת 2015 וכן בשנת 2017 ערך בדיקה מדגמית של 3 חודשים בגין שנת 2016 בה נמצאו דיווחי יתר של הקבלן בשיעור ממוצע של 7% (!) אשר קוזזו מהתשלומים לקבלן.
באשר לשנים 2017-2018 טען המנהל כי לא בוצעה על ידי מחלקתו כל בדיקה של דיווחי הקבלן ורק בחודש מרץ 2019 עם גיוס אחראית מידע חדשה למחלקה, היא החלה בעריכת בדיקה יסודית של דיווחי הקבלן, הן ביחס לתעודות השקילה והן ביחס לדיווחי מערכת ה-GPS, וזאת רק לגבי הדיווחים משנת 2019 בלבד.
בבדיקה שערכה אחראית המידע לגבי החודשים ינואר ופברואר 2019 נמצאו דיווחי יתר של הקבלן בהיקף 344,030 ק"ג אשר ערכם הכספי בסך כ-167,351 ₪(!).

גזבר העירייה טען בפני הביקורת, כי בדיקת חשבונות הקבלן היא במסגרת תפקידי מחלקת ניקיונות אשר לא ביצעה את תפקידה וכתוצאה מכך נאלצה הגזברות "להיכנס בנעליה" ולערוך בדיקות משלה. הגזבר ציין, כי בחודש ינואר 2019 נערכה בדיקה של דיווחי הקבלן כנגד תעודות השקילה בגין שנת 2017, והבדיקה העלתה דווקא תשלום בחסר לקבלן בסך כ-50 אש"ח. כן הוסיף, כי בימים אלה (אוקטובר 2019) נערכת מטעמו בדיקה על ידי רו"ח חיצוני הבודק את דיווחי הקבלן כנגד תעודות השקילה של חודש אוגוסט 2018 כחודש מדגמי ומייצג לשנת 2018.

הביקורת מעירה כי הבדיקות שבוצעו על ידי המחלקה שצוינו לעיל, לגבי השנים 2017 ו-2018 נסמכות רק על תעודות השקילה ואינן כוללות בדיקה של מערכת ה-GPS ואף לא את הדוחות על נוכחות המשאיות בעיר שערך מנהל המחלקה ועל כן הן אינן יעילות. כמו כן, בדיקת חודש אחד בלבד לשנת 2018 אינה יכולה לספק מידע אמין לגבי כל יתר השנה. הביקורת מברכת על כך שהחל מחודש מרץ 2019 מונתה עובדת אשר החלה בבדיקה יסודית של חשבונות הקבלן באופן רציף ושוטף, הן על פי תעודות השקילה והן באמצעות מערכת ה-GPS, עם זאת, הביקורת רואה בחומרה את העובדה כי במשך שנים, לא נערכה בדיקה ובקרה שוטפות כנ"ל של דיווחי הקבלן.

הביקורת מעריכה כי לאור ממצאי הבדיקות המדגמיות שנערכו על ידי מנהל המחלקה, על ידי אחראית המידע וכן על ידי הביקורת הפנימית (כמפורט לעיל), נראה לכאורה, כי רבים מדיווחי הקבלן הינם שגויים וכוללים למעשה חיובי יתר בהיקף מאות אלפי שקלים בשנה ובהיקף של מיליוני שקלים בסה"כ, אשר יש להניח כי היו נחסכים, אילו נערכו הבדיקות הללו באופן שוטף.

7. אי ביצוע התחשבנות עם הקבלן

הביקורת נכחה כי ממועד תחילת ההתקשרות הנוכחית עם הקבלן בחודש נובמבר 2014 ועד למועד הביקורת בחודש ספטמבר 2019, טרם נערכה התחשבנות סופית עם הקבלן לגבי אף אחת מהשנים שבהן הועסק בעיר.
במשך כל תקופת ההתקשרות (כ-5 שנים) נערכו 2-3 פגישות בלבד עם הקבלן אשר עסקו בניסיון ל"סגירת חשבון" בגין שנה זו או אחרת.
הביקורת סקרה את הפרוטוקולים של הפגישות הללו משנת 2018 ו-2019, מהם עולה כי אין למעשה סגירת חשבון לגבי אף אחת מהשנים, וכן קיימות אי הסכמות עם הקבלן, אי התאמות רבות וחוסר בהירות לגבי הנתונים והסכומים המוזכרים בסיכומי הישיבות, כדלקמן:

7.1 פגישת התחשבנות מיום 7.3.2018

לביקורת הוצג סיכום ישיבה בנושא "התחשבנות כספית עם חברת מאיה לשנים 2014-2017" שהתקיימה ביום 07/03/2018 בגזברות, בה נכחו: גזבר העירייה, מנהל אגף שפ"ע, חשב אגף שפ"ע, מנהל מחלקת ניקיונות ונציג הקבלן.
להלן הערות הביקורת בנוגע לפרוטוקול הנ"ל:

<u>ההתחשבנות לגבי השנים 2015 –2014</u>

- בסיכום נרשם כי סכום הקיזוזים בגין שנת 2015 הינו בסך 338,365 ₪. בסיכום חסר **פירוט** של סכום הקיזוז והוא גם אינו תואם את הסיכום השנתי שערך מנהל המחלקה בו

נכתב כי סך הקיזוזים לשנת 2015 הנו בסך 270,200 ₪ בלבד (דהיינו נמוך בסך68,165 ₪ מהרשום בסיכום הדיון).

- בסיכום נכתב כי הסכום שדורש הקבלן עבור חודשי העבודה: נובמבר ודצמבר 2014 בסך 517,329 ₪ צריך עדיין להיבדק וכך גם יתרת הזכות כביכול בסך 29,908 ₪ שהקבלן טוען כי מגיעה לו. מכאן ברור כי הסיכום הנ"ל אינו מוסכם ואינו סופי.

בתגובת גזבר העירייה לטיוטת הדוח הוסבר, כי הפרוטוקול הינו פרוטוקול דיון שמטרתו לבצע בירורים בדיקות וכן להגיע לכדי הסכמות של מנהל המחלקה אשר מהווה גורם פיקוח על עבודת הקבלן אל מול טענותיו והשגותיו של הקבלן. אי לכך, לאחר שהקבלן מביא בפני הגזברות את הטענות לעיל (כגון תשלומים בחסר כמו במקרה דנן), מבקש הגזבר הן ממנהל המחלקה והן מחשב האגף לבצע בדיקה לנאותות הנתונים שהועברו ע"י הקבלן וכן לבדיקת קיזוזים נדרשים בהתאם לחוזה .

הגזבר הוסיף, כי במקרה דנן, לאחר הבדיקות שנערכו הוחלט כי יש לבצע קיזוז של 7% מדרישת הקבלן לחודשים 11-12/2014, וזאת לאור ממצאי הבדיקה המדגמית שבוצעה לגבי נאותות הדיווחים של הקבלן באשר לכמויות הפינוי (קרי במקום 2,900,267ש"ח יש לשלם לו 2,697,248ש"ח). אי לכך טען הגזבר, ע"פ חישוב התשלומים בפועל נאשר יתרת זכות.

הביקורת מוסיפה ומציינת, כי בהתייחסותו של הגזבר הוא מאשר למעשה כי טרם נסגרה התחשבנות סופית ומוסכמת עם הקבלן בגין השנים 2014-2015.

<u>ההתחשבנות לגבי שנת 2016 –</u>

- בסיכום הדיון לגבי שנת 2016 מצוין הסכום ששולם לקבלן **"לדבריו"** – דהיינו, הסכום טרם אומת.
- בסיכום מצוינת דרישת העירייה לקזז מהסכום המגיע לקבלן 7% (בסך 1,305,670 ₪) בעקבות פער ממוצע שהתגלה בדיווחי הקבלן בבדיקה מדגמית שנערכה, אולם אין התחשבנות סופית ומוסכמת.
- הקבלן מצוטט כמי שמערער על חלק מהקנסות שקיבל ודורש גם פיצוי על עליית מחירי ההטמנה – מכאן ברור כי הסיכום אינו מקובל עליו.

בתגובת גזבר העירייה לטיוטת הדוח הוסבר, כי החשב התבקש לבחון את הנתונים ששולמו לקבלן לקראת הפגישה השנייה, וכי הקבלן הסכים במהלך הדיון על הקנסות שקיבל.

הביקורת מציינת, כי בפרוטוקול אין כל ביטוי להסכמת הקבלן לקיזוז או לקנסות שהושטו עליו ולביקורת לא הוצג כל סימוכין לכך.

<u>ההתחשבנות לגבי שנת 2017 –</u>

- בסיכום הדיון בנוגע לשנת 2017 נרשם כי הקבלן קיבל תשלום בסך 20,866,000 ₪, אולם מבדיקה של כרטסת הקבלן נמצא כי במהלך שנת 2017 שולם לקבלן סכום בסך 20,423,626 ₪ (דהיינו נמוך בסך 442,375 ₪ מהרשום בסיכום הדיון).
- בסיכום הדיון בגין שנת 2017 לא נרשם מהו הסכום אשר שולם לקבלן ומהו הסכום שנדרש היה לשלם ו/או לקזז בגין תקופה זו.
- הסכומים ששולמו לקבלן מצוינים כ-"נתונים ראשוניים ע"פ נתוני הקבלן". גם כאן ברור שההתחשבנות אינה סופית.
- בסיכום לא מצוינים כלל קיזוזים או קנסות עבור שנת 2017 ודבר זה לכאורה בלתי סביר.

בתגובת גזבר העירייה לטיוטת הדוח הוסבר, כי הפרוטוקול הינו דיון אשר מצריך בדיקה לנאותות הנתונים המועלים. אי לכך טרם סוכמו הדרישות לתשלום ו/או לקיזוז.

הביקורת מוסיפה ומציינת, כי בהתייחסותו של הגזבר הוא מאשר למעשה כי טרם נסגרה התחשבנות סופית ומוסכמת עם הקבלן בגין שנת 2017.

7.2 פגישת התחשבנות מיום 21.5.2019

לביקורת הוצג סיכום ישיבה בנושא "פרוטוקול התחשבנות כספית עם חברת מאיה" שהתקיימה ביום 21/5/2019 בה נכחו: גזבר העירייה, מנהל אגף שפ"ע, חשב אגף שפ"ע, מנהל מחלקת ניקיונות ונציג הקבלן.

ראוי להדגיש, כי בתקופה שבין 7.3.2018 ועד 21.5.2019 (שנה וחודשיים) לא התקיימה ישיבת התחשבנות נוספת.

להלן הערות הביקורת בנוגע לפרוטוקול הנ"ל:

ההתחשבנות לגבי שנת 2014 -

- הקבלן טוען כי הנו זכאי לקבל עוד סך 517,329 ₪. עמדת הרשות לא הובהרה בפרוטוקול.

לדברי גזבר העירייה, הסכום הנ"ל אושר על ידו, בכפוף לבדיקת מנהל המחלקה.
הביקורת מציינת, כי אישור זה לא הומצא לידי הביקורת.

ההתחשבנות לגבי שנת 2015 -

- לטענת הקבלן, הוא קיבל סכום עודף בסך 494,959 ₪ אשר ממנו יש לקזז תוספת המגיעה לו בגין הטמנה בסך 4,538 ₪. עמדת הרשות לא הובהרה וכן נכתב: "מחייב אישור של בועז לנכונות הסכומים". – מובן מכך שההתחשבנות אינה סגורה.

ההתחשבנות לגבי שנת 2016 –

- בפרוטוקול הישיבה תועדו טענות רבות ופערים גדולים בין הצדדים. הוחלט כי "נושא סכום סופי של התשלום ייסגר לאחר ישיבה פנימית עם האגף בנושא קנסות".

כמו כן נקבע שהקבלן יחזיר לעירייה סכום בסך 340,848 ₪ שקיבל בעודף. לא ברור אם הדבר מקובל על הקבלן.

בתגובת גזבר העירייה לטיוטת הדוח הוסבר, כי הפרוטוקול משקף התדיינות ואינו קובע סיכום סופי בעניין. כמו כן, החזר כאמור יבוצע בעזרת קיזוז מתשלום עתידי לאחר שמגיעים להסכמות.
הביקורת שבה ומציינת, כי בהתייחסותו של הגזבר הוא מאשר למעשה כי טרם נסגרה התחשבנות סופית ומוסכמת עם הקבלן בגין שנת 2016.

ההתחשבנות לגבי שנת 2017 –

- לא התקבלה החלטה ואין סגירה כספית.

ההתחשבנות לגבי שנת 2018 –

- אין התייחסות בפרוטוקול לשנת הפעילות 2018.

להלן תגובת גזבר העירייה לפרק הנ"ל בטיוטת דוח הביקורת, בנושא ההתחשבנות עם הקבלן:

"כמו בכל מערכת תשלומים לספק או קבלן הדורש תשלום, הגורם המקבל את השירותים או הטובין מפקח ומאשר את אופן ביצוע העבודה וכן מאשר חשבונאית את הסכומים הנדרשים לתשלום ,בהתאם לחוזה החתום עם הקבלן או הספק.

במקרה דנן, מחלקת ניקיונות, אגף שפ"ע וחשב האגף, הם האמורים לאשר את החשבונות מידי חודש בחודשו, ולהעבירם לגזברות לתשלום לאחר אישורם.

מסיבות כאלה ואחרות, המחלקה לא הצליחה לבדוק ולאשר את החשבונות מידי חודש.

מאחר שחובת העיריה לשלם לקבלן את כספו בזמן, אחרת תפגע קשות עבודתו של הקבלן באיסוף אשפה ברחבי העיר, מצב שהרשות המקומית לא תוכל לסבול (שכן מדובר במטרד ובמפגע תברואתי שיפגע ישירות בתושב ("הלקוח"), הגעתי למסקנה, שהקבלן יקבל תשלום חודשי קבוע ע"פ הערכות סבירות של המחלקה לגבי כמויות האשפה המפונות ע"י הקבלן. במקביל, זימנתי את כל נוגעים בדבר על מנת לבדוק את סבירות התשלומים המגיעים לקבלן ולבחון את כל ההתנהלות מולו במטרה לקבע ולזרז את מנגנון אישור החשבונות ע"י המחלקה והחשב מידי חודש בחודשו.

לאורך של הפגישות שהתקיימו, הוצגו הנתונים וקוזזו סכומים בהתאם להערכות ולבדיקות מדגמיות (לדג' בשנת 2016 שבה נבדקו הכמויות שדווחו לגבי מספר חודשים ונמצא פער של כ-7%), וכן מתדיינים על כל סכומי הקנסות הנדרשות ע"י המחלקה מהקבלן, ולעיתים אף מפחיתים חלק מהכנסות כמפורט בפרוטוקולים.

יש לציין, כי הפרוטוקולים שהוגשו לביקורת אינם סופיים ולא ניתן להתייחס לנתונים המוצגים שם כמוחלטים.

יחד עם זאת, אפשר לציין כי רמת הסבירות לנאותות הנתונים עומדת על 95%, כך שבהסתכלות כללית על החוזה, התשלומים הקבועים ששולמו לקבלן למעשה מכסים את ההוצאות בכל מצב, וזאת כמובן לאור העובדה שהתשלום החודשי לקבלן בשנת 2019 הוא מעל 2.1 מיליון ₪, כך שבכל נק' זמן, אם וככל שיידרש ויוכח שבוצע תשלום ביתר, נוכל לקזז ולהחזיר את הפערים.

בנקודה זו חשוב לי להדגיש שוב, שקיימת חשיבות גבוהה שעבודת הקבלן תתבצע ברצף ללא פגיעה באיכות וברצף העבודה, בעיקר לאור הפגיעה האפשרית בעיר בכלל ובתושב בפרט."

הביקורת רואה בחומרה, אי עריכת בדיקה שוטפת של חשבונות ואי עריכת התחשבנות סופית ומוסכמת עם קבלן במשך יותר מ-5 שנים, לגבי אף אחת משנות פעילותו, בהתקשרות שהיקפה עשרות מיליוני שקלים בשנה.

בשל חלוף הזמן והקושי בשחזור ואימות אירועים ונתונים מלפני שנים, קיים חשש ממשי לכך שלא ניתן יהיה לערוך התחשבנות מדויקת עם הקבלן וכי היקף הטעויות בה עשוי להגיע למאות אלפי שקלים או אף למיליוני שקלים, וכן קיימת חשיפה לתביעה מצדו.

הטיעון כי לא נערכה התחשבנות עם הקבלן בשל קושי בבדיקת חשבונותיו באופן שוטף, אינו מצדיק לדעת הביקורת את התמשכות הדבר במשך שנים, ונראה כי לא נעשה מאמץ מספיק לפתור את הבעיה.

8. בקרה על שכר עובדי הקבלן

בשנת 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשנ"ב-2011 (להלן: החוק), החל על מעבידים בתחום שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה, ומתיר למשרד העבודה להטיל קנסות ועיצומים כספיים על מעסיקים אשר מפרים אחד מחוקי העבודה כגון: חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק שכר מינימום, חוק חופשה שנתית, חוק עבודת נוער וכדומה.

בנוסף, מטיל החוק, באופן תקדימי, אחריות אזרחית, ובמקרים מסוימים אף פלילית על מזמין השירות מחברה קבלנית אשר הפרה את זכויות העובדים (דהיינו על העירייה), אלא אם כן פעלה באופן סביר כדי לפקח ולוודא שאין פגיעה בזכויות עובדי הקבלן המועסק ע"י מזמין השירות.

סעיף 25(א) לחוק קובע:

"חובת מעסיק שהוא קבלן כלפי עובדו... תחול גם על מזמין השרות בעת פרק הזמן שהעובד הועסק במתן השירות אצלו"

סעיף 26(א) לחוק קובע כי:

"מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בזכויות

עובדים של הקבלן המועסקים אצלו.."

סעיף 27 לחוק קובע כי **תהיה זו הגנה טובה אם "מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך..".**

ראוי לציון, שקיימות דעות לכאן ולכאן באשר לשאלה, האם עובדי פינוי אשפה (שאינם עובדי טיאות) נכללים בגדרו של החוק הנ"ל. יועמ"ש העירייה הביעה בפני הביקורת את דעתה, כי החוק **אינו חל** על תחום פינוי אשפה.

מכל מקום, בהסכם ההתקשרות עם הקבלן נקבעה חובתו של הקבלן להבטיח את זכויות עובדיו על פי החוק וכן חובתו להעביר לעירייה אסמכתאות שונות בקשר לכך כדלקמן:

סעיף 6.1 לחוזה ההתקשרות עם הקבלן קובע:

"הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על-ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על-פי הוראות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי."

סעיפים 6.7-6.8 לחוזה ההתקשרות קובעים:

"הקבלן ימציא לעירייה אחת לתשעה חודשים אישור בכתב מאת רואה חשבון, המאשר עריכת בדיקות תקופתיות (לגבי 10% לפחות מהעובדים) כאמור בחוק 'חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011', לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדיו למשפט העבודה.

ככל שידרשו בדיקות נוספות ואישורים נוספים על הוראות הדין לרבות בדיקות ואישורים מאת בודק שכר מוסמך ימציאן הקבלן ללא דיחוי."

סעיף 6.17 לחוזה מוסיף ומחייב את הקבלן להעביר לעירייה פעמיים בשנה אסמכתא על פתיחת קופות פנסיה לעובדיו כחוק, מאושרת על ידי עו"ד.

על פי סעיף 6.18 לחוזה, הפרה או רישום חסר ו/או כוזב של המחויבויות לעיל מהוות הפרה יסודית של החוזה.

הביקורת מציינת בחיוב, כי בחוזה ההתקשרות עם הקבלן עוגנה מחויבותו של הקבלן לעמוד בכל דיני העבודה כלפי עובדיו וכן להעביר אל העירייה אישורים ואסמכתאות על

כך, החתומים על ידי רו"ח ועו"ד, כמפורט לעיל.

עם זאת, בדיקת הביקורת העלתה כי בניגוד לסעיפי החוזה כאמור לעיל, לא העביר הקבלן לעירייה, והעירייה לא פעלה כדי לקבל ממנו, את האישורים והאסמכתאות הנדרשים במשך כל שנות ההתקשרות ביניהם, וזאת בניגוד לקבוע בחוזה ההתקשרות וכמתבקש.

במצב זה לא הייתה בידי העירייה כל בטוחה לכך שהקבלן עומד בכל דרישות החוק הנוגעות לשכר ולתנאי ההעסקה של עובדיו וכן עולה הסיכון שהעירייה עצמה תישא באחריות במקרה של אי עמידת הקבלן בדרישות החוק.

יש לציין שבעקבות הערת הביקורת, נעשתה פנייה בנושא אל הקבלן, וביום 21.8.19 התקבלה ממנו **"הצהרה בדבר תשלום שכר לעובדים"** המתייחסת באופן רטרואקטיבי לשנים 2015-2018, כאשר היא חתומה ע"י רואה חשבון.

9. ביטוח

פעילות הקבלן מטעם העירייה כרוכה בסיכונים שונים, לקבלן וכן לעירייה, הן בנוגע לעובדי הקבלן והן בנוגע לפגיעה ברכוש או בנפש חוו"ח.

אשר על כן נדרש הקבלן לערוך פוליסות ביטוח שונות המבטיחות גם את אחריות העירייה בנוגע לסיכונים הללו וכן להעביר לעירייה העתקים מהן ואישורים שונים כדלקמן:

סעיף 15.1 לחוזה ההתקשרות קובע:

"... על הקבלן לבטח את עצמו ואת העירייה ביחד ולחוד (אחריות צולבת) על חשבונו למשך כל תקופת החוזה (לרבות תקופות הארכת החוזה) בביטוח מעבידים, ביטוח כלי רכב מקיף וחובה, ביטוח צד שלישי, הכל בהתאם לאישור על קיום ביטוחים המצ"ב כנספח ב' לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו."

סעיף 15.3 לחוזה ההתקשרות קובע:

"... על הקבלן לקבל את אישורה המוקדם של העיריה לנוסח הפוליסות ולהיקפן, עם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן בעצמו לעירייה את המקור של כל אחת מהפוליסות הנ"ל."

סעיפים 15.5-15.6 לחוזה ההתקשרות מוסיפים וקובעים:

"... מתחייב הקבלן לערוך על חשבונו את הביטוחים כמפורט בנספח ב' לחוזה, ולהמציא לעירייה את נספח ב' שהוא חתום על-ידי חברת הביטוח. כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת העירייה בכתב לפחות 60 יום מראש, ויהיה כפוף לאישור העירייה."

בדיקת הביקורת העלתה, כי מלבד בשנת הפעילות הראשונה של הקבלן, במשך כל יתר שנות ההתקשרות עם העירייה, לא סיפק הקבלן לעירייה וגם לא נדרש לספק לה העתקים של פוליסות ביטוח או אישור על עריכת פוליסות כנ"ל בהתאם לתנאים שנקבעו בחוזה.

חשב אגף שפ"ע הסביר לביקורת כי עם תחילת ההתקשרות עם הקבלן נבדקו כל המסמכים הנדרשים אולם בהמשך לכך **לא מונה** גורם בעירייה האחראי לערוך מעקב אחר חידוש ביטוחי הקבלן.

יש לציין שבעקבות הערת הביקורת נעשתה פנייה אל הקבלן וביום 17.7.19 העביר הקבלן אישור עריכת פוליסות ביטוח לשנת 2019 חתום על ידי חברת הביטוח.

עם זאת, בבדיקת האישור הנ"ל עולה כי בנוסח האישור (אשר צורף כנספח ב' לחוזה) נערכו שינויים **המצמצמים במידה ניכרת** את היקף הכיסוי הביטוחי.

כך למשל, גבול הכיסוי בגין אחריות מעבידים בסך 55 מיליון דולר נמחק ובמקומו נכתב סך 20 מיליון שקל בלבד.

גבולות האחריות בגין צד ג' בסך 500,000 דולר למקרה ו- 5.5 מיליון דולר לתקופה נמחקו ובמקומם נכתב סך 4 מיליון שקל בלבד לשניהם.

הביקורת סבורה כי במצב שתואר לעיל, אין בידי העירייה כל בטוחה לכך שפעילות הקבלן במשך רוב שנות ההתקשרות עמו הייתה מבוטחת כנדרש, ומכאן שאין כל בטחון כי אחריותה של העירייה בקשר לפעילות זו מבוטחת כנדרש.

10. ערבויות

ערבות הביצוע משמשת לשם הבטחת הביצוע על-ידי הקבלן, ובמידה שהקבלן לא יבצע את העבודות בהתאם להסכם שנחתם, עומדת לרשות העירייה האפשרות לחלט את הערבות ולקבל את התמורה כפיצוי.

בהתאם לחוזה[16] נדרש הקבלן להפקיד ערבות ביצוע בגובה של 500 אלף ₪ (כולל מע"מ), צמוד למדד המחירים לצרכן (עלייה בלבד) לטובת העירייה.

בדיקת הביקורת העלתה כי במשך כל שנות ההתקשרות עם העירייה, לא סיפק הקבלן לעירייה וגם לא נדרש לספק לה ערבות ביצוע כנדרש על פי ההסכם וכמתבקש.

חשב אגף שפ"ע הסביר לביקורת כי עם תחילת ההתקשרות עם הקבלן נבדקו כל המסמכים הנדרשים אולם בהמשך לכך **לא מונה** גורם בעירייה האחראי לערוך מעקב אחר חידוש ערבויות הקבלן.

יש לציין שבעקבות הערת הביקורת נעשתה פנייה אל הקבלן וביום 3.9.19 העביר הקבלן לעירייה ערבות בנקאית בסך 500 אש"ח, בתוקף עד לסוף שנת 2019.

11. עיכוב בעריכת מכרז פינוי אשפה ופסולת

ההסכם עם קבלן פינוי האשפה ופסולת נחתם כאמור בחודש נובמבר 2014 לתקופה של 3 שנים והוארך בחודש נובמבר 2017 בשנתיים נוספות.

ההסכם הגיע אם כן לסיומו (לאחר הארכה) ביום 30/10/2019 ולמרות זאת, עד למועד הביקורת בסוף חודש דצמבר 2019, טרם פורסם מכרז חדש כמתבקש וכן ההסכם הקודם לא הוארך.

בכל משמעות הדבר היא שהעירייה ממשיכה בהתקשרות עם קבלן בהיקף מאות אלפי שקלים חודש, ללא מכרז וללא עיגון ההתקשרות בהסכם תקף.

בהתייחסותו של מנהל אגף שפ"ע לטיוטת דוח הביקורת הוא ציין, כי המכרז הוכן לפני מספר חודשים ופרסומו התעכב בגלל החלטת הגזבר לערוך בו שינויים.

גזבר העירייה טען, כי לא הועבר אליו "טופס טיולים" לאישור המכרז כנדרש על פי הנוהל,

[16] סעיף 14 לחוזה

ולאחר שהבחין כי חלף מועד תום המכרז הורה למנהלת היחידה הכלכלית להאיץ את הטיפול במכרז.

הביקורת סבורה כי התנהלות כנ"ל חושפת את העירייה לסיכונים משמעותיים וכן אינה מתיישבת עם כללי מינהל תקינים.

12. השירות לתושב

12.1 כללי

בין תפקידיה של המחלקה, הנו מתן מענה לפניות ותלונות של תושבים בתחומים שבאחריות המחלקה אשר התקבלו במוקד.

להלן נתונים על כמות התלונות במוקד בנושאים שבתחום אחריות המחלקה בשנים האחרונות, תוך פילוח לנושאי התלונה:

	2017	2018	2019 19.06 - 01.01
אשפה ביתית	5,235	6,101	2,392
גזם וגרוטאות	1,543	1,894	1,250
ניקיון רחובות	1,043	1,097	666
פגרים	803	923	452
פסולת בנין	13	14	11
מוסדות חינוך	3	12	5
ניקוז		6	1
מפגעי תברואה	3	5	1
סה"כ	**8,643**	**10,052**	**4,778**

להלן נתונים על התלונות במוקד בשנה וחצי האחרונות בנושאים: אשפה ביתית, גזם וגרוטאות, בפילוח על פי תתי נושאים:

נושא הפניה	תת נושא הפניה	2018	2019 01.01-19.06	סה"כ כמות	סה"כ ב-%
אשפה ביתית	אי פינוי אשפה ביתית	3,796	1,192	**4,988**	**45.45%**
	נעלם\חוסר\החזרת פח	717	229	**946**	**8.62%**
	פחים שבורים\תיקון נזק עי קבלן	466	207	**673**	**6.13%**
	מפגע עי קבלן אשפה בתית	429	157	**586**	**5.34%**
	אספקת עגלות אשפה לאבלים-שמחות	174	55	**229**	**2.09%**
	ליכלוך לאחר פינוי אשפה	126	55	**181**	**1.65%**
	אי פינוי אשפת טמון קרקע	106	30	**136**	**1.24%**
	מבצע החלפת עגלות אשפה	93	22	**115**	**1.05%**
	אי פינוי אשפה אורגנית	97	4	**101**	**0.92%**
	טמון קרקע שבור-תיקון נזק עי קבלן.	57	43	**100**	**0.91%**
	תאום לפינוי אשפה	21	16	**37**	**0.34%**
	רעש של מפנה אשפה	19	5	**24**	**0.22%**
גזם וגורטאות	אי פינוי גזם	1,584	823	**2,407**	**21.93%**
	תיאום הוצאת גזם	176	62	**238**	**2.17%**
	לכלוך לאחר פינוי גזם	81	46	**127**	**1.16%**
	נזקים עי נהגי הגזם	53	33	**86**	**0.78%**
סה"כ פניות		**7,995**	**2,979**	**10,974**	**100.00%**

ניתוח של נתוני הטבלה לעיל, מעלה כי מרבית תלונות התושבים בתחום אשפה וגזם נוגעות לאי פינוי אשפה (בשיעור 45.45% מהתלונות) ואי פינוי גזם (בשיעור 21.93% מהתלונות).

כן יצוין, כי מבחינת היקף התלונות, ניכר כי במחצית הראשונה של שנת 2019 יש ירידה מסוימת במספר התלונות (בהתאמה לחלק היחסי של השנה בהשוואה לשנה קודמת) וזאת למרות הגידול שחל במספר התושבים מקבלי השירות בעיר.

מנהל המחלקה העיר בנושא זה, כי חלק מהתלונות בגין אי פינוי אשפה הגיעו למוקד לפני סיום יום העבודה והשלמת פינוי האשפה, ועל כן הן למעשה "תלונות שווא".

הביקורת מוסיפה ומעירה, כי בכל הנוגע להבטחת רמת שירות לתושבים ניכר המחסור בקביעת אמנת שירות למחלקה הכוללת "תקן" לגבי פרק הזמן לטיפול בתקלות ובתלונות שונות, אופן הטיפול במקרים חריגים / דחופים וכדומה.

בהקשר זה ראוי לציון כי ביוזמת מנכ"ל העירייה נערכה במחלקה טיוטה של "אמנת שירות" הכוללת "תקן" למתן שירות ויש כוונה להתחיל בהפעלתו באופן ניסיוני, בטרם פרסום לציבור. הביקורת מברכת על כך.

12.2 ניתוח תלונות וסקרי שביעות רצון

על מנת להבטיח שירות טוב וטיפול יעיל בתלונות תושבים בתחום פינוי אשפה וגזם מתבקש לערוך מדי פעם ניתוח של קריאות המוקד, סקירה של אופן הטיפול והסגירה שלהן, הפקת לקחים מתבקשים וכד'. אמצעי יעיל נוסף להבטחת איכות השירות, אשר נהוג בעיריות אחרות, הנו עריכת סקר שביעות רצון בקרב התושבים, תוך מתן האפשרות לתושבים להעלות נושאים ותחומים הטעונים שיפור וכן הצעות לייעול ושיפור השירות בתחום הניקיון. ניתוח של תלונות תושבים ושל תוצאות סקר שביעות רצון עשוי ללמד רבות על איכות השירות, על מגמות המתפתחות באיכות השירות וכן על נושאים הטעונים שיפור.

הביקורת נכחה כי במחלקה ובאגף שפ"ע לא נעשה ניתוח תקופתי של תלונות המוקד או הפקת לקחים מתבקשים, ובמשך שנים רבות לא נערך גם סקר שביעות רצון בקרב התושבים בנושא פינוי אשפה בפרט וניקיון העיר בכלל.

במצב זה סבורה הביקורת כי לא ננקטו על ידי המחלקה והאגף צעדים מספקים לבחינת רמת השירותים בתחום ניקיון ביחס לציפיות התושבים או לשיפור רמת השירות ככל האפשר.

סיכום

הביקורת בדקה את אופן הטיפול בתחום פינוי אשפה ופסולת בעיר על ידי מחלקת ניקיונות בשנים 2018 ו-2019, אשר היקפה הכספי כ-30 מיליון ₪ בשנה.

נמצא כי במשך כל 5 שנות ההתקשרות עם קבלן פינוי האשפה שולם לו מדי חודש סכום קבוע ללא בקרה ובדיקה שוטפים של חשבונותיו וללא קשר עם כמויות האשפה שפונו בפועל מהעיר. לא נערכה למעשה עם הקבלן התחשבנות חודשית (כמתחייב על פי ההסכם), והתחשבנויות שנתיות שנערכו עמו היו בלתי סופיות למעשה.

לקבלן שולמו מקדמות אשר לא עוגנו בהסכם עמו, ולא הושטו עליו קנסות בהיקף מאות אלפי שקלים, שהיה אמור לשלם בגין הפרות שונות של ההסכם.

במשך רוב שנות ההתקשרות עם הקבלן, הוא לא סיפק לעירייה פוליסות ביטוח וערבויות כמתחייב בהסכם ולא נוהל על כך מעקב כלשהו בעירייה.

בדיקה מדגמית של התשלומים ששולמו לקבלן בשנת 2018 ביחס לכמויות האשפה שדיווח על פינוין העלתה, כי שולמו לקבלן סכומי יתר בהיקף מאות אלפי שקלים. כן נמצא, כי בחיובי הקבלן ובדיווחיו היו טעויות משמעותיות רבות ובהן, בין היתר, חיובים בגין אשפה אשר לא פונתה לכאורה כלל מראש העין, כפילויות שונות ועוד.

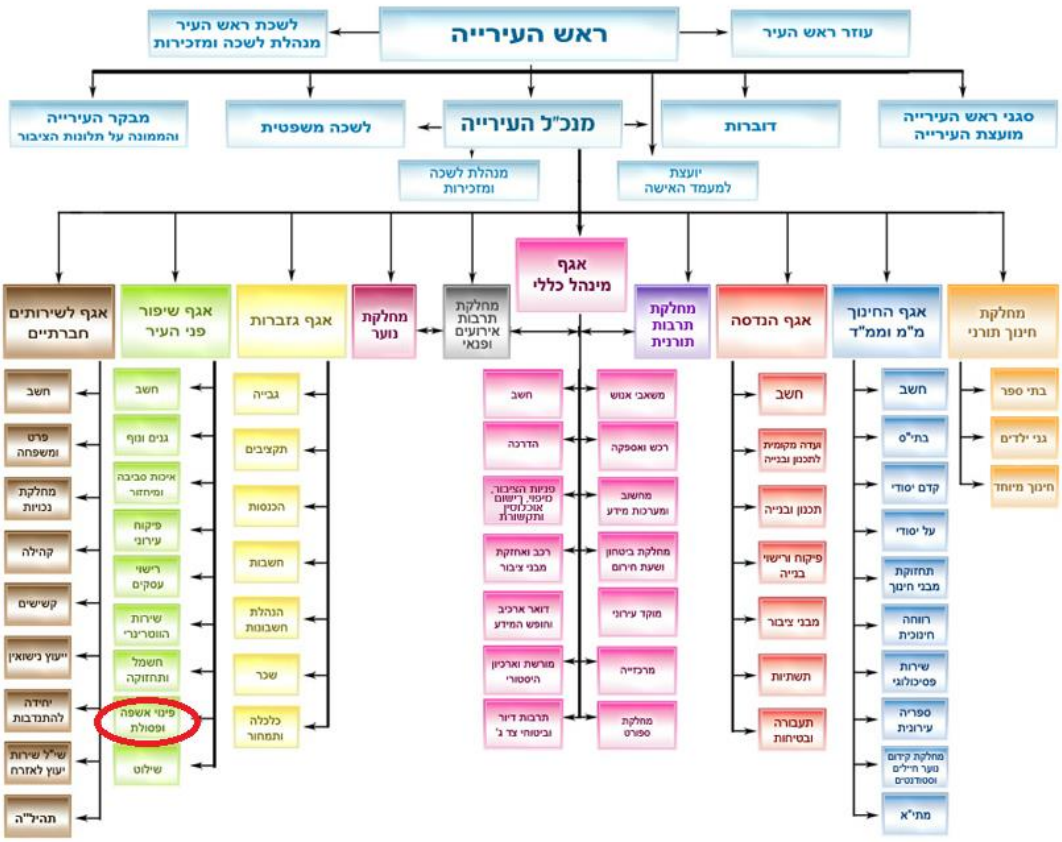
לצורך הגברת הפיקוח והבקרה על עבודת הקבלן, המליצה הביקורת בין היתר לשקול מציאת פתרון להקמת תחנת שקילה בעיר או קבלת השירות באזור סמוך.
בבדיקת ההתנהלות במחלקת ניקיונות, העירה הביקורת על צורך בעריכת תכניות עבודה מפורטות, ובעדכון הגדרות התפקידים ונהלי העבודה במחלקה. בתחום השירות לתושב, העירה הביקורת על צורך בקביעת "תקן" ואמנת שירות, עדכון והרחבת המידע המפורסם באתר העירוני וכן עריכת סקרי שביעות רצון והפקת לקחים מתבקשים.

הביקורת הביאה בגוף דוח הביקורת את המלצותיה המפורטות לתיקון הליקויים שנמצאו.

נספחים

נספח א' – דוגמאות לשם המחלקה באתר העירייה במרשתת

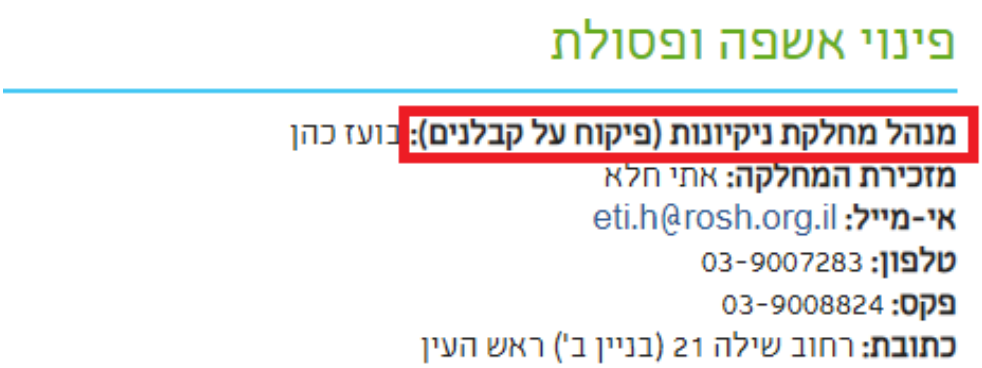
1. מבנה ארגוני של העירייה, כפי שמופיע באתר העירייה:



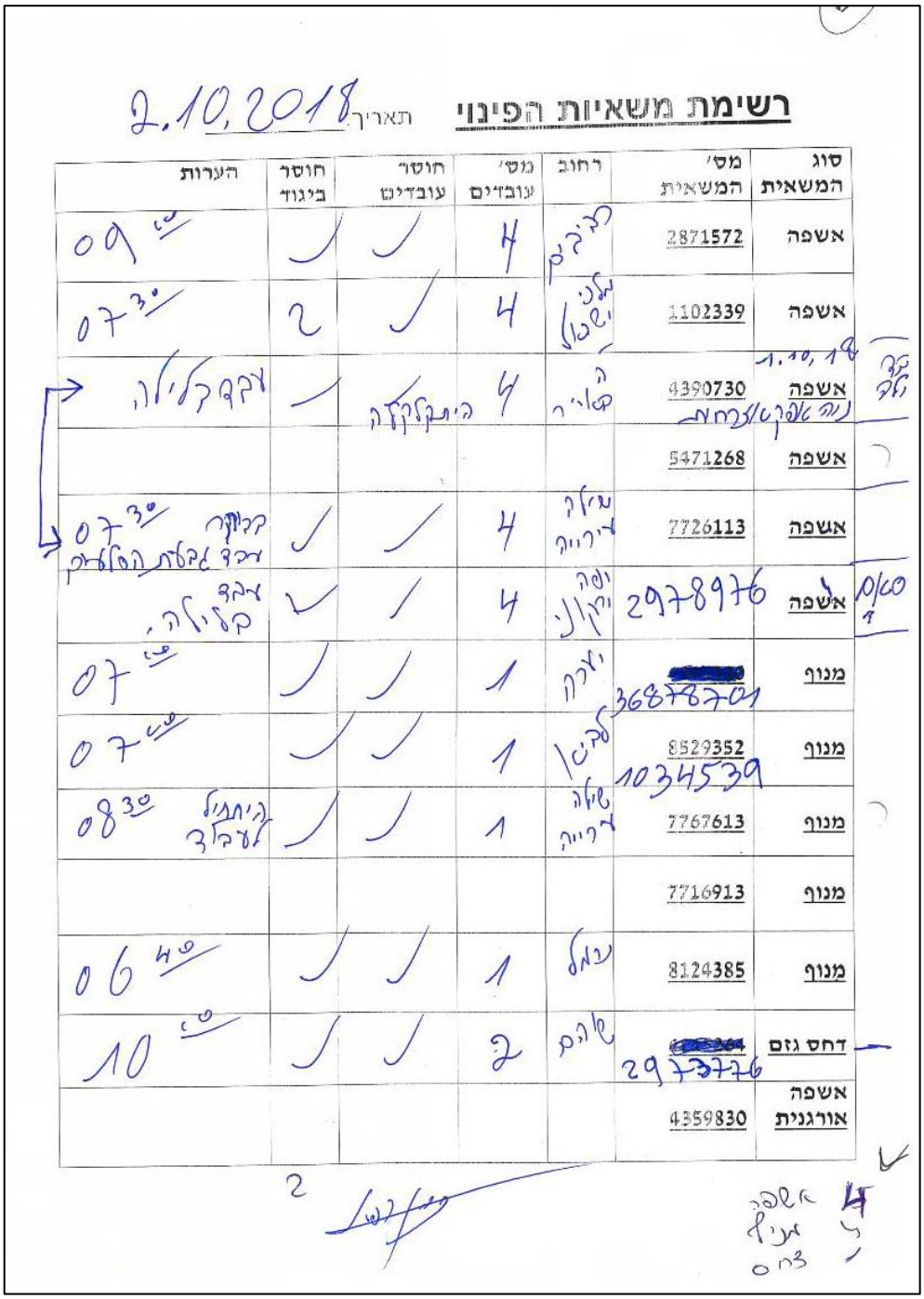
2. הסבר על אגף שפ"ע, כפי שמופיע באתר העירייה:



3. הסבר על פעילות המחלקה, כפי שמופיע באתר העירייה:



נספח ב' – דוגמא לטופס בקרה יומי

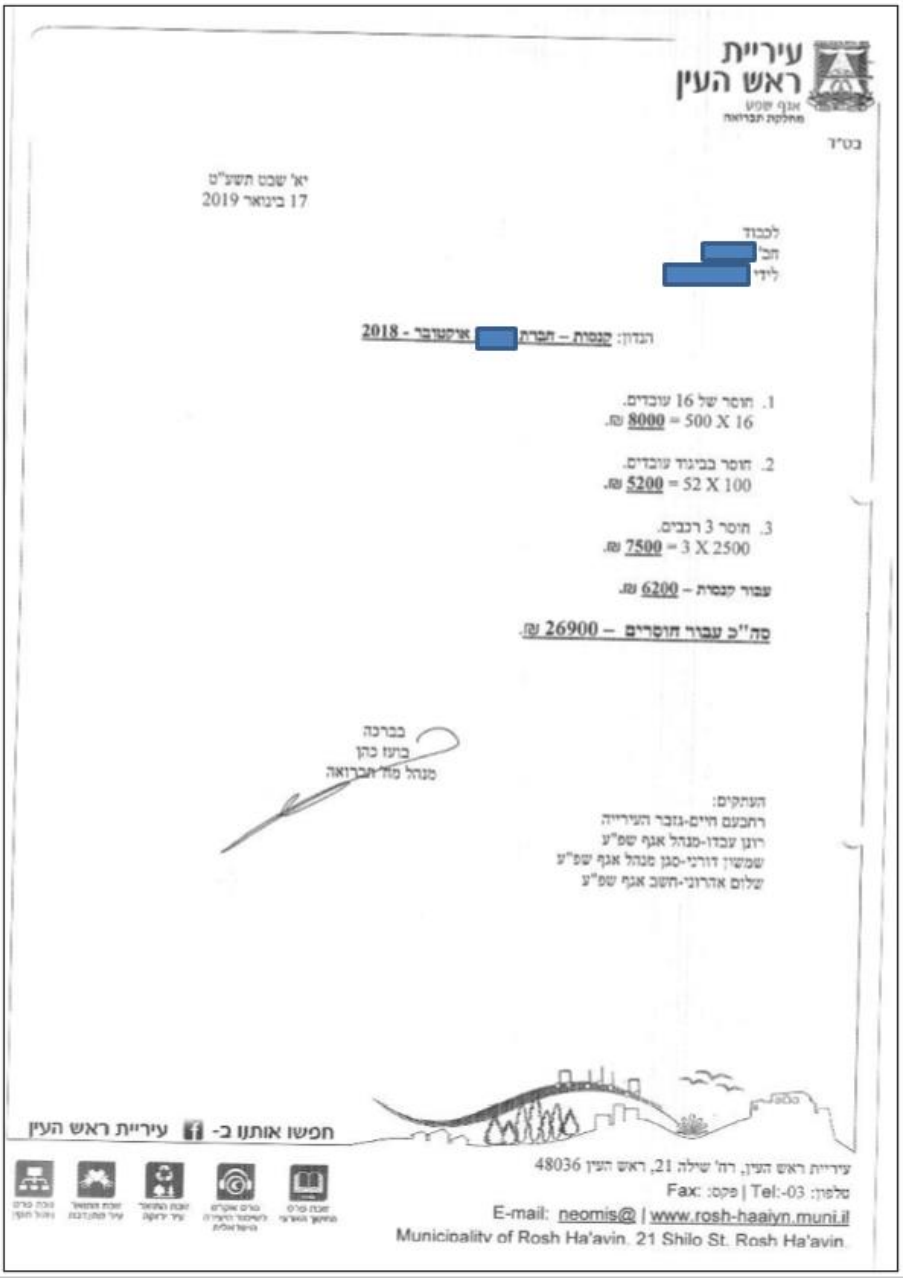


רשימת משאיות הפינוי

תאריך 2.10.2018

סוג המשאית	מס' המשאית	רחוב	מס' עובדים	חוסר עובדים	חוסר ביגוד	הערות
אשפה	2871572		4			
אשפה	1102339		4			
אשפה	4390730		4			
אשפה	5471268					
אשפה	7726113		4			
אשפה	2978976		4			
מנוף	[redacted]		1			
מנוף	8529352		1			
מנוף	7767613		1			
מנוף	7716913					
מנוף	8124385		1			
דחס גזם	[redacted]		2			
אשפה אורגנית	4359830					

נספח ג' – מכתב מנהל המחלקה בגין קנסות לחודש אוקטובר 2018



עיריית
ראש העין
אגף שפע
מחלקת תברואה

בט"ו

יא' שבט תשע"ט
17 בינואר 2019

לכבוד
הנ"ל
לידי

הנדון: קנסות – חברת [redacted] אוקטובר - 2018

1. חוסר של 16 עובדים.
16 X 500 = 8000 ש"ח.

2. חוסר בביגוד עובדים.
100 X 52 = 5200 ש"ח.

3. חוסר 3 רכבים.
3 X 2500 = 7500 ש"ח.

עבור קנסות – 6200 ש"ח.

סה"כ עבור חוסרים – 26900 ש"ח.

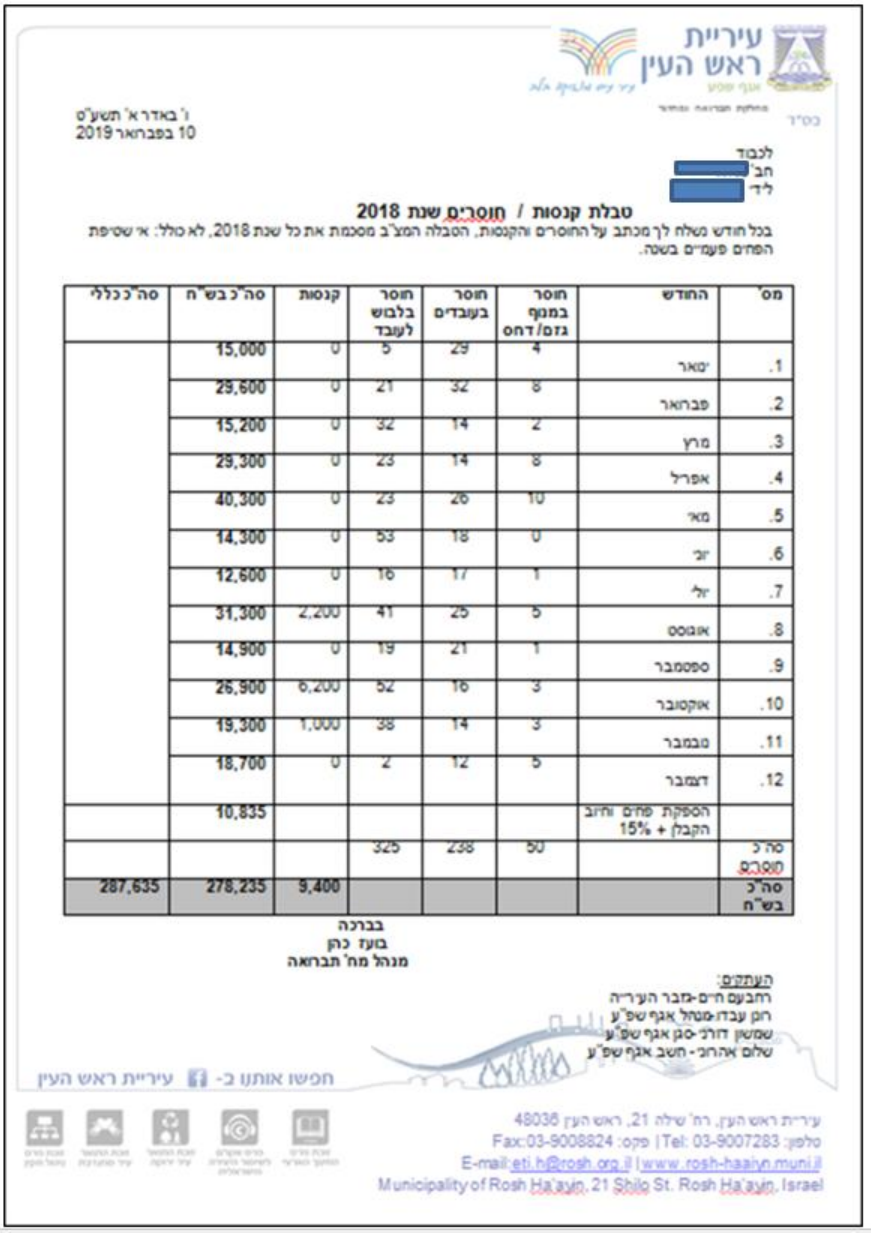
בברכה
ביעז כהן
מנהל מח' תברואה

העתקים:
רחבעם חיים-גזבר העירייה
רונן עבדו-מנהל אגף שפ"ע
שמשון דורני-סגן מנהל אגף שפ"ע
שלום אהרוני-חשב אגף שפ"ע

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין

עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036
טלפון: 03-| Tel: פקס: Fax:
E-mail: neomis@ | www.rosh-haaiyn.muni.il
Municipality of Rosh Ha'avin. 21 Shilo St. Rosh Ha'avin.

נספח ד' – מכתב ריכוז קנסות שנתי –2018



עיריית ראש העין

ו' באדר א' תשע"ט
10 בפברואר 2019

לכבוד
חב' [redacted]
ל"ד [redacted]

טבלת קנסות / חוסרים שנת 2018

בכל חודש נשלח לך מכתב על החוסרים והקנסות, הטבלה המצ"ב מסכמת את כל שנת 2018, לא כולל: אי שטיפת הפחים פעמיים בשנה.

מס'	החודש	חוסר במנוף גזם/דחס	חוסר בעובדים	חוסר בלבוש לעובד	קנסות	סה"כ בש"ח	סה"כ כללי
.1	ינואר	4	29	5	0	15,000	
.2	פברואר	8	32	21	0	29,600	
.3	מרץ	2	14	32	0	15,200	
.4	אפריל	8	14	23	0	29,300	
.5	מאי	10	26	23	0	40,300	
.6	יוני	0	18	53	0	14,300	
.7	יולי	1	17	16	0	12,600	
.8	אוגוסט	5	25	41	2,200	31,300	
.9	ספטמבר	1	21	19	0	14,900	
.10	אוקטובר	3	16	52	6,200	26,900	
.11	נובמבר	3	14	38	1,000	19,300	
.12	דצמבר	5	12	2	0	18,700	
	הספקת פחים וחיוב הקבלן + 15%					10,835	
סה"כ חוסרים		50	238	325			
סה"כ בש"ח					9,400	278,235	287,635

בברכה
בועז כהן
מנהל מח' תברואה

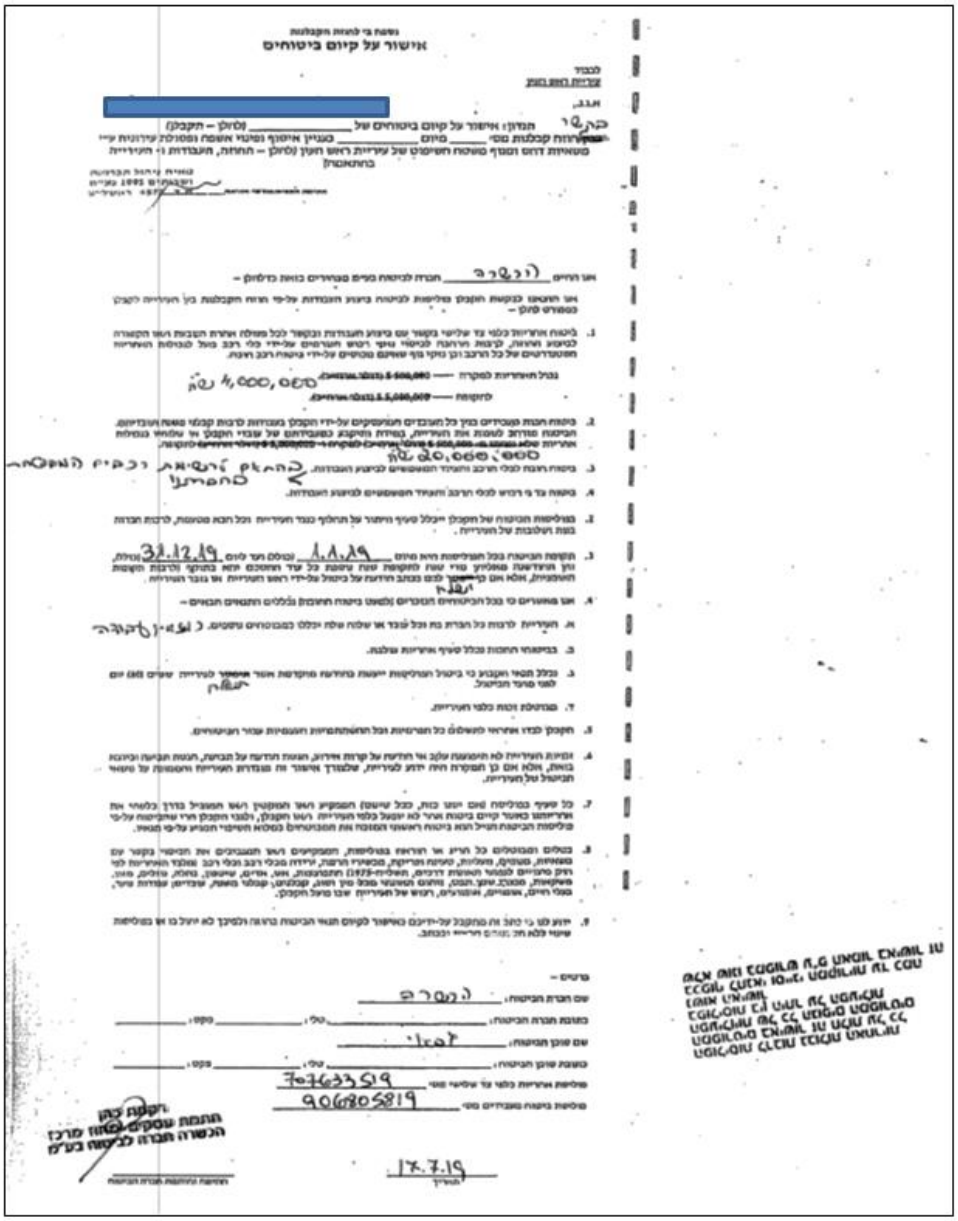
העתקים:
רחבעם חיים-מבר העירייה
רונן עבדו-מנהל אגף שפ"ע
שמשון דורון-סגן אגף שפ"ע
שלום אהרוני - חשב אגף שפ"ע

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין

עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036
טלפון: 03-9007283 | Tel: 03-9007283 פקס: Fax:03-9008824
E-mail:eti.h@rosh.org.il | www.rosh-haayin.muni.il
Municipality of Rosh Ha'ayin, 21 Shilo St. Rosh Ha'ayin, Israel

נספח ה' – דוגמא לבדיקת דיווחי הקבלן ע"י הביקורת

נתוני קבלן								בדיקת הביקורת			
	תאריך כניסה	מס' תעודה	מ.ר	שעה	משקל נטו	שם הנהג	תקין	משאיות שלא הועסקו ביום זה בעירייה	פסולת לא של העירייה	חיוב אשפה על אף שמדובר בגזם	אחר
1	01/10/2018	12529359	48-442-31	22:00	1,060	לא רשום		1,060			
2	01/10/2018	12529379	48-442-31	23:23	1,100	לא רשום		1,100			
3	02/10/2018	178965	85-508-52	1:37	11,630			11,630			
4	02/10/2018	178968	29-789-76	2:03	14,540	אלי	14,540				
5	02/10/2018	179014	28-715-72	6:07	9,640	יאיר	9,640				
6	02/10/2018	179056	11-023-39	9:02	14,250	איגור	14,250				
7	02/10/2018	179133	11-023-39	12:21	5,580	איגור	5,580				
8	02/10/2018	179151	29-737-76	13:33	14,710	משה	14,710				
9	02/10/2018	179190	29-737-76	18:30	10,190	משה	10,190				
10	02/10/2018	12529401	48-442-31	0:40	720	לא רשום		720			
11	02/10/2018	12529434	48-442-31	1:54	640	לא רשום		640			
12	02/10/2018	12529446	43-907-30	2:03	12,900		12,900				
13	02/10/2018	12529476	48-442-31	3:24	840	לא רשום		840			
14	02/10/2018	12529521	48-442-31	4:45	760	לא רשום		760			
15	02/10/2018	12529569	48-442-31	6:05	640	לא רשום		640			
16	02/10/2018	12529649	48-442-31	7:26	180	לא רשום		180			
17	03/10/2018	179201	28-715-72	5:41	6,620	יאיר	6,620				



אישור על קיום ביטוחים



דוח הביקורת הפנימית

מס' 140/2019

בנושא:

הכנסות משרד החינוך עבור הסעות, ליווים והפעלת התיכונים

תוכן עניינים

מבוא 91
פעולות הביקורת 92
עיקרי הממצאים והמלצות 93
פירוט הממצאים 100
1. הכנסות בגין הסעות תלמידים 100
1.1 כללי 100
1.2 מימון הסעות לתלמידים שאינם זכאים 103
1.2.1 רקע 103
1.2.2 הסעות מאורגנות לתלמידים שאינם זכאים 103
1.3 אי קבלת החזר נסיעות עבור "זכאי מרחק" 107
1.4 הסעות לתלמידי מוסדות המוכש"ר 109
1.4.1 כללי 109
1.4.2 סכום ההשתתפות ממשרה"ח 110
1.5 אי קבלת החזר הסעות בגין ילדי חינוך מיוחד 111
1.6 החזר הסעות בתעריפים נמוכים 114
2. הכנסות בגין ליווי תלמידי חינוך מיוחד 116
2.1 רקע 116
2.2 עלות העסקת המלווים לעירייה 117
2.3 נתונים חסרים לגבי תלמידי החינוך המיוחד 119
2.4 שיפוי חסר בגין תלמידים זכאי ליווי 120
3. הכנסות בגין הפעלת בתי ספר תיכוניים 123
3.1 רקע 123
3.2 הדיווח על מצבת התלמידים בתיכון "בגין" 124
3.3 מכסת תלמידים לפי מגמת לימוד 124
3.4 "רמת השירות" 126
3.4.1 כללי 126
3.4.2 רמת שירות נמוכה 126

3.4.3 "דוחות אופטימיזציה" 126
3.5 "פרופיל" בית הספר 127
3.6 תקציב לתלמידי חינוך מיוחד ("מסלול 07") 129
3.7 תקציב ל"תלמידי שילוב" בחטיבה העליונה" 130
3.8 עולים חדשים 131
סיכום 132

מבוא

השתתפות משרדי הממשלה במימון שירותים שונים המסופקים על ידי הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסותיהן של הרשויות.

על פי הדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת 2018, הכנסות העירייה ממשרד החינוך עבור הפעלת מערכת החינוך בעיר הסתכמו בסך כ- 105.5 מיליון ₪, המהווים כרבע מסך הכנסות העירייה (בתקציב הרגיל).

הביקורת התמקדה בהכנסות אשר נועדו למימון בתי הספר התיכוניים בעיר בלבד – תיכון "בגין" ו"אולפנת זבולון" וכן את נושא מימון הסעות וליווי תלמידים בעיר.

על פי תקציב העירייה לשנת 2019, ההכנסות ממשרד החינוך עבור הפעלת בית ספר התיכון "בגין" תוקצבו ע"ס כ- 29.5 מיליון ₪, ואילו עבור הפעלת בית הספר "אולפנת זבולון" הן תוקצבו ע"ס כ- 7 מיליון ש"ח.

ההכנסות ממשרד החינוך באותה שנה עבור הסעות וליווים היו ע"ס כ- 5.3 מיליון ₪.

בשנה קודמת (2018) הסתכמו ההכנסות **בפועל** ממשרה"ח עבור הפעלת בית ספר "בגין" בסך כ-31.2 מיליון ₪, ועבור הסעות וליווים הסתכמו בסך כ-3.1 מיליון ₪

באשר להסעות יצוין, כי תקציב ההסעות ממשרד החינוך נועד לממן רק חלק מעלות זו ורובה ממומן למעשה על ידי הרשות.

לצורך קבלת ההכנסות עבור הפעלת בתי הספר התיכוניים, נדרשים בתיה"ס עצמם להעביר למשרד החינוך דיווחים שונים ואילו לצורך קבלת הכנסות עבור הסעות וליווי, באחריות מחלקת הסעות באגף החינוך להעביר למשרד את הנתונים הרלוונטיים.

חשבות אגף החינוך בעירייה אחראית על קיום בקרה על ההכנסות ממשרד החינוך ולצורך כך היא נעזרת ביועץ חיצוני אשר עורך בדיקות שוטפות ומטפל בעדכון הדיווחים, בשיתוף עם היחידות המקצועיות הרלוונטיות.

פעולות הביקורת

הביקורת נערכה במהלך החודשים יולי עד אוקטובר 2019 וכללה כאמור את נושא מיצוי הכנסות העירייה ממשרד החינוך בתחום הסעות וליווי תלמידים ובתחום תקצוב בתי"ס תיכוניים, בשנת הלימודים תשע"ט. כן נבדקו תהליכי הבקרה על ההכנסות אשר נהוגים באגף החינוך ועל ידי היועץ החיצוני.

הביקורת מדגישה כי **לא נבדקו כל** ההיבטים של ההכנסות ממשרד החינוך.

להלן פירוט התחומים שבהם נבדק נושא מיצוי ההכנסות:

א. הסעות תלמידים

ב. ליווי תלמידים בהסעות

ג. הפעלת בתי הספר התיכונים, ובעיקר תיכון "בגין" שהנו הגדול ביותר, לרבות התאמת תשלומי ההשתתפות של משרד החינוך לקריטריונים הבאים:

- מספר תלמידים
- מגמות לימוד
- רמת שירות
- פרופיל מורים
- תלמידי חינוך מיוחד
- שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים
- עולים חדשים

במסגרת הביקורת נערכו פגישות עם גורמים שונים ובהם: גזבר העירייה, מנהלת אגף החינוך, חשב אגף החינוך, מנהלת מחלקת הסעות, מנהלת מחלקת חינוך מיוחד, מנהלת ביה"ס התיכון "בגין" ועם גורמים נוספים בביה"ס. כן נבדקו מסמכים ודוחות שונים באגף החינוך ובגזברות וכן נבדקו נתונים במערכות רלוונטיות כגון מערכת עוש"ר ומערכת מית"ר.

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים, ובהתאם לכך ננקטו נהלי ביקורת שנדרשו בהתאם לנסיבות. הממצאים המובאים להלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו, וכפי שנראה מתוך מסמכי העירייה.

עיקרי הממצאים והמלצות

1. הכנסות בגין הסעות תלמידים

1.1 כללי

- משרד החינוך מתקצב חלק מעלות הסעה מאורגנת לילדי חינוך מיוחד וכן נסיעות בתחבורה ציבורית לתלמידים בחינוך הרגיל המתגוררים מרחק רב ממוסדות החינוך.
- העלות השנתית של הסעות תלמידים הנה בסך כ-14 מיליון ₪ בשנה. השתתפות משרד החינוך בהוצאה הנה בשיעור כ-40% בלבד.

1.2 מימון הסעות לתלמידים שאינם זכאים

- העירייה ספקה בשנה"ל תשע"ט הסעות בעלות בסך כ-1.5 מיליון ש"ח לילדי החינוך הרגיל, אשר לא עמדו בכללים שקבע משרד החינוך.
- חלק ניכר מההסעות הנ"ל לא עמדו גם בקריטריונים שהיו נהוגים בעירייה לגבי מתן הסעות, באופן המעלה חשש לפגיעה בעקרון השוויון.
- לא נמצא בעירייה תיעוד מסודר ומנומק להחלטות ולקריטריונים בתחום זה, כמתבקש.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. לנוכח העלות הגבוהה של מימון הסעות אשר אינן עומדות בכללים של משרה"ח ואינן ממומנות על ידו (בסך כ-1.5 מיליון ₪ בשנה), יש לערוך בחינה נוספת של הנושא בעירייה.
2. יש לקבוע במפורט ולתעד את הקריטריונים למימון הסעות על ידי העירייה, תוך הבטחה כי יעמדו בעקרון השוויון ובכללי המשפט המנהלי.
3. יש להקפיד כי ההסעות המאורגנות יסופקו בהתאמה לקריטריונים שנקבעו.
4. החלטות באשר למימון הסעות על ידי העירייה (שאינן ממומנות ע"י משרה"ח), יש להעלות מדי שנה בכתב ובצירוף נימוקים וקריטריונים ברורים.

1.3 אי קבלת החזר נסיעות עבור "זכאי מרחק"

- כתוצאה מתקלה בדיווח למשרד החינוך על הילדים "זכאי מרחק", לא קבלה העירייה את החזרי הנסיעה המגיעים לה בסך כ-400 אש"ח.
- בעקבות הערת הביקורת עודכן הדיווח והכסף התקבל.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על מחלקת הסעות להקפיד ולדווח כנדרש למשרד החינוך על הילדים "זכאי המרחק" ולוודא כי הדיווח התקבל במשרד החינוך.
2. על חשבות אגף החינוך להקפיד ולערוך בקרה שוטפת על התשלומים המתקבלים ממשרד החינוך ולוודא כי הנם תואמים לדיווחי העירייה ולתקציב המגיע לה, לרבות בנוגע להחזר בגין הסעות ל"זכאי מרחק".
3. יש לוודא כי גם היועץ החיצוני לאגף יקיים מעקב שוטף אחר שלמות הדיווחים למשרד החינוך ועל קבלת כל התשלומים המגיעים לעירייה, לרבות בגין הסעות ל"זכאי מרחק".

1.4 הסעות לתלמידי מוסדות המוכש"ר

- הביקורת ציינה לחיוב את פנייתו של חשב האגף למשרד החינוך, בעקבותיה הועברו חלק מתקציבי ההסעות עבור ילדי המוכש"ר ישירות לעירייה במקום למוסדות עצמם.
- ברשות האגף לא היו נתונים מעודכנים לגבי כמות ילדי מוסדות המוכש"ר המוסעים בפועל.
- נמצאו פערים בין מספר הילדים המוסעים בפועל לבין אלה שעבורם התקבל תקציב ממשרה"ח ועולה חשש כי לא התקבל מהמשרד מלוא השיפוי המגיע לעירייה.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על מחלקת הסעות לקבל את כל המידע על התלמידים המוסעים אל מוסדות המוכש"ר בזמן אמת.
2. על חשבות האגף לוודא כי ההכנסות המתקבלות ממשרד החינוך תואמות למספר הילדים המוסעים.

1.5 אי קבלת החזר הסעות בגין ילדי חינוך מיוחד

- בשל תקלות ובקרה בלתי מספקת על דיווח קווי הסעות של ילדי החינוך המיוחד, לא התקבל בגינם שיפוי מלא, ונגרם לעירייה הפסד בסך כ-87 אש"ח.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על מחלקת הסעות להקפיד על דיווח מדויק ומעודכן למשרד החינוך של כל ילדי החינוך המיוחד הזכאים להסעות, לרבות בדיקה של מספר הרכבים והיעדים של כל קו. יש לערוך לפחות פעם בשנה בקרה ובדיקה בדיעבד של כל הדיווחים שהועברו, על מנת לוודא שכל הדיווחים שהוגשו מעודכנים ומדויקים.
2. על חשבות האגף לערוך בקרה על שלמות דיווחי מחלקת הסעות, לוודא כי מוגשים ערעורים בכל המקרים שבהם הדיווחים לא אושרו כנדרש במשרד החינוך וכן לנהל מעקב אחר המענה לערעורים שהוגשו.

1.6 החזר הסעות בתעריפים נמוכים

- משרד החינוך משפה את העירייה בתעריפי הסעות נמוכים ביחס למחירי השוק, וכתוצאה מכך נגרם לעירייה הפסד בסך מאות אש"ח בשנה.
- האגף לא הקפיד לערער על כל התעריפים הנמוכים שנקבעו על ידי משרד החינוך, כמתבקש.

<u>המלצת הביקורת</u>

על חשבות האגף להקפיד ולערער על תעריפים נמוכים ובלתי סבירים שנקבעו על ידי משרד החינוך, ובעיקר במקרים שבהם התעריפים הופחתו ביחס לתעריפים שאושרו בעבר על ידי המשרד.

2. הכנסות בגין ליווי תלמידי חינוך מיוחד

2.1 רקע

על פי החוק, ילדים בעלי מוגבלויות העומדים בקריטריונים שנקבעו, זכאים לליווי בהסעות, במימון משרד החינוך.

2.2 עלות העסקת המלווים לעירייה

- עלות העסקת המלווים הנה בסך כ-4.7 מיליון ₪ בשנה. שיעור ההשתתפות של משרה"ח כ–32% בלבד.
- העירייה ממנה על חשבונה מלווים עבור ילדי "עיכוב התפתחותי" אשר אינם זכאים לליווי. חסרה החלטה מתועדת ומנומקת באשר לכך.
- חסר רישום נפרד של הוצאות המלווים בגין מי שזכאים לליווי, ומי שאינם זכאים לליווי.

2.3 נתונים חסרים לגבי תלמידי החינוך המיוחד

- חסר תאום שוטף בין המחלקה לחינוך מיוחד לבין מחלקת הסעות בכל הנוגע לנתונים הנדרשים על ילדי החינוך המיוחד.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לגבות בתיעוד מפורט ומנומק את החלטת העירייה על מימון מלווים עבור ילדי עיכוב התפתחותי אשר אינם זכאים לליווי.
2. יש להבטיח קיום תקשורת והעברת מידע ועדכונים מלאים ושוטפים בין מחלקת הסעות לבין המחלקה לחינוך מיוחד בכל הנוגע לנתונים על ילדי החינוך המיוחד בעיר.
3. יש להבטיח כי דיווחי מחלקת הסעות למשרד החינוך באשר לילדי החינוך המיוחד יהיו מעודכנים ומלאים לצורך הבטחת קבלת מלוא השירותים והכספים המגיעים עבורם ממשרד החינוך.

2.4 שיפוי חסר בגין תלמידים זכאי ליווי

- בשל ליקוי בדיווח ובבקרה, לא התקבל התקציב עבור 5 ילדים זכאי ליווי, בסך כ-53 אלש"ח בשנת הלימודים תשע"ט.
- לא הוקפד על הגשת ערעור במקרים של דיווח אשר לא נקלט כנדרש.
- רשימות המחלקה אודות נתוני התלמידים הזכאים לליווי היו בלתי מעודכנות.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על מחלקת הסעות וחשבות אגף החינוך להגביר את הבקרה על הדיווחים הנערכים ונשלחים אל משרד החינוך בגין ילדים הזכאים להסעה וליווי.

1. יש לערוך לפחות פעם בשנה בדיקת השוואה כגון זו שערכה הביקורת – בין דיווחי המחלקה לבין נתוני משרד החינוך המהווים בסיס לקביעת גובה השיפוי, ולוודא כי התקבלו כל הכספים המגיעים לעירייה.

3. הכנסות בגין הפעלת בתי ספר תיכוניים

3.1 רקע

- תקציב ההוצאות של תיכון בגין הנו בסך כ-34 מיליון ₪ בשנה (2019). משרד החינוך משתתף בעלות ביה"ס בשיעור כ-87%, על פי נתונים ופרמטרים שונים של ביה"ס.

3.2 הדיווח על מצבת התלמידים בתיכון "בגין"

- ביה"ס מקפיד בדרך כלל לעדכן את מצבת התלמידים ב"מנבסנ"ט", כנדרש.
- נמצא מקרה יחיד שבו הדיווח על עזיבת תלמיד לא נעשה באופן מידי, כמתבקש.

<u>המלצת הביקורת</u>

על ביה"ס "בגין" וכן על אגף החינוך בעירייה להקפיד שדיווחים למשרד החינוך על עזיבת תלמידים ייעשו באופן מידי, על מנת להבטיח דיווח שלם ואמין של מצבת התלמידים.

3.3 מכסת תלמידים לפי מגמת לימוד

- נמצאה חריגה של 10 תלמידים ממכסת אחת המגמות, דבר אשר גרם להפחתת הכנסה ממשרה"ח.

<u>המלצת הביקורת</u>

1. על ביה"ס, חשבות אגף החינוך וכן היועץ החיצוני לאגף, להקפיד ולערוך בקרה שוטפת אחר שיבוץ התלמידים במגמות על פי המכסות שנקבעו על ידי משרד החינוך.
2. יש לערוך בקרה ובדיקה תקופתיים של נתוני רישום התלמידים במערכת מית"ר של משרד החינוך, בשים לב לתלמידים המשובצים ב"מסלול 9", דהיינו בחריגה מהמכסות המאושרות – ולבצע את התיקונים המתבקשים (תיקון הדיווחים, העברת תלמידים בין מגמות וכד').
3. במקרים חריגים, יש לפנות אל משרה"ח בבקשה להתיר חריגות מהמכסה.

3.4 "רמת שירות" נמוכה

- "רמת השירות" (המהווה מרכיב בקביעת הכנסות ביה"ס) של תיכון "בגין" הייתה נמוכה יחסית, בשל מחסור בלבורנטים/יות ובספרן/נית, ביחס לתקן המומלץ של משרד החינוך.
- אגף כוח אדם בעירייה וביה"ס לא פעלו במידה מספקת להשלמת איוש התקנים הנ"ל.
- באגף החינוך לא נערכו מעולם "דוחות אופטימיזציה" אשר מסייעים במקסום רמת השירות והכנסות בתיה"ס.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לבחון את האפשרויות הקיימות להעלאת רמת השירות של ביה"ס "בגין" (בכפוף לעריכת "אופטימיזציה" – ראה המלצה בהמשך).
2. על אגף כח אדם בעירייה ועל ביה"ס "בגין" לפעול במשנה מרץ לגיוס כוח אדם הנדרש (לבורנטים/יות וספרנים/ניות), לצורך העלאת רמת השירות של ביה"ס.
3. יש לדרוש מהיועץ החיצוני לאגף החינוך לערוך עבור העירייה "דוחות אופטימיזציה", על מנת שניתן יהיה לשקול את אופן מיקסום רמות השירות באופן שיהיה כדאי לבתיה"ס.

3.5 "פרופיל" בית הספר

- נתוני "פרופיל המורים" (המהווה מרכיב בקביעת הכנסות ביה"ס) של מורי בי"ס "בגין" היו בלתי מעודכנים, באופן שעלול לפגוע בהכנסות של ביה"ס וכן בשכר המורים.
- לא ננקטו כל הפעולות הנדרשות ולא התקיימה בקרה מספקת על מנת להבטיח כי הנתונים יהיו מעודכנים ומדויקים.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על חשבות אגף החינוך, בסיוע היועץ החיצוני של האגף, לערוך מעקב תקופתי (פעמיים בשנה לפחות) על נתוני "פרופיל המורים" של בתיה"ס, על מנת להבטיח כי הנתונים שבידי משרד החינוך (ושעל פיהם נקבע הפרופיל) נכונים ומדויקים ביחס לנתוני משאבי אנוש ושכר שבעירייה.

2. בנוגע לאי דיווח גמולי השתלמות על ידי המורים, על ביה"ס לערוך בדיקה של פערי הדיווח ולפעול במרץ מול המורים על מנת שיקפידו לדווח על השתלמויות שעברו, כמתבקש.

3.6 תקציב לתלמידי חינוך מיוחד ("מסלול 07")

- ביה"ס "בגין" קיבל את מלוא ההכנסות המגיעות לו בגין תלמידי החינוך המיוחד.
- ברשות המחלקה לחינוך מיוחד בעירייה נמצאה רשימה בלתי מעודכנת של תלמידי החינוך המיוחד.

<u>המלצת הביקורת</u>

יש להבטיח קיום תאום מלא בין ביה"ס לבין המחלקה לחינוך מיוחד באגף החינוך, כדי להבטיח כי בידי כל הגורמים יהיו הנתונים המלאים והמדויקים לגבי תלמידי החינוך המיוחד בעיר, בכל עת.

3.7 תקציב ל"תלמידי שילוב" בחטיבה העליונה

- הדיווח במערכת "שילובית" על "תלמידי השילוב" בביה"ס נמצא בלתי מעודכן. לא הייתה לדבר השלכה כספית.
- ברשות המחלקה לחינוך מיוחד בעירייה נמצאה רשימה בלתי מעודכנת של תלמידי "שילוב" בביה"ס.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על ביה"ס להקפיד כי הדיווח במערכת "שילובית" על תלמידי שילוב יהיה מעודכן.
2. על מחלקת חינוך מיוחד, בשיתוף עם בתי הספר, לתחזק בסיס נתונים מסודר ומעודכן אודות ילדי השילוב.

3.8 עולים חדשים

בשנה"ל תשע"ט לא למדו בביה"ס עולים חדשים (שאינם אתיופים), ועל כן ביה"ס לא היה זכאי לתוספת שעות עבורם.

פירוט הממצאים

1. הכנסות בגין הסעות תלמידים

1.1 כללי

העירייה מארגנת שירותי הסעות באמצעות קבלנים, לצורך הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות.

הסעת תלמידים במערכת החינוך נועדה לאפשר את יישום חוק לימוד חובה עבור תלמידים שבאזור מגוריהם אין מוסד חינוכי מתאים, או כאשר המוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא בריחוק ניכר מבתיהם. מערכת ההסעות משמשת בעיקר את תלמידי החינוך המיוחד בעלי הצרכים המיוחדים.

הכללים של משרד החינוך לגבי מימון ההסעות מוסדרים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים", מיום 3.12.2018.

על פי כללים אלה, תחשיב ההשתתפות של משרד החינוך בעלות הסעות התלמידים (לגבי רוב הרשומ"ק) מבוסס על שתי שיטות תקצוב כדלקמן:

(א) **שיטת תקצוב 'פר מסלול'**, המבוססת על עלות המסלול המאורגן שאישר המשרד, ומיועדת לתלמידי החינוך המיוחד המוסעים בהסעה מאורגנת;

(ב) **שיטת תקצוב 'פר קפיטה'** (לפי תלמיד), המבוססת על תעריף לתלמיד ליום הסעה, ומיועדת לתלמידי החינוך הרגיל המתגוררים במרחק רב מבית ספרם ואמורים לנסוע בתחבורה ציבורית.

לצורך התקצוב כאמור, על הרשות לדווח על נתוני ביצוע ההסעות המאורגנות ומספר התלמידים שאושרה להם הסעה (בהתאם לשיטת התקצוב).

על פי "דוח המסלולים" של משרד החינוך לחודש מאי 2019 (אשר הופק בחודש ספטמבר 2019 ומשקף את מצב ההסעות לקראת סוף שנה"ל תשע"ט), הוסעו בעיר כ-700 תלמידים בכ-80 מסלולי הסעות מאורגנות שאושרו על ידי המשרד, בכ-300 כלי רכב (בכל מסלול יכולים להיות מספר רכבים ויעדים).

בסה"כ, תיקצב המשרד את העירייה עבור הסעות מאורגנות (לפי דו"ח מסלולים) בגין שנת תשע"ט (9/2018 – 6/2019) סך כ-3.6 מלש"ח, לא כולל תשלומים בגין מלווי ההסעות, אשר יידונו בהמשך.

עבור הסעות **שאינן** מאורגנות (לפי תלמיד), תקצב המשרד באותה שנה החזרים בסך כ-51 אלש"ח (כולל חופשת הקיץ).

להלן נתוני תקציב ההוצאות בגין הסעות תלמידים (כולל החזרי נסיעה ולא כולל ליווי) לשנים 2018 ו- 2019 (ע"פ דוח מהנהח"ש ליום 19.2.20):

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תקציב 2019 בש"ח	תקציב 2018 בש"ח	ביצוע 2018 בש"ח	ביצוע 2019 בש"ח
1817800710	הסעות חינוך מיוחד	8,820,000	6,938,000	6,790,971	7,442,287
1817800711	נסיעות חינוך רגיל	91,000	291,000	116,600	15,114
1817800713	החזרי נסיעה	525,000	556,000	510,481	330,906
1817800714	חינוך רגיל חריגים	730,000	25,000	297,858	750,019
1812240710	הסעות חינוך תורני	3,050,000	1,680,000	1,890,623	2,367,420
1812240711	הסעות תורני חריגים	490,000	480,000	366,430	386,477
סה"כ		**13,706,000**	**9,970,000**	**9,972,963**	**11,292,223**

להלן נתוני תקציב ההכנסות לאותה שנה:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תקציב 2019 בש"ח	תקציב 2018 בש"ח	ביצוע 2018 בש"ח	ביצוע 2019 בש"ח
1317800920	הסעות	3,700,000	2,700,000	1,992,917	2,741,824
1312240920	הסעות תלמידים חינוך תורני	1,280,000	600,000	836,000	977,547
1317800922	הסעות חינוך רגיל	300,000	180,000	170,820	633,206
1312240922	החזרי נסיעות חינוך תורני	80,000	80,000	90,206	94,871
סה"כ		**5,360,000**	**3,560,000**	**3,089,943**	**4,447,448**

ניתן לראות כי תקציב ההכנסות ממשרה"ח בשנת 2019 מיועד לכסות כ-40% מסך ההוצאות בגין ההסעות. זהו שיעור מימון סביר ומקובל בדר"כ ביחס לרשויות אחרות, שכן

על פי חוזר משרד החינוך והנחיותיו, שיעור ההשתתפות של המשרד צריך להיות בשיעור כ-40%-50% מסך עלות ההסעות.

עם זאת, על פי נתוני הביצוע לשנים 2018 ו-2019, ההכנסות ממשרה"ח היוו רק כ-31% ו-39% בהתאמה, מעלות ההסעות, ואלה שיעורי מימון נמוכים יחסית, הנובעים בין היתר בשל תעריפי השתתפות נמוכים יחסית של המשרד וכן בשל הסעות וולונטריות שמארגנת הרשות (כפי שיפורט בהמשך).

הביקורת ביקשה לבדוק את אישור מסלולי ההסעות על ידי משרד החינוך וכן את ההחזרים של המשרד עבור מסלולי ההסעות המאורגנים.

לצורך כך נערכו ניתוחים והשוואות של המסמכים הבאים:

- דוחות שיבוצים של תלמידים למסלולים בשנה"ל תשע"ט, אשר הוכנו על ידי מחלקת הסעות בעירייה (להלן "דוחות השיבוצים העירוניים");
- דוחות ביצוע של קבלני שירותי ההסעות של העירייה: "רון גל", "גן שלום", "מטרו אפק" ו-"מרכבה", אשר צורפו לחשבוניות הקבלנים של חודש מאי 2019 (להלן: "דוחות ביצוע של הקבלנים").
- דוח של משרד החינוך מחודש אפריל 2019 בשם "רשימת נסיעות לשנת תשע"ט", הכולל את רשימת המסלולים שדווחו על ידי יחידת ההסעות העירונית למשרד החינוך, באישור הגזברות, וסטאטוס האישור של הדיווחים הללו במשרד החינוך .
- דוח של מסלולי הסעות נוספים שדווחו והוקלדו ידנית, מחודש יולי 2019 (להלן: "דיווחי העירייה למשרד").
- דוח מסלולים עבור חודש מאי 2019, שאישר משרד החינוך לתשלום, אשר הופק ממערכת מית"ר של משרד החינוך (להלן: "דוח מסלולים").
- דוח של החזרי נסיעות לתלמידים שאישר משרד החינוך, נכון לחודש אוגוסט 2019 (הופק בספטמבר 2019).

1.2 מימון הסעות לתלמידים שאינם זכאים

1.2.1 רקע

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא הסעות תלמידים, מחויבת העירייה לבצע הסעות מאורגנות לתלמידי החינוך המיוחד הלוקים בלקויות מורכבות המפורטות בחוזר המנכ"ל (להלן: "זכאי חינוך מיוחד").

משרד החינוך משפה את הרשות בשיעור שבין 40% ועד 50% (לפי יעד הנסיעה) מ"העלות המאושרת על ידי המשרד" בגין ההוצאות עבור ההסעות המאורגנות הללו.

לגבי יתר התלמידים, שאינם זכאי חינוך מיוחד, העירייה מחויבת להשתתף בעלויות נסיעותיהם בתחבורה ציבורית בלבד (ולא בעלות הסעה מאורגנת), ואף זאת, רק לגבי תלמידים המתגוררים במרחק גדול (2-3 ק"מ ומעלה) מהמוסד בו הם לומדים, כמוגדר בחוזר מנכ"ל (להלן: "זכאי מרחק").

השתתפות משרד החינוך בהחזר נסיעות בתחבורה ציבורית ל"זכאי מרחק" הנה רק לתלמידי בתי ספר שבפיקוח ממלכתי או ממלכתי דתי. וכך נכתב בחוזר מנכ"ל משרה"ח:

"המשרד אינו משתתף במימון הסעות של תלמידים הבוחרים ללמוד בבתי ספר על-אזוריים, ניסויים וייחודיים ובבתי ספר ממ"ד תורניים שמונהגת בהם הפרדה בין המינים" (סעיף 2.3(ז) לחוזר מנכ"ל מס'153).

1.2.2 הסעות מאורגנות לתלמידים שאינם זכאים

בבדיקת מדגם דוחות ביצוע של קבלני ההסעה בשנה"ל תשע"ט, **נמצא כי העירייה ארגנה ומימנה על חשבונה לפחות 9 קווים לתלמידי החינוך הרגיל שאינם זכאים להחזרים בגין הסעה מאורגנת, וזאת בעלות של כמיליון וחצי ש"ח לשנה!**

להלן פירוט אומדן עלויות ההסעות (על פי חשבוניות המסיעים מחודש מאי 2019 במכפלת 10 חודשים):

- איסוף תלמידי החינוך התורני באלעד– בעלות בסך 61,420 ₪ (כולל מע"מ).
- איסוף תלמידי החינוך התורני בבני ברק– בעלות בסך 236,630 ₪ (כולל מע"מ).
- איסוף תלמידי החינוך התורני בפ"ת– בעלות בסך 155,610 (כולל מע"מ).
- איסוף ופיזור תלמידי הממלכתי דתי מהשכונות החדשות לשכונה הוותיקה - בעלות בסך 167,710 ₪ (כולל מע"מ).

- איסוף ופיזור תלמידי בית הספר הצומח ענבלים – בעלות בסך 506,510 ₪ (כולל מע"מ).
- איסוף ופיזור תלמידי אורט כפר סבא – בעלות בסך 96,520 ₪.
- איסוף ופיזור תלמידי מרכז ישי למחוננים בכפר סבא – בעלות בסך 59,310 ₪ (כולל מע"מ).
- איסוף ופיזור תלמידי מרכז דורונים מחוננים בפתח תקווה - בעלות בסך 23,990 ₪.
- איסוף תלמידים מהוד השרון (נוער בסיכון נשירה) – בעלות בסך 73,710 ₪ (כולל מע"מ).

הביקורת בקשה לקבל תיעוד לגבי קבלת ההחלטות על ההסעות הנ"ל, לרבות השיקולים והקריטריונים שבגינם התקבלו ההחלטות הללו, אולם תיעוד כזה לא הוצג לביקורת.

במשיחות שקיימה הביקורת עם מספר גורמים הנוגעים בדבר (במחלקת הסעות, בחשבות אגף החינוך ובמחלקה המשפטית), נמסר שקיימים מספר קריטריונים אשר נהוגים בעירייה (ואינם מתועדים בכתובים) ובהם:

- ילדים שאין להם מענה חינוכי מתאים בשטח הרשות המקומית.
- ההסעות הן לקבוצת ילדים ולא לבודדים.
- אין תחבורה ציבורית נוחה למקום הלימודים (נדרש יותר מקו נסיעה אחד לכל כיוון).
- המימון ייעשה לכיוון אחד בלבד.
- הילדים אינם מקבלים החזר נסיעות.

הביקורת בדקה האם ההסעות המאורגנות אכן סופקו על פי הקריטריונים הנ"ל, ולהלן ממצאיה:

- **לגבי תלמידי החינוך התורני (לאלעד, בני ברק ופ"ת) –** מדובר בתלמידות מגיל חטיבה ותיכון שאין להן לכאורה מסגרת מתאימה בעיר. לדברי מנהלת מחלקת הסעות בעירייה, גם לא מתאפשרת עבורם תחבורה ציבורית נוחה, ומכאן שההסעות **הנ"ל עומדות** לכאורה בקריטריונים הנהוגים. מנהלת מחלקת ההסעות מסרה בהקשר זה כי ההסעות הללו אושרו לפני שנים רבות, וכן הציגה לביקורת מסמך על כך משנת 2014 בחתימת סגן ראש העיר דאז. יצוין כי במסמך הנ"ל לא היו כל נימוקים או קריטריונים לנושא זה.
- **לגבי הלומדים באורט כ"ס ובהוד השרון –** מדובר בילדים אשר לא התקבלו לביה"ס התיכון "בגין" בעיר וכן בתלמידים המעוניינים בחינוך טכנולוגי שאינו קיים בעיר, ולכן הנם **עומדים** לכאורה בקריטריון של היעדר מסגרת חינוכית מתאימה בעיר. עם זאת,

הביקורת מעירה בהקשר זה, כי ההסעות לאורט כפר סבא הן הלוך ושוב ועל כן **אינן עומדות** לכאורה בקריטריונים שנקבעו.

מנהלת מחלקת הסעות מסרה בהתייחסותה כי ההסעות סופקו כדי למנוע את נשירתם של התלמידים.

לגבי ההסעה לאורט כ"ס ציינה, כי בתחילה הוחלט לספק לתלמידים הסעות איסוף בלבד, אולם בעקבות תלונות של הורים כי התלמידים חוזרים בטרמפים, ולנוכח המצב הביטחוני הקשה אז (האינתיפאדה השנייה), הוחלט לבצע גם פיזור בסוף היום.

הביקורת מעירה בהקשר זה, כי האינתיפאדה השנייה הסתיימה זה מכבר, וכי הסעת הפיזור אינה עומדת לכאורה בקריטריונים הנהוגים שנמסרו לביקורת.

- **לגבי הלומדים במסגרות למחוננים בכ"ס ובפ"ת -** מדובר במסגרות מסוג שאינו קיים בעיר, ועל פי דברי מנהלת המחלקה לא מתאפשרת תחבורה ציבורית נוחה למוסדות אלה.

גם לגבי מקרה זה מעירה הביקורת ,כי ההסעות הן הלוך ושוב ועל כן **אינן עומדות** לכאורה בקריטריונים הנהוגים (יצוין כי מדובר בתלמידי בתי"ס יסודיים).

לגבי ההסעות ממרכז ישי בכ"ס הסבירה מנהלת מחלקת הסעות, כי ההסעות סופקו מאחר שמדובר בתלמידים בגילאי יסודי. לגבי ההסעות ממרכז דורונים הסבירה, כי ההסעה אושרה בעקבות טענות הורי תלמידי הממ"ד על אפליה.

הביקורת מעירה שוב, כי טענה זו מחזקת את הצורך בפרסום אמות מידה כתובות ומפורטות להסעה ובהקפדה על יישומן.

- **באשר לתלמידי החינוך הממלכתי דתי –** הללו מוסעים בתוך העיר הלוך ושוב ולפיכך גם ההסעות הללו **אינן עומדות** לכאורה בקריטריונים הנהוגים.

מנהלת מחלקת ההסעות מסרה בהתייחסותה כי מדובר בתלמידים ביסודי שאינם יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית וכי גם לא הייתה קיימת תחבורה ציבורית מתאימה.

כן ציינה כי הדבר אושר על ידי מנהלת אגף החינוך.

הביקורת שבה ומעירה, כי גם נוכח אישור מנהלת האגף, עדין מדובר בחריגה מהקריטריונים הנהוגים שנמסרו לביקורת.

מנהלת המחלקה צרפה מכתב מאת חבר מועצה אשר הלין על חוסר שוויון במתן ההסעות לחינוך הממלכתי בלבד ולא לתלמידי חמ"ד. מהטענה של חבר המועצה

אודות חוסר השוויון בהסעות עולה ביתר שאת הצורך בקביעת אמות מידה מפורטות ומתועדות להסעות מאורגנות של העירייה, והקפדה על פעולה לפיהן בלבד.

- **באשר לתלמידי בית הספר הצומח המוסעים הלוך ושוב לביה"ס "ענבלים" -** הוסבר לביקורת כי מדובר בתלמידים אשר שובצו בבי"ס צומח חדש (במתחם 808), אולם הוריהם סרבו כי ילמדו בו, בשל חשש מקרינה מקו מתח גבוה העובר בסמוך.
בעקבות זאת, הוחלט בעירייה על שיבוץ הילדים בביה"ס "ענבלים" המרוחק מאזור מגוריהם ולספק להם הסעה הלוך ושוב. אף הסעה זו **אינה עומדת** לכאורה בקריטריונים הנהוגים. מנהלת המחלקה העבירה לביקורת תכתובת דואר אלקטרוני מאת מנהלת לשכת מנכ"ל העירייה בה נכתב כי יש לבצע את ההסעות בהנחיית המנכ"ל.
הביקורת שבה ומעירה, כי מאחר שמדובר בעלויות משמעותיות ובחריגה מאמות מידה שנקבעו, תכתובת מסוג זה אינה יכולה להיות תחליף להחלטה מפורטת ומנומקת בחתימת גורמים מוסמכים.

יש לציין כי בשנה"ל תש"ף הצטמצם היקף ההסעות המאורגנות, כדלקמן:

- ההסעות של תלמידי הממלכתי דתי בתוך העיר הופסקו בעקבות פתיחת ביה"ס הצומח הממלכתי דתי ב"ענבלים".
- ההסעות לביה"ס "ענבלים" (עקב בעיית המתח הגבוה) הופסקו בעקבות פתיחת ביה"ס היסודי "רונה רמון" בשכונות החדשות.
- הופסקה ההסעה של התלמידים המחוננים לפ"ת, עקב היעדר דרישה לחדש אותה.

הביקורת מברכת על צמצום היקף ההסעות שאינן עומדות בקריטריונים כמפורט לעיל. עם זאת מעירה הביקורת, כי **גם בשנה"ל תש"ף ממשיכה העירייה לממן על חשבונה את יתר ההסעות למרות שאינן עומדות לכאורה בקריטריונים שפורטו לעיל, והעירייה אינה משופה בגין רובן.**

הביקורת מדגישה, כי לא מן הנמנע כי העירייה תחליט על מימון הסעות לקבוצות ילדים כאלה ואחרות על חשבונה, בנוסף לאלו המוכרות וממומנות על ידי משרד החינוך.
עם זאת, על העירייה חלים כללי המשפט המינהלי אשר מחייבים אותה לנהוג בשוויון ובאופן שאינו מפלה (ר' בג"צ 688/81 מיגדה נ' שר הבריאות).

בעניין דומה נתנה גם חוות דעת היועמ"ש לממשלה בעת"מ (ת"א) 26575-12-09, בה נאמר:

"מקום שרשות מעבירה כספים בגין הסעות למוסדות מוכרים הרי היא מחויבת לעשות כן בשיוויון בין כל המוסדות המוכרים שבתחומה... היא מחויבת לפעול ...על פי קריטריונים שוויוניים, אחידים ושקופים."

אשר על כן, ומאחר שמדובר במימון הסעות בהיקף כספי משמעותי, יש חשיבות מיוחדת לעיגון החלטות הרשות בהחלטות מפורטות ומנומקות וכן בקביעת קריטריונים ברורים ואחידים אשר עליהם יתבססו אותן החלטות.

מתן ההסעות במקרים שתוארו לעיל, ללא הליך מתועד ומסודר, מעלה חשש באשר למידת ההקפדה על עקרון השוויון וכללי מנהל תקינים.

1.3 אי קבלת החזר נסיעות עבור "זכאי מרחק"

משרד החינוך מעביר כאמור לעירייה דמי השתתפות בעלות תחבורה ציבורית עבור תלמידים **שאינם** בעלי צרכים מיוחדים, אך מתגוררים רחוק מבית ספרם (להלן: "זכאי מרחק").

על פי נתוני מחלקת הסעות, בשנת הלימודים תשע"ט היו בעיר 684 תלמידים כנ"ל שהנם "זכאי מרחק", ומכאן שסכום ההשתתפות בעלות התחבורה הציבורית עבורם ממשרה"ח צריך היה להיות בסך כ- 451,440 ש"ח לשנה[17].

על פי נהלי משרד החינוך, קבלת הסכום הנ"ל מותנית בדיווח שעל מחלקת הסעות להעביר אל משרה"ח באמצעות מערכת הדיווחים על ההסעות.

בבדיקת הביקורת בחודש ספטמבר 2019, נמצא כי העירייה דיווחה למשרה"ח על 78 תלמידים בלבד (3 מבית ספר "אפק" ו-75 מבית הספר "אשכול") מתוך 684 התלמידים זכאי המרחק בעיר, וכתוצאה מכך קבלה ממשרה"ח השתתפות בסך 51,082 ש"ח בלבד עבור כל שנה"ל תשע"ט. דהיינו – כ-413 אש"ח פחות מהמגיע לה.

בדיקה במערכת הדיווחים של משרה"ח העלתה, כי המחלקה הזינה אמנם את פרטי כל 684 הילדים אל המערכת, אולם בשל טעות, לא "סגרה" את הדיווח ולא שגרה אותו למעשה למשרה"ח.

17 החזרים עבור 684 תלמידים מדווחים, החזר של כ-3 ₪ ליום, ובמכפלת 220 ימי לימוד

החסר הנ"ל בתקציב ממשרה"ח לא התגלה ולא טופל על ידי חשבות אגף החינוך או על ידי היועץ החיצוני של האגף.

בסקירת הבקרות העומדות לרשות אגף החינוך נמצא, כי חשב האגף מסתמך בעיקר על הבקרות שעורך היועץ החיצוני, ואילו היועץ החיצוני לא ערער על כך למעשה בפני משרד החינוך.

ביום 30.6.19 הגיש אמנם היועץ החיצוני למשרה"ח ערעור על היקף התשלומים שאושרו על ידו, אולם הערעור **לא כלל** את אי התשלום בגין התלמידים זכאי המרחק. בעניין זכאי המרחק הסתפק היועץ בדיווח כללי במסגרת סיכום השנה שלו מחודש יולי 2019, על כך שדיווחי העירייה בנושא "טרם אושרו".

ממועד הגשת הערעור ועד למועד בדיקת הביקורת בנושא בחודש ספטמבר 2019 (בשנת תש"פ), לא נעשתה למעשה כל בדיקה או בירור לגבי הסיבה שבגינה לא התקבלו בעירייה דמי ההשתתפות שהגיעו לה ממשרה"ח בגין התלמידים "זכאי המרחק" בעיר.

יש לציין, שבעקבות הערת הביקורת השלימה מנהלת מחלקת הסעות את הדיווח על התלמידים "זכאי המרחק" וקבלה ממשרה"ח אישור כי הדיווח התקבל. בהמשך דווח לביקורת כי העירייה קבלה את יתרת השתתפות משרה"ח שהגיעה לה, בסך כ-413 אש"ח.

בהתייחסותה של מנהלת המחלקה לטיוטת דוח הביקורת היא ציינה, כי מחלקת הסעות במשרד החינוך וכן מחלקת הסעות בעירייה עורכות מעקב שוטף ושגרתי ולדעתה אי נעילת המערכת הייתה מתגלה.

היועץ החיצוני לאגף ציין בעניין זה כי השנה חלו עיכובים בהעברת הכסף ממשרד החינוך לרשויות ועל כן הבקרה בנושא זה טרם הסתיימה. לדבריו הבקרות בנושא זה מבוצעות עד לתום השנה העוקבת ומוגשים ערעורים ותיקוני דיווח במידת הצורך, לרבות בנושא הליוויים.

הביקורת מעירה כי מתבקשת בקרה אשר תמנע או תגלה תקלות מסוג זה בזמן אמת ולא בדיעבד כעבור שנה או יותר.

מדובר בתקלה אשר בקרה פשוטה עשויה הייתה לגלותה בזמן אמת, ללא צורך בהמתנה לסוף השנה העוקבת.

1.4 הסעות לתלמידי מוסדות המוכש"ר

1.4.1 כללי

משרד החינוך **אינו** משתתף כאמור בעלות הסעתם המאורגנת של תלמידי החינוך הרגיל ושל חלק מתלמידי החינוך המיוחד **שאינם** זכאי הסעה.
עם זאת, סעיף 2.3 (ח) בחוזר המנכ"ל קובע כי:
" ההסעות בחינוך המוכר שאינו רשמי תטופלנה ותאושרנה על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרדנו, בהתאם להנחיות המפורסמות על-ידו...".

המחוז החרדי (באגף לחינוך מוכר שאינו רשמי) במשרד החינוך פרסם בעניין זה באתר המשרד כי:

"ההשתתפות ניתנת לתלמידים הלומדים בבתי ספר יסודיים בבעלות מרכז החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני וכן לתלמידי בתי הספר העל יסודיים לבנות בפיקוח חרדי בכיתות ט'-י'. <u>ההשתתפות לתלמידים הלומדים בבתי ספר של החינוך העצמאי ורשת המעיין מועברת ישירות לשתי הבעלויות</u>, המפעילות את מערך ההסעות באופן עצמאי...<u>לתלמידות הזכאיות בבתי הספר העל יסודיים בפיקוח חרדי, מועברת ההשתתפות על ידי האגף לבתי הספר</u> והם אחראים להעביר את התקציב לתלמידות, על פי הרשימות המועברות אליהם בכל שנה".

מההנחיה לעיל עולה, כי משרד החינוך **אינו מעביר** את הכספים למימון הסעות לרשויות המקומיות, אלא ישירות לרשת מעיין החינוך התורני, מרכז החינוך העצמאי ולבתי הספר העל-יסודיים החרדיים לבנות.
בעניין זה העלתה הביקורת, כי חשב אגף החינוך בעירייה העביר למשרד החינוך דרישה כי דמי ההשתתפות בהסעות של המשרד **לא** יועברו לבעלויות של בתיה"ס, כי אם לעירייה, אשר היא זו הנושאת בעלויות ההסעה המאורגנת של תלמידי החינוך הרגיל בבתי הספר החרדיים והתורניים.
על פי נתונים שנמסרו לביקורת על ידי חשב האגף, המשרד נענה לדרישתו ואישר העברה בסך 90,205 ₪ לעירייה עבור שנה"ל תשע"ט.

הביקורת מציינת לחיוב את יזמתו של חשב האגף ודרישתו מהמשרד להעביר לעירייה את הכסף. עם זאת יצוין, כי מאחר שההחזר ממשרד החינוך מחושב על פי תעריף נמוך של נסיעה בתחבורה ציבורית הרי שסכום זה מהווה כחמישית בלבד מעלות ההסעות המאורגנות הללו למוסדות חינוך חרדי ותורני באלעד, בני ברק ופתח תקווה, שאותם מממנת העירייה, אשר הגיעה בשנה"ל תשע"ט לסך כ-450 אש"ח (ראה סעיף 1.2.2 בדוח).

1.4.2 סכום ההשתתפות ממשרה"ח

הביקורת העלתה כי בעת איסוף ממצאי הביקורת, לא היו בידי מחלקת ההסעות או החשבות, נתונים אודות מספר הילדים המוסעים בהסעות המאורגנות למוסדות המוכש"ר, אלא רק נתונים שהתקבלו ממשרד החינוך. באופן זה, לא ניתן היה לוודא את שלמות ההחזרים המתקבלים מהמשרד (עבור כלל התלמידים המוסעים) ולא ברור אם נעשה תכנון אופטימלי של סוגי הרכבים הדרושים להסעות אלה.

נתונים אלה נמסרו לביקורת רק עם התייחסות האגף לטיוטת הממצאים.

בבדיקת מדגם אקראי של נתוני 11 תלמידות המופיעות ברשימות העירוניות שהועברו, נמצא כי הן **אינן** מתאימות לנתונים של משרד החינוך.

כמו כן, הביקורת ערכה בדיקה של מספר התלמידים שבגינם התקבל החזר נסיעות ממשרד החינוך ביחס למספר התלמידים המוסעים בפועל, לפי הנמסר מהמחלקה.

להלן פירוט מספר וסוג כלי הרכב במסלולי ההסעה שנדגמו, לפי דוחות הביצוע של קבלן ההסעה "רון גל", מספר התלמידים המוסעים, עפ"י נתונים שנמסרו מהמחלקה וכן מספר התלמידים שבגינם מקבלת העירייה החזר ממשרד החינוך:

הקו	סוג וכמות הרכבים	מספר תלמידים מוסעים, לפי דיווח המחלקה	מספר התלמידים בגינם מתקבל ההחזר מהמשרד	הפרש בין מספר התלמידות שבגינן התקבל החזר למספר המוסעות בפועל
איסוף אלעד	1 אוטובוס	17	3	-14
איסוף בני ברק	2 אוטובוסים	68	66	-2
איסוף פתח תקווה	2 אוטובוסים	64	72	8
סה"כ		**149**	**141**	**-8**

מהטבלה עולה לכאורה פער בין מספר התלמידות המוסעות על פי דיווח מחלקת הסעות לבין מספר התלמידות שבגינן התקבל החזר ממשרד החינוך, לגבי כל 3 הקווים שנדגמו.

כן עולה, כי ההחזר בפועל הנו בגין מספר קטן יותר של ילדות ממספרן של המוסעות בפועל (לפי דיווח המחלקה).

במצב זה סבורה הביקורת, כי לא התקיימה בקרה נאותה על ההסעות הנ"ל ועל ההחזר המגיע בגינן לעירייה ממשרד החינוך, ועולה חשש כי העירייה לא קבלה את מלוא התקציב המגיע לה ממשרה"ח ולחילופין, נעשה תכנון בלתי יעיל של ההסעות.

חשב האגף מסר בהתייחסותו כי: "העירייה לא זכאית להחזר ועצם העובדה שנעשה ניסיון לקבלת החזר על ידי חשב אגף החינוך לא מצדיקה את החשש כי העירייה לא קיבלה את מלוא התקציב המגיע לה ממשה"ח".

הביקורת מעירה, כי משום שהעירייה מארגנת הסעות לתלמידות, בגינן נוהג משרד החינוך להעביר החזרי נסיעה לבתי הספר, מן הראוי כי העירייה תשופה בגין הסעות אלה. עם זאת, צוינה לחיוב יוזמתו של החשב להעברה ישירה של דמי ההשתתפות מהמשרד לעירייה (במקום לבתי הספר).

1.5 אי קבלת החזר בגין הסעות ילדי החינוך המיוחד

על פי הוראות משרד החינוך, מחויבת כאמור העירייה לבצע הסעות מאורגנות לתלמידי החינוך המיוחד הלוקים בלקויות מורכבות, והנה זכאית להשתתפות כספית של המשרד.

כדי להבטיח את קבלת ההשתתפות של משרה"ח, על מחלקת הסעות לדווח למשרד את כל פרטי המסלולים והילדים המוסעים בהם.

בבדיקת הביקורת עלה, כי חלק מהמסלולים שבהם שובצו תלמידים הזכאים להסעה מאורגנת, דווחו באופן חלקי למשרד, וכתוצאה מכך לא התקבל מהמשרד ההחזר המגיע בגינם.

להלן פירוט:

מספר מסלול שדווח למשרד החינוך	קבלן ההסעה	יעד (מוסד)	מס' וסוג רכבים לכיוון - בפועל	בדיקת שיפוי ממשרד החינוך	הערכת הפסד כספי בש"ח	תגובת היחידה
708708-709709	———	אלה ואורט אורנית	1 מונית הלוך 2 מוניות חזור	לפי דוח השיבוצים, בהסעה שני תלמידי גן ותלמיד תיכון. בשל אי התאמה בשעת החזרה סופקו שתי מוניות בחזור. נמצא כי תלמיד התיכון לא דווח ועל כן לא התקבל שיפוי עבור המונית הנוספת בחזור. ההפסד חושב לפי: 82 ₪ למונית לכיוון * 220 ימי לימוד * 50% החזר	**9,020**	תלמיד התיכון דווח בהערות בתוך המסלול על פיזור כי לא הופיע ברשימות משרד החינוך. בעקבות הערת הביקורת הוגש ערעור[18].
700000, 725000	———	אקשטיין ר"ג, סביון רמת אפעל, ספיבק	באיסוף- 1 אצ"ז ו-2 מוניות בפיזור- 2 אצ"ז ו-2 מעלונים[19]	על אף שכל הרכבים אושרו, רכב אחד לא חושב להחזר במערכת מית"ר שעלותו 194 ₪ לרכב ולכיוון. עלות לשנה: 42,680. המשרד אמור להשתתף במחצית מהעלות המאושרת.	21,340	על אף בקשה, לא נמסר תעוד לערעור[i]. לאחר מכן נמסר לביקורת כי בוצע עדכון ולא נגרם הפסד כספי.

[18] לפי דוח מסלולים של המשרד (האישור בדוח שונה מהדיווח)

מספר מסלול שדווח למשרד החינוך	קבלן ההסעה	יעד (מוסד)	מס' וסוג רכבים לכיוון - בפועל	בדיקת שיפוי ממשרד החינוך	הערכת הפסד כספי בש"ח	תגובת היחידה
775775, 776776, 781781	_____	שני קווים למוסדות ולגנים באלעד	באיסוף- 7 אצ"ז ומונית. בפיזור- 9 אצ"ז ו-3 מוניות	המשרד אישר בפיזור 9 אצ"ז ו-2 מוניות בלבד (במקום 3), ומכאן שמונית אחת לא דווחה. עלות מונית בקו – 90 ₪. במכפלת 220 ימים: 19,800 ש"ח. המשרד אמור להשתתף במחצית מהעלות.	9,900	בעקבות הערת הביקורת, הוגש ערעור. טרם התקבל אישור
793793, 895895, 800800	_____	מוסדות כפר סבא[ii]	באיסוף-2 טרנזיטים ו-2 מוניות בפיזור-4 מוניות ו-3 אוטובוסים זעירים [20]	בפיזור אושרו 3 מוניות בלבד (במקום 4) ו-2 אצ"ז (במקום 3). מונית (119 ₪ לכיוון) ואצ"ז (169 ₪ לכיוון) נוספים בפיזור דווחו למשרד, אך המשרד לא אישר אותם ולכאורה נגרם הפסד של 31,680 ש"ח (288 ₪ לאצז ומונית עודפים *220 יום*0.5 החזר) .	31,680	נמסר לביקורת כי הוגש ערעור שטרם אושרו. לגבי מסלול 855895 (ככל הנראה טעות סופר, הכוונה ל-895895) הוסף כי: "הפיזורים נדחו עקב חריגה משעת תקן. מאחר ומדובר במועדונית. נשלחה פניה נוספת למשרד החינוך לאישור חריג".
839839-840841	_____	יהוד+ נחלים	1 מונית בבוקר, 1-3 מוניות בצהריים	בקו נוסעים שלושה תלמידים זכאים למקיף יהוד, ותלמיד נוסף שאינו זכאי ל"נחלים". למשרד דווח רק על היעד של הזכאים, "מקיף יהוד", דהיינו, על מונית אחת בבוקר ומונית אחת בצהריים. יעד "נחלים" לא דווח וכתוצאה גם לא מדווחות 1-2 מוניות נוספות בפיזור. עלות מונית לכיוון-136 ₪, במכפלת 220 ימי לימוד ו-50% החזר=14,960	14,960	מנהלת המחלקה מסרה כי התלמיד לא דווח משום שרשום במרשם התושבים בעיר אחרת (גר בראש העין במסגרת אומנה). בעקבות הערת הביקורת הוגש ערעור שטרם אושר במשרד.
סה"כ הפסד					**86,900**	

[20] 37,773 ₪ שולמו בחודש מאי על קו זה, בו נוסעים מספר כלי רכב לכל כיוון. ההערכה השנתית הינה מכפלת תשלום חודשי זה ב-10 חודשים.

מהטבלה לעיל עולה, כי בשל תקלות ובקרה בלתי מספקת על הדיווחים של קווי ההסעות של ילדי החינוך המיוחד הזכאים בשנה"ל תשע"ט, לא התקבל בגינם שיפוי מלא, ונגרם לעירייה הפסד בסך כ-87 אש"ח.

בהתייחסותה של מנהלת המחלקה לטיוטת דוח הביקורת היא ציינה, כי בתקופה האמורה תפקדה המחלקה עם עובד אחד בלבד ומתוך 147 מסלולים שדווחו כנדרש, נשמטו 2-4 כלי רכב בלבד.

1.6 החזר הסעות בתעריפים נמוכים

בדיקת תעריפי ההסעות המאורגנות לזכאי החינוך המיוחד העלה, כי המחירים שמשלמת העירייה גבוהים לרוב משמעותית מאלו שאישר משרד החינוך להחזר, ובשנה"ל תשע"ט אף ירדו תעריפי המשרד ביחס לתעריפים ששולמו על ידו בשנה קודמת.

כתוצאה מכך, גובה ההשתתפות של המשרד בפועל בהפעלת כל קו נמוכה מ-50% מהעלות.

מאחר שמדובר בעשרות קווים מדי יום, מדובר בהפסד כספי לעירייה המוערך במאות אלפי שקלים בשנה.

כן נמצא, כי העירייה לא ערערה בפני המשרד על חלק ניכר מהתעריפים הנ"ל.

להלן מספר דוגמאות למחירים ששילמה העירייה בשנה"ל תשע"ט, ביחס למחירים בהם הכיר המשרד (ללא שהעירייה ערערה עליהם בפני המשרד):

הקו	יעד	מחיר לרכב בפועל, בש"ח	מחיר מוכר על ידי המשרד, בש"ח	הפער בין המחיר בפועל למחיר המוכר
749749	מעלון לבי"ס און ת"א	412 (מעלון)	236 (מעלון)	174%
725000	מוסדות ברמת גן	171 (מונית)	118 (מונית)	145%
742742 – 744744	מוסדות ב"ב	310 (מעלון)	280 (מעלון)	107%
742742 – 744744	מוסדות ב"ב	203 (אצ"ז)	175 (אצ"ז)	116%
742742 – 744744	מוסדות ב"ב	173 (מונית)	145 (מונית)	119%

הביקורת העלתה כאמור, כי מחלקת הסעות בעירייה ערערה על תעריפי המשרד באופן חלקי בלבד. כך לדוגמא, בשנה"ל תשע"ט ערערה המחלקה בפני המשרד (ביום 30.6.19) רק על 4 מהתעריפים, בעוד שנמצאו פערי מחירים במקרים רבים.

חשב האגף השיב, כי לרוב המשרד אינו מכיר במחירים אותם משלמת העירייה וכי מדובר בבעיה ארצית. לדבריו, מרכז השלטון המקומי אף נערך להגשת עתירה בנושא כנגד משרד החינוך.

חשב האגף הוסיף, כי הוא נוהג לערער בפני משרד החינוך רק על מחירים שהוכרו על ידו בעבר ומסיבה כלשהי לא הכיר בהם השנה.

הביקורת מעירה, כי בבדיקתה עלה כי האגף לא הקפיד לערער אף במקרים שבהם התעריף המוכר ע"י המשרד הופחת ביחס לשנה קודמת, לדוגמא:

מס' קו	יעד	סוג רכב	עלות מוכרת במאי 2018, בש"ח	עלות מוכרת במאי 2019, בש"ח
700000	731687	אצ"ז	194.5	159
703703, 704704	טומשין הבית של תמר	אצ"ז	350	272

לנוכח הפערים הגדולים בין תעריפי משרד החינוך לבין העלויות המשולמות על ידי העירייה עבור ההסעות המאורגנות, ומאחר שמדובר בנזק כספי משמעותי, מתבקש כי העירייה תערער על מירב המקרים שבהם קיים פער משמעותי בתעריפים ו/או הפחתה בתעריפים של המשרד.

בהתייחסותה לטיוטת דוח הביקורת ציינה מנהלת המחלקה, כי מדי שנה היא נוסעת ביחד עם חשב אגף החינוך למשה"ח לפגישה אצל האחראית על ההסעות במחוז מרכז והם דנים עמה על התעריפים במטרה להגדילם.

כן ציינה, כי מרכז השלטון המקומי נערך להגשת עתירה לבג"צ בגין פערי התקצוב בנושא ההסעות והמלווים.

בנוגע לקו 749749 מעלון לבי"ס און ת"א ציינה המנהלת, שבעקבות גידול במספר התלמידים, היא דאגה להזמנת מעלון אחד גדול על פני שניים קטנים, ועל ידי כך נחסכה עלות של מלווה אחד.

בנוגע לערעור על התעריפים הסבירה המנהלת, כי הערעור הוגש על קווים שהועברו לתשלום ולגבי שאר הקווים, נשלחה תזכורת להעברת התשלום.

המנהלת הוסיפה, כי הערעור שמועבר למשרד החינוך הנו בדרך כלל רק על תעריפים שנראה כי הייתה בהם טעות סופר ולא במקרים של החלטה מחושבת של המשרד.

הביקורת סבורה, כי יש חשיבות לערעור על תעריפים נמוכים המסבים נזק כספי לעירייה, במיוחד במקרים שבהם חלה הפחתת תעריף.
מלבד האפשרות כי ערעור זה או אחר יתקבל, הנו עשוי לחזק תשתית משפטית כנגד קביעת תעריפים שאינם סבירים.

2. הכנסות בגין ליווי תלמידי חינוך מיוחד

2.1 רקע

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, תשנ"ד-1994 (להלן - חוק הסעה בטיחותית), קובע את זכותו של ילד בעל מוגבלות להסעה.
שר החינוך קבע כללים ומבחנים לעניין זה בתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), תשנ"ה-1995. על פי התקנות הנ"ל:

"ילד נכה זכאי לליווי אם הוא אחד מאלה:

(1) ילד חריג כאמור בתקנה 1(א)(1), שאופיין בוועדת ההשמה כחולה נפש, כאוטיסט, כמי שסובל מהפרעות התנהגות קשות, כבעל פיגור עמוק (סיעודי), כבעל פיגור קשה או כבעל פיגור בינוני;

(2) משותק מוחין או בעל נכות פיסית קשה;

(3) נמצא זכאי לליווי על ידי ועדת חריגים שמינה לענין זה שר החינוך, התרבות והספורט".

נוהל השתתפות של משרד החינוך בהעסקת מלווים בהסעות במסגרת חוק הסעה בטיחותית קובע כי:

"הגשת בקשה - הרשות המקומית תגיש בקשה לקבלת השתתפות בהעסקת מלווים לוועדת ההסעות המחוזית של משרד החינוך... הסיוע יינתן אך ורק לרשויות שתמלאנה אחר דרישות החוק ותעסקנה מלווים בפועל.

אישור בקשה- ועדת ההסעות המחוזית תדון בבקשת הרשות לקבל אישור השתתפות בהעסקת מלווים ותאשר את מספר התלמידים הזכאים. מודגש כי השתתפות המשרד בהעסקת מלווים תאושר רק בהסתמך על טופס ועדת השמה ובהתייחס ללקות העיקרית בלבד; זאת למעט תלמידי החינוך המיוחד הפטורים על פי סעיף 7 לחוק החינוך המיוחד מוועדת השמה והסובלים מלקויות קשות...

ג.תשלום - השתתפות משרד החינוך בהעסקת מלווים תועבר בהתאם לאישור מדי חודש בחודשו באמצעות מערכת תשלומים מאוחדת.

ד.דוח ביצוע- הרשות המקומית תידרש להגיש דוח ביצוע על התלמידים המלווים בפועל...דוחות הביצוע יועברו אל לשכת המחוז של משרדנו. השתתפות המשרד תועבר על פי הצהרת הרשות המקומית על הביצוע בפועל".

לצורך בדיקת נושא הכנסות העירייה בגין ליווי תלמידים זכאים נבדקו על ידי הביקורת המסמכים והנתונים הבאים:

- "דו"ח ריכוז רשימת התלמידים לליווי לרשות" של משרד החינוך, הכולל את דיווחי העירייה אודות תלמידים המלווים בהסעה ואת סטאטוס האישור שלהם על ידי המשרד. הדו"ח הופק ביום 1.7.19, ונתוניו נכונים לחודש מרס 2019.
- דוח תשלומים ממערכת מית"ר של משרד החינוך, הכולל נתונים בדבר התשלומים החודשיים שאושרו בגין מלווים.
- חשבוניות ודוחות ביצוע לחודש מאי 2019 של קבלני ההסעות של העירייה, המספקים לעירייה גם שירותי ליווי להסעות.
- דוחות שיבוצים של תלמידים למסלולי הסעה, שהכינה מחלקת ההסעות העירונית. הדוחות כוללים נתונים בדבר תלמידים ששובצו בהסעה למוסדות השונים, לרוב מצוינת הלקות ממנה הם סובלים ולעתים נרשמה גם זכאותם לליווי.

להלן ממצאי הביקורת בנושא זה:

2.2 עלות העסקת המלווים לעירייה

העירייה מספקת כאמור מלווים בכל ההסעות לגני הילדים של החינוך המיוחד ומשופה עבורם ממשרד החינוך.

בנוסף לכך, יש לציין כי העירייה מממנת מלווים אף בהסעות של ילדי עיכוב התפתחותי אשר **אינם זכאים לליווי**, ללא קבלת שיפוי ממשרד החינוך.

מנהלת המחלקה הסבירה לביקורת כי מדובר בהחלטה מלפני שנים רבות, וכי אין ברשותה מסמך או תיעוד לאישור הדבר.

עוד יצוין, כי בספר התקציב לא קיימת הפרדה בין סעיפי ההוצאה בגין המלווים בהסעות ילדי החינוך המיוחד לבין המלווים בגין ילדים שאינם זכאים לליווי ושהעירייה אינה משופה בגינם.

להלן נתונים בדבר עלות העסקת המלווים על ידי העירייה (הן בחינוך המיוחד והן האחרים), כנגד סכום ההשתתפות של משרה"ח **בחודש מאי 2019**, על פי החשבוניות ודוחות הביצוע של קבלני ההסעות:

מספר מלווים לפי דוחות הביצוע	עלות המלווים בש"ח	סכום ההשתתפות של משרה"ח בש"ח	הפרש בין עלות לעירייה לבין השתתפות משרה"ח, בש"ח
158	388,780	157,168	231,612

להלן נתוני הכנסות העירייה והוצאותיה בגין ליווי בהסעות **לשנת 2018** על פי כרטיסי הנה"ח הרלוונטיים:

מספר סעיף הכנסות	שם סעיף הכנסות	סך הכנסות 2018 בש"ח	מספר סעיף הוצאות	שם סעיף הוצאות	סך הוצאות 2018 בש"ח	הפרש בין הכנסה להוצאה בש"ח
1317800921	ליווי הסעות	1,321,606	1817800712	ליווי הסעות	3,416,698	(2,095,092)
1312240921	ליווי תלמידים חינוך תורני	234,421	1812240712	ליווי חינוך תורני	1,026,666	(792,245)
סה"כ		**1,556,027**			**4,443,364**	**(2,887,337)**

להלן נתוני הכנסות העירייה והוצאותיה בגין ליווי בהסעות **לשנת 2019** לפי כרטיסי הנה"ח הרלוונטיים (נכון ליום 19.2.20):

מספר סעיף הכנסות	שם סעיף הכנסות	סך הכנסות 2019 בש"ח	מספר סעיף הוצאות	שם סעיף הוצאות	סך הוצאות 2019 בש"ח	הפרש בין הכנסה להוצאה בש"ח
1317800921	ליווי הסעות	1,489,630	1817800712	ליווי הסעות	3,568,009	(2,078,379)
		-	1812240712	ליווי חינוך תורני	1,155,781	(1,155,781)
סה"כ		**1,489,630**			**4,723,790**	**(3,234,160)**

מהטבלאות לעיל עולה, כי שיעור השיפוי ממשרד החינוך של הוצאות הליווי לזכאים ולמי שאינם זכאים, עמד בשנת 2018 על כ-35% ואילו בשנת 2019 על כ-32% בלבד.

מכאן, שהעירייה מימנה על חשבונה את הוצאות הליווי בשנת 2018 בסך כ-2.9 מיליון ₪ ובשנת 2019 בסך כ- 3.2 מיליון ₪.

הביקורת סבורה, כי מתבקשת קבלת החלטה מנומקת ומתועדת לנושא העמדת מלווים למי שאינם זכאים על חשבון העירייה. כן מתבקש כי תיערך הפרדה בין סעיפי ההוצאה של המלווים, על מנת שניתן יהיה להעריך את עלות אספקת המלווים (לזכאים ולמי שאינם זכאים) בכל שנה.

מנהלת המחלקה ציינה אף היא כי נדרשת לדעתה הפרדה כנ"ל בין עלות המלווים לזכאים בחינוך המיוחד לבין האחרים.

2.3 נתונים חסרים לגבי תלמידי החינוך המיוחד

לצורך התחשבנות עם משרד החינוך בגין המלווים, יש צורך בנתונים מלאים ומדויקים אודות התלמידים בעלי הלקויות הרלוונטיות שעברו ועדת השמה (או שקיבלו פטור ממנה), סוגי הלקויות ואודות שיבוצם במוסדות.

מידע כנ"ל מצוי בדרך כלל במחלקת חינוך מיוחד באגף החינוך אשר מטפלת בילדים הללו ומעודכנת במצבם באופן שוטף.

בדיקת הביקורת העלתה, כי לעיתים חסר תאום שוטף בין המחלקה לחינוך מיוחד לבין מחלקת הסעות בכל הנוגע לנתונים הנדרשים על ילדי החינוך המיוחד.

כתוצאה מכך, היו מקרים שבהם מחלקת הסעות לא עודכנה לגבי עזיבת ילד את ביה"ס או שחסרו לה נתונים שונים. כתוצאה מכך, גם בדוחות השיבוץ של המחלקה ובדיווחיה למשרד החינוך חסרו לעיתים נתונים שונים כגון: סוג הלקות, הזכאות לליווי וכד'.

במצב זה נפגמת יכולתה של מחלקת הסעות לקיים בקרה יעילה אחר ילדי החינוך המיוחד בנושא הליוויים וכן נפגמת יעילות הדיווח הנדרש על ידי משרד החינוך.

בהתייחסותה לטיוטת דוח הביקורת ציינה מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד באגף החינוך, כי היא נוהגת להעביר למחלקת הסעות את הנתונים המתבקשים על ידה ובכלל זה:

א. טופס החלטת ועדת השמה המציין את אפיונו של התלמיד וסוג המסגרת.

ב. מזכר להסעת התלמיד הכולל שמות ההורים וכתובתם, כולל שבוץ למסגרת הקיימת.

ג. כתובת התלמיד ומספר נייד של ההורים, כפי שהם מופיעים ברשימות של בתי הספר.

הביקורת מעירה, כי מלבד הדיווח המרוכז בתחילת כל שנה, ניכר כי חסר תאום ועדכון שוטפים בין המחלקות לגבי שינויים שונים במהלך השנה.

2.4 שיפוי חסר בגין תלמידים זכאי ליווי

הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של דיווחי מחלקת הסעות למשרד החינוך על ילדים מוסעים בעלי לקויות הזכאים לליווי בשנה"ל הקודמת – תשע"ט, ביחס לנתונים שאושרו במשרד החינוך, שעל פיהם שולמה השתתפות המשרד לעירייה.

יש לציין, כי סכום ההשתתפות של משרה"ח בהוצאות הליווי הנו בסך 10,644 ₪ בשנה לכל ילד.

לצורך כך נדגמו 10 קווי הסעת ילדי חינוך מיוחד (מתוך כ-70 קווים) ונערכה השוואה בין מספר התלמידים שנרשמו בדוחות השיבוץ העירוניים כזכאי ליווי בהסעה למוסד, לבין מספר התלמידים שאושרו על ידי משרד החינוך על לפי "דוח ריכוז תלמידים מלווים לרשות" של המשרד.

להלן תוצאות המדגם:

יעד	מס זכאים לפי דוח שיבוצים העירוני	מספר זכאים לפי דוח משרד החינוך	פער	תגובת מחלקת ההסעות	הערה
נאות אילנה	8	3	**5**	"טופל"	פער של 5 תלמידים. שמות הזכאים אינם זהים בין הרשימות
בית ינאי	5	5	**0**		
האון	4	4	**0**		
ר"ג	3	1	**2**	"מדובר בתלמידים שהגיעו אלינו בסוף חודש 5/19 מעיר אחרת. מאחר שלא שינו כתובת לא היה ניתן לדווח על תלמידים אלה במערכת הסעות נט".	מנהלת המחלקה מסרה כי יוגש ערעור (מדובר לכאורה בפגם טכני שמנע דיווח).
יד רמב"ם	3	2	**1**		
שוהם	4	2	**2**	"בתחילת השנה שובצו התלמידים לשוהם. בדיעבד התלמיד ב.א סיים את לימודיו שנה קודם. והתלמיד נ.ס לא נסע לשוהם ושובץ בחינוך הרגיל".	חסרים 2 ילדים (נ.ס וב.א). לגבי האחד - הילד שולב תחילה בבית ספר רגיל והחל ממאי בהסעה לבית ספר אחר (ניב) בתל אביב. הביקורת מעירה, כי מאחר שבקווים לבי"ס ניב יש מלווה, צריך היה לדווח על תלמיד זה (בהיותו מוסע בקו עם ליווי). מכל מקום, יש להעיר כי רשימות המחלקה לא היו מעודכנות בקו שוהם. לגבי הילד השני, התברר כי הילד סיים את לימודיו בשנת תשע"ח אך עדין נרשם כמשובץ בקו ההסעה. יוער כי הרשימות אינן מעודכנות.

יעד	מס זכאים לפי דוח שיבוצים העירוני	מספר זכאים לפי דוח משרד החינוך	פער	תגובת מחלקת ההסעות	הערה
ראשל"צ	5 ארזים	4 בארזים	**1**	"לקות לא מזכה בליווי"	הילד (מ.פ) דווח במערכת כלקוי למידה בלבד, ואילו בוועדת השמה הוכר בלקות חמורה יותר. לכן נדרש להגיש ערעור על קוד הלקות שנרשם לו במשרד.
ת"א	2 בהצרי	1 בהצרי	1	"לקות לא מזכה בליווי"	הילדה (ש.ד) לוקה בפיגור קל ולכן אינה זכאית לליווי. עם זאת, ברשימות המחלקה היא נרשמה כזכאית לליווי.
נס ציונה: התומר ובית בטבע	1	0	1	"זכאי לליווי אך לא דווח"	חסר ילד אחד שהנו חולה אפילפסיה.

ממדגם הביקורת לעיל עולה, כי **לפחות 5 ילדים זכאי ליווי שאותרו במדגם, לא דווחו למשרד החינוך משך שנה, וכתוצאה מכך לא העביר המשרד לעירייה את תקציב ההשתתפות עבורם בסך כ-53 אלש"ח בשנת הלימודים תשע"ט.**

לגבי 4 תלמידים נוספים, נמצא כי היו בעיות טכניות בדיווח עליהם במהלך השנה, אולם לא הוגש ערעור, על אף שיש לכך השלכה כספית.

לגבי תלמידים אחרים נמצא, כי רשימות המחלקה אודות נתוני התלמידים זכאי הליווי היו בלתי מעודכנות.

בהתייחסותו של היועץ החיצוני לטיוטת דוח הביקורת הוא ציין, שבעקבות הביקורת, בחודש ינואר 2020, דווחו למשרד החינוך 9 ליוויים נוספים, וקבלת התשלום בגינם נמצאת בטיפול המחוז.

הביקורת מעירה, כי עדכון רשימות התלמידים זכאי הליווי ובקרה יעילה יותר על הדיווחים אודותיהם ועל התשלומים המתקבלים בגינם ממשרד החינוך, עשויים היו למנוע את הנזק הכספי שנגרם.

3. הכנסות בגין הפעלת בתי ספר תיכוניים

3.1 רקע

בבתי הספר התיכוניים, נקבעים תשלומי ההשתתפות של משרד החינוך לפי "שיטת תקצוב לתלמיד", במסגרתה נקבע גובה התשלום עבור כל תלמיד על פי פרמטרים שונים הנוגעים לביה"ס ומדווחים על ידו.

נוסחת החישוב של תשלומי ההשתתפות כוללת רכיבים רבים, ובהם שיעור "רמת השירות" בבית הספר, "פרופיל המורים", מספר שעות ההוראה וכן משתנים פדגוגיים שונים הנוגעים לסוגי המסלולים והמגמות, סוגי ודרגות הכיתה ועוד.

דיווח מצבת התלמידים למשרה"ח ועדכונה מתבצע על ידי בתיה"ס באמצעות מערכת ה"מנבסנ"ט" ואילו סטטוס התקצוב של ביה"ס ניתן לצפייה ולבקרה באמצעות מערכת התקצוב של משרה"ח - "מית"ר".

בתחומי העיר שני בתי ספר תיכוניים שהעירייה מקבלת עבורם את תשלומי ההשתתפות של משרד החינוך: תיכון "בגין" ואולפנת "זבולון".

בדיקת הביקורת נערכה לגבי תיכון "בגין" בלבד שהנו הגדול מבין השניים, בו למדו בשנה"ל תשע"ט כ-1,148 תלמידים. על פי ספר התקציב העירוני, בשנת 2019 תוקצבו הוצאותיו של בית ספר זה בסך-33.884 מיליון ₪, ואילו ההכנסות ממשרד החינוך עבורו תוקצבו בסך- 29.544 מיליון ₪. מכאן שהעירייה מימנה למעשה את ביה"ס על חשבונה בסכום בסך כ-4.3 מיליון ₪.

חשבות אגף החינוך אחראית בין היתר על עריכת הבקרה על הכנסות ביה"ס ממשרד החינוך ונעזרת לצורך כך ביועץ חיצוני המסייע בבדיקת מיצוי ההכנסות מהמשרד על פי הסכם שנחתם עימו בחודש ספטמבר 2018.

היועץ החיצוני מעביר אל חשב האגף דוחות תקופתיים שבהם פרטים אודות נושאים שונים שנבדקו באותה תקופה, ובהם: קיום פערים במספרי תלמידים בתיכון (בין מספר התלמידים בפועל לבין מספר התלמידים בהם מכיר המשרד), מספר התלמידים בכל מגמה המוכרים על ידי משרה"ח, הכרה של משרד החינוך בילדי חינוך מיוחד ("תלמידי 07") וכד'.

הביקורת ערכה בדיקה של תהליכי הבקרה באגף החינוך על הכנסות העירייה ממשרה"ח

עבור תיכון "בגין", וכן דגמה לצורך כך מספר פרמטרים משמעותיים בעלי השלכה על הכנסות העירייה בגין ביה"ס בשנה"ל החולפת – תשע"ט.

להלן ממצאי הבדיקה:

3.2 הדיווח על מצבת התלמידים בתיכון "בגין"

מספר התלמידים בביה"ס הנו הנתון המשמעותי ביותר בקביעת גובה ההשתתפות של משרד החינוך בתקציב ביה"ס. על פי הוראות משרה"ח, על ביה"ס לדווח כאמור את מצבת התלמידים למערכת מעקב התלמידים – "מנבסנ"ט", שבאמצעותה מועברים הדיווחים גם אל משרה"ח.

על פי דוח שהופק ממערכת "מנבסנ"ט" ביום 2.7.19, למדו בתיכון "בגין" בשנה"ל תשע"ט (נכון למועד הבדיקה) 1148 תלמידים.

בדוח שהופק ממערכת התקצוב של משרד החינוך "מית"ר" בחודש יולי 2019 עבור החודש הקודם (יוני 2019), נמצא כי הוכרו 1147 תלמידים, דהיינו, היה קיים פער של תלמיד אחד.

על פי מידע שנמסר מביה"ס, הפער נבע מתלמיד שעזב את ביה"ס בחודש פברואר 2019 אך לא נגרע ממצבת התלמידים שב"מנבסנ"ט".

יש לציין, כי פער זה צוין בדוח החודשי שערך היועץ החיצוני ומצבת התלמידים ב"מנבסנ"ט" עודכנה בעקבות זאת.

בהתייחסותה של מנהלת ביה"ס לטיוטת דוח הביקורת היא ציינה, כי היא אינה מורשית לדווח על עזיבת תלמיד ללא אישור העירייה. כן ציינה כי לא נגרם לעירייה הפסד כספי.

הביקורת מציינת, כי על פי ממצאי הבדיקה, נראה כי ביה"ס מקפיד בדרך כלל לעדכן את מצבת התלמידים ב"מנבסנ"ט".

עם זאת מעירה הביקורת, כי במקרה של תלמיד אחד, הדיווח על עזיבתו לא נעשה באופן מידי, כמתבקש.

3.3 מכסת תלמידים לפי מגמת לימוד

משרד החינוך קובע את מכסת הילדים המאושרת לכל מגמה בכל שכבה ומתקצב בהתאם לכך את מספר שעות ההוראה השבועיות פר תלמיד – להלן: "ש"ש לתלמיד" בכל מגמה.

כל חריגה ממכסת התלמידים שקבע משרד החינוך לכל מגמה בבית הספר, תגרום לכך שעבור מספר התלמידים העודף יחושב מספר מופחת של ש"ש לתלמיד לפי ברירת המחדל

שקבע המשרד (במקום מספר הש"ש לתלמיד המגיע לפי מגמת הלימוד). לדבר זה השלכה של פגיעה בתקציב ביה"ס.

יש לציין, כי חריגות במכסת התלמידים במגמות השונות מופיעות במערכת מית"ר כ"מסלול 9".

הביקורת ערכה סקירה במערכת מית"ר לגבי שני בתי הספר התיכונים העירוניים, במטרה לבדוק אם הייתה חריגה במספר התלמידים מהמכסה המוגדרת למגמות לשכבה בשנה"ל תשע"ט, אשר גרמה לנזק כספי.

נמצאה חריגה של 9 תלמידים ממכסת מגמת הלימוד בכיתה אחת בבית הספר "בגין" (כיתה יא12) לאורך כל שנת תשע"ט, כדלקמן:

תקופה	פירוט התלמידים שחושבו כ"ברירת מחדל" עקב חריגה ממכסת התלמידים במגמה	השלכה מבחינת ש"ש לתלמיד	השלכה מבחינה כספית על תקציב ביה"ס
ספט-18 עד יולי19	10 תלמידים ב"מסלול 9" במקום במגמה 97 עיונית-מדעית	1.45 במקום 1.51	284 ₪ לחודש * 12 חודשים = 3,412 ש"ח

בהתייחסותה של מנהלת ביה"ס לטיוטת דוח הביקורת היא ציינה, כי אכן מדובר בתלמידים הלומדים לפחות מקצוע מדעי אחד ברמה של 5 יח"ל, אולם על פי כללי השיבוץ של משרד החינוך לא ניתן היה לשבצם במסלול הנ"ל.

בהתייחסותו של היועץ החיצוני של אגף החינוך נכתב, כי מבוצעת בקרה חודשית על תקצוב בית הספר, בסך של מעל 30 מיליון ₪, וכי בוצעו על ידו תיקונים רבים גם לעניין חריגה ממכסות מגמת הלימוד.

הביקורת מציינת, כי היועץ החיצוני של אגף החינוך טיפל אמנם בחריגות ממכסות במקרים רבים, אולם המקרה הנ"ל שעלה בבדיקת הביקורת לא אותר על ידו ולא תוקן. כתוצאה מכך, נגרם לביה"ס הפסד כספי בשנה"ל תשע"ט בסך 3,412 ₪.

הביקורת מעירה, כי על מנת להבטיח תקצוב מתאים לביה"ס מתבקש להקפיד כי שיבוץ התלמידים ייעשה על פי הכללים והמכסות שקבע משרה"ח. לצורך כך יש להקפיד ולאתר מקרים של חריגה מהמכסה (כבמקרה הנ"ל) ולטפל במניעת הדבר, לרבות על ידי הגשת בקשות מתאימות למשרד החינוך.

3.4 "רמת שירות" נמוכה

3.4.1 כללי

"רמת השירות" של ביה"ס הנה אחד המרכיבים הקובעים את גובה ההשתתפות של משרה"ח בתקציב ביה"ס ומתייחסת לרמת השירותים המסופקת על ידי ביה"ס.
לצורך קביעת שיעור רמת השירות, על ביה"ס להזין מספר נתונים למערכת "רמת שירות" של משרד החינוך הנוגעים להעסקת בעלי תפקידים שונים בביה"ס ולהיקף משרתם, כגון: לבורנטים, מתאמי מחשוב, מפעילי ציוד אור-קולי, רופא, אחות ועוד. ככל שרמת השירות של ביה"ס גבוהה יותר (כאשר המקסימלית הנה 100%), שיעור תשלומי ההשתתפות של משרד החינוך הנו גבוה יותר.
בעת הבדיקה הראשונית של הביקורת נמצא, כי לשני בתי הספר העירוניים חושבה רמת שירות נמוכה יחסית, אולם בחודש יוני 2019 עודכנה והועלתה לרמה כדלקמן: לאולפנת זבולון נקבעה רמת שירות 99.5% ולתיכון בגין נקבעה רמת שירות 97.69%.

3.4.2 רמת שירות נמוכה

רמת השירות בשיעור 97.69% של תיכון בגין הנה נמוכה יחסית ונובעת בעיקר ממחסור בלבורנטים/יות ובספרן/נית ביחס לתקן המומלץ של משרד החינוך.
מנהלת בית הספר מסרה, כי פנתה מספר פעמים אל אגף כוח אדם בעירייה על מנת שיסייע בגיוס לבורנטים/יות וספרן/נית, אולם נראה כי בשכר המוצע יש קושי בכך.
הביקורת מעירה, כי אי גיוס כוח האדם האמור, פוגע הן בשירות הניתן לתלמידים, והן בתקציב ביה"ס המשולם על ידי משרד החינוך לעירייה שכן הוא מופחת עקב הירידה ברמת השירות.

3.4.3 "דוחות אופטימיזציה"

לצורך מקסום רמת השירות בבתיה"ס, מקובל ברשויות מקומיות רבות לערוך מדי שנה "דוח אופטימיזציה" שמטרתו למקסם את רמת השירות ואת הכנסות ביה"ס, בשים לב לגידול הנדרש בהוצאות הנובעות מהרחבת השירותים.

מדוחות האופטימיזציה עולות בדרך כלל המלצות משני סוגים: הוספת שירותים שאינם קיימים בביה"ס, או הגדלת היקף שירותים קיימים בביה"ס. לדוגמה: המלצה על העסקת רופא/ אחות/ טכנאי מעבדה שאינם מועסקים בעת הבדיקה; הגדלה של היקף משרה של יועץ/ רכז/ ספרן וכד'.

ההמלצות שבדוח האופטימיזציה אמורות להבטיח שתוספת ההכנסה ממשרד החינוך כתוצאה

מיישום השינויים המומלצים, מכסה את עלות היישום של השינויים הללו (דהיינו את עלות העסקת עובדים בהיקף המוצע) ולחילופין, קבלת החלטה מושכלת על מימון העלאת רמת השירות במקרים שבהם עלות יישום השינויים גבוהה מתוספת ההכנסה הצפויה.

הביקורת נכחה, כי באגף החינוך לא נערכו מעולם דוחות אופטימיזציה כנ"ל והדבר גם לא נתבקש מהיועץ החיצוני של האגף.

נציג היועץ החיצוני הסביר לביקורת, כי מדי פעם נערכו דיונים בינו לבין הנהלת ביה"ס בהם הוצגו לביה"ס האפשרויות הקיימות להעלאת רמת השירות וכן המשמעויות הנובעות מכך, עם זאת אישר, כי לא נערכו דוחות אופטימיזציה המציגים את כל האפשרויות והמשמעויות הנגזרות.

לדעת הביקורת, אי עריכת דוחות כנ"ל וניתוחם, פוגע באפשרויות הקיימות לקבלת החלטה מושכלת בנוגע למקסום רמת השירות בביה"ס ומשמעות הדבר לגבי הכנסות ביה"ס.

3.5 "פרופיל" בית הספר

"פרופיל" ביה"ס הנו אחד המרכיבים הקובעים את גובה ההשתתפות של משרד החינוך בתקציב ביה"ס ומתייחס לנתוני המורים המועסקים בביה"ס. בין הנתונים המשפיעים על פרופיל ביה"ס הם: דרגת הותק, ממוצע גמולי ההשתלמות, שיעור המשרה, סטאטוס המורה מבחינת רפורמת עוז לתמורה (ללא רפורמה/ רפורמה מלאה) ועוד.

ככל שהפרופיל של ביה"ס גבוה יותר, שיעור תשלומי ההשתתפות של משרד החינוך גבוה יותר.

לצורך קביעת הפרופיל, על ביה"ס ומוריו לעדכן את משרד החינוך בנתוני המורים.

הביקורת בדקה את נתוני כוח האדם והשכר של מורי תיכון "בגין" בחודש 5/2019, כפי שהופיעו במערכת השכר העירונית בהשוואה לרישומים במערכת עוש"ר של משרד החינוך.

נמצאו פערים בדרגה, בוותק ובגמולים, למספר רב של מורים כדלקמן:

- פער בדרגה לגבי מורה אחד.
- פער בוותק לגבי 11 מהמורים.
- פערים בגמולי ההשתלמות לגבי 26 מהמורים.

יש לציין כי הפערים היו לשני הכיוונים, דהיינו בחלק מהמקרים נרשמו נתונים גבוהים יותר במשרד החינוך מאלה שבעירייה ובחלקם להיפך.

להלן מספר דוגמאות:

ת"ז	מספר שנות וותק		גמולי השתלמות	
	שכר	משה"ח	שכר	משה"ח
12207676			13	14
12470472	26	25		
22231658	13	11		
22365183	23	24	16	17
24234783			10	12
24350977			6	7
25253774	7	9		
25479676			12	13
28570877	7	5	0	2

בדיקת הביקורת העלתה כי היועץ החיצוני של אגף החינוך זיהה את מרבית הפערים הנ"ל עוד בשנת הלימודים הקודמת - תשע"ח ואף דיווח על כך ביום 26.3.18 בדוא"ל למנהלת התיכון ולחשבת השכר בעירייה. למרות זאת הנתונים טרם עודכנו.

כן יצוין, כי מאז חודש מרס 2018, לא נערך מעקב אחר תיקון אי ההתאמות שנמצאו בנתוני פרופיל המורים, ובמשך כשנה וחצי הנושא לא נבדק שנית.

בהתייחסותה של מנהלת ביה"ס לטיוטת דוח הביקורת בעניין נתוני המורים, היא ציינה, כי פנתה באופן אישי מספר פעמים למורים וכך עשתה גם המזכירה הממונה על הזנת הפרטים למשרד החינוך, ולמרות זאת חלק מהמורים אינם מקפידים לדווח עדכונים בנתוניהם למרות שהם מפסידים לעיתים בשל כך כספים המגיעים להם.

היועץ החיצוני של אגף החינוך ציין, כי היקף המשרה של המורים נבדק מדי שנה בעת חתימת מצבת המורים. עם זאת באשר לבקרה על יתר נתוני כוח האדם- ותק, השכלה, גמולים וכו' – מקובל עליו כי נדרש לחדד את הבקרה בנושא זה.

הביקורת מעירה, כי נתוני מורים שגויים או בלתי מעודכנים עלולים לפגוע בנתוני פרופיל ביה"ס, בהכנסות של ביה"ס וכן בשכר המורים.

נראה כי לא ננקטו בכל הפעולות הנדרשות ולא התקיימה בקרה מספקת על מנת להבטיח כי הנתונים יהיו מעודכנים ומדויקים.

3.6 תקציב לתלמידי חינוך מיוחד ("מסלול 07")

על פי הנחיות משרד החינוך בנושא "השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות והבעלויות", תלמידי חינוך מיוחד יקבלו תקצוב שעות מוגדל (להלן: "מסלול 07") הגבוה כמעט פי 3 מתקציב ילד בכיתה רגילה.

כדי להבטיח קבלת התקציב הנ"ל, על ביה"ס להעביר אל מפקח החינוך המיוחד במשרה"ח בקשה לאישור זכאות ל"מסלול 07", ולצרף החלטה של ועדת השמה (בה מכהן כיו"ר נציג הרשות המקומית, וכן מפקחים של משרד החינוך ונציג השירות הפסיכולוגי), אשר קבעה את זכאותם של התלמידים למסגרת "כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס רגיל".

אישור המשרד לזכאות ל"מסלול 07" הינו חד-פעמי, והוא מלווה את התלמיד עד סיום לימודיו בחטיבה העליונה.

כאשר המשרד אינו מאשר את הזכאות לתקצוב ב"מסלול 07", על ביה"ס לברר מדוע, ולתקן את הדרוש תיקון; שאם לא כן, יפסיד את תוספת השעות בגין תלמיד זה, והוא יקבל עבורו תקציב נמוך יותר בהתאם למגמה בה הוא לומד (לדוגמה: 1.45 ש"ש עבור "מגמה 99- צירוף מקצועות עיוני" במסלול רגיל, במקום 4.35 ש"ש לתלמיד ב"מסלול 07").

הביקורת קבלה מבית ספר "בגין" את רשימת תלמידי מסלול 07 לשנה"ל תשע"ט ובמקביל, ביקשה הביקורת מהמחלקה לחינוך מיוחד בעירייה את רשימת התלמידים שעברו ועדות השמה בשלוש השנים האחרונות, וכן את התלמידים שהופיעו בדוחות המחלקה כתלמידי 07.

נמצא, כי משרד החינוך אישר זכאות לתקצוב "מסלול 07" ל-51 מתלמידי ביה"ס ולא נמצאו תלמידי חינוך מיוחד אשר לא התקבל עבורם התקציב הנדרש.

היועץ החיצוני לאגף החינוך ציין בהקשר זה, כי במהלך השנה טופלו על ידו לפחות 4 שגויים בנוגע לתלמידי מסלול 07, ובוצעו תיקונים בהיקף של 98 אלפי ₪.

הביקורת מברכת על כך שהתקבל התקציב הנדרש עבור כל תלמידי החינוך המיוחד בביה"ס, עם זאת מעירה הביקורת, כי בשל היעדר תאום מספיק בין ביה"ס למחלקת חינוך מיוחד בעירייה, רשימת תלמידי החינוך המיוחד שעברו ועדת השמה אשר בידי המחלקה לחינוך מיוחד בעירייה אינה מעודכנת ואינה שלימה.

כך לדוגמא, המחלקה לא עדכנה ולא רשמה תלמידי מסלול 07 שהגיעו מערים אחרות, וכן הופיעו ברשימתה תלמידי 07 שכבר סיימו לימודיהם בתיכון.
בהעדר תאום מספיק בין ביה"ס למחלקה לחינוך מיוחד באגף החינוך, עלולים להיות ליקויים וחוסרים במידע על תלמידי החינוך המיוחד הן בעירייה והן בידי החברה היועצת, באופן שיקשה על עריכת בקרה יעילה אודות שלמות האישורים של משרד החינוך בגין תלמידים אלה, ועל מיצוי ההכנסות שהתקבלו עבורם מהמשרד.

3.7 תקציב ל"תלמידי שילוב" בחטיבה העליונה

על פי הנחיות משרה"ח, בנושא "השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות והבעלויות", תלמידים בעלי לקויות, שהם בעלי זכאות לשילוב בכיתה רגילה זכאים לתקצוב **לסייעת** על פי דרגת התפקוד, ובנוסף **לתקציב מוגדל** של 4.55 ש"ש לתלמיד.
כדי להבטיח קבלת התקציב הנ"ל בכל שנה, על בית הספר להגיש למשרה"ח בקשה להכרה בילדי השילוב ולצרף אישור זכאות לשילוב מטעם ועדת השילוב, בה מכהנים: מנהלת ביה"ס - כיו"ר (נכון לתקופת הביקורת), וכן מחנך הכיתה, נציג המפקח על החינוך המיוחד במשרה"ח ונציג השירות הפסיכולוגי חינוכי העירוני.
הנתונים על תוספת השעות והסייעות עבור תלמידי החינוך המיוחד שאושרו על ידי משרה"ח מופיעים במערכת מית"ר של משרד החינוך (קוד 456 וקוד 345 בהתאמה).
על פי הרישום במערכת מית"ר לשנת תשע"ט, הוכרו על ידי המשרד 3 תלמידים משולבים שבגינם שולמו לבית הספר תוספת שעות בסך 13.65 ש"ש (4.55 לתלמיד).
על פי דיווח שהתקבל מביה"ס, מספר תלמידי השילוב בפועל בשנת תשע"ט הנו 4 (ק.ר, פ.ע, מ.ל, ש.ש), ומכאן שביה"ס **לא קיבל** לכאורה ממשרד החינוך את התקציב המוגדל המגיע לו עבור אחד מילדי השילוב שבביה"ס.

על פי הסברה של מנהלת ביה"ס ושל יועצת ביה"ס, אחד מהילדים אשר דווחו לביקורת וכן במערכת "שילובית" כ"תלמיד שילוב" **לא שולב למעשה** על ידי בית הספר במשך השנתיים האחרונות (תשע"ח ותשע"ט), בשל קביעת סוג לקות אשר **אינה** מזכה בשעות שילוב. עם זאת ציינו, כי לקראת סוף שנה"ל תשע"ט (החל מחודש מאי 2019) עודכנה הלקות והוא קיבל תוספת שעות פרטניות שאינן במסגרת תקציב שעות שילוב.

יועצת ביה"ס הוסיפה, שכאשר נודע כי הלקות של התלמיד אינה מזכה בתקציב שעות שילוב היא דיווחה על כך למשרה"ח, אולם לא ביצעה עדכון של הדיווח במערכת "שילובית".

הביקורת מציינת, כי מאחר שהלקות שאובחנה לא זיכתה את התלמיד בשעות שילוב, נראה כי ביה"ס קיבל את מלוא תקציב השילוב שהגיע לו.

עם זאת מעירה הביקורת, כי נדרש היה לעדכן את הדיווח של ביה"ס במערכת "שילובית", כך שיופיעו בה הנתונים המלאים והמדויקים אודות זכאותו של התלמיד לשילוב.

עוד נמצא, כי גם באשר לתלמידי השילוב, לא הייתה קיימת התאמה בין נתוני מחלקת חינוך מיוחד באגף החינוך לבין הנתונים של בית הספר: בעוד שביה"ס דיווח כאמור על 4 תלמידי שילוב, ממחלקת חינוך מיוחד באגף החינוך נמסרו נתונים אודות שני תלמידים משולבים בלבד (ק.ר ו-פ.ע).

הביקורת שבה ומעירה, כי דיווח שאינו מעודכן במערכת "שילובית" וחוסר תאום מספיק בין ביה"ס למחלקה לחינוך מיוחד באגף החינוך, עלולים לפגום ביעילות הבקרה על תקציב תלמידי השילוב בביה"ס.

3.8 עולים חדשים

על פי הנחיות משרה"ח, בנושא "השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות והבעלויות", המשרד מקצה תוספת שעות גם לתלמידים שעלו לארץ בשנים האחרונות.

כדי להבטיח קבלת התקציב הנ"ל בכל שנה, על בית הספר להגיש למשרה"ח בקשה להכרה בעולים הללו ולדווח אליו את פרטיהם.

בדיקה במערכת מית"ר של המשרד העלתה, כי בשנה"ל תשע"ט, תיכון "בגין" לא קיבל כלל תוספת עבור עולים חדשים בחטיבה העליונה שאינם אתיופים (נושא 167).

הביקורת קיבלה לבקשתה מבית הספר את רשימת העולים החדשים שלמדו בבית הספר בשנה"ל תשע"ט, ממנה עולה כי בבית הספר למדו בשנה שעברה 3 עולים, אשר עלו לארץ מלפני כשלוש שנים (9/2015) ואילך.

בבדיקת פרטי העולים הללו התקבל מביה"ס המידע שלהלן:

- לגבי אחת העולות החדשות (א.נ) נמסר כי החלה למעשה את לימודיה בביה"ס רק בשנה"ל תש"ף ועל כן ביה"ס לא היה זכאי עבורה לתוספת תקציב בשנה"ל תשע"ט.
- לגבי שני העולים החדשים האחרים (ע.ד ו-ע.פ), מדובר למעשה בתושבים חוזרים, כאשר פי ס' 12 בחוזר המנכ"ל, אין עבורם זכאות לתוספת שעות.

אשר על כן, נראה כי ביה"ס לא היה זכאי לתוספת שעות עולים (שאינם אתיופים) עבור שנה"ל תשע"ט.

סיכום

הביקורת ערכה בדיקה של נושא מיצוי הכנסות העירייה ממשרד החינוך בתחום הסעות וליווי תלמידים ובתחום תקצוב בתי"ס תיכוניים, בשנת הלימודים תשע"ט.
לצורך כך נבחנו תהליכי העבודה במחלקת הסעות ובחשבות אגף החינוך בעירייה, אשר ביחד עם בתיה"ס, אחראים על העברת הדיווחים הנדרשים למשרד החינוך ועל קיום בקרה על קבלת הכספים המגיעים לעירייה ממשרד החינוך.
נמצא כי העירייה סיפקה בשנה"ל תשע"ט הסעות מאורגנות לילדים בעלות בסך כ-1.5 מיליון ש"ח, כאשר למעלה ממחצית הסכום לא הייתה משופה ממשרד החינוך בשל אי עמידה בכללים שקבע המשרד. לא נמצא בעירייה תיעוד מסודר להחלטה באשר לקריטריונים של מתן ההסעות הללו.
בשל טעות באופן הדיווח למשרד החינוך על ילדים הזכאים להחזר נסיעות בגין מרחק מגוריהם מביה"ס, לא קיבלה העירייה את התקציב המגיע לה עבורם ממשרה"ח בסך כ-400 אש"ח. הטעות לא התגלתה על ידי מחלקת הסעות או על ידי חשבות אגף החינוך או היועץ החיצוני לאגף.
בבדיקה מדגמית של הסעות ילדים הלומדים במוסדות המוכש"ר, נמצא כי בשל דיווח שגוי ובקרה בלתי מספקת, עולה חשש כי העירייה לא קבלה את מלוא התקציב המגיע לה ממשרה"ח.
בשל דיווחים שגויים ובלתי מעודכנים לגבי הסעות של ילדי החינוך המיוחד, ובשל היעדר בקרה מספקת, התקבלו ממשרד החינוך סכומים נמוכים מהנדרש בסך כ-87 אש"ח.
מסיבות דומות ועקב דיווחים שגויים לגבי ילדים מוסעים בעלי לקויות הזכאים לליווי, גם עבורם התקבלו ממשרד החינוך סכומים נמוכים מהנדרש בסך כ-53 אש"ח נוספים.
הביקורת העירה בהקשר זה גם על חוסר תאום מספיק בין המחלקה לחינוך מיוחד באגף החינוך לבין מחלקת הסעות ותיכון "בגין", אשר גרם לפערי מידע ונתונים חסרים לגבי ילדי החינוך המיוחד בעיר.

בעניין תקציב ההכנסות של ביה"ס התיכון "בגין", נמצא כי "רמת שירות" נמוכה וכן טעויות בנתוני ה"פרופיל" של ביה"ס, פגעו בהכנסות ביה"ס ממשרד החינוך.
חריגה מהמכסה המותרת באחת המגמות של ביה"ס גרמה אף היא לנזק כספי לביה"ס, אם כי מצומצם.
הדיווח במערכת הממוחשבת על תלמידי "שילוב" בביה"ס היה בלתי מעודכן.
הביקורת העירה, כי נדרשות פעולות להעלאת רמת השירות של ביה"ס, לעדכון נתוני פרופיל המורים וכן להגברת אמצעי הבקרה אשר יבטיחו את מקסום ההכנסות המגיעות לביה"ס ממשרד החינוך.
הביקורת הביאה בגוף הדוח את המלצותיה המפורטות לתיקון הליקויים שנמצאו.



דוח הביקורת הפנימית

מס' 150/2019

בנושא:

עמותת הספורט

תוכן עניינים

מבוא 137
פעולות הביקורת 142
עיקרי הממצאים והמלצות 143
פירוט הממצאים 157
1. ממשל תאגידי 157
1.1 הסכם הסדרה (מסגרת) עם העירייה 157
1.2 אסיפה כללית 158
1.2.1 כללי 158
1.2.2 התכנסות האספה הכללית ופרוטוקולים 158
1.3 הוועד המנהל 160
1.3.1 הרכב הועד המנהל 160
1.3.2 ישיבות הוועד המנהל 162
1.4 ועדות העמותה 162
1.4.1 כללי 162
1.4.2 ועדת רכש ומכרזים 163
1.4.3 ועדת כוח אדם 163
1.4.4 ועדת הנחות 164
2. נהלים 165
3. דוחות שנתיים 166
3.1 מועד הגשת הדוחות 166
3.2 עלויות הנהלה וכלליות בעמותה 167
3.3 הצגה לקויה של השכר בהנהלת החשבונות 167
3.4 אי פירוט מהות ההוצאות בכרטסת הנהלת חשבונות 168
4. וועדת ביקורת/גוף מבקר 168
5. רואה חשבון מבקר 170
6. יועץ משפטי 170
7. תיעוד ומחשוב 171
8. פעילויות, תכנית עבודה ותקציב 172
8.1 כללי 172
8.2 יישום תכנית האב הרשותית 173
8.3 תכנית עבודה שנתית 175
8.4 ביצוע מול תכנון תכנית עבודה שנתית 176
8.5 תקציב 177
8.6 פעילות העמותה והבקרה עליה 179
9. רישום, גבייה וחובות 180
9.1 כללי 180
9.2 העדר נהלים ונתונים 181
9.3 טיפול בחובות 181
10. התקשרויות עם מפעילים 183
10.1 כללי 183

10.2 בדיקת חוזי ההתקשרות 184
10.3 תשלום למפעילי חוגים 186
11. רכש ציוד ושירותים 187
11.1 כללי 187
11.2 נוהל רכש 188
11.3 בדיקת מדגם רכישות 189
11.3.1 רכש ביגוד לשחקני "ליגת חופים" 190
11.3.2 רכש שוברי תדלוק 190
11.3.3 רכש חולצות למרוץ ראש העין..... 191
11.3.4 היסעים למחנה קיץ 191
11.3.5 ציוד למסיבת סיום עונת כדורגל 192
11.3.6 די ג'י למסיבת סיום עונת הכדורגל 192
11.4 מעקב, בקרה ותיעוד הזמנות 192
12. העסקת כוח אדם 193
12.1 כללי 193
12.2 הגדרת תפקידים 193
12.3 העדר מנהל לעמותה 194
12.4 היעדר נהלים ומדיניות ברורה בתחום כוח אדם 194
12.5 ערבוב בין עובדי העמותה ועובדי העירייה 195
12.6 ניהול תיקי עובדים 196
12.7 קליטת עובדים וחתימה על חוזי העסקה 197
12.7.1 העסקת המזכירה ט.ח 198
12.7.2 העסקת העובד ד.ח – שופט ליגת שכונות בתקופה 1.4.16- 31.7.19 ... 198
12.7.3 העסקת א.ג- שופט בליגת שכונות בתקופה 1.11.18- 31.7.19 198
12.7.4 אי הקפדה על תוקף חוזי עבודה עם עובדים 199
12.8 דיווחי נוכחות 200
13. השכרת אולם ספורט בבי"ס בגין 201
13.1 רקע 201
13.2 נוהל השכרת אולמות 202
13.3 השכרת אולם על ידי המתלונן 203
13.4 השכרת האולם לקבוצת עובדי חברה מסוימת 203
13.5 הסכם השכירות והתשלום של עובדי החברה המסוימת 204
13.6 בירור התלונה 205
14. ליגת כדורגל חופים 206
15. ליגה 5X5 קט רגל חובבני 208
סיכום..... 211
נספחים 212ש

מבוא

רקע ונתונים כלליים

תחום הספורט בראש העין הנו בעל חשיבות מרכזית במכלול השירותים העירוניים ויש לו נגיעה לרבדים רבים של איכות חיי התושבים ובהם: חינוך, תרבות, פנאי, בריאות, חברה ועוד. לצורך קידום ופיתוח הספורט בעיר ייסדה העירייה בשנת 2007 את התאגיד העירוני[21]: "עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין" (ע"ר) (להלן: **"העמותה"**) כעמותה רשומה שמספרה 580466902.

בנוסף לעמותה, קיימים מטעם העירייה שני גופים נוספים העוסקים בפעילות ספורט והם:

א. <u>מחלקת הספורט</u> – אשר הייתה כפופה לאגף מנהל כללי (תאום ותפעול) ובמהלך הביקורת הועברה לאחריות אגף החינוך.

ב. <u>עמותת "מקום בלב"</u> - אשר אף היא תאגיד עירוני המפעיל פעילות נוספת בתחום הפנאי, לרבות חוגי ספורט.

על פי "תכנית אב אסטרטגית לספורט" שאושרה ופורסמה על ידי העירייה בשנת 2018 בהסתכלות של עשור קדימה, עמותת הספורט משתלבת במסגרת **"רשות הספורט העירונית"** אשר מהווה את הזרוע העירונית הביצועית לפיתוח והפעלת הפעילויות ומתקני הספורט בעיר. במהלך הביקורת נמסר, כי העירייה שוקלת אם קיימת הצדקה להמשך קיומה של עמותת הספורט. בהקשר זה מציינת הביקורת, כי תאגידים עירוניים הנם אמצעי מקובל ברשויות מקומיות רבות לניהול פעילויות שונות דוגמת ספורט, שכן הוא מאפשר התמקצעות, גמישות תפעולית ויעילות בהספקת השירותים, לצד הקפדה על נורמות ניהול תקין ומנגנוני בקרה. תאגיד ספורט עירוני רשאי להירשם גם כ"אגודת ספורט" ולזכות בתקציבים ממשלתיים, וכן העירייה רשאית להתקשר עמו ללא מכרז ולהעביר אליו תקציבים באופן ישיר ללא צורך בנוהל תמיכות.

לאור זאת סבורה הביקורת, שבכפוף לתיקון הליקויים שהועלו בדוח הביקורת, קיימים יתרונות משמעותיים לקיומה של עמותת ספורט עירונית אשר תשמש פלטפורמה משמעותית ליישום תכנית האב הרשותית לספורט למען קידום פעילויות הספורט בעיר,

[21] תאגיד עירוני מאופיין בכך שמחצית ומעלה מחברי וועד המנהל מונו ע"י הרשות.

בשיתוף פעולה עם מחלקת הספורט, "מקום בלב" וכל הגורמים האחרים אשר להם נגיעה בתחום חשוב זה.

פעילות העמותה

עמותת הספורט נוסדה כאמור בשנת 2007, אולם החלה בפעילות ממשית רק בשלהי שנת 2015. משרדי העמותה נמצאים במבנה עירוני שבו פועלת גם מחלקת הספורט העירונית ומקיימת פעילות בענפי ספורט שונים בה השתתפו בשנת 2019 כ-2,000 משתתפים (צעירים ומבוגרים). העמותה מקיימת חוגים, אגודת ספורט וליגות בענפים שונים ובהם: כדורשת, אתלטיקה, אופניים, טניס שולחן, טניס שדה, כדורעף, כדורגל וכדורגל חופים. רוב הפעילות הנה עבור ילדי בתיה"ס וחלקה לנוער ולמבוגרים.

בנספח ב' לדוח, טבלת ענפים והיקף ההשתתפות בפעילויות של העמותה נכון לחודש ינואר בכל אחת מהשנים 2016 ועד 2019 [22].

במסגרת העמותה קיימת פעילות של אגודת ספורט אחת -כדורסל; וכל יתר הפעילויות הן במסגרת ליגות חובבים וחוגי ספורט. כן מארגנת העמותה אירועי ספורט שונים בעיר הפתוחים לקהל הרחב, כגון "מונדיאל עירוני", מרוצי אופניים ועוד.

לצורך קיום הפעילות, עומדים לרשות העמותה אולמות ספורט ומגרשי ספורט של העירייה בבתי הספר ובאתרים נוספים.

רגולציה

עמותת הספורט והפעילות בה נתונים לרגולציה ולחקיקה כדלקמן:

- סעיף 249 (30) לפקודת העיריות – מסמיך את העירייה לייסד חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות העיריה ותפקידיה.
- סעיף 249 (א) לפקודת העיריות – קובע את אופן השליטה בתאגיד העירוני באמצעות מינוי חברי מועצה או עובדי העירייה בגוף המנהל של התאגיד.
- צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980 - קובע כללים לגבי הקמת תאגיד עירוני.
- תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), תשס"ו-2006 - מתייחסות לנושא מינוי נציגי עירייה לתאגיד עירוני.

[22] הטבלה מציגה את הפעילויות בגינן מתקבלות הכנסות באמצעות העירייה בלבד. לדוגמה אינה כוללת כדורגל.

- חוק העמותות תש"ם 1980 - קובע את מוסדות העמותה ואופן התנהלותה לרבות כספים, ביקורת וכד'.
- "הנחיות ניהול תקין" - כללים והנחיות להתנהלות עמותות מטעם רשות התאגידים שבמשרד המשפטים.

"נוהל אסדרת עמותה עירונית"– - נוהל מטעם משרד הפנים העוסק בתהליכי אסדרת עמותות שבהן מחזיקות העיריות 50% או יותר מזכויות ההצבעה וטעונות אישור משרד הפנים.

התקנון ומוסדות העמותה

לעמותה תקנון (להלן: **"התקנון"**) שאושר ע"י רשם העמותות ביום 6.11.2007. על פי הנחיות האגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים, בחודש ינואר 2018 נערכו מספר תיקונים בתקנון לצורך התאמתו ל"נוהל אסדרת עמותה עירונית".

ע"פ התקנון, לעמותה 8 מטרות כאשר הבולטות שבהן קובעות:

- ***"העמותה תרכז, תפעיל ותפתח את כל פעילות הספורט בראש העין".*** (סעיף 3 א.).
- ***העמותה תפעל להרחבת טיפוח הספורט בעיר***..**ולהעמקת המודעות לחינוך גופני"** (סעיף 3ג).
- **העמותה תפעל על פי מדיניות הספורט של הרשות המקומית כפי שבאה לידי ביטוי בתכנית האב היישובית לספורט.."** (סעיף 3ד).

<u>להלן מוסדות העמותה:</u>

א. <u>ועד מנהל</u>– על פי התקנון, מספר חברי הוועד המנהל ייקבע ע"י האספה הכללית ולא יפחת משלושה. בהתאם להחלטת האספה הכללית של העמותה[23], הוועד המנהל מורכב מ- 9 חברים[24] – 3 חברי מועצה, 3 עובדי עירייה ו-3 נציגי ציבור. החל מחודש פברואר 2019 מכהן ראש העיר כיו"ר הוועד המנהל. נכון למועד הביקורת בחודש אוקטובר 2019 כיהנו בוועד המנהל 8 חברי וועד, מתוכם שני נציגי ציבור.

[23] ישיבות אסיפה כלליות מיום 3.11.14 (בה מונו 8 חברים) ומיום 28.5.18 בה מונה חבר נוסף.

[24] על פי נוהל הסדרה בתאגיד עירוני צריכים למנות בין 6 ל-15 חברי וועד מנהל, כאשר על פי תקנות העיריות החלוקה היא שליש חברי מועצה, שליש עובדי עירייה ושליש נציגי ציבור.

ב. אסיפה כללית - על פי התקנון, מספר חברי העמותה לא יפחת משבעה. במועד הביקורת בחודש אוקטובר 2019 מנתה האספה הכללית 9 חברים ובהם 7 חברי הוועד המנהל ועוד 2 עובדי עירייה (גזבר ומנהל מחלקת הספורט).

ג. גוף מבקר[25] – האספה הכללית מינתה, במקום וועדת ביקורת, גוף מבקר שהנו רואה חשבון חיצוני - רו"ח תמיר מידני.

ד. ועדות העמותה - בעמותה פועלות שלוש וועדות הנהלה - ועדת מכרזים ורכש, ועדת הנחות וועדת כ"א .

כוח אדם

במועד הביקורת בחודש אוקטובר 2019 הועסקו בעמותה 17 עובדים וכן שלושה בעלי תפקידים נוספים אשר הועסקו למעשה על חשבון העירייה.

להלן פירוט כוח האדם של העמותה במועד הביקורת:

א. מזכירות – בעמותה מועסקות 3 מזכירות.

ב. שופטים בליגת שכונות – בעמותה מועסקים 4 שופטים בליגת שכונות.

ג. רכזים ומאמני כדורסל – בעמותה מועסקים רכז לוגיסטיקה, רכז כדורסל ועוד 9 מאמנים.

להלן פירוט בעלי תפקידים מרכזיים בעמותה:

א. מנהל תפעול - תפקיד זה היה מאויש על ידי גב' סימה שיין אשר סיימה את תפקידה ביום 28.2.19.

לאחר כחמישה חודשים שבהן לא הצליחה העמותה לגייס מחליף, מונה לתפקיד זה במהלך חודש יולי 2019 עובד עירייה שהנו סגן מנהל מחלקת הספורט (מר גיא עגיב), כממלא מקום זמני, וזאת בנוסף לתפקידו בעירייה.

ב. מנהלן העמותה - התפקיד ממולא על ידי מר משה דעוס שהנו עובד מחלקת הספורט של העירייה וממלא את התפקיד בהיקף משרה מלאה.

ג. גזברית העמותה - התפקיד ממולא על ידי גב' רויטל יהודה שהנה עובדת אגף הגזברות בעירייה וממלאה אותו בהיקף חלקי ובהתאם לצורך.

[25] רשם העמותות מאפשר למנות גוף מבקר במקום וועדת ביקורת. בד"כ ממנים גוף מבקר כשבאספה הכללית אין גורם שיש לו את היכולת לשמש כוועדת ביקורת.

ד. מזכיר העמותה – התפקיד ממולא על ידי מר אורי דורון שהנו עובד העירייה בתפקיד סגן גזבר העירייה וממלא אותו בהיקף חלקי ועל פי הצורך.

תפעול ענפי הספורט השונים מבוצע בחלקו ע"י עובדי העמותה (כגון בענף כדורסל) או באמצעות מפעילים/מאמנים חיצוניים שעמה התקשרה העמותה.

אחד הגורמים הדומיננטיים המעורבים בניהול השוטף של העמותה הנו, חבר המועצה מר עומר רצון, שהנו מחזיק תיק הספורט בעירייה, אשר כיהן בעבר כיו"ר העמותה (מיום 12.7.17 עד ליום 26.2.19) ומכהן כיום כחבר הוועד המנהל של העמותה.

כספים ונכסים

על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של העמותה לשנים 2016 עד 2018 וכן דוח בלתי מבוקר לשנת 2019 (מיום 6.1.20), לעמותה אין למעשה נכסים קבועים ומחזורה הכספי השנתי– היה בין 2.3 מיליון ₪ ועד 3.1 מיליון ₪. כן עולה, שבכל 4 שנות הפעילות הנ"ל התנהלה העמותה באיזון כספי ואף בעודף קטן. עם זאת יודגש, כי הדוחות הללו **אינם משקפים** באופן נאות את מצבה הכספי של העמותה, מאחר שאינם כוללים חלופת שירותים הדדית משמעותית בין העמותה לעירייה, לרבות השימוש במתקני הספורט העירוניים.

שירותי הנהלת חשבונות, שכר וביקורת רו"ח מסופקים לעמותה ע"י אותו גורם חיצוני – רו"ח אלון מני.

רוב הכנסות העמותה מתקבלות למעשה מהעירייה (כמזמינת השירותים), אולם מקורן בעיקר בגבייה ממשתתפי החוגים והפעילויות השונות של העמותה. מקור מקצת ההכנסות בתקציבים שהקצתה העירייה לפעילויות מסוימות וכן מהטוטו; כך לדוגמה בשנת 2018 התקבל מהטוטו סכום בסך כ-121 אש"ח, כתמיכה באגודת הכדורסל של העמותה.

פעולות הביקורת

הביקורת בדקה את התנהלות העמותה בהתאם לרגולציה שחלה עליה ובהתאם למטרותיה ונהליה במהלך השנים 2017 עד 2019 (עד למועד הביקורת בחודש אוקטובר 2019).

נבדק נושא ממשל תאגידי בעמותה, המבנה הארגוני, ניהול הפעילויות, עמידה ביעדים, ביצוע רכש והתקשרויות, ניהול כוח האדם, ניהול הכספים והתקציב, ההתקשרות עם מאמנים ומפעילים, מערכות המידע של העמותה, ועוד.

הביקורת כללה גם בדיקת תלונה שנתקבלה בקשר להשכרת אולמות לגורמי חוץ על ידי העמותה.

במהלך הביקורת בוצעו, בין היתר, הפעולות הבאות:

א. <u>פגישות עבודה</u> - נערכו פגישות עם מספר רב של בעלי תפקידים בעמותה ובעירייה (פירוט הפגישות - **בנספח א'** לדוח).

ב. <u>סקירת מסמכים</u> - נסקרו מסמכים שונים ובהם: נהלי עבודה, חוזי התקשרות, חוזי העסקה, פרוטוקולים, תוכניות עבודה, תקציב, דוחות כספיים ומילוליים, נתוני הנהלת חשבונות, נתוני ביצוע ועוד.

ג. <u>בדיקות מדגמיות</u> - נערכו בדיקות מדגמיות שונות בתחום רכש, התקשרויות, חוגים ופעילויות, כוח אדם ועוד.

הביקורת מבקשת לציין את שיתוף הפעולה המלא עם הביקורת הפנימית מצד כל בעלי התפקידים בעמותה ובעירייה.

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים, ובהתאם לכך ננקטו נהלי ביקורת שנדרשו בהתאם לנסיבות.

הממצאים המובאים להלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו וכפי שנראה מתוך מסמכי העמותה והעירייה.

עיקרי הממצאים והמלצות

1. ממשל תאגידי

1.1 הסכם הסדרה (מסגרת) עם העירייה

במשך כל שנות הפעילות של העמותה, טרם נחתם בינה לבין העירייה הסכם הסדרת היחסים, כמתבקש.

המלצת הביקורת

על העירייה והעמותה לחתום על הסכם מסגרת (הסדרה) כדי להסדיר את כל ההיבטים של היחסים בין הצדדים, בהקדם האפשרי.

1.2 אסיפה כללית

- הדוחות הכספיים של העמותה אושרו על ידי האסיפה הכללית באיחור.
- רואה החשבון המשיך מדי שנה לכהן בתפקידו ללא שמונה על ידי האסיפה הכללית, כנדרש בחוק.
- האסיפה הכללית דנה לעיתים בנושאים שבסמכות הוועד המנהל.
- נמצאו ליקויים שונים באופן עריכת ושמירת הפרוטוקולים של האסיפה הכללית.

המלצות הביקורת

1. יש להקפיד על אישור הדוחות הכספיים של העמותה במועד שנקבע על פי החוק. במקרים שבהם נדרשת דחייה, יש לקבל לכך אישור מראש מרשם העמותות.
2. יש להקפיד ולאשר באסיפה הכללית מדי שנה, את מינוי הרו"ח המבקר של העמותה ואת שכרו, כנדרש בחוק.
3. יש להקפיד על רישום סדר יום בתחילת הפרוטוקול וכן על חתימות הגורמים המאשרים על גבי הפרוטוקולים המאושרים.
4. יש להקפיד על תיעוד מסודר ומרוכז של כלל הפרוטוקולים של העמותה. רצוי כי יתועדו הן כמסמכי ניירת והן בקבצי מחשב.

1.3 הוועד המנהל

- במשך למעלה משנתיים היה חוסר בנציגי ציבור בוועד המנהל, כנדרש בתקנות.
- במשך רוב השנים, לא יושם בוועד המנהל עקרון הייצוג המגדרי ההולם.
- כמות ותדירות ישיבות הוועד המנהל היו בלתי מספקות.
- נמצאו ליקויים שונים באופן עריכת ושמירת הפרוטוקולים של הוועד המנהל.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש להשלים את מניין חברי הוועד המנהל ל- 9 כנדרש בתקנון.
2. ש לוודא כי בוועד המנהל יכהנו 3 נציגי ציבור כנדרש בחוק (שליש מחברי הוועד המנהל).
3. יש לוודא כי בוועד המנהל יהיה ייצוג הולם לנשים (לפחות 4-3 נשים).
4. יש לכנס את הוועד המנהל לפחות פעם ברבעון (לפחות 4 פעמים בשנה). במידה שהכינוס נערך בסמוך לישיבת האסיפה הכללית, יש לערוך הפרדה בין הדיונים (והפרוטוקולים) כך שהפורום יהיה תקין.
5. יש להקפיד על מספור הפרוטוקולים וההחלטות.

1.4 ועדות העמותה

בעמותה פועלות 3 וועדות: ועדת רכש ומכרזים, ועדת כוח אדם וועדת הנחות.

- חסרו בעמותה נהלים המסדירים את פעילות הוועדות השונות.
- חסר תיעוד לאישור התבחינים שנקבעו למתן הנחות בחוגים ובפעילויות.
- חלק מהחלטות וועדת הנחות על מתן הנחות, לא יושמו בפועל.
- נמצאו ליקויים שונים באופן עריכת ושמירת הפרוטוקולים של הוועדות.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לעגן בנהלים ברורים וכתובים את תהליכי העבודה בכל אחת מוועדות העמותה. על הנהלים לכלול תחומים כגון: אופן מינוי הוועדה, תהליכי זימון והתכנסות, תחומי פעילות, אופן קבלת החלטות, קריטריונים להחלטות, מעקב אחר ביצוע החלטות ועוד. יש לאשר את הנהלים בוועד המנהל.
2. יש למספר את הפרוטוקולים של הוועדות, להקפיד לרשום בהם סדר יום, למספר החלטות ולאשר פרוטוקול ישיבה קודמת.

3. יש להקפיד על תיעוד כלל הפרוטוקולים של העמותה באופן מרוכז ונגיש בעמותה.
4. יש לאשר בוועד המנהל של העמותה את התבחינים למתן הנחות.
5. יש להקפיד על חתימת הפרוטוקולים של וועדת הנחות ועל יישום החלטות הוועדה.
6. יש לערוך מעקב אחר ביצוע ההחלטות של וועדות העמותה.

2. נהלים

- חסרים בעמותה נהלי עבודה בתחומים רבים ומשמעותיים.
- הנהלים הקיימים לא אושרו על ידי הוועד המנהל, כנדרש.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש להשלים כתיבת נהלים בתחומים שונים של פעילות העמותה לרבות: תהליך התשלומים לספקים, ניהול שוטף של כוח אדם, ניהול ופיקוח של חוגים ופעילויות ספורט, התנהלות הוועדות, נוהל הנחות, ועוד.
2. יש להביא את כל נהלי העמותה לאישור הוועד המנהל של העמותה.

3. דוחות שנתיים

- הדוחות הכספיים השנתיים של העמותה הוגשו בדרך כלל באיחור רב.
- שיעור הוצאות הנהלה וכלליות לא עלה על השיעור המקסימלי המותר, אולם לא שיקף באופן נאות את המציאות (בשל עירוב בין עובדי עמותה לעובדי עירייה).
- שכר עובדי העמותה נרשם בסעיף "תפעול אולמות" באופן שעלול להטעות.
- בכרטסת ההוצאות בהנהלת החשבונות חסר פירוט על מהות ההוצאה.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש להקפיד על אישור הדוחות הכספיים של העמותה במועד שנקבע על פי החוק. במקרים שבהם נדרשת דחייה, יש לקבל לכך אישור מראש מרשם העמותות.
2. בשל חשיבותו ורגישותו של סעיף השכר בעמותה, יש חשיבות לכך שהוא יוצג באופן ברור ובשם הולם. על כן יש לשנות את שם הסעיף (קבוצה 837) מ"תפעול אולמות" ל"שכר עובדי מנהלה" או דומה לו.
3. יש לשקף בדוח הכספי המבוקר את עלויות הנהלה והכלליות האמיתיות, אשר לוקחות

בחשבון עובדי עירייה שבפועל עובדים בעמותה ולהיפך, או להוסיף ביאור בנושא.

4. יש להקפיד לרשום בשדה "פרטים" בהנהלת החשבונות את מהות ההוצאה ולא את שם הספק (שם הספק כבר מופיע בכותרת).

4. ועדת ביקורת/ גוף מבקר

- במשך זמן רב חסרה בעמותה ועדת ביקורת או גוף מבקר, כנדרש בחוק.
- מינויו של הגוף המבקר נעשה בתהליך שאינו תקין.
- הגוף המבקר לא הוציא למעשה דוחות ביקורת פנימית, כמתחייב.
- לגוף המבקר הוקצו שעות עבודה בהיקף זעום שאינו מספק.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לבצע בהקדם תהליך תחרותי תקין לבחירת גוף מבקר לעמותה.
2. על האספה הכללית להנחות את הגוף המבקר לבצע את תפקידו כנדרש בחוק ולבדוק את התנהלות העמותה. לצורך כך, יש להעמיד לטובת הגוף המבקר היקף שעות שיאפשר לו לבצע את תפקידו.

5. רואה חשבון מבקר

משרדו של רואה החשבון המבקר מספק לעמותה גם שירותי הנהלת חשבונות וחשבות השכר, באופן העלול ליצור ניגוד עניינים.

<u>המלצת הביקורת</u>

יש לשקול עריכת הפרדה בין הגורם המספק לעמותה שירותי רו"ח לבין אספקת שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר.

6. יעוץ משפטי

לעמותה סופקו שירותי ייעוץ משפטי על ידי יועמ"ש העירייה. הדבר אינו רצוי ואף עלול ליצור ניגוד עניינים.

<u>המלצת הביקורת</u>

יש לפעול למינוי יועץ משפטי חיצוני נפרד לעמותה בהקדם האפשרי.

7. תיעוד ומחשוב

- תהליכי עבודה רבים בעמותה נערכו באופן ידני.
- תיעוד וארגון של מסמכים חשובים של העמותה לוקה בחסר.
- אין לעמותה אתר אינטרנט או דף משלה באתר העירוני, כמתבקש.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש להקפיד על תיעוד כלל המסמכים והפרוטוקולים של העמותה באופן מסודר, נגיש ומאובטח. רצוי כי פרוטוקולים ומסמכים בעלי חשיבות יתויקו באופן ידני וכן ממוחשב.
2. יש לשקול לעשות שימוש בתוכנות ייעודיות ככלי עזר לניהול ענייני העמותה כגון: מודול רכש, ניהול מסמכים, הנהלת חשבונות, ניהול חוגים וכד'.
3. יש להקים לעמותה אתר נפרד במרשתת או לפחות לייחד עבורה דף באתר העירייה, בו יפורסם מידע נרחב ועדכני על פעילות העמותה. יש לשקול לשלב באתר זה קישורים המאפשרים רישום ותשלום לפעילויות השונות, הגשת בקשה להנחות ועוד.

8. פעילויות, תכנית עבודה ותקציב

8.1 כללי

בשנת 2018 נערכה על ידי העירייה תכנית אב עירונית לספורט אשר כללה המלצות ויעדים בתחום הספורט בעיר, לרבות עבור עמותת הספורט, לטווח של עשור.

8.2 יישום תכנית האב העירונית לספורט

- קיימים פערים משמעותיים באופן יישומה של תכנית האב העירונית לספורט, ובהם:
  - לא הוקמה למעשה "רשות ספורט עירונית".
  - לא הורחב מספר אגודות הספורט הרשומות.
  - לא מונה מנהל או רכז מתקנים וקיימת אי בהירות בנוגע לאחריות עליהם.
- לא נערכו בעירייה תהליכים כלשהם למעקב ולפיקוח על יישום תכנית האב העירונית לספורט.
- יש חוסר בהירות בנוגע לחלוקת התפקידים ותחומי האחריות שבין מחלקת הספורט ועמותת הספורט. הדבר גרם לאי הבנות ואף ליחסים עכורים אשר פגמו בקידום המטרות.

המלצות הביקורת

1. על העירייה וכן על העמותה לפעול ליישומה של תכנית האב העירונית לספורט.
2. יש לפעול להקמת "רשות ספורט עירונית" אשר תבטיח איגום משאבים, חלוקת תפקידים ברורה ושיתוף פעולה בין כל הגורמים הנוגעים בדבר למען קידום והרחבת פעילות הספורט בעיר.
3. יש לשים דגש על פעילות יזומה להקמת אגודות ספורט נוספות אשר יאפשרו גם קבלת תקציבים לפיתוח ענפי הספורט בעיר.
4. על העירייה לקיים מעקב ופיקוח על יישום תכנית האב העירונית לספורט. לצורך כך נדרש למנות פורום עירוני אשר יפרוט את תכנית האב ליעדי משנה ולתכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות מתאימות – הן של מחלקת הספורט והן של עמותת הספורט, וכן לקיים ניטור ופיקוח על יישום התכנית.
5. יש להגדיר ולקבוע חלוקת תפקידים ברורה בין מחלקת הספורט ועמותת הספורט וכן את התפקידים והסמכויות של גורמים מעורבים שונים, כגון מחזיק תיק הספורט, מנהל אגף מינהל תאום ותפעול בעירייה ועוד.
6. יש לעגן בנהלים כתובים וברורים את תהליכי העבודה המשותפים ואת התאום ביניהם.

8.3 תכנית עבודה שנתית

- תכניות העבודה והתקציבים לשנים 2018 ו-2019 אושרו באיחור רב.
- תכניות העבודה השנתיות כללו יעדים רב שנתיים בלבד ולא כללו יעדים שנתיים כמותיים, כמתבקש.

8.4 ביצוע מול תכנון תכנית עבודה שנתית

- העמותה עמדה ברוב היעדים שנקבעו בתכניות העבודה, אולם בחלקם לא עמדה.
- חלק מהיעדים שנקבעו לא תאמו את התקציב ולא היו ישימים.
- לא נערכה בעמותה בקרה שוטפת של ביצוע מול תכנון תכניות העבודה.

המלצות הביקורת

1. יש להקפיד לאשר את תכנית העבודה ואת התקציב ע"י הוועד המנהל טרם תחילת השנה.

2. במסגרת תכנית העבודה השנתית יש להגדיר יעדים **שנתיים** (ולא רק רב שנתיים) הניתנים למדידה, כדי שניתן יהיה לבחון האם העמותה עומדת ביעדיה ולהפיק את הלקחים המתבקשים.
3. יש להבטיח שכל היעדים והמשימות שבתכנית העבודה יהיו ישימים וכן מגובים בתקציב מתאים.
4. על הנהלת העמותה ומוסדותיה לקיים מעקב שוטף ולערוך דיונים תקופתיים על מצב יישום תכנית העבודה ביחס לתכנון ולמדדים שיקבעו. כן יש לערוך עדכונים מתבקשים בתכנית העבודה ובתקציב באופן שוטף.

8.5 תקציב

- האיזון שבין ההכנסות להוצאות בתקציב נשמר בדרך כלל.
- בחלק מסעיפי התקציב (בשנים 2017-2019) היו פערים משמעותיים בין התכנון לביצוע.
- בשל אי תשלום עבור השכרת אולמות וכן תשלום חלק מההוצאות על ידי עירייה, התקציב לא שיקף נכונה את פעילות העמותה.
- חלק מפעילויות העמותה היו גרעוניות, כגון חוגי הכדורסל.
- לא נערכה בעמותה בקרה שוטפת של ביצוע מול תכנון התקציב.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. לגבי חלק מסעיפי התקציב יש להקפיד על תכנון שמרני ומדויק יותר של מסגרת תקציב ההוצאות, וכן להקפיד כי ההוצאות בפועל לא יחרגו ממסגרת התקציב שאושרה. במידת הצורך יש לערוך עדכון של התקציב.
2. על הנהלת העמותה ומוסדותיה לקיים מעקב ובקרה שוטפים על התקציב ולערוך דיונים תקופתיים על מצב ביצוע התקציב ביחס לתכנון ולערוך עדכוני תקציב ככל שנדרש.
3. בדיוני התקציב יש לקחת בחשבון כי העמותה פתורה מתשלום עבור השכרת אולמות מהעירייה ואין כל וודאות כי מצב זה יימשך.
4. יש לבחון במיוחד את הגורמים לגרעון בפעילות הכדורסל וכן את הדרכים למזער אותו.

8.6 פעילות העמותה והבקרה עליה

- העמותה הצליחה להרחיב את תחומי הפעילות ואת היקף ההשתתפות בה בשנים האחרונות. בין השנים 2016-2019 גדל היקף ההשתתפות פי ארבעה.
- לא נעשו בעמותה הערכות וניתוח של נתוני ההשתתפות בחוגים ובפעילויות, כחלק מתהליך פיקוח והפקת לקחים.
- לא נערכו בעמותה משובים לבחינת איכות החוגים והפעילויות ולגבי מידת שביעות הרצון מהם.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על העמותה להמשיך ולפעול במרץ להרחבת הפעילויות הספורטיביות בעיר, הן על ידי פתיחת ענפי פעילות חדשים והן על ידי הרחבת הפעילויות הקיימות ומספר המשתתפים בהן.
2. יש לערוך משובים כדי לבחון את מידת שביעות הרצון של המשתתפים מאיכות החוגים והפעילויות.
3. יש לערוך בעמותה תהליך מתועד ומבוקר של ניתוח הפעילויות, נתוני ההשתתפות בהם ומידת שביעות הרצון מהן, במטרה להפיק לקחים ולבחון את הדרכים להרחבת סוגי הפעילויות וכן לשיפור איכותן של הפעילויות הקיימות.

9. רישום, גבייה וחובות

9.1 כללי

הרישום והגבייה בוצעו ברובם באמצעות המרשתת ודרך העירייה אשר העבירה את הכספים לעמותה. במהלך הביקורת הועבר תהליך הרישום והגבייה לאחריות העמותה.

9.2 היעדר נהלים ונתונים

- חסרו בעמותה נהלים כתובים בנוגע לגביה ולטיפול בחובות.
- ברשות העמותה לא היו נתונים זמינים אודות מצב הגביה בפועל בכל נקודת זמן.

9.3 טיפול בחובות של משתתפים

- אופן הטיפול והתיעוד לגבי חלק מחובות המשתתפים היה בלתי מספק.
- בעלי חובות קודמים הורשו להשתתף בפעילויות ולא נדרשו לשלמם כתנאי להשתתפות.
- חסר נוהל כתוב וברור המעגן את תהליכי הגבייה והטיפול בחובות.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לעגן בנהלים כתובים וברורים את תהליכי הגביה והטיפול בחובות בעמותה.
2. יש להבטיח כי ברשות העמותה יהיו נתונים זמינים אודות מצב הגביה בפועל בכל נקודת זמן.
3. יש להגביר את מאמצי הגבייה של החובות הפתוחים ולנקוט בכל אמצעי הגבייה העומדים לרשות העמותה והעירייה (מניעת פעילות, צעדים מנהליים ומשפטיים). לחילופין, וכאשר אי תשלום נובע מסיבות כלכליות, יש לדון בכך במסגרת וועדת הנחות.
4. יש לבחון בשנית את המדיניות שאין מונעים מבעלי חוב להירשם ולהשתתף בחוגים. בכל מקרה, יש לעגן את מדיניות העמותה בהחלטות הוועד המנהל ובכתב.
5. יש להגדיר דוח גיול חובות כדי שניתן יהיה לדעת האם החוב הוא בגין שנה שוטפת או בגין שנים קודמות.
6. על הנהלת העמותה לקיים פיקוח ומעקב הדוקים יותר על נושא הגבייה והטיפול בחובות.
7. יש להקפיד על תיעוד תהליכי הגבייה והטיפול בחובות בעמותה.
8. עם העברת האחריות על הגביה מהעירייה לעמותה, יש להגדיר את חלוקת התפקידים באופן הטיפול בנושא החובות בין העמותה למחלקת הגביה בעירייה.
9. על מחלקת הגבייה בעירייה להקפיד ולדווח לעמותה באופן מידי על כל תקבול שחזר, לצורך טיפול בגבייתו.

10. התקשרויות עם מפעילים

- חלק מהחוזים עם המפעילים נחתמו בדיעבד, ואף חודשים לאחר מועד תחילת הפעילות.
- נמצאו ליקויים באופן החתימה על הסכמים ותיעוד המסמכים הנלווים.
- לא נוהל בעמותה מעקב שוטף ומתועד על מצב ההתקשרויות עם המפעילים השונים.
- מפעיל חוגי הכדורגל לא המציא אישור עריכת ביטוח (אלא רק לאחר הערת הביקורת).

- בבדיקת מדגם תשלומים למפעילים בעונה 2018-2019, נמצא כי הם בוצעו בהתאם להסכמים עמם.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש להקפיד על חתימת חוזי ההתקשרות עם מפעילי החוגים כנדרש, על ידי שני הצדדים בצירוף חותמות וכן על קבלת ותיעוד בעמותה של כל הנספחים והאישורים הנדרשים ממפעילי החוגים, כגון: הצהרות, ביטוח, ערבות וכד'.
2. יש להקפיד כי הארכות חוזי התקשרות עם המפעילים ייערכו מבעוד מועד, בטרם תחילת הפעילות בפועל.
3. יש לערוך מעקב שוטף ומתועד אחר מצב ההתקשרויות ופרטיהן באמצעות מערכת ייעודית או גיליון אלקטרוני, לרבות: מועדי סיום חוזה או חידוש, מועדי תוקף ביטוחים וערבויות, מסמכים חסרים וכדומה, וכן לדווח על כך להנהלת העמותה.
4. על העמותה לתעד ברשותה את כל החוזים עם המפעילים ואת הנספחים הנלווים להם (אשר חלקם נמצאים בעירייה ולא הועברו אליה).
5. הואיל וכל חוזי ההתקשרות הן מעל 50 אש"ח, יש לוודא חתימת הגזברית, כנדרש ע"פ החלטת העמותה.
6. יש להקפיד על רישום תאריכי עריכת החוזים.

11. רכש ציוד ושירותים

- תהליך הרכש הנהוג לא תאם את נוהל הרכש הכתוב של העמותה.
- נמצאו ליקויים באופן מילוי טופסי בקשה לרכש וטופסי הזמנה.
- בחלק מהרכישות לא נמצא תיעוד להצעות מחיר נוספות, כנדרש.
- לא נערך בעמותה מעקב מסודר אחר סטטוס ההזמנות ועל תיעוד כל המסמכים הנלווים.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לעדכן את נוהל הרכש ולאשרו בהנהלת העמותה.

2. בכל מקרה, נדרש להקפיד על עריכת תהליך מכרז או הצעות מחיר בטרם הזמנה, וכן להקפיד על תיעוד ההצעות ועל אישור ההצעה הזוכה על ידי הגורמים המוסמכים, ובחתימתם.
3. בעת מילוי טופס בקשה לרכש יש להקפיד על מילוי כל פרטי הטופס, לרבות כל האישורים והחתימות הנדרשים בצירוף חותמת, לרבות פרטי החותם ותאריך חתימה.
4. בעת הזמנת הסעות – יש להקפיד על קיומם של כל האישורים הנדרשים – ממשרד התחבורה, פוליסות ביטוח וכד'.
5. על המנהלן (באמצעות המזכירה) לבצע מעקב מסודר אחר תהליכי הרכש; במסגרת זו, מומלץ להיעזר בטבלת "אקסל" אשר כוללת את כלל הפרטים הרלוונטיים אודות הרכש.

12. העסקת כוח אדם

- חסרו בעמותה הגדרות תפקידים ברורות, הן לעובדי מטה העמותה והן לבעלי תפקידים אחרים מהעירייה הנותנים שירותים לעמותה כגון מזכיר וגזברית.
- מחודש מרץ 2019 אין לעמותה מנהל קבוע. הדבר מקשה על ההתנהלות השוטפת, על בקרה ופיקוח, על השגת היעדים ועל האפשרויות לפיתוח הפעילות.
- חסרה בעמותה מדיניות ברורה ועקבית בתחום כוח האדם. יש חוסר בהירות ויציבות באשר למעמדם ולתפקידם של העובדים והדבר פוגם בהתנהלות ובשירות לתושבים.
- ערבוב בין עובדי העמותה לעובדי העירייה פוגם ביכולת השליטה והבקרה על התנהלות העובדים, וכן גורם לעיוות באופן הצגת המצב הכספי של העירייה ושל העמותה.
- לא מנוהלים בעמותה "תיקים אישיים" נפרדים לכל עובד, כמתבקש.
- חתימת חוזי העסקה עם עובדים לא נוהל באופן ראוי ותקין. חלק מהעובדים והמאמנים הועסקו ללא חוזה בתוקף, ולגבי אחרים נחתמו באיחור וכן נמצאו בהם ליקויים שונים.
- שעון הנוכחות של העמותה מיושן ואינו מקושר לתוכנה כלשהי. חלק מעובדי העמותה אינם עושים שימוש בשעון הנוכחות.

<u>המלצת הביקורת</u>

1. יש לקבוע ולהגדיר בכתב מדיניות ומבנה ארגוני ברורים לעמותה וכן את תפקידי העובדים ואת סמכויותיהם, לרבות עובדי העירייה שנותנים שירותים לעמותה.

2. יש לפעול לגיוס מנהל כללי לעמותה בעל כישורים ניהוליים ובעל ידע וניסיון בתחום הספורט. יש לשקול לשפר את תנאי השכר המוצעים לתפקיד, על מנת שניתן יהיה לגייס אדם מתאים לתפקיד.
3. יש להגדיר ולקבוע באופן ברור את סמכויות מנהל העמותה, באופן שיאפשר לו להפעיל את מרותו ואת סמכותו למען קידום ענייני העמותה ומטרותיה.
4. יש להקפיד על יישום המדיניות באופן עקבי ולהבטיח יציבות ובהירות בנוגע לכוח האדם
5. של העמותה.
6. יש להקפיד על הפרדה ברורה בין עובדי העמותה לבין עובדי העירייה; במסגרת זו, אין להעסיק עובדים בעירייה דרך העמותה ולהיפך.
7. במידה שעובדי עירייה נותנים שירותים לעמותה ולהיפך – יש לעגן זאת בהסכם כתוב בין הצדדים ולוודא כי תיערך התחשבנות בין הצדדים ושהדבר ישתקף בדוחות הכספיים של הגופים על פי כללי חשבונאות מקובלים.
8. יש להקפיד על ניהול תיקים אישיים נפרדים לכל אחד מעובדי העמותה, בהם יתויקו באופן מסודר ומרוכז כל המסמכים הנוגעים לאותו עובד מיום תחילת עבודתו עד ליום עזיבתו.
9. יש להקפיד על אישור מראש של העסקת עובדים ותנאי העסקתם על ידי הוועד המנהל וועדת כוח האדם של העמותה.
10. יש להקפיד על מילוי מלא של טופס "אישור העסקת עובד", לרבות רישום פרטי החותמים ותאריך החתימה.
11. יש להקפיד על חתימה על חוזי עבודה וכן על חידוש העסקה של עובדים בטרם תחילת ההעסקה או חידושה, בהתאמה.
12. יש להקפיד על צירוף כל הנספחים הנדרשים לחוזי ההעסקה.
13. יש לבחון שימוש בשעון נוכחות מודרני וממוכן המקושר למערכת נוכחות ממוחשבת ולחילופין, באפליקציה מתאימה.
14. על הגורמים המאשרים את דיווחי הנוכחות להקפיד ולחתום על הדיווחים כאסמכתא לבדיקתם ולאישורם.
15. יש להקפיד שכל עובדי העמותה ידווחו את שעות עבודתם באמצעות שעון נוכחות או מערכת רישום נוכחות.

13. השכרת אולם ספורט בבי"ס בגין

- במועד הביקורת חסר בעירייה ובעמותה נוהל ברור ומאושר וכן פרסום תואם, לגבי השכרת אולמות ספורט לגורמי חוץ, הקריטריונים להשכרתם, תהליך ההשכרה, מחירון וכד'.
- בירור תלונה העלה ליקויים שונים באופן השכרת אולם כדורסל לקבוצה מסוימת:
  - תהליך ההשכרה נעשה בתהליך לא תקין ושונה מהמקובל.
  - לא נבדקה קדימות של קבוצות אחרות הממתינות למגרש פנוי.
  - נמצאו ליקויים בחוזה ההתקשרות ובאופן התשלום עבור שכירת האולם.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לעגן בנהלים ברורים וכתובים את תהליך השכרת מתקני הספורט (אולמות הספורט ומגרשי הספורט) של העירייה ו/או של העמותה. על הנהלים לכלול בין היתר קריטריונים ברורים לגבי תנאי ההשכרה ולגבי סדר הקדימות (לרבות תחלופה) של השוכרים. יש לאשר את הנהלים בהנהלת העירייה ובוועד המנהל של העמותה ולהקפיד לנהוג על פי הנהלים וללא סטייה מהם.
2. יש לאשר את מחירון השכרת המתקנים בהנהלת העירייה ובוועד המנהל של עמותת הספורט.
3. לאור מצב שבו הביקוש להשכרת מתקנים עולה על ההיצע, יש לשאוף לניצול מלא ויעיל של המתקנים ולהקפיד שכאשר קיימת אפשרות לביטול או להעברת פעילות ופינוי מתקן כזה או אחר, הוא יוצע לציבור הרחב או לפעילות חליפית.
4. בהשכרת מתקנים עירוניים יש להקפיד על חתימת הסכם וגביית התשלום מראש, בהתאם לנהלים. במידה שמתבקשים שינויים כאלה ואחרים בהסכם, יש להביאם לבדיקה ולאישור הגורמים המוסמכים (יועמ"ש, יועץ ביטוח וכד').

14. ליגת כדורגל חופים

- מדובר בפעילות ספורטיבית תחרותית מבורכת הכוללת ייצוג של העיר בליגה ארצית.
- בהעדר תשתית פיסית מתאימה בעיר, חסרה קביעת תכנית פעולה מפורטת הכוללת יעדים ברורים, מדדים ולוח זמנים לגבי פיתוח הענף בעיר.
- בשנת 2018 נוהלה הפעילות ללא אישור ותקציב מראש, ללא הליך פומבי מכרזי ותוך איחור בחתימת הסכמים ובתשלום למשתתפים. רוב הליקויים הנ"ל תוקנו בשנת 2019.

המלצות הביקורת

1. יש לקבוע ולאשר תכנית פעולה מפורטת לפיתוח הענף, הן מבחינת התשתית הפיסית והן בתחום ארגון וניהול, הכוללת יעדים ברורים, מדדים ולוח זמנים.
2. יש להקפיד שכל הפעילויות המתוכננות על ידי העמותה יעוגנו באופן מפורט ומראש בתכניות העבודה, ובתקציב וכן יאושרו בוועד המנהל מראש כנדרש.
3. בכל יוזמה ופעילות הכרוכה בגיוס גורמים שותפים ובעלי מקצוע בתשלום, יש להקפיד כי בחירתם תיעשה בתהליך פומבי ושוויוני (דוגמת מכרז או קול קורא), בהתאם לנהלי ההתקשרויות ולהנחיות היועצ/ת המשפטי/ת של העמותה.
4. יש להקפיד שכל ההתקשרויות עם בעלי המקצוע, בתשלום או בהתנדבות, תיעשינה באמצעות חתימת הסכמים המעגנים את כל פרטי ההתקשרות ומראש.
5. יש להקפיד כי תשלום לספקים ולעובדים ייעשה במועד, כפי שנקבע בתנאי ההתקשרות. כמו כן, יש להקפיד כי התשלום ייעשה באמצעות תלושי שכר או כנגד חשבוניות תקינות, כחוק (במידה שמדובר בחשבוניות – יש לבדוק אישור ניהול חשבון ואישור ניכוי מס במקור).
6. יש להקפיד כי רכש של ציוד עבור פעילות ספורטיבית שמארגנת העמותה ייעשה באמצעות הצעות מחיר או מכרזים, על פי נהלי הרכש של העמותה.

15. ליגת 5X5 – קט רגל חובבני

- מדובר בפעילות ספורטיבית כלל-ארצית מבורכת, הכוללת השתתפות באליפות הכדורגל החובבני העולמי – בהובלת עמותת הספורט ראש העין, ובהשתתפות שחקנים רבים מהעיר.
- ראויה לציון קבלת הזכיינות הבלעדית ישירות מהחברה המארגנת העולמית, תוך יצירת חסכון בעלויות הפעילות.
- לא נעשתה כל פעילות לגיוס חסויות (ספונסרים) לטורניר, אשר עשויות היו להניב לעמותה הכנסות.
- נמצאו חריגות מתנאי הזיכיון שעליהם חתמה העמותה עם החברה המארגנת העולמית.

המלצות הביקורת

1. בפעילויות ספורטיביות ייחודיות שיש להן הד ארצי ובוודאי עולמי (כגון אליפות הקט-רגל), יש לשקול לקיים גם פעילות לגיוס חסויות, לרבות תוך הסתייעות בגורמים מקצועיים בתחום.
2. בפעילויות הכרוכות בעריכת הסכמים עם גורמים חיצוניים, יש להקפיד ולוודא כי באפשרות העמותה לעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם ולעמוד בהן.
3. בפעילות ספורטיבית אשר נקבעו לגביה הנחיות ותקנון מחייבים, יש לקבל ככל האפשר את הסכמתם בכתב של המשתתפים לתנאים שנקבעו ואת התחייבותם לפעול על פיהם.
4. בתכנון תקציב ותכנית עבודה של כל פעילות, יש לקחת בחשבון את כל ההכנסות וההוצאות של הפעילות ולהקפיד כי יבואו לידי ביטוי מפורט ומלא.

פירוט הממצאים

1. ממשל תאגידי

1.1 הסכם הסדרה (מסגרת) עם העירייה

בין העירייה לעמותה מתקיימת מערכת מורכבת של יחסים כספיים ומשפטיים המחייבים הסדרה. העמותה מספקת שירותים שונים לעירייה וכן עושה שימוש במשרדים ובמתקנים של העירייה; העירייה מבצעת גבייה בגין פעילות העמותה ומעבירה כספים לעמותה כנגד הזמנות עבודה. חלק מעובדי העמותה מועסקים למעשה על ידי העירייה וחלק מעובדי העמותה נותנים למעשה שירותים לעירייה.

הואיל והעמותה כתאגיד עירוני מהווה ישות משפטית נפרדת מהעירייה, נדרש לערוך הסכם מסגרת (להלן: **"הסכם הסדרה"**) אשר יעגן את יחסי הגומלין בין הצדדים וימנע אי הבנות עתידיות.

הביקורת מעירה, כי למרות שיחסי הגומלין המורכבים בין העמותה לעירייה מתקיימים בפועל למעלה מ-4 שנים, טרם נחתם בין הצדדים הסכם הסדרה כמתבקש.

לביקורת נמסרה טיוטת הסכם הסדרה שנערכה על ידי יועמ"ש העירייה כבר בשנת 2016[26] ועברה מספר שינויים מאז, אולם עד לחודש דצמבר 2019 טרם הושלמה ונחתמה.

[26] טיוטת הסכם ההסדרה כוללת, בין היתר, את הסעיפים הבאים: אישור תקציב העמותה ותכנית עבודה שנתית, השתתפות העירייה בתקציב העמותה, הוצאות שימוש במבנים, אחריות וביטוח, התקשרויות לביצוע הפעילות, ניכוי כספים מהעמותה, דיווח ובקרה, רכישת שירותים מהעירייה.

1.2 אסיפה כללית

1.2.1 כללי

ע"פ חוק העמותות תש"מ (1980) (סעיף 19), אסיפה כללית הינה מוסד חובה בכל עמותה. הנחיות לאופן פעילותה מפורטים בסעיפים 20 -23 לחוק.

בפרק סימן ד' לתקנון העמותה מפורטים תפקידיה של האספה הכללית ואופן פעילותה.

להלן תפקידי האספה (סעיף 14 בתקנון):

"תשמע דינים וחשבונות על פעילות הוועד, על פעילות ועדת הביקורת, תדון בהם (בדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת ביקורת").

נכון לאוגוסט 2019, האספה הכללית של העמותה מונה 9 חברים, מהם 7 חברי הדירקטוריון ועוד 2 עובדי עירייה.

1.2.2 התכנסות האספה הכללית ופרוטוקולים

לפי חוק העמותות (סעיף 20) על האספה הכללית להתכנס פעם בשנה לפחות. הביקורת ביקשה לבחון את תדירות התכנסות האסיפה הכללית של העמותה ואת הנושאים שבהם היא דנה.

לביקורת נמסרו 6 פרוטוקולים של האסיפה הכללית בין השנים 2014 – 2019 כדלקמן:

א. בשנת 2014 – פרוטוקול אחד – מיום 12.4.14 – אסיפה כללית ראשונה.

ב. בשנת 2015 – פרוטוקול אחד – מיום 25.8.15.

ג. בשנת 2016 - פרוטוקול אחד - מיום 20.9.16.

ד. בשנת 2017 – 3 פרוטוקולים – מיום 6.4.17 , מיום 12.9.17 ומיום 26.12.17.

ה. בשנת 2018 – 2 פרוטוקולים – מיום 7.3.18 ומיום 31.12.18.

ו. בשנת 2019 – 2 פרוטוקולים – מיום 15.4.19 ומיום 18.9.19.

להלן פירוט ישיבות האסיפה הכללית והנושאים שנדונו בהן:

מס"ד	שנה	תאריך	נושאים שנדונו
1	2014	12.4.14	אסיפה כללית ראשונה – מינוי ועד מנהל, ועדת ביקורת (נדחה), אישור חשבון בנק, אישור מורשי חתימה.
2	2015	25.8.15	עדכון חברי וועד מנהל, ועדות העמותה ומורשי חתימה.

3	2016	20.9.16	מספר נושאים: אישור העברת משכורת באמצעות מס"ב, אישור חבר דירקטוריון, אישור יו"ר ועדת כוח אדם, אישור דוח כספי 2015, דיון על אישור נהלים (לא הייתה החלטה לאשר).
4	2017	6.4.17	מספר רב של נושאים, ביניהם: אישור גוף מבקר, אישור גזבר עמותה, אישור שכר, דיון בנושא תקציב 2017 (לא נמצא אישור)
5	2017	12.9.17	אישור דוח מילולי לשנת 2015 ודוח מילולי לשנת 2016, אישור העברת שכר באמצעות מס"ב, אישור שינויים בתקנון (מחייב אישור מועצת העיר), בחירת עומר רצון כיו"ר הדירקטוריון.
5	2017	26.12.17	מינוי חבר וועד מנהל, אישור הדוח המילולי לשנים 2013 + 2014 (עקב בקשת רשם העמותות).
מס"ד	**שנה**	**תאריך**	**נושאים שנדונו**
6	2018	7.3.18	הצגת תכנית עבודה, אישור תקציב, אישור תנאי העסקה, אישור החלטות ועדת רכש.
7	2018	30.12.18	אישור דוח כספי ודוח מילולי 2017 ואישור דוח מבקר 2017.
8	2019	18.9.19	אישור דוח כספי ודוח מילולי 2018, אישור דוח מבקר 2018, אישור מלווים למשלחת נסיעות לחו"ל 5*5 ועדכון תקציבי תפעול אולמות.

להלן ממצאי הביקורת מבדיקת הפרוטוקולים:

א. קיימים איחורים, חלקם משמעותיים, במועדי אישור הדוחות הכספיים של העמותה (ראה הרחבה בנושא זה בסעיף 3.1 בדוח).

ב. פרוטוקול מיום: 7.3.18 לא נחתם כנדרש.

ג. בחלק מהפרוטוקולים לא נרשם סדר היום (פרוטוקולים מיום: 7.3.18, 6.4.17 ו – 31.12.18).

ד. הפרוטוקולים אינם מתועדים באופן שלם ומרוכז בעמותה, כמתבקש. העמותה התקשתה לאתר את כל הפרוטוקולים אשר חלקם תועדו רק בקבצי מחשב וחלקם נמצאו במקומות שונים.

ה. בפרוטוקולי ישיבות מיום 31.12.18 ומיום 18.9.19 נכתב כי אושר "דוח המבקר". יש לציין כי האסיפה הכללית אינה נדרשת לאשר את דוח המבקר, אלא את הדוח הכספי והמילולי על פי המלצת הגוף המבקר.

ו. בחלק מדיוני האסיפה הכללית היא דנה בנושאים אשר היו צריכים להיות נדונים ומאושרים על ידי הוועד המנהל ולא האסיפה הכללית של העמותה (על פי פרק ד' בחוק העמותות וכן על פי תקנון העמותה - סימן 3), כגון:

- אישור חשבון בנק ואישור מורשי חתימה בישיבה מיום 12.4.14.
- דיון בנהלי העמותה בישיבה מיום 20.9.16 ועוד.
- אישור גזבר עמותה, אישור שכר, דיון בנושא תקציב 2017 בישיבה מיום 6.4.17.
- אישור תקציב, אישור תנאי העסקה, אישור החלטות ועדת רכש בישיבה מיום 7.3.18.
- אישור מלווים למשלחת נסיעה לחו"ל 5*5, עדכון סעיף תקציבי בישיבה מיום 18.9.19.

מחזיק תיק הספורט ציין בהקשר זה, כי הרכב האסיפה הכללית דומה מאוד למעשה לזה של הוועד המנהל, ועל כן מדובר בליקוי טכני בלבד.

ז. על פי סעיף 31א(1) ו- 31ה לחוק העמותות, על האסיפה הכללית למנות מדי שנה את רואה החשבון המבקר של העמותה וכן לקבוע את שכרו.

בדיקת הביקורת העלתה כי בשנים 2018 ו-2019 המשיך רואה החשבון לכהן בתפקידו ללא שמונה על ידי האסיפה הכללית, כנדרש בחוק.

1.3 הוועד המנהל

1.3.1 הרכב הוועד המנהל

ע"פ חוק העמותות תש"מ (1980) (סעיף 19), הוועד הינו מוסד חובה. להלן סמכויות הוועד המנהל ע"פ סעיף 25 לחוק:

"הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק זה או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה".

בפרק סימן ה' לתקנון העמותה (סעיפים 20 -27) מפורטים דרכי פעילות הועד המנהל.

כאמור, על פי החלטת האסיפה הכללית של העמותה מספר חברי הוועד המנהל עומד על 9.

ע"פ סעיף 2 (ב) לתקנות העיריות (נציגי עירייה בתאגיד עירוני) תשס"ו -2006 :

"הנציגים בתאגיד העירוני ימונו כך ששליש מהם יהיו מקרב חברי מועצת העיר, שליש מעובדי העירייה ושליש מקרב הציבור".

על פי סעיף 249א(3א) לפקודת העיריות, בקרב נציגי העירייה בדירקטוריון, שאינם חברי המועצה, יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל האפשר בנסיבות העניין.

מינוי חברי ועד מנהל מקרב עובדי הרשות המקומית ומקרב נציגי הציבור מחייב אישור משרד הפנים – הוועדה לכשירות מינויים בתאגידים עירוניים.

להלן רשימת חברי הוועד המנהל המכהנים, נכון לחודש ספטמבר 2019:

מס'	שם	תפקיד	נציג	תפקיד בעירייה	מועד אישור הוועדה לכשירות	הערות
1	_____	יו"ר	חבר מועצת העיר	ראש העיר	אין צורך	
2	_____	חבר	חבר מועצת העיר	מחזיק תיק הספורט	אין צורך	כיהן כיו"ר העמותה 9.17-2.19
3	_____	חבר	חבר מועצת העיר		אין צורך	
מס'	**שם**	**תפקיד**	**נציג**	**תפקיד בעירייה**	**מועד אישור הוועדה לכשירות**	**הערות**
4	_____	חבר	עובד עירייה	מנהל אגף כללי	5.9.18	
5	_____	חבר ומזכיר הוועדה	עובד עירייה	סגן גזבר	22.9.14	
6	_____	חברה וגזברית העמותה	עובדת עירייה	מנהלת מחלקת תקציבים	22.9.14	
7	_____	חברה	נציגת ציבור		28.2.18	
8	_____	חבר	נציג ציבור		4.7.19	

מהטבלה עולה כי במועד הביקורת (ספטמבר 2019), מספר חברי הוועד המנהל עמד על 8 ולא 9 כנדרש על פי התקנון.

חבר הוועד החסר הינו נציג ציבור וכתוצאה מכך מספר נציגי הציבור אינו מגיע לשליש מחברי הוועד המנהל כנדרש בתקנות.

על פי הדוח המילולי לשנת 2017, כל שלושת נציגי הציבור התפטרו ביום 29.6.17.

נציגת ציבור אחת מונתה ביום 16.10.17 ואושרה ע"י משרד הפנים ביום 28.2.18 (ר.נ), נציגת ציבור נוספת מונתה ביום 13.12.17 והתפטרה ביום 12.2.19 (ב.נ), וביום 4.7.19 מונה נציג ציבור נוסף (כ.ח).

מכאן, שנכון למועד הביקורת בחודש דצמבר 2019, החוסר במספר נציגי ציבור בוועד המנהל נמשך למעלה משנתיים.

בנוסף יצוין, כי על פי עקרון הייצוג ההולם, צריכות להיות לפחות 3-4 נשים חברות וועד מנהל. נכון למועד הביקורת, מספר הנשים בין חברי הוועד המנהל הוא שתיים בלבד (מתוך שמונה), ולפיכך במשך רוב שנות פעילותו של הוועד (למעט בתקופה 13.12.17-12.2.19), לא יושם בו עקרון הייצוג המגדרי ההולם כנדרש בחוק.

1.3.2 ישיבות הוועד המנהל

הוועד המנהל (המכונה בעמותה "דירקטוריון") הנו הגוף האחראי למעשה על התנהלות העמותה ועל קבלת ההחלטות המשמעותיות בה. הדעת נותנת כי על מנת להבטיח שהוועד יבצע את תפקידו בצורה אפקטיבית, עליו להתכנס לפחות פעם ברבעון (4 פעמים בשנה).
לביקורת נמסרו על פי בקשתה הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל מהשנים 2017 עד 2019 כדלקמן:

א. שנת 2017 – 2 פרוטוקולים מיום- 6.4.17, 18.9.17
ב. שנת 2018 – 3 פרוטוקולים מיום- 3.1.18, 2.6.18 , 16.9.18
ג. שנת 2019 – 2 פרוטוקולים מיום- 26.2.19, 15.4.19

מסקירת הפרוטוקולים לעיל, עלו הממצאים הבאים:

- במשך שלוש השנים האחרונות (2017 – 2019) התקיימו לכאורה 7 ישיבות בלבד של הוועד המנהל, דהיינו – 2.3 ישיבות בשנה בממוצע בלבד.
  לדעת הביקורת אין מדובר בכמות ובתדירות מספקות של ישיבות הוועד המנהל.
- בסקירת הפרוטוקולים עלה, כי הנם מפורטים יחסית, אולם אינם ממוספרים. אף החלטות הוועד אינן ממוספרות.

מזכיר העמותה מסר לביקורת, כי בשל הדמיון בהרכב הדירקטוריון והאסיפה הכללית, הדירקטוריון התכנס לעיתים במסגרת ישיבות האסיפה הכללית.
הביקורת מעירה, כי מדובר בשני אורגנים נפרדים ועל כן נדרש כי יתקיימו דיונים נפרדים בהרכב המתאים (אף אם באותו מועד).
מחזיק תיק הספורט ציין בפני הביקורת, כי אכן נעשה "חיבור" של הישיבות ושל נושאי הדיון וכי הערת הביקורת בנושא מקובלת עליו.

1.4 ועדות העמותה

1.4.1 כללי

בתאגידים כגון עמותת הספורט מקובל כי הועד המנהל ימנה וועדות לקביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחומים חיוניים ורגישים כגון כספים, מכרזים, כוח אדם וכד'.
הביקורת העלתה כי בעמותה אכן מונו 3 וועדות כדלקמן:

א. ועדת רכש ומכרזים

ב. ועדת כוח אדם

ג. ועדת הנחות

הביקורת מעירה כי לא נמצאו בעמותה נהלים כלשהם המסדירים את פעילות הוועדות לרבות: קביעת תחומי פעילותן, תהליכי העבודה, מינוי חברים, אופן הזימון, אופן קבלת החלטות ועוד.

הביקורת סקרה את התנהלות ועדות העמותה ולהלן ממצאיה:

1.4.2 ועדת רכש ומכרזים

בוועדת הרכש ומכרזים מכהנים 3 חברי וועד כדלקמן:

מס"ד	שם	תפקיד בוועדה	הערות
1	_____	יו"ר	נציגת ציבור
2	_____	חברה	מנהלת מחלקת תקציבים בעירייה וגזברית העמותה
3	_____	חבר	חבר מועצה ומחזיק תיק הספורט

לביקורת נמסרו 3 פרוטוקולים של דיוני הוועדה משנת 2018 ושניים משנת 2019.

בסקירת הפרוטוקולים עלו הממצאים הבאים:

א. במסגרת הישיבות חסר סעיף אישור פרוטוקול קודם.

ב. הפרוטוקולים אינם ממוספרים בסדר רץ וכתוצאה מכך לא ניתן לדעת האם נמצאו כלל הפרוטוקולים.

ג. חלק מהפרוטוקולים אינם חתומים (מיום: 26.6.18, 20.9.18, 23.7.19).

1.4.3 ועדת כוח אדם

בוועדת כוח אדם מכהנים 3 חברים כדלקמן:

מס"ד	שם	תפקיד בוועדה	הערות
1	מר לואי עצאי	יו"ר	מנהל אגף כללי בעירייה
2	גב' רותי נצר	חברה	נציגת ציבור
3	מר עומר רצון	חבר	חבר מועצה ומחזיק תיק הספורט

לביקורת נמסר פרוטוקול אחד משנת 2018 ושניים משנת 2019. בסקירת הפרוטוקולים עלו הממצאים הבאים:

א. הפרוטוקולים אינם ממוספרים.

ב. הפרוטוקולים אינם חתומים.

ג. בישיבה מיום 26.7.18 התבקש אישור התקשרות עם שחקני ליגת חופים למרות שהפעילות כבר החלה למעשה (ראה הרחבה בסעיף 14 בדוח).

1.4.4 וועדת הנחות

נושא הנחות בפעילויות הספורט מעוגן במסגרת "נהלי רישום לחוגים" המשותפים למעשה לעמותה ולמחלקת הספורט של העירייה.

סכום ההנחות הכולל שניתן בשנת הפעילות תשע"ט הסתכם בסך כ -24 אש"ח.

להלן עיקרי הקריטריונים למתן הנחות על פי נוהל זה:

א. זכאים להנחות בשיעור של 5%:

- חוג בעבור בן משפחה שני ומעלה, ההנחה מהמחיר נמוך ביניהם.
- השתתפות בחוג נוסף – ההנחה מהמחיר הנמוך ביניהם.
- הורה עצמאי (חד הורי).

ב. בקשות להנחה באמצעות טופס הנחה:

- הנחה ע"ב מבחן הכנסה לארנונה עד 50%.
- ניתן להגדיל את ההנחה עד ל-80% ע"י הגשת בקשה ובהמלצת גורמי מקצוע.
- משתתף נכה – הנחה 50% בהצגת תעודת נכה מביטוח לאומי.

בוועדת הנחות מכהנים 3 חברים כדלקמן:

מס"ד	שם	תפקיד בוועדה	הערות
1	_____	יו"ר	נציגת ציבור
2	_____	חברה	מנהלת מחלקת תקציבים בעירייה וגזברית העמותה
3	_____	חבר ומ"מ יו"ר	חבר מועצה ומחזיק תיק הספורט

נמסר לביקורת כי תפקיד הוועדה הוא לאשר הנחות חריגות בתעריפי החוגים והפעילויות בשיעור של עד 50% למי **שאינם** עומדים בקריטריונים להנחות.

הביקורת סקרה את פעילות הוועדה בשנתיים האחרונות ולהלן ממצאיה:

- בישיבת הוועד המנהל מיום- 14.4.2016 נדונו תבחינים למתן הנחות למשתתפים בחוגים/ליגה, אולם לא נמצא תיעוד לכך כי נערכה הצבעה לאישור התבחינים.
- וועדת הנחות התכנסה לכאורה פעמיים בלבד: ביום 28.1.19 וביום- 7.10.19. אין כל תיעוד על עריכת ישיבות נוספות בנושא בשנים האחרונות.
- הפרוטוקולים הנ"ל של וועדת הנחות אינם חתומים ואינם ממוספרים.
- בישיבות הוועדה מיום 28.1.19 ומיום 7.10.19 הוחלט על מתן הנחות (ל-6 אנשים, ול-4 אנשים בהתאמה), אולם עד למועד הביקורת בחודש דצמבר 2019 **החלטות הוועדה לא יושמו בפועל.**

לדברי מזכירת מחלקת הספורט, ההנחות לא נתנו בשל כך שהפרוטוקולים של הוועדה לא נחתמו.

בעקבות הערת הביקורת ציין מזכיר העמותה, כי נתנה הנחיה לתת את ההנחות.

הביקורת סבורה כי בקביעת תבחינים וקריטריונים למתן הנחות, מתבקש כי ההחלטות בנושא זה ייחתמו ויאושרו על ידי גורם מוסמך. כן, מתבקש כי ההנחות שאושרו יינתנו לזכאים בתוך זמן סביר.

2. נהלים

קיומם של נהלי עבודה מוגדרים ואחידים הינו חלק בלתי נפרד מחובתה של העמותה לפעול בשקיפות וביעילות, והמהווה בסיס לבקרה על אופן פעולתם של עובדיה. כתיבת נהלי עבודה והקפדה על פעילות על פיהם באה להבטיח שכל הגורמים הנוגעים בדבר יבצעו את עבודתם בצורה אחידה ובהתאם להוראות המחייבות.

לביקורת נמסרו שני נהלים וטיוטת נוהל אחד בלבד של העמותה, כדלקמן:

א. נוהל רכש מיום -3.12.2015 (ראה הערות לעדכניות הנוהל בפרק על הרכש).

ב. נוהל קבלת עובד – טיוטה ללא תאריך.

ג. נוהל מתן חסויות לפעילויות הספורט מיום 26.6.2016.

הביקורת העלתה כי נהלי העבודה הנ"ל טרם אושרו על ידי הוועד המנהל.

יש לציין כי הנהלים נדונו באספה הכללית שנערכה ביום 20.9.16, אולם לא התקבלה החלטה לאשר אותם.

לדברי מזכיר העמותה, הנהלים הוכנו לקראת אישור הועד המנהל, אולם לא נדונו ולא אושרו בוועד. למרות זאת ציין המזכיר כי נוהגים על פיהם.

הביקורת מעירה, כי מתבקש שנהלי העמותה יאושרו על ידי הוועד המנהל. כמו כן, חסרים נהלים בתחומים רבים ומשמעותיים בעמותה כגון:

תהליך התשלומים לספקים, ניהול שוטף של כוח אדם, ניהול ופיקוח של חוגים ופעילויות ספורט, התנהלות הוועדות, נוהל הנחות, ועוד.

3. דוחות שנתיים

על פי חוק העמותות וכן על פי חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, מחויבת העמותה בעריכת דוחות כספיים (דוח כספי ודוח מילולי) על ידי רו"ח מבקר. על הגוף המבקר של העמותה לבדוק ולהמליץ על אישור הדוחות ועל האספה הכללית לדון ולאשר את הדוחות. כן נדרשת העמותה להעביר לרשם העמותות דיווחים שונים לצורך קבלת אישור ניהול תקין מדי שנה.

יצוין, כי ברשות העמותה "אישור ניהול תקין" הן לשנת 2019 והן לשנת 2020.

הביקורת סקרה את הדוחות הכספיים של העמותה ואת תהליך אישורם בשנים האחרונות ולהלן ממצאיה:

3.1 מועד הגשת הדוחות

על פי חוזר מנכ"ל 5/2014 (כללי דיווח חשבונאים בתאגידים עירוניים) יש לחתום על הדוחות הכספיים השנתיים (הכוללים דוח כספי ודוח מילולי) עד לסוף חודש אפריל של השנה העוקבת. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לדחייה מרשם העמותות.

טרם הגשת הדוחות לרשם העמותות נדרש לאשר אותם באסיפה הכללית של העמותה, וזאת לאחר שהגוף המבקר בדק והמליץ בפני האסיפה הכללית על אישורם.

נמצא כי הדוחות הכספיים השנתיים של העמותה הוגשו בדרך כלל באיחור רב, כדלקמן:

- הדוח הכספי לשנת 2015 אושר ביום 20.9.16 ואילו הדוח המילולי אושר רק ביום 12.9.17. (כאמור, העמותה החלה לפעול ברבעון האחרון של שנת 2015).
- הדוח הכספי והמילולי לשנת 2016 אושרו רק ביום 12.9.17.
- הדוחות הכספיים לשנת 2017 אושרו על ידי האסיפה הכללית רק ביום 31.12.18.
- לגבי הדוחות הכספיים לשנת 2018 – נמצא כי אושרו רק בחודש ספטמבר 2019. כן יצוין כי הדוח המילולי אושר מבלי שהוצג למשתתפים בישיבה.

- יש לציין כי לא הוגשו בקשות לדחיית מועדי הגשת הדוחות לרשם העמותות .

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת טען הרו"ח החיצוני של העמותה, כי העיכובים בהשלמת הדוחות הכספיים נבעו בדרך כלל מדרישות לתיקונים שהועברו אליו באיחור רב. לגבי העיכוב באישור הדוחות לשנת 2017, טען כי הדבר נבע בשל הבחירות בעירייה שנערכו בשנת 2018.

הביקורת מעירה, כי הגשת דוחות כספיים שנתיים לרשם העמותות באיחור וללא בקשת דחייה, אינה תקינה.

3.2 עלויות הנהלה וכלליות בעמותה

על פי סעיף 46 בתקנון העמותה ועל פי כללי ניהול תקין, שיעור הוצאות הנהלה וכלליות לא יעלה על 22% מהמחזור הכספי השנתי של העמותה.

על פי הדוחות הכספיים של העמותה לשנים 2018 ו-2017, שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות עמדו על: 17.8% בשנת 2018 ועל כ-7% בלבד בשנת 2017.

הביקורת מציינת, כי שיעור הוצאות הנהלה וכלליות בשנתיים הקודמות **לא עלו** על השיעור המקסימלי המותר. עם זאת מעירה הביקורת, על גידול משמעותי בשיעור זה בין שתי השנים 2017 ו-2018 וזאת בעיקר בשל הרחבת מספר המזכירות ויצירת גידול חריג (בשיעור כ-60%) בשכר העבודה של עובדי העמותה בשנת 2018 (ראה גם בסעיף 12 בנושא כוח אדם).

כן מעירה הביקורת, כי סעיף "הנהלה וכלליות" שבדוח הכספי אינו מייצג למעשה בצורה אמיתית את המצב בפועל, זאת מאחר וישנם עובדים, כגון מנהלן העמותה, המקבלים את שכרם מהעירייה, ומנגד, אחת ממזכירות העמותה המקבלת את שכרה מהעמותה, עובדת בפועל חלק ניכר מזמנה עבור העירייה.

בשיחה עם הרו"ח המבקר של העמותה הוא הסביר, כי העובדות הנ"ל לא היו ידועות לו ולפיכך לא נלקחו בחשבון בעת עריכת הדוחות הכספיים של העמותה. כן ציין, שלא ניתן להציג בדוחות הכספיים הוצאות אשר לא הוצאו על ידי העמותה אלא בעירייה.

הביקורת סבורה, כי למען הגילוי הנאות מתבקש לכל הפחות כי יירשם ביאור בנושא.

3.3 הצגה לקויה של השכר בהנהלת החשבונות

בהנהלת החשבונות ובמאזני הבוחן של העמותה לשנים 2018 ו-2019 לא הוצג שכר עובדי העמותה בסעיף מתאים כי אם במסגרת סעיף בשם "תפעול אולמות" (קבוצה 837). יש לציין

כי מדובר בהוצאות בסכום מהותי יחסית בסך 324 אש"ח בשנת 2018 ובסך כ-310 אש"ח בשנת 2019 (נכון לינואר 2020).

מזכיר העמותה הסביר לביקורת, כי בעבר שימש הסעיף הנ"ל לרישום עלויות שכרם של מפעילי האולמות אשר שולמו על חשבון העמותה, אולם כיום הוא משמש לרישום שכר עובדי מטה העמותה (מנהלת התפעול והמזכירות) ללא שעודכן שם הסעיף.

הרו"ח החיצוני של העמותה ציין, כי הדרישה לרישום הנ"ל באה מהעמותה ומהעירייה.

הביקורת מעירה, כי הצגת סעיף שכר עובדי העמותה תחת שם אחר ("תפעול אולמות") עלולה להטעות. עם זאת יצוין, כי בדוח הכספי המבוקר נכלל סעיף "תפעול אולמות" במסגרת סעיף "הנהלה וכלליות", כנדרש.

בעקבות הערת הביקורת הודיע מזכיר העמותה, כי בשנת 2020 תוקן שם הסעיף ל-"הוצאות שכר לתפעול". הביקורת מברכת על כך.

3.4 אי פירוט מהות ההוצאות בכרטסת הנהלת חשבונות

בבדיקת כרטסת ההוצאות לשנת 2018 נמצא, כי אין בה פירוט של מהות ההוצאה, דבר הפוגם באפשרויות הבקרה על ההוצאות. להלן מספר דוגמאות:

א. חשבון 82407 – כדורסל ביגוד – בפירוט של 4 מההוצאות שנדגמו נרשם שם הספק ללא פירוט של מהות ההוצאה.

ב. חשבון 82416 – כדורסל הסעות – בפירוט של 4 מההוצאות שנדגמו נרשם שם החברה ללא מידע על מהות השירות (כגון מטרת הנסיעה).

ג. חשבון 83050 – אירוע ספורט קהילתי – בפירוט ההוצאות נרשם שם הספק ללא תיאור של הפעילות.

הרו"ח החיצוני של העמותה הסביר, כי לא ניתן להרחיב במידע ברשומת ה"פרטים" וכי כך מקובל במקומות רבים. כן ציין שהמידע חסר לעיתים גם בחשבוניות עצמן.

הביקורת סבורה, שקיימת חשיבות לכך שבחשבוניות ובכרטסות הנהלת חשבונות יופיע פירוט על מהות ההוצאות, כדי שניתן יהיה להבין את מהותן ולערוך בקרה יעילה עליהן.

4. וועדת ביקורת/גוף מבקר

ע"פ סעיף 19(ב) בחוק העמותות: ***"האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי הרשם (להלן - הגוף המבקר)".***

סעיף 30 בחוק הנ"ל קובע את תפקידי ועדת הביקורת/גוף מבקר כדלקמן:

א. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה.

ב. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון.

ג. לעקוב אחר ביצוע החלטות האספה הכללית והוועד.

ד. להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה.

ה. לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.

ו. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה.

ז. להביא לפני הוועד והאספה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

בהתאם לכך, מינתה האסיפה הכללית של העמותה ביום 6.4.17 את רו"ח תמיר מידני כגוף המבקר של העמותה.

הביקורת העלתה ליקויים בתהליך מינוי ואישור הגוף המבקר וכן באופן מילוי תפקידו כמפורט להלן:

א. **היעדר גוף מבקר במשך זמן רב -** הגוף המבקר מונה כאמור רק בחודש אפריל 2017, דהיינו זמן רב לאחר תחילת פעילות העמותה ומכאן שהעמותה פעלה במשך למעלה משנתיים ללא וועדת ביקורת וללא גוף מבקר כנדרש בחוק.

ב. מינוי לא תקין של הגוף המבקר - נמצא כי הגוף המבקר לא מונה בתהליך תחרותי תקין, אלא הוצג על ידי מזכיר העמותה בפני האסיפה הכללית כמועמד יחיד. לדברי מזכיר העמותה, מדובר בעלות התקשרות בסך 2500 ₪ בלבד בשנה וכי הוא פנה בזמנו בהצעה אל 4 רואי חשבון אולם כולם סרבו להצעה למעט זה שנבחר. כן ציין שקיבל המלצות על הרו"ח הנבחר.

הביקורת סבורה, כי ללא קשר עם סכום ההתקשרות, ראוי כי בחירת גוף מבקר תיעשה בתהליך תחרותי ומתועד וכן באמצעות ועדת איתור או ועדת בחינה שבה מספר חברים. בעקבות הערת הביקורת ציין מזכיר העמותה, כי בכוונתו לערוך הליך של בחינת הצעות מחיר.

ג. **היעדר דוחות ביקורת -** בסקירת פעילות הגוף המבקר וכן דוחות שהפיק, במהלך שנתיים וחצי שבהם הוא משמש בתפקיד – עולה כי למעט חו"ד והמלצה לאשר את הדוחות הכספיים השנתיים, לא נערכה על ידו למעשה כל ביקורת משמעותית על פעילות העמותה

כמוגדר בחוק העמותות, ואין למעשה בנמצא דוחות ביקורת מטעמו. הביקורת סבורה כי במצב זה לא התקיימה למעשה בעמותה ביקורת פנימית נאותה כמתבקש על פי החוק.

ד. **הקצאת היקף שעות בלתי סביר לגוף המבקר –** היקף השעות שהוקצה על ידי האסיפה הכללית לגוף המבקר היה 25 שעות לשנה (במחיר 200 ₪ לשעה) בלבד. הביקורת סבורה, כי ביחס להיקף ולמורכבות של פעילות העמותה, זהו היקף שעות מצומצם שאינו מאפשר קיום ביקורת סבירה על פעילות העמותה, כנדרש בחוק.

5. רואה חשבון מבקר

על פי סעיף 31א בחוק העמותות, על האסיפה הכללית למנות מדי שנה את רואה החשבון המבקר של העמותה וכן לקבוע את שכרו. תפקידו העיקרי של רו"ח מבקר על פי החוק הנו לבדוק את נאותות הדיווחים הכספיים ולחוות את דעתו עליהם.

הביקורת נכחה כי עם חידוש פעילותה של העמותה בשנת 2015 מונה רו"ח אלון מני לתפקיד רו"ח מבקר ואילו אשתו השותפה עמו במשרד מספקת לעמותה שירותי הנהלת חשבונות וכן שירותי חשבות שכר.

הביקורת מעירה, כי במצב שבו משרד רואה החשבון המבקר (וגורם הקשור עמו) מספק גם את שירותי הנהלת החשבונות וגם חשבות השכר, אינו רצוי ואף עשוי להיות נגוע בניגוד עניינים, הואיל ובין תפקידיו של רו"ח מבקר לבדוק בין היתר את תקינות פעילות הנהלת החשבונות והשכר.

הביקורת לא בדקה את אופן מינויו של הרואה חשבון המבקר, אולם נכחה כי בשנתיים האחרונות (2018 ו-2019) האספה הכללית לא אישרה את מינויו ואת שכרו, כנדרש בחוק.

6. יועץ משפטי

העמותה מקיימת פעילות נרחבת הכרוכה בציות לרגולציה, בהעסקת עובדים, בהתקשרות עם ספקים ועם גורמים חיצוניים וכן בממשקים עם יחידים ועם גופים, לרבות העירייה עצמה.

אין ספק שגוף כגון זה נדרש לייעוץ משפטי שוטף אשר יבטיח בין היתר כי העמותה מתנהלת באופן חוקי ותקין.

הביקורת נכחה כי במשך כל שנות פעילותה, הסתייעה העמותה בעיקר בייעוץ משפטי מטעם יועמ"ש העירייה.

הביקורת סבורה כי לנוכח מורכבות הפעילות של העמותה ולקיומם של יחסים משפטיים מורכבים בין העמותה לעירייה, ראוי כי יעמוד לרשותה ייעוץ משפטי נפרד ועצמאי, בין היתר על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים.

יש לציין, כי אף יועמ"ש העירייה ציינה כי רצוי שימונה לעמותה יועץ משפטי משלה, ובחודש פברואר 2019 הודיעה על הפסקת מתן הייעוץ לעמותה.

בעקבות זאת החלה העמותה בתהליך לאיתור יועמ"ש בהיקף 60-50 שעות שנתיות, אולם עד למועד הביקורת בחודש דצמבר 2019, טרם מונה לעמותה יועמ"ש.

7. תיעוד ומחשוב

תנאי חשוב לקיומם של תהליכי עבודה יעילים וקיום בקרות אפקטיביות, הוא שימוש מיומן במערכות מחשוב מתאימות ותיעוד מתאים. כמו כן, קיימת חשיבות רבה לתיעוד מסודר של מסמכי העמותה.

העבודה בעמותה מתבצעת בעזרת מספר מחשבים אישיים הנמצאים ברשות המנהלן, המזכירה ורכז תחום הכדורסל. במחשבים הנ"ל נעשה שימוש בתוכנות "אופיס" ("וורד" ואקסל") ודואר אלקטרוני. לדברי מנהלן העמותה, המחשבים נרכשו על ידי העירייה ושייכים לה. להלן הערות הביקורת בנושא תיעוד ומחשוב בעמותה:

א. **ניהול ידני –** הרישום וגביית התשלום לחוגים נעשים אמנם באמצעות מערכת גבייה מקוונת. עם זאת, ניהול הנוכחות בחוגים מנוהל באמצעות גיליון אקסל ורוב תהליכי העבודה והבקרה על המידע ועל הפעילות בעמותה מתבצעים באופן ידי. התיעוד בחלקו הגדול נעשה בקלסרים, ולא נעשה שימוש בתוכנות ייעודיות לניהול מסמכים, ניהול רכש וכדומה.

ב. **אחסון מידע במחשב –** אופן ארגון הקבצים והתיקיות במחשב טעון שיפור – לדוגמה: פרוטוקולים אינם ממוינים ע"פ המוסדות/ועדות, אין תיקיות נפרדות לכל עובד, ועוד.

ג. **אתר העמותה במרשתת –** אתר אינטרנט מהווה כלי ניהולי וכלי שיווקי בסיסי לכל ארגון – כאמצעי להעברת מידע לציבור, לגיוס לקוחות ועוד. נמצא כי יש לעמותה פייסבוק אולם אין לה אתר משלה ואף לא דף נפרד באתר המרשתת העירוני.

ד. **תיעוד –** נמצא כי תיעוד וארגון של מסמכים חשובים של העמותה לוקה בחסר. הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, הוועד המנהל, והוועדות השונות נמצאו פזורים אצל מספר גורמים וכתוצאה מכך, איסופם בעבור הביקורת ארך זמן רב.

8. פעילות, תכנית עבודה ותקציב

8.1 כללי

כדי להבטיח פעילות מיטבית להשגת יעדי העמותה, קיימת חשיבות לקביעת תכנית עבודה רב שנתית ותוכנית שנתית אשר נגזרת ממנה וכוללת יעדים ברורים, לוח זמנים ומדדים ברורים לביצוע. תכנית העבודה צריכה להלום את התקציב המאושר וכן להיות מקושרת אליו.
הביקורת נכחה כי בשנים 2017 עד 2019 נערכו בעמותה תכניות עבודה מפורטות והביקורת מברכת על כך.
כמו כן, בשנת 2018 נערכה על ידי העירייה תכנית אב עירונית לספורט אשר כללה התייחסות לעמותת הספורט (כפי שיפורט להלן).

<u>תכנית אב עירונית לספורט</u>
בחודש מרץ 2018 פורסמה "תכנית אב עירונית לספורט ולתרבות הפנאי 2017 – 2027" אשר נערכה בסיוע גורמי מקצוע חיצוניים וכללה סקר צרכים וסקר עמדות והעדפות תושבים בתחום הספורט.
התוכנית כללה המלצות ויעדים בתחום הספורט בעיר לטווח של עשור, והתייחסה לאופן ניהול וארגון מערך הספורט העירוני, לפיתוח ענפים ופעילויות ספורט שונים וכן לפיתוח המתקנים ותשתיות הספורט בעיר. התוכנית התייחסה לכל שכבות הגיל וכן לגידול הצפוי במספר התושבים ולאכלוס השכונות החדשות בה.
התוכנית מציעה מבנה ארגוני של **"רשות ספורט עירונית"** (ע' 88) בה שני ערוצי פעילות עיקריים:
ערוץ "פעילויות ספורט" - אשר תחתיו כל פעילויות הספורט בבתיה"ס, אירועים וחוגי ספורט, וכן ניהול פרויקטים ייחודיים (כגון: ליגות בתי"ס, מועדונים, אוכלוסיות ייחודיות כגיל הרך, הגיל השלישי, בעלי צרכים מיוחדים ועוד).
הערוץ השני הנו "עמותת הספורט" - אשר תחתיו: ספורט תחרותי הישגי (על פי חלופה אחרת – העמותה תעסוק בספורט הישגי לבוגרים בלבד ואילו ילדים ונוער יהיו באחריות הערוץ

הראשון), ליגות וטורנירים עירוניים, אגודות ספורט, בי"ס לכדורסל ובי"ס לכדורגל וכן ניהול ותחזוקת מתקנים ואולמות ספורט (אם כי יש חוסר בהירות באשר לחלוקה הנ"ל, ראה בסעיף הבא).

בתחום הספורט התחרותי הישגי, אשר באחריות העמותה לספורט, קבעה התוכנית יעד לעידוד ופיתוח ענפי הספורט הקבוצתיים: כדורגל, כדורסל וכדורעף, וכן פיתוח הענפים האישיים: טניס, טניס שולחן, שחייה, אתלטיקה, ג'ודו, שח-מט, אופניים, ניווט והתעמלות ספורטיבית.

כן נקבעו יעדים להרחבת מספר אגודות הספורט העירוניות הרשומות לענפים נוספים (מלבד כדורסל) ובהם: אופניים, טניס שולחן, טניס שדה, התעמלות מכשירים, והתאחדות בתיה"ס (ע' 32, 59). עוד נקבע, כי על פעילות העמותה לייצר עבורה הכנסות, אולם היא תקבל גם תמיכה מהעירייה (ע' 89).

8.2 יישום תכנית האב העירונית לספורט

הביקורת סקרה את יעדיה העיקריים של תכנית האב העירונית לספורט, בדגש על חלקה של עמותת הספורט, ואת אופן יישומה.

הועלו פערים ניכרים באופן יישום התכנית ובמעקב אחר יישומה, כדלקמן:

- **הקמת רשות ספורט עירונית –** תכנית האב כוללת ארגון מחדש של מערך הספורט העירוני והקמת "רשות ספורט עירונית" אשר אמורה ליצור תחתיה איגום משאבים של כל פעילויות הספורט. הביקורת העלתה כי הדבר אינו מיושם למעשה. הפעלת תחומי הספורט השונים עדיין מבוזר בין גורמים שונים אשר מידת התאום ושיתוף הפעולה ביניהם חלקי ולוקה בחסר.
- **הקמת אגודות ספורט -** על פי תכנית האב העירונית, נקבע יעד מרכזי של הקמת אגודות ספורט בענפים קבוצתיים או אישיים נוספים, זולת אגודת הכדורסל הקיימת, כדלקמן:
  "רשות הספורט תרכז מאמץ ל-4 שנים הקרובות לפיתוח הספורט התחרותי בענפים האישיים והקבוצתיים. קבוצות רשומות בליגות של ההתאחדויות ובאיגודים השונים יזכו לתמיכה תקציבית ממנהל הספורט ומהטוטו ווינר." (ע' 59 בחוברת תכנית האב העירונית). התוכנית כללה פירוט של 12 ענפים מועדפים בתחום זה.
  יש לציין, כי גם בתוכניות העבודה של העמותה לשנים 2017 ו-2018 הופיע כיעד "לטווח בינוני" של עד 3 שנים – הקמה ורישום של כ-16 (!) אגודות ספורט במגוון ענפים.

בפועל, העמותה לא עמדה ביעד המרכזי הנ"ל ונראה כי אף לא החלה בפעולות לקידום יעד זה במשך השנתיים האחרונות. בתוכנית העבודה לשנת 2019 כבר לא הופיע יעד כלשהו בתחום זה.

- **ניהול ותחזוקת מתקני ספורט -** על פי תכנית האב (תרשים המבנה הארגוני בע' 88 וכן המלצות לעניין תקן וכ"א בע' 99 בחוברת): ***"יש לאייש את רשות הספורט בתקן של "מנהל/רכז מתקנים, שפועל תחת אחריות מנהל רשות הספורט"***. בפועל, לא מונה למעשה מנהל או רכז מתקנים וקיימת אי בהירות בנוגע לאחריות על תחום זה (ראה להלן בסעיף על חלוקת תפקידים בין מחלקת הספורט לעמותה).
מנהל מחלקת הספורט ציין בהקשר זה, כי הגיש מדי שנה בקשה לאיוש תקן עבור ניהול ותחזוקת המתקנים, אולם הדבר לא אושר בעירייה.
- **יעדים בענף האתלטיקה –** בין היעדים שנקבעו בתכנית - הגעה לאחד משלושת המקומות הראשונים באליפות הנוער הארצית בענפי הריצה.
בפועל, נכון למועד הביקורת בחודש נובמבר 2019, פעילות האתלטיקה מזערית ובשנת הפעילות תש"ף הופסקה למעשה.
- **חלוקת תפקידים בין מחלקת הספורט לעמותת הספורט –** יש חוסר בהירות רבה בנוגע לחלוקת התפקידים, תחומי האחריות והסמכויות, שבין מחלקת הספורט ועמותת הספורט, בכל הנוגע להפעלת העמותה וניהול עובדיה, יישום תכנית האב, פיתוח והפעלת פעילויות הספורט השונות, פיתוח, הפעלה ותחזוקה של מתקני הספורט ועוד. חסרה גם הגדרת תפקידים ברורה של הגורמים המעורבים השונים כגון: מחזיק תיק הספורט, מנהל אגף מינהל תאום ותפעול בעירייה ועוד. אין למעשה בעירייה מסמך מאושר המגדיר באופן ברור וחד את הדברים, והדבר בא לידי ביטוי גם בסתירות לכאורה המופיעות בתכנית האב עצמה לגבי חלוקת התפקידים הנ"ל: בהסבר למבנה המינהלי (ע' 89 בחוברת) נכתב כי עמותת הספורט תעסוק למעשה רק בספורט התחרותי-ייצוגי, ואילו פעילויות חוגים ובתי"ס לכדורגל ולכדורסל יהיו באחריות "רשות הספורט" העירונית (המתפרשת כ–מחלקת הספורט). לעומת זאת, בתרשים המבנה הארגוני של "רשות הספורט" (ע' 88 בחוברת), מופיעים בעלי התפקידים: "מנהל מתקנים ותחזוקה", "אחראי אבות הבית ומחסן ציוד ספורט" וכן "רכז בי"ס לכדורגל ולכדורסל" דווקא תחת "מפעיל עמותת הספורט".

חוסר הבהירות בנוגע לחלוקת התפקידים הביאו לאי הבנות וערבוב תחומים בין העמותה למחלקת הספורט והיה גם בין הגורמים לחילוקי דעות ואף ליחסים עכורים בין גורמים בשני הגופים, אשר פגמו בקידום המטרות בתחום הספורט בעיר.

- **פיקוח ומעקב אחר יישום תכנית האב לספורט -** לא נמצא כי בעירייה, במחלקת הספורט או בעמותת הספורט, נערכו תהליכים כלשהם למעקב ולפיקוח על יישום תכנית האב לספורט שאושרה ופורסמה על ידי העירייה.

8.3 תכניות עבודה שנתיות

תכנית עבודה שנתית, אשר נגזרת מתוכנית העבודה הרב שנתית, הינה אבן יסוד לפעילות תקינה של כל ארגון ושל עמותה בפרט. על מנת להבטיח את השגת מטרות העמותה, מתבקש כי תכנית העבודה על כל סעיפיה תהיה מגובה בתקציב מתאים וכן מתבקש לערוך מעקב שוטף אחר יישום תכנית העבודה, סיכום תקופתי ושנתי של אופן ביצוע התוכנית עריכת עדכונים מתבקשים והפקת לקחים.

הביקורת מציינת בחיוב כי בכל אחת מהשנים 2017 - 2019 ערכה העמותה תכנית עבודה שנתית מפורטת הכוללת מידע רב על הפעילויות המתוכננות, לרבות – תיאור הפעילות, דגשים לגבי הביצוע, כמות משתתפים צפויה, תכנון לטווח בינוני (3 שנים) ועוד. התוכנית כללה גם הערכה תקציבית של הכנסות והוצאות בפעילויות השונות.

הביקורת בחנה את תכניות העבודה השנתיות של העמותה ולהלן ממצאיה:

א. **אישור תכנית עבודה ותקציב לשנת 2018 –** מעיון בפרוטוקולים של הוועד המנהל והאסיפה הכללית, עולה כי תכנית העבודה והתקציב לשנת 2018 הוצגו לאספה הכללית ביום 7.3.18-, דהיינו מעל חודשיים לאחר תחילת שנת העבודה ולא מראש כנדרש. הביקורת מעירה כי אישור תכנית עבודה ותקציב הנו מתפקידי הוועד המנהל ולא האסיפה הכללית, כן יצוין כי על פי פרוטוקול הישיבה, לא נמצא כי התקציב והתכנית אושרו למעשה.

ב. **אישור תכנית עבודה ותקציב לשנת 2019 –** תכנית העבודה והתקציב לשנת 2019 הוצגו ואושרו בוועד המנהל רק ביום 15.4.19-, דהיינו כשלושה וחצי חודשים לאחר תחילת שנת העבודה ולא מראש כנדרש.

ג. **העדר יעדים שנתיים –** במסגרת תכנית העבודה השנתית של העמותה הוגדרו יעדים רב שנתיים בלבד ולא הוגדרו יעדים כמותיים שנתיים (למעט מספר המשתתפים בחוגים). במצב זה, יש קושי לתכנן את לוח הזמנים ליישום התכניות והיעדים ולא ניתן לבחון את

מידת העמידה ביעדי העמותה לשנה מסוימת. לדוגמה: בתכנית העבודה לשנת 2017 נקבעו יעדים לשנים 2017 – 2020, אך לא נקבעו יעדים לשנת 2017 עצמה. בתכנית העבודה לשנת 2018 נקבעו יעדים לשנים 2018-2020 ללא יעדים ברורים לשנת 2018 עצמה. במצב זה לא ידוע למעשה מהם היעדים לכל שנה ואין דרך למדוד את השגת היעדים מידי שנה.

8.4 ביצוע מול תכנון תכנית עבודה שנתית

על מנת להבטיח התקדמות על פי תכנית העבודה והשגת מטרות העמותה, מתבקש כי תתקיים בקרה שוטפת על מצב ביצוע התכנית, ובחינה תקופתית של מצב הביצוע מול התכנון, ניתוח פערים שנתגלו והפקת הלקחים המתבקשים.

מבדיקת הביקורת נמצא, כי ברוב התחומים עמדה העמותה בביצוע הפעילויות שתוכננו אולם בחלקם לא עמדה.

להלן דוגמאות מתכנית העבודה לשנים 2018 ו-2019 שבהם **לא עמדה** העמותה ביעדיה:

שנת 2019

- כדורגל – הוספת ליגת בוגרים במגרש החדש בפסגות – לא בוצע בשל אי השלמת המגרש.
- כדורשת – הקמת ליגת כוכבות בקבוצות לפי בתי"ס – לא בוצע עקב היעדר תקציב.
- אתלטיקה – הכפלת הפעילות (לטווח בינוני) – הפעילות הופסקה ואינה דרך העמותה.
- ביה"ס לכדורסל – הגדלת הפעילות בכ-9% - הפעילות לא גדלה.
- כדורסל בלילה ("לילה לבן") – לא בוצע.

שנת 2018

- כדורשת – הקמת ליגה אזורית חדשה לנערות (לא בשבת) – לא בוצע עקב היעדר תקציב.
- אופניים – הקמת קבוצת אוכלוסיות מיוחדות – לא בוצע עקב היעדר תקציב.
- אופניים – הקמת מבנה קבע למועדון – לא הוקם עקב היעדר תקציב.
- כדורגל – פתיחת אגודת כדורגל – לא בוצע
- סדנת מנהיגות נוער בספורט (שת"פ עם הג'וינט וקידום בריאות) – לא בוצע

אגודות ספורט - בתכניות העבודה לשנים 2017 ו-2018 הוצגו יעדים להקמת אגודות ספורט בענפים נוספים (זולת כדורסל) – נמצא כי נכון לחודש אוקטובר 2019 העמותה לא פעלה למעשה כלל ליישום יעד חשוב זה (ראה פירוט בסעיף 8.2 לעיל).

הביקורת מעירה, כי ניכר שתכנית העבודה והיעדים שנקבעו בה, לא תאמו באופן מלא את התקציב וחלקם לא היו ישימים. כן נמצא, כי בעמותה לא מבוצעת בקרה שוטפת של ביצוע מול תכנון תכנית העבודה, לא נערכו בתכנית ובתקציב עדכונים מתבקשים ולא התקיימו במוסדות העמותה דיונים בנושא. העמותה לא נדרשה למעשה לתת דין וחשבון על עמידה בתוכנית העבודה שלה לשנים 2017 ו-2018.

8.5 תקציב

תקציב העמותה משקף למעשה את תכנית העבודה במונחים כספיים ומהווה בסיס לפעילותה השנתית. התקציב משקף למעשה את סדרי הקדימות והיעדים לאותה שנה, בהתבסס על תוצאות הפעילות בשנים קודמות.

מסקירת התקציבים המאושרים של העמותה לשנים 2017 – 2019 עולה כי התקציב המתוכנן (הוצאות) לשנת 2017 עמד על סך 2,945 אלף ₪ , בשנת 2018 עמד על 3,790 אלף ₪, ובשנת 2019 עמד על 3,965 אלף ₪.

ראוי לציון כי התקציבים תוכננו באופן שיישמר איזון בין ההכנסות להוצאות (כולל השתתפויות העירייה).

כן יצוין כי על פי נתוני הביצוע, נראה כי האיזון נשמר בסה"כ.

הביקורת בחנה את נתוני ביצוע התקציב מול התכנון לשנים 2017 – 2019 (עד לחודש יולי 2019) המוצגים בטבלה **שבנספח ג'.**

להלן ממצאי הביקורת בנושא זה:

א. **פער בהיקף התקציב בין התכנון לביצוע –** מנתוני התקציב עולה שקיימים פערים משמעותיים בהיקף הכולל של התקציב בין התכנון לביצוע בשנים 2017 עד 2019 כדלקמן:

- בשנת 2017 עמד סך התקציב (ביצוע ההוצאות) על סך כ-2,548 אש"ח בלבד המהווים כ-87% בלבד מהתכנון (בסך כ-2,945 אש"ח).
- בשנת 2018 עמד סך התקציב (ביצוע הוצאות) על סך כ-2,367 אש"ח המהווים כ-62% בלבד מהתכנון (בסך כ-3,789 אש"ח).
- בשנת 2019 – (ע"פ דוח מיום 6.1.2019) עמד תקציב (ביצוע הוצאות) על סך כ-2,873 אש"ח המהווים כ- 72% בלבד מהתכנון (בסך כ- 3,965 אש"ח).

ב. **פערי ביצוע בסעיפי התקציב –** בחלק מסעיפי התקציב לשנים 2018 ו-2019 נמצאו פערים משמעותיים בין התכנון לביצוע, כדלקמן:

1) מועדון עירוני כדורשת ב-2018 - 29% ביצוע.
2) מועדון עירוני אופניים ב-2018 - 17% ביצוע.
3) כדורעף ב-2018 - 1% ביצוע וב-2019 74% ביצוע.
4) "אירועי ספורט קהילתיים" ב-2018 - 2% ביצוע, ב-2019 0% ביצוע.
5) "פעולות ספורט" ב-2018 - 3% ביצוע וב-2019 - 53% ביצוע.
6) מועדון קט רגל ב-2018 - 12% ביצוע וב-2019 – 6% ביצוע.

מנהלן העמותה הסביר לביקורת כי לגבי חלק מהסעיפים, מדובר בפעילויות שבוצעו אולם חלק ניכר מההוצאות שולמו על ידי העירייה ישירות למפעילים (לדוגמה כדורשת, אופניים וכדורעף) בעוד התקציב נרשם כולו בעמותה. מזכיר העמותה הוסיף וציין, כי חלק מהפעילויות בשנת 2018 הועברו לעמותה באמצע השנה וקיימות גם פעילויות שהועברו ל"מקום בלב".

הביקורת מעירה, כי במצב שבו נתוני התקציב (תכנון וביצוע) אינם משקפים למעשה את הפעילות או את המצב בפועל וכן אינם מעודכנים בהתאמה, הרי שהתקציב אינו יכול לשמש אמצעי יעיל למעקב אחר הפעילות.

ג. **חריגה בהוצאות הנהלה וכלליות –** בשנת 2017 עמד שיעור הביצוע בסעיף "הוצאות הנהלה וכלליות" על 127% ביחס לתכנון (שהם חריגה בסך כ-37 אש"ח מהתקציב). בשנת 2018 עמד שיעור הביצוע בסעיף הנ"ל על 194% ביחס לתכנון (שהם חריגה בסך 48 אש"ח מהתקציב). יש לציין כי בשנת 2019 עמד שיעור הביצוע ביחס לתקציב על כ-68% בלבד. הביקורת מעירה, כי פערים כה משמעותיים בין התכנון לביצוע אשר חוזרים על עצמם מדי שנה מצביעים על תכנון לקוי ביחס לצרכי העמותה.

ד. **בקרה על התקציב –** הביקורת נכחה כי גזברית העמותה מתקצבת מדי חודש את העמותה ומעבירה אליה מהעירייה סכומים בשיעור קבוע מתוך הכספים שנגבו בגין פעילויות העמותה ומונעת על ידי כך סיכון של חריגה בפעילות. עם זאת, נמצא כי לא נעשית במהלך השנה הפקה תדירה של דוחות ביצוע התקציב מול התכנון ולא נערכים בעמותה עצמה דיונים תדירים בנושא זה, עדכון מסודר ומאושר של מסגרות התקציב או ניתוח והפקת לקחים על פערים בין התכנון לביצוע, כמתבקש.

ה. **פעילויות גרעוניות –** במסגרת תכנון התקציב השנתי נלקח בחשבון שההכנסות מהפעילויות מכסות בדרך כלל את ההוצאות למניעת יצירת גירעון. חלק מהפעילויות

תוקצבו כך שחלק מההכנסות התקבלו כתמיכה מהעירייה. עם זאת יצוין, כי העמותה **אינה** מחויבת בעלות השימוש באולמות ובמתקני העירייה, המוערכת בהיקף מאות אלפי שקלים בשנה.

מבדיקת ביצוע מול תכנון התקציב נמצא כי בניגוד לתכנון, בחלק מהפעילויות, ההכנסות לא כיסו את ההוצאות. הדוגמא הבולטת לכך היא בענף **הכדורסל** – שבו הפעילות הייתה גרעונית בשנים 2017 ו-2018 (גרעון בסך כ-195 אש"ח בשנת 2017 ובסך כ-139 אש"ח בשנת 2018). ראוי לציון, כי בשנת 2019 הצטמצם הגרעון לסך כ-59 אש"ח המהווים כ-0.5% בלבד מההכנסות (ע"פ דוח בלתי מבוקר ליום 6.1.20).

8.6 פעילות העמותה והבקרה עליה

הביקורת ביקשה לבחון את פעילויות העמותה ואת היקף ההשתתפות בהן, החל ממועד חידוש הפעילות לקראת סוף שנת 2015 ועד לשנת 2019.

נמצא כי לא נערך בעמותה תיעוד מסודר של נתוני המשתתפים בפועל בכל הפעילויות, ולפיכך התבססה הביקורת על מספר הנרשמים לפעילויות בתשלום, נכון לחודש ינואר בכל שנה, כפי שהופיעו במערכת הגביה. לגבי פעילויות המנוהלות על ידי זכיינים, הנתונים נתקבלו מהעמותה. **בנספח ב'** נתונים על מספר הנרשמים מתוך מערכת הגביה לחודש ינואר בשנים 2016 עד 2019.

מהנתונים עולה שככלל, העמותה הרחיבה את פעילותה במשך 3 השנים האחרונות ונוספו לה גם ענפי פעילות אשר לא היו קיימים בה בעבר ובהם:

טניס שולחן (ילדים ובוגרים), טניס שדה (ילדים בעיקר), ,כדורעף ליגה, ליגה 5X5, ליגת חופים ועוד.

חלק מהפעילויות הנ"ל הועברו אמנם לעמותה מגופים אחרים (מחלקת ספורט ומקום בלב), אולם נראה כי מספר המשתתפים בפעילויות דרך העמותה גדל באופן עקבי, מכ-500 משתתפים בשנת 2016 לכ-2,000 משתתפים בינואר 2020, כאשר הגידול בלט בענפים הבאים:

א. כדורסל בתי"ס - גידול משמעותי מ – 93 משתתפים בינואר 2016 ל–206 בינואר 2020.

ב. בכדורסל ליגה - גידול מ – 182 משתתפים בינואר 2016 ל–225 בינואר 2020.

ג. כדורשת - גידול משמעותי מ -102 משתתפים בינואר 2016 ל -275 בינואר 2020.

ד. טניס שדה (ילדים ובוגרים) – מעשרות בודדות בשנים 2016 ו-2017 (שבהן הפעילות התקיימה במקום בלב) ל – 217 בינואר 2020.

ה. אופניים ילדים -גידול משמעותי מ – 30 משתתפים בינואר 2016 ל–59 בינואר 2020.

ו. אופניים בוגרים – גידול משמעותי מ – 6 משתתפים בינואר 2016 ל–21 בינואר 2020.

ז. כדורגל ("גילגול" – מהגיל הרך עד כיתות ח' וכן נערות ונשים) – הפעילות החלה בשנת 2018 עם כ-250 משתתפים ובחודש ינואר 2020 פעילים בה כ-840(!) משתתפים. בנוסף, ראויים להערכה קיומם של חוגי כדורגל עבור "אוכלוסיות מיוחדות".

הביקורת מברכת על הרחבת הפעילות בחוגי הספורט ובליגות השונות וכן על הגדלת מספר המשתתפים אשר ניכר כי הנה גבוהה באופן משמעותי ביחס לגידול במספר התושבים בעיר.

מבחינה זו, נראה כי העמותה עמדה בביצוע אחת ממטרותיה המרכזיות שנקבעו בתקנון העמותה.

עם זאת, הביקורת מעירה כי בעמותה לא נעשו הערכות וניתוח של נתוני ההשתתפות בחוגים ובפעילויות, כחלק מתהליך פיקוח על הפעילויות והפקת לקחים.

עוד מעירה הביקורת, כי העמותה אינה נוהגת לערוך משובים בחוגים ובפעילויות ואין ברשותה תיעוד כלשהו בנוגע לאיכות החוגים או לגבי מידת שביעות הרצון מהם.

9. רישום, גבייה וחובות

9.1 כללי

הרישום והגבייה בגין רוב פעילויות העמותה מתבצעים באמצעות אתר העירייה במרשתת (באמצעות מערכת "מטרופולינט") בטיפולה של אחראית תאום ותפעול במחלקת הספורט של העירייה (להלן: **"אחראית הגביה"**). הכספים מתקבלים למעשה בעירייה אשר מעבירה אותם לעמותה מדי חודש. מקצת מהכסף הנו בגין פעילות שמתוקצבת על ידי העירייה (כגון מרוצים, ליגת חופים ופעילות אחרת שמוזמנת על ידי העירייה). יוצא מהכלל פעילות הכדורגל בחוגים בבתי ספר, בה התשלום נגבה ע"י המפעיל ("גילגול") ובהתאם לחוזה ההתקשרות מעביר לעירייה סכום קבוע אשר גדל מדי שנה במהלך תקופת ההתקשרות.

יצוין כי במהלך הביקורת הוחלט להעביר את האחריות על מערכת הרישום והגביה של פעילויות העמותה לעמותה, עם זאת הכספים עדיין מופקדים בעירייה.

מחזיק תיק הספורט ביקש לציין, כי מאחר שבתקופת הביקורת נושא רישום וגבייה נוהל למעשה על ידי העירייה, יש להפנות אליה את כל ההערות בנושא.

9.2 העדר נהלים ונתונים

על מנת להבטיח ניהול מיטבי של פעילות העמותה בתחום הגביה והטיפול בחובות, קיימת חשיבות לכך שתהליכי הגבייה והטיפול בחובות יעוגנו בנהלים ברורים וכתובים וכן שיהיו ברשות העמותה נתונים שוטפים אודות מצב הגבייה.

הביקורת נכחה כי אין בעמותה נהלים כתובים בנוגע לגביה ולטיפול בחובות, ומאחר שבמשך רוב תקופת הביקורת הגבייה בוצעה למעשה על ידי העירייה, ברשות העמותה לא היו נתונים זמינים אודות מצב הגביה בפועל בכל נקודת זמן.

לדעת הביקורת, הדבר פגם באפשרות העמותה לקיים בקרה שוטפת על הגבייה בחוגים השונים ובקרה כזו לא נערכת למעשה בעמותה.

עוד נמצא, כי גזברות העירייה נהגה להפחית 10% מהתקציבים שאושרו על ידי מועצת העיר לעמותה (למימון פעילויות מסוימות).

לדברי גזברית העמותה, ההפחתה בוצעה במסגרת קיזוז רוחבי שנערך בעירייה. מזכיר העמותה הוסיף וציין, כי בסופו של דבר הושבו לעמותה הכספים עבור השנים 2017 ו-2018 וגם הכספים עבור שנת 2019 יועברו אליה לבסוף.

הביקורת סבורה, כי במקרים שבהם אושר תקציב ייעודי לפעילות, יש להעבירו כפי שהוא ואין לערוך בו הפחתות וקיזוזים, גם לא לזמן מוגבל.

9.3 טיפול בחובות

הרישום והתשלום לחוגים מתבצע ברובו באמצעות המרשתת ובכרטיסי אשראי (מיעוט הנרשמים משלמים בשקים). למרות זאת, לעיתים נוצרו חובות, בעיקר כתוצאה מהחזרת חיוב או שיק מסיבות שונות (סירוב חברת האשראי או הבנק).

בבדיקת רישומי הגבייה בחוגים נמצא כי נכון למועד הביקורת בחודש ספטמבר 2019, קיימים חובות פתוחים בגין החוגים בסך כ-50 אש"ח, של כ-45 ממשתתפי החוגים. חלק מהחובות הנם מלפני 3 שנים ויותר.

לדברי אחראית הגביה, במקרה של החזרת חיוב מסיבה כלשהי, הדבר מתגלה על ידי מחלקת הגבייה ומדווח לאחראית הגבייה אשר מתקשרת לבעלי החוב כדי להסדירו. ברוב המקרים

החוב מוסדר בתוך זמן קצר, אולם כאשר הדבר מתמשך, מחלקת הגביה נוהגת להוציא לחייבים מכתבי התראה במסגרת תהליך גבייה מנהלי או משפטי.

בסקירת תהליך הטיפול בחובות עלו הממצאים הבאים:

- **העדר נוהל גביה -** לא נמצא בעמותה נוהל ברור בכתב המעגן את תהליכי הגבייה והטיפול בחובות.
- **העדר תיעוד לטיפול בחובות –** הטיפול בחובות כרוך בדרך כלל בשיחות טלפוניות חוזרות ונשנות עם בעלי החוב ו/או בהתכתבויות עמם, עד להסדרת התשלום. נמצא כי לא נעשה בעמותה תיעוד מסודר של השיחות וההתכתבויות עם בעלי החוב, כנדרש. יש לציין כי תיעוד כל תהליכי הגביה עשוי להיות רלוונטי הן לצורך מעקב אחר הגבייה והן במקרים של קיום תהליך משפטי מול החייבים.
- **דוח גיול חובות –** דוח גיול חובות הנו אמצעי יעיל לניהול הגבייה ולפיקוח עליה, שכן הוא מציג את מועד היווצרותו של כל חוב. נמצא כי בעמותה לא נערך דוח גיול חובות וכתוצאה מכך יש קושי בניתוח מקור החובות ומידת התמשכותם.
- **טיפול הנהלת העמותה בחובות –** נראה כי בשנים האחרונות לא נערך דיון בהנהלת העמותה בנושא חובות ולא נמסר להנהלה דיווח מסודר ושוטף בנושא.
- **אי מניעת השתתפות מבעלי חוב –** הביקורת נכחה כי לא נהגו למנוע מבעלי חוב מלהירשם לחוגים ולהשתתף בהם. אחראית הגבייה הסבירה לביקורת כי מדובר במדיניות של העמותה. הביקורת סבורה, כי מדיניות כנ"ל עלולה לעודד אי תשלום והנה אחד מהגורמים להתמשכות ולגידול בחלק מהחובות. כן נמצא כי למדיניות הנ"ל לא נמצא סימוכין בכתב.
- **עיכוב בהעברת המידע על חובות מאגף הגביה –** לדברי אחראית הגבייה, המידע על החזרת חיוב או תשלום הגיע לעיתים מאגף הגבייה באיחור (של מספר שבועות) והדבר פגע ביעילות הטיפול בגביית החובות.
- **יתרת זכות ללא הסבר –** בנתוני הגבייה נמצאה יתרת זכות בסך 2,659 ₪. בירור שערכה אחראית הגבייה לא העלה את ההסבר לכך.
- **טיפול לקוי במדגם חובות –** בטבלה שלהלן, פירוט של אופן הטיפול במדגם חובות:

מס"ד	המשתתף	החוג	סכום החוב (₪)	שנת החוב	אופן הטיפול כפי שנמסר בעל פה ע"י אחראית הגביה
1	_____	כדורסל ליגה	7,418	2016 - 2017	נעשו מספר שיחות טלפון עם ההורה ואף התקיימה פגישה בינו לבין מזכיר העמותה.
2	_____	ט. שדה ילדים- 2 אימון (45 ד')	3,196	2019	נעשו מספר שיחות עם החייבת. לרוב לא ענתה וכשענתה הבטיחה להסדיר את התשלום.
3	_____	כדורסל- בי"ס	1,989	2018	שקים שחזרו. התקיימו מספר שיחות עם החייבת אשר הבטיחה לגשת למחלקת הגבייה ולהסדיר את החוב.
4	_____	כדורעף	1,986	2017	חוב עקב ביטול עסקת אשראי. אגף הגביה לא עדכן את אחראית הגביה על הביטול.

הבדיקה המדגמית לעיל של אופן הטיפול בחובות העלתה כי לא ננקטו כל הצעדים המתבקשים להשלמת הטיפול בחובות וגבייתם כנדרש.

10. התקשרויות עם מפעילים

10.1 כללי

רוב פעילויות העמותה בענפי הספורט השונים (למעט כדורסל) מופעלות באמצעות מפעילים מקצועיים חיצוניים שעמם התקשרה העמותה. נכון למועד הביקורת, בחודש אוגוסט 2019, לעמותה התקשרויות עם שמונה מפעילים. חלק מהמפעילים נבחרו באמצעות מכרז וחלקם בתהליך תחרותי של הגשת הצעות מחיר.

במרבית ההתקשרויות, המפעיל מקבל אחוז מסוים מתוך התשלום הנגבה בפועל מהמשתתפים. בחוגי הכדורגל השיטה שונה - המפעיל ("גילגול") גובה את הכסף מהמשתתפים ומעביר לעירייה סכום שנתי מסוים (אשר נקבע בחוזה) הגדל מידי שנה.

ההתקשרויות עם רוב המפעילים (למעט כדורגל) הינן לשנה אחת עם אפשרות הארכה לשנה נוספת ע"י העירייה בהודעה של 60 יום מראש.

10.2 בדיקת חוזי ההתקשרות

על מנת להבטיח התנהלות תקינה ורצף בקיום החוגים, מתבקש כי עריכת המכרזים וההתקשרות עם המפעילים וכן חידושם ייעשו מבעוד מועד וייחתמו כנדרש (בטרם תחילת שנת הפעילות).

מבדיקת מדגם התקשרויות עם מפעילים נמצאו ליקויים בכל הקשור לחתימה על חוזי ההתקשרות והטיפול בהארכות ההסכמים כדלקמן:

- חלק מחוזי ההתקשרות עם המפעילים נחתמו בדיעבד, ואף חודשים לאחר מועד תחילת הפעילות.
- לא הוקפד על שליחת הודעות על חידוש והארכת החוזים 60 יום מראש כנדרש על פי ההסכמים עם המפעילים.
- על גבי חלק מחוזי ההתקשרות עם המפעילים חסרו חתימות מורשי חתימה מטעם העמותה או שחסר שמם וכן בחלקם חסרה חותמת של העמותה.
- במקרה אחד לא נמצא בעמותה ההסכם עם המפעיל.
- חלק מהמסמכים הנלווים והנספחים להסכמי ההתקשרות נמצאו בעירייה ולא נמצאו בעמותה (שהנה הגורם שהתקשר עם המפעילים), כמתבקש (כגון התקשרויות עם מפעילי חוג כדורשת, חוג אופניים ועוד).
- לא נוהל בעמותה מעקב שוטף ומתועד על מצב ההתקשרויות עם המפעילים השונים, לרבות: מועדי סיום חוזה או חידוש, מועדי תוקף ביטוחים וערבויות, מסמכים חסרים וכדומה. נהוג לערוך מעקב כנ"ל באמצעות מערכת ייעודית או גיליון אלקטרוני, שאינם בשימוש בעמותה.

להלן פירוט הדוגמאות לממצאים הנ"ל:

- **חוג "טניס שדה"** – המפעיל ירון עידן –

- היציאה לתהליך מכרז החלה רק בחודש אוגוסט 2019 והסתיימה במהלך חודש ספטמבר – לאחר מועד תחילת החוג.
- בהסכם עם המפעיל לעונה 2018-2019 לא צוין מועד התחלת ההתקשרות.
- בהסכם לעונה 2018-2019 חסר סעיף ביטוח המחייב את המפעיל לערוך ביטוח הכולל כיסוי לעמותה.

- ההסכם נחתם על ידי שני נציגי העמותה, ללא ציון שמות החותמים וללא חותמת העמותה.

- **חוג "כדורעף" וחוג "משחקי כדור"** - המפעיל אסף גמזו –
- החוזה שהוצג לביקורת (בתוקף מיום 1.9.18) אינו חתום.
- חידוש ההסכם לשנת הפעילות 2010-2019 נעשה באיחור (בחודש 10/19).

- **חוג אתלטיקה** – המפעיל אייל פרץ –

בעמותה נמצא הסכם שאינו חתום (הסכם חתום נמצא לבסוף ברשות מזכיר העמותה).

- **חוג "טניס שולחן"** – המפעיל אילן ירון-
- ההסכם לעונה 2017-2018 נחתם כשלושה חודשים לאחר מועד תחילת הפעילות (נחתם ביום 26.11.2017).
- על גבי ההארכה לעונה 2019-2020 לא נרשמו שמות החותמים ולא צורפה חותמת העמותה. בעקבות הערת הביקורת דיווח מזכיר העמותה כי הדבר תוקן.

- **חוג כדורשת** – המפעיל אייל פרץ "מקסום בע"מ" –
- הארכת ההסכם לעונה 2019-2020 נחתמה במהלך חודש ספטמבר 2019, לאחר מועד תחילת הפעילות.

- **חוג אופניים** – המפעיל ליאור שרר –
- הארכת ההסכם לעונה 2019-2020 נחתמה במהלך חודש ספטמבר 2019, לאחר מועד תחילת הפעילות.

- **כדורגל** – המפעיל "גילגול" –
- יש לציין כי ההתקשרות הראשונה עם המפעיל נערכה בשנת 2017 באמצעות מכרז. בסקירת תהליך המכרז נמצא כי הצעת "גילגול" נבחרה על ידי ועדת מכרזים לאחר בחינת 3 הצעות מחיר וכן קיים פרוטוקול מנומק. לביקורת אין הערות בנוגע לתהליך הנ"ל.
- ברשות העמותה לא נמצאו העתקים של נספחי הביטוח של המפעיל לשנות הפעילות 2018-2019 וכן 2019-2020.
- בנספח הביטוח לשנת הפעילות 2017-2018 נמצאו מחיקות של סעיפים מהותיים בביטוח (ביטוח ציוד וביטוח למאמנים ומשתתפים ע"פ חוק הספורט) אשר לא הועברו לבדיקתו ולאישורו של יועץ הביטוח של העמותה.
- המפעיל לא העביר לעמותה אישור ביטוח לעונה 2019-2020.

- בעקבות הערת הביקורת, העביר המפעיל אישור כנ"ל (אשר נערך רק בחודש פברואר 2020) ואף בו נמצאו מחיקות רבות, לרבות בסעיפים מהותיים (כגון הפחתת סכום גבולות האחריות ממיליון דולר ל-2.5 מיליון שקל).

- **מחול** – המפעילה טלי נאמני-

- נערך תהליך מסודר של פנייה וקבלת הצעות מחיר משלושה ספקים. התקיימו 2 דיונים בנושא בוועדת רכש ונבחרה ההצעה הזולה ביותר. ההסכם עם המפעילה נחתם ביום 3.2.19 לתקופה 1.9.18- 15.8.20.
- אחד החותמים על ההסכם מטעם העמותה אינו מזוהה.
- חסרה חתימת גזברית העמותה כנדרש בהתקשרות שהיקפה עולה על 60 אש"ח.
- חסרה חותמת העמותה על גבי ההסכם, כנדרש.

מזכיר העמותה ציין בפני הביקורת, כי הפעילות הנ"ל לא התקיימה לבסוף.

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת הדגיש מחזיק תיק הספורט, כי המכרזים וההתקשרויות עם רוב המפעילים בוצעו למעשה על ידי מחלקת הספורט בעירייה והועברו להמשך טיפול בעמותה כמעשה "אפוי" למעשה.

הביקורת מעירה, כי בהתקשרויות עם מפעילים בתחום הספורט אשר כרוכות בסיכונים רבים, יש חשיבות מיוחדת לביצוע ההתקשרויות וחידושן באופן תקין ושוויוני וכן לעיגון ההתקשרויות בהסכמים חתומים מראש ובהמצאת כל האישורים, הביטוחים והערבויות, כנדרש.

10.3 תשלום למפעילי חוגים

אחראית הגבייה מטפלת מדי חודש גם בתשלום למפעילי החוגים על פי הסכמי ההתקשרות עמם. לגבי רוב המפעילים (למעט "גילגול"), התשלום מתבצע כאמור כאחוז מסכום הגביה מהמשתתפים, כאשר שיעור עמלת המפעיל הנה בין 60% ועד 95% מהכנסות החוג. להלן תמצית התהליך:

א. במהלך החודש נאספים נתונים על המשתתפים בחוגים על ידי המפעילים.

ב. אחראית הגביה מקבלת מדי חודש מהמפעילים את נתוני ההשתתפות ומשווה אותם מול רשימת המשלמים לחוגים על פי מערכת הגבייה שברשותה.

ג. אחראית הגבייה מקבלת דוח "התפלגות לפי סוגי גבייה" אשר מפרט את ההכנסות בכל חוג לאותו חודש ועורכת תחשיב של הסכום המגיע לכל מפעיל על פי ההסכם עמו (הסכום שנגבה מוכפל בשיעור עמלת המפעיל).

ד. אחראית הגביה מטפלת בהעברת התשלום החודשי למפעילים בהמחאה או בהעברה בנקאית.

הביקורת בדקה מדגמית תשלומים ל-4 מפעילים: שניים בחודש נובמבר 2018 ושניים בחודש מאי 2019 כדלקמן:

מס"ד	מפעיל	חודש פעילות	סכום הגביה בש"ח	% עמלת המפעיל לפי חוזה	תאריך חשבונית/קבלה וסכום	התאמה לחוזה	אופן התשלום
1	אלמוני – כדור רשת	מאי 19	39,425	90%	18.6.19 35,483ש"ח	כן	העברה בנקאית
2	אלמוני - אופניים	מאי 19	21,504	95%	28.5.19 20,428 ש"ח	כן	העברה בנקאית
3	אלמוני – כדור רשת	נובמבר 18	41,434 ש"ח	90%	13.12.18 37,290 ש"ח	כן	המחאה 20.12.18
4	טניס לבן	נובמבר 18	45,941 ש"ח	60%	8.12.19 27,565 ש"ח	כן	המחאה

מהבדיקה לעיל עולה כי התשלומים למפעילים בוצעו בהתאם להסכמים עם כל אחד מהם.

11. רכש ציוד ושירותים

11.1 כללי

העמותה מבצעת רכש של טובין ושירותים מספקים שונים בהיקף עשרות אלפי ₪ לשנה אשר כולל בעיקרו: ציוד ספורט (כדורים, רשתות כדורעף, חולצות וכיו"ב'), הסעות, פרסום, גביעים ומדליות, תלושי דלק לכלי רכב של העמותה ועוד.

נושא הרכש טופל באופן שוטף על ידי מנהלן העמותה אשר נעזר במזכירה, בעיקר לצורך סיוע בקבלת הצעות מחיר ובמעקב אחר סטאטוס ההזמנות.

להלן תהליך הרכש כפי שמתבצע בעמותה:

א. בעל תפקיד בעמותה המבקש לרכוש טובין/שירותים (להלן: **"המבקש"**) פונה למנהלן באמצעות "טופס בקשה לרכש".

ב. המבקש או המנהלן או המזכירה פונים אל ספקים רלוונטיים ומקבלים הצעות מחיר.

ג. בחירת הספק הזוכה נעשית ע"י המנהלן או ועדת רכש – בהתאם לגובה הרכישה (כפי שיפורט בהמשך). לדברי המנהלן, בד"כ נבחר הספק הזול ביותר.

ד. המנהלן מעביר את "טופס בקשה לרכש" לאישור מורשי חתימה של העמותה.

ה. לאחר אישור הרכישה על ידי מורשי החתימה, המנהלן או המזכירה מזמינים את הטובין/שירות מהספק הנבחר.

הביקורת בחנה את נושא הרכש בעמותה ולהלן ממצאיה:

11.2 נוהל רכש

בעמותה קיים נוהל רכש מיום 3.12.2015. מטרת הנוהל (סעיף 1 לנוהל): ***"לקבוע כללים והנחיות לבחירת ספקים לאספקת מוצרים ושירותים שוטפים וספקים לרכישות חד פעמיות ולהגדיר סמכויות ובעלי תפקידים בנושא הרכש".***

הנוהל כולל הגדרות של בעלי תפקידים, אישור הליך לבחירת ספק ואופן ניהול הליך הרכש.

הביקורת בחנה את הנוהל למול התהליכים בפועל.

נמצא כי הנוהל הכתוב אינו תואם את הנוהג המתקיים בפועל במספר תחומים כדלקמן:

א. <u>מספר הצעות מחיר (סעיפים 3.1-3.4 לנוהל)</u> –

בטבלה שלהלן השוואה בין מדרג הצעות מחיר שבנוהל הכתוב לבין התהליך הנהוג (על פי הסברי מנהלן העמותה):

מס"ד	מספר הצעות מחיר	הנוהל הכתוב	התהליך הנהוג
1	הצעת מחיר אחת לפחות	עד 1.5 אלף ₪ - על פי שיקול דעת מנהל היחידה.	-
2	שתי הצעות מחיר לפחות	עד 15 אלף ₪ באישור מורשה חתימה אחד.	עד 5 אלף ₪. באישור שני מורשי חתימה
3	שלוש הצעות מחיר לפחות	עד 160,000 ₪ באישור שניים ממורשי החתימה.	מעל 5 אלף ₪ ועד 160,000 ₪ מחייב אישור וועדת רכש + אישור שני מורשי חתימה.
4	מכרז זוטא	עד 500,000 ₪. באמצעות ועדת מכרזים.	לא נמצאו התקשרויות כנ"ל.

מהטבלה לעיל עולה כי הנוהג בנוגע לתהליך בחירת ספקים ואישור ההתקשרויות אינו תואם את נוהל הרכש הכתוב של העמותה.

ב. שימוש מטעה במונחים בנוהל – בעל התפקיד שמבקש את הטובין/שירות מכונה בנוהל כ"המזמין", בעוד שבפועל ההזמנות נשלחות לספקים על ידי המנהלן בלבד ועלול להיווצר הרושם כי הדבר בסמכות המבקש.

ג. פניה לקבלת הצעות מחיר (סעיף 4.1 לנוהל) – בד"כ הדבר מתבצע ע"י מנהלן העמותה או המזכירה ולא ע"י מבקש השירות (רכז הפעילות) כפי שמוגדר בנוהל.

ד. ביצוע התשלום (סעיף 4.6 לנוהל) – נושא התשלום מבוצע ע"י גזברית העמותה ולא על ידי רואה חשבון החיצוני של העמותה, כפי שכתוב בטעות בנוהל.

ה. טופס "בקשה לרכש" - לאחרונה עודכן טופס הבקשה לרכש והוא שונה מהטופס שנמצא בנוהל. בעקבות הערת הביקורת ציין מזכיר העמותה, כי הדבר תוקן.

הביקורת סבורה, שיש חשיבות רבה לעיגון תהליכי הרכש בנוהל כתוב ומעודכן המאושר על ידי הנהלת העמותה. קיומם של תהליכי רכש השונים מהנוהל הכתוב עלולים לגרום אי הבנות וחריגה ממנהל תקין.

11.3 בדיקת מדגם רכישות

הביקורת בדקה מדגם של 11 רכישות שבוצעו במהלך שנת 2018 (מתוך כ- 18) ולהלן ממצאיה:

א. אי הקפדה על מילוי טופס "בקשה לרכש" כנדרש – לא הוקפד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס כגון תאריך הבקשה והאישור התקציבי. לעיתים חסרו חתימות של מגיש הבקשה ובחתימות של מורשי החתימה על גבי הטופס חסרו בדר"כ פרטי החותם ותאריך החתימה.

ב. העדר הצעות מחיר – לא הוקפד על תיעוד כל הצעות המחיר בתהליכי ההתקשרות. במצב זה לא ניתן היה לבדוק אם נבדקו מספיק הצעות מחיר ואם נבחרו ההצעות הזולות ביותר.

ג. טופס הזמנה שאינו מתאים – הזמנות מספקים בוצעו על גבי טופס "בקשה לרכש", שעליו מוסיפים את שם הספק, ולא באמצעות טופס הזמנה מסודר הכולל, בין השאר, מועדי אספקה, תנאי תשלום וכד'.

ד. אי יישום החלטת ועדת הרכש - בוועדת הרכש מיום 26.6.2018 התקבלה החלטה (ציטוט): "הוועדה מבקשת כי בעתיד בקשות להצעת מחיר החל מ – 2500 ₪ ומעלה יוגשו במעטפות סגורות למחלקת הספורט". בדיקת הביקורת העלתה כי ההחלטה הנ"ל אינה מיושמת בעמותה.

בסעיפים שלהלן, פירוט ממצאי הביקורת בבדיקת מדגם ההתקשרויות של העמותה:

11.3.1 רכש ביגוד לשחקני "ליגת חופים"

בתאריך 15.8.19 שולם לחברת "דלתא גליל" סך 7,723 ש"ח בגין רכש ביגוד בעבור שחקני "ליגת חופים". אספקת הביגוד נעשתה בין התאריכים: 25.4.18 ל-14.6.18.

הביקורת סקרה את תהליך ההתקשרות ולהלן ממצאיה:

- לא נמצאה בעמותה הצעת המחיר של הספק.
- הצעות מחיר של 2 ספקים אחרים התקבלו ככל הנראה בדיעבד, לאחר מועד הרכישה והאספקה: הצעה אחת (בסך 12,881 ₪ של הספק "אם.גי.אס") הנה מיום 27.6.18 ואילו הצעה השנייה (בסך 7,082 של הספק "פומה") הנה ללא תאריך.
- הצעות המחיר אינן זהות ועל כן לא ניתן היה לערוך השוואה ביניהן.
- אחת מהצעות המחיר שהוצגו (של חברת "פומה") הייתה זולה מהמחיר ששולם בסופו של דבר.
- טופס הבקשה לרכש נערך גם כן בדיעבד וזאת ביום 14.8.18 - יום אחד לפני ביצוע התשלום לספק. על גבי טופס הבקשה לרכש לא צוין שם המבקש והוא נחתם על ידי מחזיק תיק הספורט בלבד, ללא חתימת הגזבר ומנהלן העמותה, כנדרש.
- הרכש עצמו בוצע על ידי מאמן הקבוצה ולא נדון בוועדת רכש, כמתחייב בסכום העולה על 5,000 ₪.

מהממצאים לעיל עולה כי ההתקשרות בוצעה בתהליך שאינו תקין.

11.3.2 רכש שוברי תדלוק

בתאריך 7.10.18 רכשה העמותה שוברי תדלוק בסך 2,000 ₪ כולל מע"מ בעבור רכב חכור המשמש את העמותה.

בבדיקת תהליך הרכש נמצא, כי לא נבדקו מספר הצעות מחיר ממספר ספקים כמתבקש. כן נמצא כי טופס הבקשה לרכש לא מולא כנדרש – לא נרשמו בו פרטי המבקש, לא מולא סעיף אישור תקציבי, חתימת הגזבר אינה מלווה בפרטי הגזבר, וחסר תאריך החתימה.
מזכיר העמותה ציין בפני הביקורת, כי השוברים נרכשו מתחנת הדלק "דור אלון" שעמה עובדת העירייה.
הביקורת מציינת, כי העמותה הנה תאגיד נפרד ועצמאי וכן עליו לקיים את נהלי הרכש שלו עצמו.

11.3.3 רכש חולצות למרוץ ראש העין

בתאריך 14.3.18 שולם לחברת "דלתא הגליל" סכום בסך 3,174 ₪ בגין רכישת חולצות למרוץ ראש העין.
בבדיקת תהליך הרכישה נמצאו הליקויים הבאים:

- ההזמנה מיום 13.3.18 נעשתה באמצעות טופס "בקשה לרכש" שאינו מתאים.
- חסר בטופס שם הספק, לא ברור מהו שם המבקש ולא מולא סעיף "אישור תקציבי".
- לא נמצאה הצעת מחיר נוספת מלבד זו של הספק, למרות שעל פי תהליכי עבודה הנהוגים של העמותה נדרש לקבל שתי הצעות מחיר לפחות.

11.3.4 היסעים למחנה קיץ

בחודש יולי 2018 הוזמנו הסעות עבור מחנה הקיץ מחברת "מסיעי ראש העין" בהיקף בסך כ-50 אש"ח. יש לציין כי בפועל נזקקה העמותה להיקף הסעות מצומצם יותר בסך כ-28 אש"ח ששולמו לספק.
הביקורת סקרה את תהליך ההתקשרות ולהלן ממצאיה:

- התקבלו 3 הצעות מחיר כנדרש. עם זאת, נמצא כי ע"ג הצעות המחיר חסר תאריך הגשתן. כמו כן, הצעות המחיר של "רון גל" ו"מסיעי ראש העין" אינן חתומות.
- ההתקשרות אושרה ע"י ועדת רכש בתאריך 26.6.18 כנדרש. עם זאת, פרוטוקול ועדת הרכש אינו חתום.
- התיעוד הקיים לגבי "בקשה לרכש" והוצאת הזמנה לוקה בחסר: חסרו חתימות המזמין ומנהל התפעול, לא מולא סעיף "אישור תקציבי". חתימות יו"ר העמותה והגזבר ללא שמות וללא תאריך.

- לא בוצעה כל בדיקה לגבי קיום רישיון משרד התחבורה והביטוחים הנדרשים (לא בשלב בקשה להצעות ולא בשלב ההזמנה).

11.3.5 ציוד למסיבת סיום עונת כדורסל

בחודש אוגוסט 2018 הוזמנו גביעים, מדליות ומגן בסך 5,038 ₪ בעבור מסיבת סיום עונת הכדורגל.

הביקורת סקרה את תהליך ההתקשרות ולהלן ממצאיה:

- בטופס "בקשה לרכש" חסרו: שם המבקש וחתימה, תאריך חתימה, העלות הכוללת וסעיף "אישור תקציבי".
- נמצאו 2 הצעות מחיר בלבד ולא שלושה כנדרש על פי התהליכים המקובלים בעמותה.

11.3.6 די ג'י למסיבת סיום עונת הכדורסל

בחודש יוני 2018 הוזמנו שירותי די ג'י. למסיבת סיום כדורסל שהתקיים בתאריך 15.6.2018 בעלות בסך 3,000 ₪.

הביקורת סקרה את תהליך ההתקשרות ולהלן ממצאיה:

- בטופס "בקשה לרכש" חסרו: פרטי וחתימת המבקש, חתימת מנהל התפעול, סעיף "אישור תקציבי", תאריך האישור. כן חסרה חותמת העמותה ופרטי החותמים.
- מאחר שלא הוכן שיק עבור הדי.ג'י למועד האירוע, נאלצה העמותה להזמין את השירות ממציע אחר שהיה יקר יותר בכ-17% מהספק שנבחר תחילה. חסר תיעוד לאישור התהליך על ידי מורשי החתימה.

בהמשך לממצאי הביקורת בבדיקת מדגם ההתקשרויות לעיל ציין מזכיר העמותה, כי בכוונתו לטפל בתיקון כל הליקויים שנמצאו.

הביקורת מברכת על כך.

11.4 מעקב, בקרה ותיעוד הזמנות

קיימת חשיבות רבה לקיום מעקב אחר סטטוס ההזמנות ולתיעוד כלל החומר שקשור לרכישות. מזכירת העמותה הציגה לביקורת קובץ "אקסל" שבאמצעותו היא מנהלת את המעקב.

הביקורת העירה כי בקובץ הנ"ל חסרים פרטים רבים החיוניים לצורך מעקב תקין, ובהם: שם המזמין, פירוט ההצעות, שם הספק הזוכה, מועד שליחת ההזמנה, תאריך הגעת החשבונית ומועד התשלום. כן נמצא, כי טבלה זו אינה מעודכנת באופן שוטף, כך שלא ניתן למעשה לקבל מידע עדכני על סטטוס ההזמנה.

בעקבות הערת הביקורת ציין מזכיר העמותה, כי הליקויים טופלו.

12. העסקת כוח אדם

12.1 כללי

העמותה מעסיקה עובדים בשכר, ביניהם עובדי מטה, שופטים בליגת שכונות רכזים ומאמנים. בעת הביקורת, בעמותה (ספטמבר 2019), הועסקו בה 17 עובדים המקבלים שכר כדלקמן (לפירוט העובדים ראה **נספח ד'**):

א. עובדי מטה – 3

ב. שופטים בליגת שכונות - 4

ג. כדורסל – רכזים ומאמנים - 10

העסקת כוח אדם הינו נושא רגיש ומחייב את קיומם של תהליכי עבודה ובקרה מסודרים. כאמור, בעמותה קיימת טיוטת נוהל בנושא "קליטת עובדים".

הביקורת בחנה מספר היבטים של ניהול כוח האדם בעמותה – הגדרת תפקידים, תפקידי מטה, ניהול תיקי עובדים, קליטת עובדים הסכמי העסקה ופיטורי עובדים.

להלן ממצאי הביקורת בנושא זה:

12.2 הגדרת תפקידים

קיימת חשיבות להגדרת מבנה ארגוני, הגדרת תפקידים וקביעת אחריות, סמכות וכפיפות. ללא הגדרות ברורות, יתכן שיהיו כפילויות בטיפול בנושאים שקשורים לעמותה ומצד שני נושאים אחרים עלולים "ליפול בין הכיסאות".

נמצא כי בעמותה לא קיימות הגדרות תפקידים ברורות, הן לעובדי מטה העמותה (מנהל תפעול, מנהלן ומזכירות) והן לבעלי תפקידים אחרים מהעירייה הנותנים שירותים לעמותה כגון מזכיר וגזברית.

12.3 העדר מנהל לעמותה

ממועד חידוש הפעילות של העמותה בשנת 2015 ועד היום לא הועסק בה למעשה מנהל כללי אשר אחראי על היבטי ניהול העמותה. בחודש נובמבר 2017 (שלוש שנים לאחר מינוי הועד המנהל) גויסה לעמותה "מנהלת תפעול" אשר, כפי שהוסבר לביקורת, תפקידה היה "לנהל את העמותה". למרות זאת, לא הוגדרו למנהלת התפעול סמכויות ברורות ומקיפות כשל מנכ"ל והדבר הכביד על יכולתה להפעיל את סמכותה ואת מרותה על עובדי העמותה.

ממועד סיום תפקידה של מנהלת התפעול ביום 28.2.2019 ועד למועד הביקורת, טרם מונה לה מחליף. נמסר לביקורת כי לנוכח תנאי השכר המוצעים שהנם נמוכים יחסית, קיים קושי באיתור ובגיוס מנהל תפעול חדש בעל כישורים מתאימים.

יצוין, כי במהלך הביקורת הוטל על סגן מנהל מחלקת הספורט של העירייה, שאינו עובד עמותה, לשמש גם כמנהל תפעול של העמותה עד סוף שנת 2019, וזאת בנוסף על תפקידו במחלקת הספורט.

הביקורת מתריעה כי חוסר במנהל קבוע במשרה מלאה לעמותה במשך תקופה ארוכה מקשה על ההתנהלות השוטפת, על השגת היעדים, על בקרה ופיקוח על הפעילות וכן על האפשרויות לפיתוח פעילות העמותה.

12.4 היעדר נהלים ומדיניות ברורה בתחום כוח אדם

בבחינת נהלי העמותה, נמצא שקיימת טיוטת נוהל בנושא קליטת עובדים בעמותה. עם זאת, טיוטת הנוהל טרם אושרה פורמלית בעמותה ותחומים רבים נוספים בנוגע לניהול כוח אדם, הכשרתו, השבחתו וכן פיטורי עובדים, לא עוגנו בנהלים כתובים וברורים.

כן נמצא, כי חסרה בעמותה קביעת מדיניות ברורה בתחום כוח האדם, היקפו, הגדרת התפקידים וסמכויות העובדים, תהליכי הגיוס ופיטורי עובדים וכד'.

כתוצאה מכך, היו שינויים תכופים בכוח האדם המנהלי בעמותה והדבר הוביל לחוסר יציבות ובהירות לגבי המבנה הארגוני וחלוקת התפקידים בעמותה.

בשנים האחרונות נעשה גיוס של מספר עובדים מנהליים (מזכירות ומנהלת תפעול), ללא עריכת תהליך מסודר של ניתוח צרכי כוח אדם, הגדרת מבנה ארגוני נדרש או יעדים ברורים. כן נמצא, כי נערכו שינויים תכופים בהחלטות שנתקבלו, הן לגבי מספר העובדים המועסקים, משך העסקתם, חלוקת התפקידים ביניהם ועוד.

להלן מספר דוגמאות:

א. ביום 20.4.16 נקלטה בעמותה המזכירה ט.ח. בחודש מאי 2018 יצאה העובדת לחופשת מחלה (שמירת הריון) ולאחריה לחופשת לידה. במקום להשיב את העובדת לאחר חזרתה מהחופשה לתפקידה הקודם, הוטלו עליה תפקידים עבור מחלקת הספורט בעירייה והיא עושה כן עד היום (נובמבר 2019), למרות ששכרה משולם על ידי העמותה.

ב. בעקבות יציאתה של המזכירה ט.ח לחופשת מחלה ולחופשת לידה, נקלטה בעמותה ביום 1.6.18 המזכירה נ.צ כמחליפה זמנית לתקופה מוגבלת של 3 חודשים. למרות שובה של ט.ח מחופשת לידה בחודש ספטמבר 2018, הוארכה העסקת נ.צ בעמותה והיא מועסקת בה עד היום (נובמבר 2019).

ג. בעקבות יציאתה של ס.ש, מנהלת התפעול לשעבר של העמותה, לחופשת לידה, נקלטה ביום 28.8.18 בעמותה המזכירה ל.ע כעובדת זמנית לתקופה מוגבלת של 3 חודשים. בחודש דצמבר 2018 הוארכה העסקת ל.ע בעמותה והיא הועסקה בה עד ליום 31.12.19.

ד. במשך כשנה, מחודש אוגוסט 2018 עד חודש יולי 2019 הועסקו בעמותה למעשה 3 מזכירות במקביל. להערכת הביקורת, ביחס להיקף הפעילות ולאפשרויות הכספיות של העמותה, עולה ספק באשר לצורך בכוח אדם מנהלי בהיקף כזה.

הביקורת מעירה כי בהיעדר מדיניות ברורה ועקבית בתחום כוח האדם בעמותה, יש חוסר בהירות ויציבות באשר למעמדם ולתפקידם של העובדים והדבר פוגם ביעילות העבודה, ביחסי העבודה, במוטיבציה של העובדים וכן באיכות השירות לציבור.

12.5 ערבוב בין עובדי העמותה לבין עובדי העירייה

העמותה הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של העירייה, אולם הנה ישות משפטית נפרדת העומדת בפני עצמה ולכן צריכה לשאת בעצמה בכל הוצאותיה וכן לשלם עבור הוצאותיה בלבד.

נמצא כי מתקיים ערבוב בין עובדי העמותה לעובדי העירייה, כאשר ישנם עובדי עמותה אשר מספקים למעשה שירותים לעירייה ומנגד עובדי עירייה המספקים שירותים לעמותה, כמפורט להלן:

- מנהלן העמותה (מ.ד) מועסק על ידי העירייה במשרה מלאה, אך מקדיש את כל זמנו לפעילות בעמותה.

- אחת ממזכירות העמותה (ט.ח) המועסקת על ידי העמותה, עובדת בפועל בעיקר במחלקת הספורט של העירייה (נכון לחודש ספטמבר 2019 היא בחופשת לידה ומזכירה אחרת, ל.ע, מחליפה אותה).
- מזכירת מחלקת הספורט (א.מ) המועסקת על ידי העירייה הקדישה (עד לחודש נובמבר 2019) חלק ניכר מזמנה לטיפול בנושא הגבייה והשכרת אולמות ספורט שבאחריות העמותה.
- מ"מ מנהל תפעול העמותה (ג.ע) המועסק על ידי העירייה (כסגן מנהל מחלקת הספורט), מקדיש חלק ניכר מזמנו לניהול העמותה למעשה וזאת במסגרת חוזה נפרד בינו לבין העמותה.

הביקורת סבורה כי ערבוב בין עובדי העמותה לעובדי העירייה אינו רצוי, פוגם ביכולת השליטה והבקרה על התנהלות העובדים, הן מצד העמותה והן מצד העירייה, וכן גורם לעיוות באופן הצגת המצב הכספי של העירייה ושל העמותה. (ראה הערה בנושא גם בסעיף 3.2 בדוח).

12.6 ניהול תיקי עובדים

לניהול תיקים אישיים מסודרים אודות כל אחד מעובדי העמותה יש חשיבות רבה מבחינת צורכי ניהול תקין של כוח האדם בעמותה.

בעמותה קיימת טיוטת נוהל העוסקת בין היתר באופן ניהול תיקי העובדים ובו נכתב (סעיף 5.5) בין היתר: "עם תחילת עבודתו יפתח לעובד תיק אישי בו תתויק כל ההתכתבות אודות העובד והמסמכים שהמציא".

בתיקים האישיים נדרש בדרך כלל לתעד את כל המידע הנוגע להעסקתו של כל עובד, החל מקליטתו לעמותה, חוזה העסקתו, מכתבי הערכה או נזיפה ככל שקיימים, שינויים ואירועים במהלך העסקתו ועוד. מפאת רגישות המידע האישי נדרש לשמור את תיקי העובדים במקום מאובטח שהגישה אליו מוגבלת לבעלי הרשאה בלבד.

בבדיקת הביקורת נמצא, כי בעמותה לא מנוהלים למעשה "תיקים אישיים" נפרדים לכל עובד, ובמקום זאת קיימים קלסרי כוח אדם לכל שנה, המשותפים לכל העובדים ובהם מתויקים באופן שוטף וכרונולוגי כל מסמכי כוח אדם של כל העובדים ללא מיון או סדר כלשהו.

הביקורת סבורה כי שיטת האחסון הנ"ל אינה יעילה, שכן יש קושי במציאת מסמכים הנדרשים, כאשר לצורך ריכוז מסמכים לגבי עובד מסוים נדרש לערוך חיפוש במספר קלסרים שבהם מאות מסמכים כדי "ללקט" מהם את המסמכים הרלוונטיים לאותו עובד.
יש לציין כי הקלסרים הללו מאוחסנים בארון נעול, כנדרש.

12.7 קליטת עובדים וחתימה על חוזי העסקה

תהליך קליטת עובדים בעמותה מעוגן כאמור בטיוטת "נוהל קבלת עובד", בו נקבעה בין היתר (בסעיף 7.4) החובה להחתים את שני הצדדים להתקשרות (העובד והעמותה) על חוזה העסקה, בטרם תחילת ההעסקה.
על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) מחויב מעסיק למסור לעובד, לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו'. הודעה זו ניתנת בפועל באמצעות חוזה ההעסקה.
להלן תמצית תהליך הטיפול בקליטת עובדים ובחתימה על חוזי ההעסקה עמם, על פי טיוטת "נוהל קבלת עובד":

א. קליטת עובדים מחייבת אישור יו"ר העמותה.
ב. במידה שלא נמצא עובד מתאים בתוך העמותה, תיעשה הקליטה באמצעות הליך מכרזי (פרסום פומבי) ולאחר בחינת המועמדים על ידי וועדת כוח אדם של העמותה.
ג. הליך מכרזי אינו נדרש לגבי משרות הפטורות ממכרז על פי תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם -1979, וכן משרות חלקיות אשר השכר החודשי אינו עולה על 2,000 ₪.
ד. וועדת כוח אדם תמליץ על תנאי העסקה, במקרים שההעסקה נעשתה עבור "פרויקט של העירייה" נדרש אישור גזבר העירייה ובמקרים אחרים נדרש אישור גזבר העמותה. ייעשה דיווח לוועד המנהל.
ה. עובד יועסק בניסיון למשך שנה ולאחר מכן ניתן להאריך את העסקתו כקבוע או בחוזה מיוחד – באישור יו"ר העמותה ובהתייעצות עם מנהל העמותה והממונה על כ"א בה.
ו. בכל העסקת עובד ייערך חוזה העסקה אשר ייחתם על ידי העובד ועל יד מו"ח מטעם העמותה. החוזה והמסמכים הנלווים ינוהלו בתיק אישי של העובד.

הביקורת בדקה את תהליך קבלת עובדים וחתימה על חוזי העסקה של מדגם עובדים, בין השנים 2016 – 2018 ולהלן ממצאיה (ראו גם **נספח ד'**):

12.7.1 העסקת המזכירה ט.ח

העובדת הועסקה מיום 20.4.16 ובשנת 2018 הוחלט לערוך לה חוזה חדש כעובדת זמנית.
הביקורת בחנה את חוזה העסקתה לתקופה – 1.1.2018 – 31.12.2018, ולהלן ממצאיה:

- הטופס הנלווה "אישור חתימה על חוזה" לא נערך כנדרש:
  - בטופס חסרו פרטים חשובים ובהם: מספר חוזה, סעיף תקציבי ואפשרות הארכה.
  - בחתימת מנהלת התפעול חסר תאריך, חתימת גזבר ללא שם ותאריך וחתימת יו"ר העמותה ללא שם ותאריך.
- מועד חתימת החוזה שנרשם היה: "ינואר 2018" ללא ציון התאריך המדויק, כמתבקש.
- נמצאה חתימת מורשה חתימה אחד בלבד על גבי החוזה, ללא שם, ולא שניים כנדרש.
- חסרה חותמת העמותה על גבי החוזה.
- לא נמצאו נספחים חשובים לחוזה, כגון: נספח "סעיף 14" לעניין הפרשות לפיצויים (נספח ג') ונספח העדר ניגוד עניינים (נספח ב').

12.7.2 העסקת העובד ד.ח - שופט ליגת שכונות בתקופה 1.4.16 -31.7.17

הביקורת בחנה את חוזה העסקת העובד לתקופה 1.4.16 – 31.7.17 ולהלן ממצאיה:

- הטופס הנלווה "אישור חתימה על חוזה" – מולא בחודש מאי 2016, דהיינו למעלה מחודש לאחר תחילת העסקת העובד, ללא ציון אפשרות הארכה ועם ליקויי חתימה: חתימת הגזבר ללא שם וחתימת יו"ר העמותה ללא תאריך.
- חסר תאריך בכותרת החוזה וחסרים תאריכים של חתימת הצדדים.
- חתימת היועצת המשפטית ע"ג טופס "אישור חתימת חוזה" הנה מיום 22.5.16, דהיינו כמעט חודשיים לאחר מועד תחילת ההתקשרות.
- שתי הארכות אושרו עד ליום 31.7.19 ללא תאריך חתימה ועם חתימה אחת בלבד מטעם העמותה ללא שם, ללא ציון תפקיד החותם וללא חותמת העמותה.

12.7.3 העסקת א.ג – שופט בליגת שכונות בתקופה 1.11.18 -31.7.19

- העסקת העובד אושרה בוועדת כוח אדם רק ביום 13.5.19, החוזה ואישור ההעסקה נחתמו אף הם רק בחודש מאי 2019, דהיינו **כחצי שנה לאחר תחילת ההתקשרות** וכשלושה חודשים לפני סיומה.

- בחוזה נמצאה חתימת מורשה חתימה אחד בלבד, ללא שם וללא חותמת העמותה.
- הטופס הנלווה "אישור חתימה על חוזה" מולא באופן חלקי ביותר – ללא חותמת העמותה, חתימת הגזבר ללא שם ותאריך, חתימת יו"ר עמותה ללא תאריך וחתימת יועמ"ש עם תאריך מאי 2019 (לקראת סוף ההתקשרות עם העובד).
- לגבי מועד סיום ההעסקה נכתב "יולי 2019" ללא יום מדויק, וכן
- חסר בחוזה נספח "סעיף 14" לעניין הפרשות לפיצויים.

בעקבות הערת הביקורת ציין מזכיר העמותה, כי החוזה תוקן.

12.7.4 אי הקפדה על תוקף חוזי עבודה עם עובדים

במועד הביקורת (ספטמבר 2019), למרבית עובדי העמותה לא היה חוזה העסקה/הארכה בתוקף. להלן דוגמאות:

- לשלושת המזכירות לא היה חוזה/הארכה בתוקף – ההסכמים היו בתוקף עד לסוף שנת 2018 (נובמבר/דצמבר) ולא הוארכו.

בהקשר לכך הסביר מזכיר העמותה לביקורת, כי לא נחתמו חוזים עם המזכירות מאחר שלא היה ברור מעמדן.

- לכל 10 מאמני הכדורסל חסרו חוזי העסקה בתוקף, כדלקמן:

- ל - 5 מהמאמנים החוזה הסתיים ביום 30.7.18- וקיימות הארכות לא חתומות עד ליום 30.7.19- בלבד. מזכיר העמותה ציין, שחידוש החוזים התעכב עד לחודש ינואר 2019 בשל המתנה לאישור תקציב הכדורסל. לאחר מכן הועברו החוזים לטיפולה של מנהלת התפעול לשעבר של העמותה, ולדבריו, חל אצלה עיכוב נוסף.

- ל – 3 מהמאמנים נמצאו חוזים בתוקף עד ליום 1.7.19 בלבד אשר גם אינם חתומים.

– למאמן צ.ג נמצא חוזה אשר הסתיים ביום 30.7.19 וחודש רק בחודש 9/19.

- למאמן ק.ע הממלא גם תפקיד של רכז לוגיסטי קיים חוזה כמאמן בלבד ולא מוזכר בו תפקידו כרכז לוגיסטי של הענף.

- לרכז ומאמן הכדורסל א.ח חסר חוזה והארכות החוזה משנת 2015 ואילך.
- חוזה ההעסקה של שופט בליגת השכונות א.ג, לתקופה 1.11.18 – 31.7.19 נחתם רק בחודש יולי 19 , דהיינו כ- 7 חודשים לאחר תחילת העסקתו.
- העסקת שחקני ליגת חופים בשנת 2018 - פעילות ליגת החופים התקיימה במהלך חודשים יוני ויולי 2018, אולם חוזי ההתקשרות עם 7 שחקנים שנטלו חלק בפעילות אושרו ונחתמו

זמן רב לאחר תום הפעילות ולא מראש, כנדרש. יש לציין כי בשנת 2019 נחתמו החוזים עם השחקנים מבעוד מועד.

הביקורת מעירה כי עיגון תנאי העסקת עובדים בחוזי העסקה מפורטים וחתומים מראש הנה בעלת חשיבות רבה. חוזה ההעסקה כולל את הגדרת התפקיד, הכפיפות, האחריות ותנאי ההעסקה וכן מהווה הודעה על תנאי העסקה המחויבת על פי החוק.

בבדיקת מדגם התקשרויות עם העובדים כמפורט לעיל, עולה כי נושא חתימת חוזי העסקה עם עובדים לא נוהל בעמותה באופן ראוי ותקין.

12.8 דיווחי נוכחות

רישום ותיעוד נוכחות עובדים מחויב למעשה על פי החוק, מעוגן בנהלי העמותה, ומהווה בסיס לתשלום שכר בעמותה. אשר על כן נדרש להקפיד על נהלי דיווח של כניסה ויציאה מהעבודה, באמצעות שעון נוכחות או אמצעי יעיל אחר, תוך מתן הסבר וצירוף אסמכתאות במקרים של היעדרות עובדים (כגון בעת חופשה, מחלה, מילואים וכד').

בטיוטת נוהל "קבלת עובד" קיימת התייחסות לנושא דיווחי הנוכחות (סעיף 11 בנוהל) כדלקמן:

"עובד יחתום בכרטיס נוכחות עם כניסה ויציאה.

3.1 ***עובד שאינו נגיש לשעון נוכחות יגיש בסוף כל חודש דו"ח נוכחות אשר יאושר ע"י הגורם המקצועי המפעיל את הפרויקט. המנהל המקצועי יאשר את הדו"ח ויעביר לידי הממונה על כוח אדם של העמותה או מי שמונה לעניין זה, לדוח."***

הביקורת נכחה, כי 3 מזכירות העמותה וכן רכז הכדורסל (מר א.ח) מדווחים את שעות עבודתם באמצעות שעון מכאני הנמצא במשרדי העמותה.

מנהלן העמותה שהנו למעשה עובד עירייה, מדווח את שעות עבודתו באמצעות שעון נוכחות של העירייה.

המאמנים ושופטי ליגת שכונות אינם עושים שימוש בשעון נוכחות ומדווחים את שעות עבודתם באמצעות טפסים ידניים.

בתום כל חודש מופקים ממערכת השעון דוחות הנוכחות, אשר נחתמים על ידי העובדים ועל ידי מ"מ מנהל העמותה.

לאחר אישורם מועברים הדוחות אל הרו"ח החיצוני לצורך הכנת המשכורות.

הביקורת סקרה את תהליך הדיווח ואישור דוחות הנוכחות בשנה האחרונה ולהלן ממצאיה:

- שעון הנוכחות של העמותה הנו מכאני ומיושן ולפיכך אינו מקושר למערכת נוכחות ממוחשבת המאפשרת בקרה טובה ויעילה יותר.
- מאמני הכדורסל ושופטי ליגת השכונות מדווחים כאמור את שעות עבודתם באמצעות טופס דיווח ידני ולא באמצעות שעון נוכחות. כן נראה לכאורה כי טופסי הדיווח ממולאים על ידם באופן מרוכז ובדיעבד ולא באופן שוטף ויומיומי כמתבקש. הדבר בולט לנוכח העובדה שהדיווחים נכתבים באותה עט ובשעות עגולות.
- בבדיקה מדגמית של דוחות הנוכחות לחודש מאי 2019 נמצא כי הם תואמים לחוזי ההתקשרות של העובדים.

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מזכיר העמותה, כי בכוונת העמותה לרכוש שעון נוכחות המקושר למערכת נוכחות ממוחשבת.

כן ציין, כי נתנה הנחיה לכל העובדים להקפיד על דיווחי הנוכחות.

13. השכרת אולם ספורט בבי"ס בגין

13.1 רקע

בעיר 13 אולמות ספורט (בבתי"ס) המנוהלים ומתוחזקים על ידי מחלקת הספורט של העירייה ומשמשים לפעילות של בתיה"ס, וכן לחוגי הספורט ואירועים עירוניים שונים. חלקם אולמות המוגדרים כקטנים (במידות 20מ'X10מ') וחלקם מוגדרים כבינוניים (במידות 19מ'X28מ').

אולמות הספורט מושכרים לעיתים לגורמים פרטיים המבקשים לעשות בהם שימוש (בדר"כ לפי שעות אחה"צ והערב), וזאת על בסיס מקום פנוי ובתשלום. ראוי לציון כי מספר האולמות בעיר מצומצם יחסית והדרישה להשכרתם עולה בדרך כלל על היצע האולמות הקיים.

במהלך הביקורת התקבלה תלונת תושב על השכרת אולם בביה"ס "בגין" על ידי גורמים בעמותת הספורט לקבוצה של עובדי חברה מסוימת שאינם תושבי העיר, בניגוד לסדר קדימות ומשיקולים "זרים" כביכול.

לנוכח התלונה האמורה ומאחר שההשכרה נעשתה כאמור על ידי גורמים בעמותת הספורט, בדקה הביקורת את תהליך ההשכרה בהתייחס לתלונה וכן סקרה את נושא השכרת אולמות הספורט לגורמים חיצוניים.

13.2 נוהל השכרת אולמות

על פי הנוהג הקיים, גורמים פרטיים המבקשים לשכור אולם לפעילות ספורטיבית, לשימוש חד פעמי או לשימוש מתמשך, פונים אל מחלקת הספורט. מזכירת המחלקה בודקת את זמינות האולמות בהתאם לתכנית שימוש באולמות הנמצאת ברשותה. לדברי מזכירת המחלקה, במידה שאין בנמצא אולם פנוי, היא נוהגת לשמור את פרטי המבקשים ב"רשימת המתנה" למקרה של התפנות אולם בעתיד. המזכירה ציינה כי אין ברשותה הנחיות לגבי בדיקת מקום המגורים של כל השוכרים והדבר אינו מעשי.

במידה שנמצא מקום פנוי המתאים לצורכי המזמין, מחתימה המזכירה את המזמין על "הסכם שכירות אולמות ספורט בתמורה" וגובה ממנו דמי שכירות אשר נקבעים על פי "מחירון" שברשותה ומשולמים מראש באמצעות שקים חודשיים דחויים לכל תקופת השכירות או בהוראת קבע בכרטיס אשראי.

ההסכם מועבר לאישור ולחתימה על ידי מורשי חתימה בעירייה.

הביקורת ביקשה לקבל נוהל בכתב המעגן את תהליך השכרת אולמות לגורמים חיצוניים.

לביקורת הומצא מסמך מאת מנהל מחלקת ספורט מיום 29.5.14 שכותרתו: "ריענון נוהל השכרת אולמות ספורט עבור גורמי העירייה". המסמך הנ"ל אינו מתייחס למעשה להשכרת האולמות לגורמי חוץ.

כן הומצא לביקורת סיכום פגישה מיום 19.2.18 אצל מנכ"ל העירייה דאז בנושא "שימוש במבני עירייה ע"י גורמים חיצוניים". על פי הסיכום הנ"ל דובר אמנם בפגישה על נושא השכרת האולמות, אולם בסיכום הדיון צוין כי תיקבע ישיבת המשך וכן כי: "יש להסדיר נוהל אישור שימוש".

לביקורת הוצג גם "מחירון" השכרת אולמות שהנו מסמך (ללא תאריך) בחתימת מנהל מחלקת הספורט הכולל טבלת מחירי שכירות לאולמות השונים לפי סוג השכירות, אולם לא ברור אם מסמך זה אושר על ידי גורמים מוסמכים נוספים בעירייה כגון מנכ"ל העירייה, הגזבר וכד'.

הביקורת מדגישה, כי עד למועד הביקורת בחודש אוגוסט 2019 אין למעשה בנמצא בעירייה נוהל ברור בכתב, שאושר כמתבקש, הקובע מדיניות בתחום השכרת אולמות ספורט לגורמי חוץ, הקריטריונים להשכרתם, תהליך ההשכרה, מחירון מאושר וכד'.

כן יצוין, כי עד למועד הביקורת טרם פורסם באתר העירייה מידע כלשהו לציבור אודות אופן השכרת אולמות, הקריטריונים להשכרה ככל שישנן, תעריפים וכו', כמתבקש.

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מזכיר העמותה, כי בינתיים עוגן נוהל השכרת מתקני ספורט. הביקורת מברכת על כך.

13.3 השכרת אולם על ידי המתלונן

המתלונן שהנו תושב העיר, אשר מייצג קבוצת תושבים, פנה בחודש נובמבר 2018 אל מזכירת מחלקת הספורט בבקשה לשכור אולם כדורסל בינוני לצורך אימון פעם בשבוע לתקופה ממושכת. מאחר שלא נמצא עבורם אולם בינוני פנוי, הושכר לקבוצה אולם קטן בבי"ס "אוהל שרה" למשך שנה (לשימוש שבועי של שעה וחצי בכל פעם). נציג הקבוצה (המתלונן) חתם על הסכם שכירות והעביר תשלום מראש כנדרש.

האולם הנ"ל לא ענה על צורכי השוכרים וכתוצאה מכך ביום 31.12.18 הם הודיעו על הפסקת ההסכם. בתכתובת דואר אלקטרוני מחודש ינואר 2019 אשר הוצגה לביקורת, בין המתלונן לבין מזכירת מחלקת ספורט, מודיע המתלונן למזכירה כי האולם המוצע אינו עונה על צרכיהם ואם לא יימצא אולם מתאים (גדול יותר) הוא נאלץ לסיים את הסכם השכירות. בתגובה לכך מודיעה לו מזכירת המחלקה כי אין לה כרגע אולם גדול יותר להציע לקבוצה.

13.4 השכרת האולם לקבוצת עובדי חברה מסוימת

להלן השתלשלות תהליך השכרת אולם "בגין" בחודש פברואר 2019 לנציגי חברה מסוימת אשר אליה התייחסה התלונה האמורה, כפי שעלה משיחות ופגישות שקיימה הביקורת עם הגורמים הנוגעים בדבר:

א. ביום 5 בפברואר 2019 פנה אל מחזיק תיק הספורט בעירייה נציג קבוצת עובדי חברה מסוימת, בבקשה להשכרת אולם בינוני לצורך אימון כדורסל של שעה וחצי פעם בשבוע לתקופה ממושכת. בקשתו הייתה להתחיל באימונים עוד באותו היום אחה"צ.

ב. מחזיק תיק הספורט הפנה את הבקשה אל מנהל אגף מנהלה, תפעול ותאום (להלן: "מנהל האגף") וכן אל מזכירת עמותת הספורט נ.צ אשר טיפלו בבקשה על פי הנחייתו. יש לציין כי מזכירת מחלקת הספורט (אשר אחראית על נושא השכרת המגרשים) נעדרה באותו יום מהעבודה.

ג. מזכירת עמותת הספורט החתימה את הפונה על הסכם השכרת האולם בבי"ס "בגין" החל מיום 5.2.19 ולמשך תקופה של 3 חודשים.

יש לציין, כי על פי טבלת השימוש באולמות, במועד שבו התבקש השימוש באולם היה משובץ אימון כדורסל של תלמידי בי"ס וכן הייתה חפיפה של רבע שעה עם אימון כדורעף של ילדי בי"ס. במהלך הטיפול בבקשה קיים מחזיק התיק שיחות טלפוניות עם מנהל האגף, עם סגן מנהל מחלקת הספורט, עם מזכירת העמותה ועם מאמן הכדורסל, במסגרתן הודיע מאמן הכדורסל כי האולם פנוי למעשה שכן קבוצת הכדורסל המתאמנת באותה עת הועברה לאולם אחר. מאמן הכדורעף הודיע אף הוא כי אימון הכדורעף יידחה ברבע שעה וכך תתפנה משבצת הזמן המבוקשת.

המאמנים הדגישו כי פינוי האולם לא פגע בשום צורה בהתנהלות התקינה של יתר האימונים.

13.5 הסכם השכירות והתשלום של עובדי החברה המסוימת

בהתאם להנחיות מחזיק תיק הספורט, העבירה כאמור מזכירת עמותת הספורט אל נציג קבוצת עובדי החברה המסוימת את נוסח הסכם השכירות וזה החזירו אליה בתוך זמן קצר כאשר הוא חתום על ידו.

כעבור כשלושה שבועות הוחלף הסכם זה בהסכם חדש החתום על ידי 3 נציגי החברה בצירוף חותמת. בהסכם החדש נערכו שינויים ומחיקות על ידי השוכרים וכן נמצאו ליקויים שונים כפי שיפורט להלן:

- בהסכם נכתב כי האימון הוא למשך שעה בשבוע בעוד שבפועל היה למשך שעה וחצי בשבוע.
- תעריף ההסכם בסך 150 ₪ לכל אימון שבועי היה שגוי למעשה. התעריף הנ"ל נקבע לפי תעריף "פעילות חד פעמית" לשעת אימון אחת בשבוע בעוד שהיה צריך להיות מחושב לפי תעריף של "פעילות רב פעמית" בסך 115 ₪ לשעה ובסך 172.5 ₪ לשעה וחצי. מכאן שהשוכרים שילמו בכל חודש סך 600 ₪ (לפי החישוב 150X4) בעוד שהיה עליהם לשלם סך 690 ₪ בחודש (לפי החישוב 172.5X4).
- ההסכם הראשון וכן ההסכם המתוקן נחתמו על ידי נציגי השוכרים בלבד ולא נחתמו למעשה על ידי מורשי חתימה מטעם העירייה, כנדרש.
- בהסכם (המתוקן) נערכו על ידי השוכרים מחיקות רבות אשר היטיבו עמם כדלקמן:

- בסעיף המתייחס לביטול אימונים על ידי העירייה בשל אירועים עירוניים – צומצם מספר הביטולים האפשרי מ-6 ל-3.

- סעיף התמורה שונה באופן שהתשלום ייעשה עבור כל 4 אימונים בדיעבד ולא מראש לכל התקופה, כמקובל.
- בוטל הסעיף הקובע שהשוכרים (ולא העירייה) נושאים באחריות לנזקים שייגרמו לנפש או לרכוש כתוצאה מהשימוש באולם.
- בוטל הסעיף המחייב את השוכרים לערוך על חשבונם ביטוח אשר יכסה את אחריותם לפי ההסכם.
- בוטל הסעיף המטיל ריבית חריגה במקרה של אחור בתשלום דמי השכירות.

השינויים הנ"ל בהסכם לא הובאו לבדיקה ולאישור של גורם כלשהו מטעם העירייה.
באשר לתשלום דמי השכירות (בסך 600 ₪ לחודש), נמצא כי הוא נעשה באמצעות שקים חודשיים של הוועד הארצי של עובדי החברה המסוימת אשר נמסרו למזכירת עמותת הספורט בתום כל חודש אימון ולא מראש, כנהוג. עוד נמצא כי השקים נרשמו בקופת גזברות העירייה בסעיף "ספורט כללי" ולא בסעיף שכירות אולמות כנהוג בהפקדות המבוצעות על ידי מזכירת מחלקת הספורט.

13.6 בירור התלונה

בתלונה נטען כאמור כי השכרת האולם הבינוני בבי"ס "בגין" לקבוצת עובדי החברה המסוימת נעשתה למרות שאינם תושבי העיר, בניגוד לסדר קדימות ולנוהל המקובל וכן בהתערבות ממניעים "זרים" כביכול של מחזיק תיק הספורט.
מנהל האגף אישר בפני הביקורת שבעקבות פניית מחזיק התיק אליו בנושא, התקיימו מספר שיחות טלפוניות ובירורים, אשר בחלקם היה שותף מחזיק התיק, עם סגן מנהל מחלקת הספורט, עם אב הבית של האולם ועם מאמני הכדורסל והכדורעף, ולאחר שנמסר על ידם כי האולם פנוי, וכן דווח לו שההסכם חתום וכן שגביית התשלום מהמזמין בטיפול, מצא לנכון לאשר את כניסת הקבוצה לאולם.
מנהל האגף אישר כי לא ערך בדיקה אם קיימים גורמים בעלי זכות קדימה הממתינים לאולם וגם לא וידא כי התשלום התקבל בפועל, בטרם אישר את כניסת הקבוצה לאימון.
באשר לטענה כי הקבוצה האחרת, שלה הושכר האולם, אינה של תושבי העיר, נמצא כי על פי הנוהג, השכרת האולמות בעיר פתוחה לקהל הרחב ללא בדיקת מקום המגורים של השוכרים (כולם או חלקם). במאמר מוסגר יצוין כי בין שחקני הקבוצה האחרת יש גם תושבי העיר.

מחזיק תיק הספורט אישר בפני הביקורת, כי מנהל הקבוצה שפנה אליו הוא אכן קרוב משפחתו, אולם טען כי הטיפול בפנייתו נעשה באותו אופן שהיה מטפל בכל גורם אחר שהיה פונה אליו בבקשה לסייע בתהליך השכרת אולם בעיר. לדבריו, מיד עם קבלת הפניה, הפנה את הבקשה אל מנהל אגף מנהלה, תפעול ותאום אשר הנו הגורם המקצועי האחראי על מחלקת הספורט וזה אישר בסופו של דבר את כניסת הקבוצה לאולם לאחר עריכת כל הבירורים הנדרשים לגבי הזמינות של האולם, חתימת ההסכם, קבלת התשלום וכו'. לדבריו, לא היה מעורב בתוכן ההסכם, בקביעת התעריפים או בתהליך התשלום.

הביקורת סבורה, כי השכרת אולם "בגין" ביום 5.2.19 לקבוצת עובדי החברה המסוימת כמפורט לעיל, נעשתה בתהליך חריג ובלתי תקין.

הדחיפות שבה טופל, ללא בדיקת קדימות של אחרים הממתינים לאולם, אי גביית התשלום מראש, קבלת הסכם רווי שינויים ללא בדיקתו וכן אי החתימה על ההסכם, כל אלה חרגו מהנוהג המקובל של השכרת אולמות ומהנוהל התקין.

באשר להתערבות מחזיק תיק הספורט, אין בידי הביקורת כל ראיה כי השכרת האולם נעשתה ממניעים פסולים כנטען. עם זאת, לנוכח קיומו של קשר משפחתי בין מחזיק התיק לבין נציג הקבוצה השוכרת, נראה לכאורה כי היה עליו להימנע ממעורבות ישירה מול הגורמים המקצועיים השונים בתהליך ההשכרה.

14. ליגת כדורגל חופים

לראש העין היסטוריה ארוכה ומרשימה בתחום כדורגל חופים. מועדון ספורט "עירוני ראש העין" בכדורגל חופים פעיל משנת 2004 ולקבוצה הישגים מרשימים בתחרויות ארציות ואף בינלאומיות על פני השנים. בשנת 2011 זכתה הקבוצה אף בתואר האליפות ובמשך רוב השנים העפילה לחצי הגמר.

בשנים 2018 ו-2019 יזמה עמותת הספורט השתתפות של קבוצה מטעם ראש העין בליגת החופים אשר התקיימה בנתניה בחסות בנק יהב. הפעילות תוקצבה חלקית על ידי העמותה ובמסגרתה גויסו מאמן ומנהל וכן שולם לשחקנים. יש לציין כי רוב שחקני הקבוצה אינם תושבי ראש העין (וחלקם אף תושבי חוץ), אולם בין האוהדים והצופים היו תושבי ראש העין אשר גם הוסעו באופן מאורגן לתחרויות אשר התקיימו במשך כ-6 שבועות בכל שנה במהלך החודשים יוני ויולי.

לדברי מחזיק תיק הספורט, לענף כדורגל חופים יש שורשים עמוקים בראש העין ועל כן יש כוונה לפתח אותו ובמסגרת זו קיימת תכנית לבניית מתקן מתאים בעיר ויש חשיבות לקיים את הפעילות בהשתתפותם של עשרות תושבי העיר ותוך העלאת קרנה של העיר.

הביקורת סקרה את תהליכי הניהול והארגון של פעילות ליגת החופים על ידי העמותה ולהלן ממצאיה:

- בשנת 2018 הפעילות לא נכללה בתכנית העבודה ובתקציב השנתיים המאושרים של העמותה כנדרש, ואושרה למעשה על ידי הוועד המנהל רק לאחר תום הפעילות, בחודש אוקטובר 2018. יש לציין כי בשנת 2019 אושרה הפעילות מראש בתכנית העבודה וכן אושר לה מראש תקציב בסך 70 אש"ח, כנדרש.
- בשל התארגנות מאוחרת להפעלת הפעילות בשנת 2018, נעשו תהליכי גיבוש הקבוצה, וגיוס אנשי המקצוע (מנהל, מאמן ושחקנים) ללא הליך מכרזי או פומבי כלשהו כמתבקש. יש לציין כי בשנת 2019 נעשתה התארגנות מוקדמת וכן פורסם קול קורא שבמסגרתו ניתנה הזדמנות לכל המעוניין בכך להציע את מועמדותו.
- בשנת 2018 נחתמו ההסכמים עם המאמן, המנהל והשחקנים לאחר תחילת הפעילות ולא מראש כמתבקש (ראה פירוט בפרק על כוח אדם מס' 12.4 לעיל). יש לציין כי בשנת 2019 נחתמו ההסכמים מראש כנדרש. עם זאת חסרו אישורים של גזברית העמותה והיועצת המשפטית על גבי טופס "אישור חתימה על חוזה", כנדרש.

  באשר לעיכוב בעריכת ההתקשרויות עם מפעילי הפעילות ציין מחזיק תיק הספורט בעירייה, כי ההתקשרויות היו צריכות להיערך באמצעות חשבוניות, אולם בשל דרישתה של היועצת המשפטית, הן הועברו לדיון ולאישור בוועדת כוח אדם ובוועד המנהל של העמותה, דבר שעיכב את תהליכי ההתקשרות.
- בשנת 2018 חל עיכוב של כחודשיים בתשלום השכר לשחקנים. בשנת 2019 שולם לחלק מהשחקנים כנגד "קבלות" אישיות שאינן תקינות (ללא פתיחת תיק עוסק וללא ניכוי מס כחוק).
- את הקבוצות ארגן למעשה אדם (להלן: המארגן) אשר היה ממייסדי מועדון הספורט בראש העין ופעל ללא קבלת תמורה מהעמותה. ההתקשרות עם המארגן לא עוגנה בהסכם מסודר והוא הוחתם רק על "טופס מתנדב". לדעת הביקורת, לנוכח מורכבות הפעילות והשלכותיה נדרש היה לעגן את יחסי העמותה עמו בהסכם מפורט.

- העמותה התקשרה בהסכם (וכן שילמה שכר) עם שבעה שחקנים בלבד בעוד שבפועל השתתפו בקבוצה 12 שחקנים בהם 3 תושבי חוץ. הביקורת סבורה כי השתתפותם של שחקנים ללא הסכם והסדרה אינה תקינה וכרוכה בחשיפה לסיכונים משמעותיים.
- תהליך הרכש של הציוד בסך כ-5000 ₪ (חולצות, כדורים וכד') אשר הושת לבסוף על העמותה, לא בוצע על ידי העמותה על פי נהלי הרכש כמתבקש, כי אם על ידי המארגן בתהליך בלתי תקין לכאורה. (ראה פירוט בפרק על הרכש).

ככלל, סבורה הביקורת שקיום פעילות ספורטיבית תחרותית הכוללת ייצוג של העיר בליגה ארצית הנה ברוכה. עם זאת, לנוכח המאפיינים הייחודיים של הענף המדובר (אשר אין לו עדיין מתקן מתאים בעיר ואף לא שחקנים פעילים), ניכר חסרונה של תכנית מפורטת הכוללת יעדים ברורים, מדדים ולוח זמנים לגבי פיתוח הענף בעיר.

כן סבורה הביקורת, כי על רקע הממצאים שפורטו לעיל, נראה כי ניהול הפעילות בשנת 2018, ללא אישור ותקציב מראש, ללא הליך פומבי מכרזי ותוך איחור בחתימת הסכמים ובתשלום למשתתפים, היה לקוי ואינו מתיישב עם כללי מנהל תקינים.

ראוי לציון כי בשנת 2019 הופקו רוב הלקחים המתבקשים ותוקנו הליקויים המשמעותיים. עם זאת, אף בשנה זו נמצאו ליקויים הטעונים תיקון כמפורט לעיל.

מחזיק תיק הספורט בעירייה ציין בפני הביקורת, כי העיכוב בהתארגנות הנדרשת לקראת הפעילות בשנת 2018 הייתה באחריות הדרג המקצועי.

15. ליגת 5 X 5 – קט רגל חובבני

אליפות קט רגל החובבני העולמי מופעלת בבלעדיות על ידי חברת F5WC באמצעות זכיינים מקומיים בכ-40 מדינות בעולם. הזכיינים מחויבים לקיים במדינותיהם טורנירים על פי כללי ה-F5WC ולדאוג להשתתפותן של הנבחרות המנצחות בטורניר העולמי המתקיים בכל שנה במקום אחר בעולם.

בשנת 2018 התקשרה עיריית ראש העין (באמצעות מחלקת הספורט) עם הזכיין הישראלי – חברת "אלוריה בע"מ" בהסכם, לפיו הזכיינות לניהול טורניר הקט רגל בישראל תועבר מהחברה אל העירייה וכן החברה תנהל בעבור העירייה את טורניר הקט רגל בארץ וזאת בתמורה לסך 110 אש"ח בתוספת מע"מ. אלופת הארץ לשנת 2018 בטורניר הנ"ל הייתה קבוצה שרוב

שחקניה מראש העין והיא זכתה להשתתף באליפות העולם שנערכה בחודש ספטמבר בשנחאי שבסין.

בשנת 2019 הועברה הפעילות הנ"ל ממחלקת הספורט אל עמותת הספורט אשר רכשה בעצמה את הזיכיון להפעלת הטורניר בישראל מחברת F5WC וניהלה אותה בעצמה.

הפעילות תוקצבה בסך 80 אש"ח אשר כמחציתם יועדו לרכישת הזיכיון והיתר לניהול הפעילות (שיפוט, ביגוד, פרסום, ביטוח ועוד). כן נעשתה גבייה ממשתתפי הטורניר אשר נועדה בעיקר לכיסוי עלות הביטוח של המשתתפים.

העמותה ערכה פרסום ארצי של הטורניר אשר בעקבותיו נרשמו אליו 9 קבוצות בהן 63 שחקנים אשר כמחציתם מראש העין. המשחקים נערכים (בימים אלה) במגרש הסינטטי בראש העין והקבוצה המנצחת תייצג את ישראל באליפות העולם אשר תיערך בחודש נובמבר 2019 בקייפטאון, דרום אפריקה.

הביקורת סקרה את תהליכי הניהול והארגון של פעילות טורניר הקט רגל על ידי העמותה בשנת 2019 ולהלן ממצאיה:

- הפעילות נכללה בתכנית העבודה לשנת 2019 של העמותה וכן אושר לה מראש תקציב בסך 80 אש"ח כנדרש. הביקורת מעירה כי בתכנון התקציב לא נלקחה בחשבון ההכנסה הצפויה מגביית דמי ההשתתפות בסך כ-19 אש"ח ולא תוכנן ייעודה.
- לא נעשתה כל פעילות לגיוס חסויות (ספונסרים) לטורניר, אשר עשויות היו להניב לעמותה הכנסות.
- ניהול הטורניר נעשה בחריגה מתנאי הזיכיון שעליהם חתמה העמותה עם חברת F5WC וזאת בשתי נקודות:

- התחרויות נערכות כולן בראש העין ולא במספר אתרים שונים בארץ כנדרש.

- הטורניר המקומי אמור היה להסתיים בחודש אוגוסט אולם מאחר שהחל באיחור, הוא הסתיים רק בחודש אוקטובר.

החריגות הנ"ל עלולות לחשוף את העמותה בפני טענות או סנקציות מצד חברת F5WC.

- תקנון התחרות ובו פירוט כללי המשחק וכללי התחרות הוצגו בפני ראשי הקבוצות שנרשמו לטורניר, אולם הם לא הוחתמו על התקנון או על מסמך כלשהו המעגן את תנאי ההשתתפות ותנאי ההתקשרות עם העמותה, כמתבקש.

הביקורת סבורה כי היוזמה לעריכת פעילות ספורטיבית כלל-ארצית הכוללת השתתפות באליפות הכדורגל החובבני העולמי – בהובלת עמותת הספורט ראש העין, ובהשתתפות שחקנים רבים מהעיר הנה מבורכת וראויה להערכה.

כן ראויה לציון קבלת הזכיינות הבלעדית ישירות מהחברה העולמית, תוך יצירת חסכון בעלויות הפעילות.

סיכום

הביקורת ערכה בדיקה של התנהלות העמותה בהתאם לרגולציה שחלה עליה ובהתאם למטרותיה ונהליה במהלך השנים 2017 עד 2019.

נמצא כי טרם נחתם הסכם בין העירייה לעמותה להסדרת היחסים ביניהם, כמתבקש.

הוועד המנהל (דירקטוריון) של העמותה הנו בהרכב חסר וכן חסרו בו נציגי ציבור כנדרש בחוק.

האסיפה הכללית נהגה לאשר את הדוחות הכספיים של העמותה באיחור ניכר, ולא חידשה מדי שנה את מינויו של רואה החשבון המבקר, כנדרש. משרדו של רואה החשבון המבקר מספק לעמותה גם שירותי הנהלת חשבונות וחשבות השכר, באופן העלול ליצור ניגוד עניינים.

מינויו של "הגוף המבקר" של העמותה נעשה בהליך שאינו תקין והוא לא מילא למעשה את תפקידו כנדרש. בלט בעמותה חסרונם של יועץ משפטי וכן של מנהל תפעול בעל כישורים מתאימים. הדבר פגע באפשרויות לפיתוח והרחבת פעילויות העמותה.

בנוגע לתכנית האב העירונית לספורט, העירה הביקורת כי התכנית אינה מיושמת בהיקף המתבקש ולא נעשה בעירייה פיקוח או מעקב אחר יישומה. הדבר גרם, בין היתר, לחוסר בהירות בנוגע לאופן חלוקת תחומי הפעילות והאחריות בין עמותת הספורט למחלקת הספורט, והדבר גרם לאי הבנות וחיכוכים אשר פגמו בקידום הפעילויות.

תכניות העבודה של העמותה היו לוקות בחסר וחסרו תהליכי מעקב ובקרה אחר יישום תכנית העבודה והתקציב.

הביקורת ציינה, כי העמותה הרחיבה בשנים האחרונות את פעילותה וכן הביאה להגדלה משמעותית במספר המשתתפים בפעילויות הספורט בעיר. עם זאת, חלק מיעדי העמותה לא הושגו, ובלטה בכך העובדה שלא הוקמו אגודות ספורט חדשות, דבר שהנו בין המניעים המרכזיים להקמת עמותות ספורט עירוניות.

בתחום ההתנהלות האדמיניסטרטיבית נמצאו ליקויים שונים, החל בחוסר בנהלי עבודה, תיעוד חסר, מחשוב חסר, תהליכי רכש בלתי אחידים ובלתי מוקפדים ועוד.

בתחום משאבי אנוש חסרה מדיניות ברורה, והשינויים התכופים במצבת העובדים פגמה ביחסי העבודה ואף בשירות לתושבים. ערבוב בין עובדי העמותה לעובדי העירייה פגם אף הוא ביכולת השליטה והבקרה על התנהלות העובדים.

במהלך הביקורת עלתה השאלה לגבי הצדקת המשך קיומה של העמותה. הביקורת ביטאה עמדתה כי בכפוף לתיקון הליקויים שהועלו בדוח הביקורת, יש לדעתה יתרונות משמעותיים לקיומה של עמותת ספורט עירונית אשר תשמש פלטפורמה משמעותית ליישום תכנית האב הרשותית לספורט וקידום פעילויות הספורט בעיר, כמקובל בערים רבות אחרות בארץ.

הביקורת הביאה בגוף דוח הביקורת את המלצותיה המפורטות לתיקון הליקויים שנמצאו.

נספחים

<u>נספח א' – בעלי תפקידים שעמם נערכו פגישות במהלך הביקורת</u>

מר עומר רצון – חבר מועצה, מחזיק תיק הספורט ומנהל בפועל של העמותה ויו"ר העמותה בתקופה – 12.9.17 -26.2.19

עו"ד פרומה פורת – יועצת משפטית

מר לואי עאצי – מנהל אגף מינהלה תיאום ותפעול

הגב' רויטל יהודה – גזברית העמותה

מר אורי דורון – מזכיר וחבר ועד מנהל (סגן גזבר העירייה).

מר שריה אריה – מנהל מחלקת הספורט

הגב' אמירה מנגדי – אחראית תאום ותפעול במחלקת הספורט ואחראית גביה

הגב' נופר צור – מזכירה בעמותה

מר אביחי חלא – מרכז פעילות כדורסל

מר יעקב עטיה – רכז לוגיסטי ומאמן כדורסל

מר אסף גמזו – זכיין פעילות כדורעף.

מר עוז צמח – זכיין עמותת "גילגול" לפעילות כדורגל

מר משה דעוס – מנהלן העמותה

מר אייל פרץ – זכיין כדורשת ואתלטיקה

רו"ח אלון מני – רו"ח מבקר, הנהלת חשבונות והכנת תלושי שכר

נספח ב' – היקף ההשתתפות בפעילות העמותה נכון לינואר בכל שנה

מס'	חוג	1/2016	1/2017	1/2018	1/2019	1/2020
1	כדורסל בי"ס	93	124	176	204	206
2	כדורסל ליגה	182	171	209	200	225
3	כדורסל פרחי ספורט	-	11	-	-	-
4	כדורשת	102	224	312	280	275
5	טניס שולחן בוגרים	מתנס-13	מתנס-14	-	9	26
6	טניס שולחן ילדים				17	11
7	טניס שדה בוגרים	מתנס- 30	מתנס- 35	65	205	217
8	טניס שדה ילדים					
9	אתלטיקה	-	10	9	16	-
10	אתלטיקה פרחי ספורט	-	10	10	-	-
11	אופניים בוגרים	6	35	33	26	21
12	אופניים ילדים	30	31	37	63	59
13	אופניים פרחי ספורט	-	19	26	26	
14	כדורעף	50	117	139	81	171
15	כדורעף ליגה פנימית	-	-	-	83	
16	קטרגל- גיל גול			250	500	760
	סה"כ	**506**	**851**	**1284**	**1704**	**2000**

נספח ג' – ביצוע מול תכנון תקציב 2017 – 2019

הצעת תקציב 2017 מול הוצאות והכנסות				
	הצעת תקציב הוצאות	ביצוע בפועל הוצאות	הצעת תקציב הכנסות	ביצוע בפועל הכנסות
מועדון עירוני כדורשת	₪ 300,000	₪ 288,847.00	₪ 300,000	₪ 287,520.00
מועדון עירוני אופניים	₪ 300,000	₪ 243,546.00	₪ 300,000	₪ 249,427.00
ליגת השכונות	₪ 185,000	₪ 186,487.00	₪ 185,000	₪ 191,078.00
כדורסל	₪ 1,300,000	₪ 1,410,333.00	₪ 1,300,000	₪ 1,215,224.00
פרחי ספורט	₪ 120,000	₪ 86,423.00	₪ 120,000	₪ 88,111.00
אירועי ספורט קהילתיים	₪ 99,000	₪ 10,404.00	₪ 99,000	₪ 22,557.00
ספורט בקהילה	₪ 35,000	₪ 5,645.00	₪ 35,000	₪ 5,480.00
ליגת קט רגל-גיל גול	₪ 150,000	₪ 11,347.00	₪ 150,000	₪ 129,683.00
אבות בית	₪ 320,000	₪ 113,921.00	₪ 320,000	₪ 221,486.00
הנהלה וכלליות	₪ 136,030	₪ 173,436.00	₪ 136,030	₪ 111,788.00
טניס שולחן		₪ 2,107.00		₪ 3,512.00
טניס שדה		₪ 14,137.00		₪ 23,562.00
מימון		₪ 1,813.00		
סה"כ	**₪ 2,945,030.00**	**₪ 2,548,446.00**	**₪ 2,945,030.00**	**₪ 2,549,428.00**

הצעת תקציב 2018 מול הוצאות והכנסות				
	הצעת תקציב הוצאות	ביצוע בפועל הוצאות	הצעת תקציב הכנסות	ביצוע בפועל הכנסות
מועדון עירוני כדורשת	₪ 300,000	₪ 88,116.00	₪ 300,000	₪ 103,000.00
מועדון עירוני אופניים	₪ 348,000	₪ 58,471.00	₪ 348,000	₪ 56,000.00
ליגת השכונות	₪ 76.000	₪ 52,839.00	₪ 76.000	₪ 17,364.00
כדורסל	₪ 1,520,000	₪ 1,464,370.00	₪ 1,520,000	₪ 1,172,623.00
כדורעף	₪ 220,000	₪ 1,409.00	₪ 220,000	₪ 600.00
פרחי ספורט	₪ 72,000	₪ 47,578.00	₪ 72,000	₪ 30,000.00
אירועי ספורט קהילתיים	₪ 255,000	₪ 6,085.00	₪ 255,000	
פעולות ספורט	₪ 232,000	₪ 7,733.00	₪ 232,000	
מועדון קט רגל	₪ 50,000	₪ 6,000.00	₪ 50,000	₪ 97,500.00
מועדון טניס שולחן	₪ 50,000	₪ 19,807.00	₪ 50,000	₪ 38,188.00
מועדון טניס שדה	₪ 180,000	₪ 121,953.00	₪ 180,000	₪ 320,838.00
תפעול אולמות	₪ 435,000	₪ 324,036.00	₪ 435,000	₪ 417,601.00
הנהלה וכלליות	₪ 51,500	₪ 89,165.00	₪ 51,500	₪ 46,105.00
ריצה לאנשים מוגבלים				₪ 1,200.00
ליגת חופים		₪ 51,037.00		
ספורט בקהילה		₪ 19,300.00		
מימון		₪ 2,186.00		
אבות בית		₪ 7,000.00		
סה"כ	**₪ 3,789,500.00**	**₪ 2,367,085.00**	**₪ 3,789,500.00**	**₪ 2,301,019.00**

הצעת תקציב 2019 מול הוצאות והכנסות			נכון ל-6/1/2020	
	הצעת תקציב הוצאות	ביצוע בפועל הוצאות	הצעת תקציב הכנסות	ביצוע בפועל הכנסות
מועדון עירוני כדורשת	₪ 450,000.00	₪ 361,298.00	₪ 450,000.00	₪ 442,714.00
מועדון עירוני אופניים	₪ 220,000.00	₪ 223,331.00	₪ 220,000.00	₪ 220,362.00
ליגת השכונות	₪ 105,000.00	₪ 47,307.00	₪ 76,000.00	₪ 58,029.00
כדורסל	₪ 1,616,000.00	₪ 1,226,541.00	₪ 1,449,000.00	₪ 1,167,633.00
כדורעף	₪ 240,000.00	₪ 176,743.00	₪ 240,000.00	₪ 178,448.00
אתלטיקה פ"ס	₪ 25,200.00	₪ 17,101.00	₪ 28,000.00	₪ 37,944.00
אירועי ספורט קהילתיים	₪ 106,000.00		₪ 106,000.00	₪ 10,000.00
פעולות ספורט	₪ 194,400.00	₪ 102,862.00	₪ 194,400.00	₪ 88,000.00
מועדון קט רגל	₪ 38,800.00	₪ 2,363.00	₪ 65,000.00	₪ 101,500.00
מועדון טניס שולחן	₪ 35,050.00	₪ 28,945.00	₪ 38,000.00	₪ 29,760.00
מועדון טניס שדה	₪ 334,000.00	₪ 277,727.00	₪ 480,000.00	₪ 331,692.00
תפעול אולמות	₪ 382,000.00	₪ 310,496.00	₪ 409,000.00	₪ 315,043.00
הנהלה וכלליות	₪ 98,600.00	₪ 61,292.00	₪ 87,450.00	₪ 45,000.00
ספורט ייצוגי	₪ 90,000.00	₪ 25,497.00	₪ 90,000.00	₪ 60,000.00
חוג מחול	₪ 29,800.00		₪ 32,000.00	
ספורט בקהילה		₪ 9,534.00		
מימון		₪ 1,749.00		
סה"כ	**₪ 3,964,850.00**	**₪ 2,872,786.00**	**₪ 3,964,850.00**	**₪ 3,086,125.00**

נספח ד' – טבלת כוח אדם נכון לאוגוסט 2019

מס'	שם	תפקיד	תחילת עבודה	חוזה/הארכה בתוקף	חוזה חתום	הערות
1		מזכירה	20.1.16	12.18	כן	הארכה בטיפול
2		מזכירה	1.6.18	11.18	כן	הארכה בטיפול
3		מזכירה	28.8.18	11.18	כן	הארכה בטיפול
4		רכז לוגיסטי	9.15	30.7.18	כן	חוזה חדש בטיפול
5		רכז כדורסל	9.15	אין מידע. החוזים חסרים		חוזה חדש בטיפול
6		מאמנת כדורסל	9.15	30.7.19	לא	חוזה חדש בטיפול
7		מאמן כדורסל	9.15	30.7.19	לא	חוזה חדש בטיפול
8		מאמן כדורסל	8.17	30.7.19	לא	חוזה חדש בטיפול
9		מאמן כדורסל	8.17	30.7.19	לא	חוזה חדש בטיפול
10		מאמן כדורסל	9.18	1.7.19	לא	חוזה חדש בטיפול
11		מאמן כדורסל	9.18	1.7.19	לא	חוזה חדש בטיפול
12		מאמן כדורסל	9.18	1.7.19	לא	חוזה חדש בטיפול
13		מאמן כדורסל	2016	30.7.19	כן	חוזה חדש בטיפול
14		שופט "ליגת שכונות"	לא רלבנטי – מתחדש כל שנה	1.11.18 -31.7.19	כן	מסיים
15		שופט "ליגת שכונות"	לא רלבנטי – מתחדש כל שנה	1.11.18 -31.7.19	כן	הארכה לשנת 20 – נחתם במהלך הביקורת
16		שופט "ליגת שכונות"	לא רלבנטי – מתחדש כל שנה	1.11.18 -31.7.19	כן	הארכה לשנה נוספת בטיפול
17		שופט "ליגת שכונות"	לא רלבנטי – מתחדש כל שנה		כן	הארכה לשנה נוספת בטיפול



דוח הביקורת הפנימית

מס' 160/2019

בנושא:

הנחות ופטורים בארנונה

תוכן עניינים

מבוא 218
פעולות הביקורת 221
עיקרי הממצאים והמלצות 222
פירוט הממצאים 229
1. נהלי עבודה 229
2. אבטחת מידע 230
3. נגישות השירות לתושב 231
4. פרסום צו ארנונה 233
5. ועדת הנחות 233
5.1 כללי..... 233
5.2 חברי וועדת הנחות 234
5.3 הפרוטוקולים של ישיבות וועדות הנחות 236
6. הטיפול בהנחות על ידי חברה חיצונית 237
7. בקרה על מתן הנחות 238
8. גידול בהיקף ההנחות והפטורים 239
9. הנחות רטרואקטיביות 239
10. התניית הנחות בהסדר חובות 242
11. פטורים לנכסים ריקים 244
11.1 כללי 244
11.2 היעדר בקרה ממוחשבת 246
11.3 ראיות ואסמכתאות לנכס ריק 246
12. פטורים לנכסים שאינם ראויים לשימוש 247
13. בדיקת מדגם הנחות ופטורים 249
13.1 הנחות על פי חוק 2018 249
13.2 הנחות על פי חוק 2019 250
13.3 פטורים 2018 251
13.4 הנחות ארנונה 2018 252
13.5 הנחות אחרות 2019 256
14. טיפול בהשגות 258
14.1 כללי 258
14.2 טפסים להגשת השגה 259
14.3 טיפול בהשגות שהוגשו באיחור 259
14.4 תשובות להשגות 260
15. ועדת ערר..... 261
סיכום 263
נספחים 264

מבוא

מקורות ההכנסה העיקריים של העירייה לצורך מתן השירותים לתושביה הנן הכנסות עצמיות, דהיינו תקבולים שהרשות גובה, תשלומי השתתפות ממשרדי הממשלה השונים ומענקי איזון (ככל שישנן).

המקור העיקרי להכנסות העצמיות של העירייה הוא מס הארנונה שהיא מטילה על מחזיקי הנכסים בתחומה, אשר נקבע לפי ייעוד השימוש בנכס, שטחו ומיקומו.

נושא פטורים והנחות בארנונה מעוגן גם כן בחקיקה, וכן קיימת לעירייה סמכות למתן הנחות נוספות על אלה הקבועות בחוק, משיקולים סוציאליים וכלכליים, באמצעות ועדת הנחות של העירייה. יש לציין כי היקף ההנחות בארנונה בשנה קודמת (2018) היה בסך כ-24 מיליון ₪ ואילו השנה (2019) הוא צפוי להיות גבוה מכך. מלבד ההיבט הכספי המשמעותי, להקפדה על התנהלות תקינה ודייקנית בנושא זה חשיבות מהיבטים נוספים של עקרון החוקיות, שוויון ומינהל תקין.

הטיפול בגביית הארנונה ובמתן פטורים והנחות לזכאים אחראית מחלקת הגבייה של העירייה אשר כפופה לגזברות העירייה ופועלת בסיוע חברת גבייה חיצונית (מילג"ם), אשר עובדיה פועלים מתוך מחלקת הגבייה.

גביית הארנונה ותשלומי חובה אחרים מעוגנים בפקודת העיריות ובחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992 (להלן: "חוק ההסדרים"), וכן בתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז-2007 (להלן: "תקנות ההסדרים - ארנונה"), אשר קובעים מידי שנה את שיעורי העלאת הארנונה המרבית המותרת, וכן את עקרונות סיווג הנכסים וכללי ההנחות עבור כל הרשויות המקומיות בארץ.

צו המסים העירוני המאושר במועצת העיר ומפורסם בכל שנת כספים, קובע את שיעורי הארנונה וסיווגי הנכסים בתחום השיפוט העירוני, כגון: ארנונה למגורים לפי אזור, ארנונה למשרדים, ארנונה למסחר, ארנונה למחסנים, וכד' (לרשימה המלאה - ראה טבלת תעריפים מצו המיסים המלא **בנספח א'** לדוח).

על פי פסיקת בית המשפט העליון (פס"ד 764/88 **דשנים וחומרים כימיים נ' עיריית קריית אתא**), הארנונה העירונית הינה על פי מהותה, מס המשולם לקופת העירייה למימון מכלול שירותים ציבוריים הנדרשים לקיום אורח חיים תקין אותם מספקת העירייה לתושביה.

מאחר שהארנונה היא בבחינת מס, אין היא משולמת תמורת שירות מסוים זה או אחר הניתן למשלמים, ולפיכך אין להתלות את החובה לתשלום במתן שירות זה או אחר.

על פי פקודת המיסים (גביה) מכוח אכרזת המיסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות מקומיות) (הוראת שעה), תש"ס – 2000, באפשרות העירייה לנקוט בהליכי גבייה מנהליים היכן שלא שולם חוב בגין תשלומי החובה.

החוק הסמיך את משרד הפנים לפקח על הרשויות המקומיות ולהכוין את פעילויותיהן, בין היתר, באמצעות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, בתחום קביעת מדיניות התקציב שלהן והתאמתה ליכולת גביית הארנונה בשנת כספים מסוימת.

הנחות ופטורים בארנונה

חוק ההסדרים הסמיך את שר הפנים להתקין תקנות בדבר מתן הנחות בארנונה ע"י רשויות מקומיות. בעקבות כך, הותקנו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן: "תקנות ההסדרים – הנחה מארנונה"), בהן נקבעו כללים למתן ההנחות ,פורטו המבחנים לקבלתן והוגדרו סמכויותיה ואופן פעילותה של ועדת ההנחות ברשות המקומית.

בהתאם לכך, מעניקה העירייה מידי שנה הנחות בארנונה לזכאים שונים, על פי כללים שנקבעו בתקנות ההסדרים, ובהתאם למבחני המשנה שנקבעו על ידי העירייה ומפורטים בצו המיסים המפורסם מידי שנה לציבור.

ההנחות בארנונה כוללות סוגים שונים, ובהם הנחות הניתנות על פי חוק בגין מצב אישי מיוחד של המחזיק בנכס, הנחות לבעלי הכנסה נמוכה על פי טבלת הכנסה לנפש, הנחות לנזקקים על פי החלטת ועדת הנחות ופטורים בגין נכס ריק או נכס שאינו ראוי לשימוש. (**בנספח ב'** - טבלת שיעורי ההנחות שנקבעו בתקנות).

ככלל, מי שעומד בזכאות לקבלת הנחה על פי ההנחיות, נדרש להגיש בקשה מתאימה בצירוף אסמכתאות לשם קבלת ההנחות להן הוא זכאי.

כללי הרגולציה קובעים, כי הנחה מארנונה בגין מצב כלכלי ניתן להעניק לשנה השוטפת בלבד ולא בגין שנים קודמות, מאחר שיש קושי לקבוע את מצבו הכלכלי של התושב בתקופות קודמות. הנחות על פי חוק, ניתן לקבל גם עבור שנים קודמות.

הטיפול בהנחות ופטורים בארנונה

מנהל הארנונה והממונה על הגבייה בעירייה הינו גזבר העירייה, אשר אחראי למעשה גם על נושא הנחות ופטורים בארנונה. מחלקת הגבייה (להלן: המחלקה) אשר כפופה לגזברות העירייה, אחראית על הטיפול השוטף בגביית הארנונה ועל מתן הנחות ופטורים על פי החוק, הנחיות הגזבר והמדיניות העירונית של מתן הנחות בגין העבר.

מנהלת מחלקת הגבייה מוגדרת כ"פקידת הגבייה של העירייה" ורוב עובדי מחלקתה מועסקים למעשה כעובדי חברה חיצונית (מילג"ם), אשר מבצעים בפועל את רוב תפקידי המחלקה, ובהם, בין היתר, מתן הנחות בארנונה, על פי הנחיות מנהלת המחלקה.

4 מעובדות המחלקה אחראיות על הטיפול בהנחות בארנונה, כאשר אחת מהן מטפלת ב"הנחות ועדה" (לפי מצב כלכלי) והיתר ב"הנחות על פי חוק" וב"הנחות על פי התקנות".

מחלקת הגבייה מנהלת את פעילותה באמצעות מערכת ממוחשבת "מטרופולינט", במסגרתה נרשמים, בין היתר, הן חיובי הארנונה, הן הנחות בארנונה והן הפרוטוקולים של ועדת ההנחות.

להלן נתונים עיקריים בדבר הנחות בארנונה שהעניקה העירייה בשנים 2017-2019:

נתונים על הגבייה ועל הנחות ופטורים בארנונה:

שנה	סה"כ חיובים	סה"כ הנחות ופטורים	שיעור הנחות מחיובים
2017	202,223 ש"ח	23,621 ש"ח	11.53
2018	219,035 ש"ח	23,913 ש"ח	10.92
2019	233,621 ש"ח	28,184 ש"ח	12.06

הערות:

- נתוני 2017 – 2018 - לפי דוח כספי מבוקר של משרה"פ.
- נתוני 2019 –נתונים בלתי מבוקרים שנמסרו ממחלקת הגבייה (נכון ליום 16.1.20).

להלן פירוט ההנחות שניתנו בשנת 2019 (לפי נתוני אגף הגבייה ליום 16.1.20):

סוג ההנחה	סכום (בש"ח)
הנחת ועדה (מצב כלכלי)	2,131,914
הנחות על פי תקנות ההנחות	11,273,833
הנחות על פי חוק	3,039,464
פטורים	11,739,240
סה"כ	**28,184,451**

פעולות הביקורת

הביקורת בנושא הנחות ופטורים בארנונה נערכה במהלך המחצית השנייה של שנת 2019 במטרה לבחון את תהליך מתן ההנחות בארנונה לתושבים על פי הוראות החוק והתקנות ואת הבקרות המתקיימות בתהליך בכדי לוודא כי מתן ההנחות מתקיים על פי דין.

הביקורת כללה את מתן הנחות ופטורים ואת התנהלות ועדת הנחות של העירייה בשנים 2018 ו-2019.

במהלך הביקורת נערכו פגישות עם גורמים שונים הנוגעים בדבר בעירייה, ובהם: גזבר העירייה, יועמ"ש העירייה, מנהלת מחלקת הגבייה, סגנית מנהלת המחלקה, עובדי המחלקה וגורמים נוספים ככל שנדרש.

הביקורת סקרה מסמכים מתוך תיקי גבייה וכן נעזרה בנתונים ובדוחות מתוך מערכת הגבייה לצורך עריכת מדגמים ותחקור נתונים בתחום הנחות ופטורים.

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים, ובהתאם לכך ננקטו נהלי ביקורת שנדרשו בהתאם לנסיבות.

הממצאים המובאים להלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו, וכפי שנראה מתוך מסמכי העירייה.

עיקרי הממצאים והמלצות

1. נהלי עבודה

- נהלי העבודה של המחלקה לא כיסו באופן מלא את כל הפעילויות.
- הנחיות העבודה מטעם חברת הגבייה החיצונית לא אושרו בעירייה.

המלצות הביקורת

1. יש לוודא כי נהלי העבודה של המחלקה יכסו באופן מלא ומפורט את כל תהליכי העבודה בתחום הנחות ופטורים בארנונה.
2. ש לוודא כי הנהלים ייבחנו אחת ל- 3 שנים לפחות ויאושרו מחדש.
3. יש להביא לאישור מסודר בעירייה את הנחיות העבודה הקיימות מטעם חברת הגבייה (מילג"ם).

2. אבטחת מידע

- ההרשאות של רוב עובדי מחלקת הגבייה, לרבות מנהלת המחלקה, היו רחבות מהנדרש ביחס לתפקידיהם.
- חסרו בקרות המונעות ביצוע פעולות כספיות שונות ללא אישורה של מנהלת המחלקה.
- מסמכים ובהם מידע רגיש אוחסנו בארונות שאינם נעולים.

המלצות הביקורת

1. יש לשקול צמצום והגבלת הרשאות לביצוע פעולות בעלות השלכה כספית במערכת הגבייה, רק לעובדות העוסקות בכך בפועל במסגרת תפקידן.
2. יש לשקול לצמצם גם את הרשאותיה של מנהלת המחלקה, אשר לא אמורה לבצע בפועל פעולות בעלות השלכה כספית במערכת, אלא לערוך בקרה ולאשר פעולות שבצעו עובדות המחלקה.

3. יש לבחון את הדרכים לעיגון בקרה ממוחשבת על ביצוע פעולות כספיות במערכת, באופן שהפעולות שמבצעות עובדות המחלקה תהיינה בסטטוס "ממתין לאישור" ורק עם אישורה של מנהלת המחלקה באמצעות הרשאה במערכת, הפעולות הללו יהיו בתוקף. כך תובטח בקרה של המנהלת על כל הפעולות המבוצעות וכן יהיה תיעוד לאישוריה.
4. יש לשקול להתקין מנעולים בארונות שבהם מאוחסנים תיקי התושבים ותיקי הנכסים שבהם מסמכים רגישים ואישיים, וכן להקפיד לנעול אותם ככל שניתן.

3. נגישות השירות לתושב

- בדף הייעודי בנושא "הנחות בארנונה" שבאתר המרשתת העירוני, חסרו פרטים על התנאים המזכים בהנחות.
- באתר המרשתת חסרו טפסים ייעודיים זמינים להגשת בקשות להנחה בארנונה (במהלך הביקורת הוחל בפיילוט של טפסים מקוונים).

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לעדכן את אתר המרשתת העירוני כך שבדף ההנחות יפורטו ההנחות לזכאים ובדף ההשגות על ארנונה יפורט תהליך ההשגה על החלטת הארנונה.
2. מומלץ לפרסם באתר המרשתת העירוני את טופסי הבקשה להנחה בארנונה ואף לאפשר הגשת בקשות להנחה באופן מקוון או לחילופין באמצעות תיבת דואר אלקטרוני ייעודית, ללא צורך בהגעה פיזית למשרדי מחלקת הגבייה.

4. פרסום צו ארנונה

- העירייה לא פרסמה באתר המרשתת במועד, את הטיוטה המלאה של צו הארנונה לשנת 2020, כפי שנדרש בפקודת העיריות.
- לאחר פרסום צו הארנונה המעודכן, המשיך והופיע באתר גם נוסח שאינו מעודכן.

המלצות הביקורת

1. יש לפרסם מדי שנה במועד (עד ל-1 ביולי הקודם לשנת המס) את הטיוטה המלאה של צו הארנונה באתר המרשתת של העירייה כפי שנדרש בפקודת העיריות.
2. יש לוודא כי יפורסם הצו המעודכן בלבד.

5. ועדת הנחות

- שניים מבין חברי ועדת ההנחות נהגו להיעדר מרוב ישיבות הוועדה.
- החלטות הוועדה נרשמו על גבי הפרוטוקולים בכתב יד. הפרוטוקולים לא נסרקו למערכת הממוחשבת.

המלצות הביקורת

1. על חברי וועדת הנחות להקפיד על נוכחות בישיבות הוועדה, כמתבקש.
2. יש לבחון את האפשרות לעדכן את פרוטוקול ישיבות וועדת הנחות שבמערכת הממוחשבת, באופן שהחלטות הוועדה יהיו כלולות בפרוטוקול הממוחשב. לחילופין, על יו"ר הוועדה לחתום לצד כל רישום החלטה ידני המופיע בפרוטוקול הוועדה.
3. רצוי כי במערכת ייסרק גם הפרוטוקול המאושר והחתום על ידי יו"ר הוועדה.

6. הטיפול בהנחות על ידי חברה חיצונית

- חסרה אסמכתא למתן הסמכה ואישור מטעם גזבר העירייה לעובדי חברת הגביה להעניק הנחות ופטורים, כנדרש בנוהל משרד הפנים.

המלצת הביקורת

על מנהל הארנונה (גזבר העירייה) להסמיך באופן מתועד את חברת הגבייה להעניק הנחות ופטורים, כנדרש בנוהל משרד הפנים.

7. בקרה על מתן הנחות

- למנהלת המחלקה חסרה בקרה למניעת מקרים של הזנת הנחות אשר לא הובאו לאישורה, לרבות הנחות שנתנו על פי חוק ואשר לא הובאו כלל לאישורה.

- חסר במחלקה תיעוד לעריכת בקרה על ידי מנהלת המחלקה להנחות שנתנו.

המלצות הביקורת

1. יש לבחון את האפשרות כי הנחות המוזנות למערכת על ידי פקידי המחלקה ייכנסו לתוקף רק לאחר אישורן במערכת על ידי מנהלת המחלקה.
2. על מנהלת המחלקה לבצע בדיקה מטעמה על ההנחות שהוזנו במערכת מידי תקופה, ללא קשר לבדיקות שמבוצעות על ידי מנהל צוות חברת הגבייה.
3. יש לערוך תיעוד לבקרות המבוצעות על ידי מנהלת המחלקה ולשומרו לצורכי בקרה ומעקב (כגון פלט דוח בקרה החתום על ידה).

8. גידול בהיקף ההנחות והפטורים

- הגידול בהיקף ההנחות והפטורים בשנתיים האחרונות היה ביחס סביר לגידול באוכלוסיית העיר.

9. הנחות רטרואקטיביות

- הנחות אשר נתנו באופן רטרואקטיבי היו מסוג "הנחות על פי חוק" בלבד ולפיכך נתנו באופן תקין.

10. התניית הנחות בהסדר חובות

- במספר מקרים נתנו הנחות לתושבים על אף שהיו להם חובות קודמים, בניגוד לקבוע בתקנות.
- בפני חברי וועדת הנחות לא הובאו נתונים על יתרות חוב של המבקשים, כמתבקש.

המלצות הביקורת

1. יש לפעול על פי תקנות ההנחות המחייבות, בכל הקשור לאי הענקת הנחות לבעלי חוב.
2. ככל שהעירייה מעוניינת להעניק הנחות לבעלי חוב במטרה לעודד גבייה, יש להתנות במסגרת החלטת ועדת ההנחות את קבלת ההנחה לאחר תשלום מלוא החוב, ולציין זאת במפורש בפרוטוקול ישיבת הועדה.

3. יש להביא בפני חברי וועדת הנחות את הנתונים על יתרות חוב של המבקשים, על מנת שיהיו לנגד עיניהם בעת קבלת ההחלטות בוועדה.

11. פטורים לנכסים ריקים

- חסרה במערכת בקרה מובנית אשר תמנע את האפשרות לעדכן במערכת הנחות ופטורים לתקופה העולה על זו המותרת על פי החוק.

<u>המלצת הביקורת</u>

מומלץ לבחון מול מחלקת המחשוב או התמיכה הטכנית של מערכת הגבייה, אפשרות לעיגון בקרה ממוחשבת החוסמת את האפשרות לעדכן במערכת הנחות ופטורים לתקופה העולה על זו המותרת על פי החוק.

12. פטורים לנכסים שאינם ראויים לשימוש

- חסר במערכת הגבייה מנגנון ממוחשב המבטיח התרעה ופיקוח יעילים על ביצוע ביקורי המפקחים באופן סדור ועקבי בנכסים.
- במקרה יחיד הוגשה הבקשה לפטור בגין נכס סגור וריק כחצי שנה לאחר השיפוץ, וכתוצאה מכך הפטור ניתן בדיעבד.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. מומלץ לבחון מול מחלקת המחשוב או התמיכה הטכנית של מערכת הגבייה, אפשרות לעיגון מנגנון ממוחשב אשר יאפשר ניהול פיקוח יעיל על ביצוע ביקורי המפקחים באופן סדור ועקבי בנכסים.
2. יש להקפיד על מתן פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש עקב שיפוץ ממועד הגשת הבקשה ולא באופן רטרואקטיבי ממועד השיפוץ.

13. בדיקת מדגם הנחות ופטורים

בבדיקת מדגם של כ-160 הנחות ופטורים מסוגים שונים אשר נתנו במהלך השנים 2018 ו-2019 עלו הממצאים הבאים:

- במתן הנחות לחיילים בסדיר וכן במילואים, הוצגו צילומי תעודות שאינן ברורות ואינן יכולות לשמש כאסמכתא.
- במקרה אחד של מתן פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש, ביקור המפקח נעשה באיחור ולא באופן מידי, כמתבקש.
- במתן הנחות לילדים נכים, חסרו אסמכתאות להוכחת קשרי המשפחה שבין הילד הנכה למשלם אשר קיבל את ההנחה.
- במקרה אחד של מתן הנחה לעיוור, לא ניתן היה לזהות בצילום את בעל התעודה.

בהמשך לבדיקת המדגם הנ"ל מציינת הביקורת את התרשמותה הכללית, כי במחלקת הגבייה קיימת הקפדה על מתן הנחות על פי הכללים המחייבים ובאופן מתועד וממוסמך.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. במתן הנחות לחיילים בסדיר וכן למשרתי מילואים, מומלץ לסרוק את התעודות המהוות אסמכתא לקבלת ההנחה או לצלם את התעודות באיכות טובה, כך שניתן יהיה לזהות את המצולם בתעודה ואת פרטיו, ולוודא כי ההנחה ניתנה לזכאים ועל פי תנאי הזכאות.
2. במתן פטור מארנונה בגין נכס שאינו ראוי לשימוש, יש להקפיד להגיע לנכס סמוך ככל האפשר להגשת הבקשה, כדי לבדוק האם קיימת הצדקה למתן הפטור.
3. בעת מתן הנחה לילד נכה, יש לצרף צילום תעודת זהות של ההורה (המחזיק בנכס) או פלט ממרשם האוכלוסין, כאסמכתא לעריכת הבדיקה ולקיומו של קשר משפחתי בין המחזיק שקיבל את ההנחה לבין הילד הנכה בגינו התקבלה ההנחה.
4. במתן הנחה לעיוור יש להקפיד לסרוק או לצלם את התעודה המהווה אסמכתא לקבלת ההנחה באופן שיהיה ניתן לזהות את בעלי התעודה.

14. טיפול בהשגות

- חסר בעירייה טופס בקשה מובנה להשגה והדבר גרם לסרבול הטיפול בהשגות.
- לעיתים נדונו השגות אשר הוגשו באיחור, באופן המנוגד לחוק ועלול לפגוע בעקרון השוויון.
- נמצאו מקרים שבהם נתנו תשובות להשגות ללא קבלת אישור ממנהל הארנונה ואף ללא העברת העתקים לידיעתו.

המלצות הביקורת

1. יש לערוך טופס אחיד ומובנה להגשת השגה על שומת הארנונה וכן לוודא כי יופיעו בו באופן מודגש העילות להשגה המעוגנות בחוק בצירוף הנחיות והסברים למילוי הטופס ולהקפדה על היצמדות לעילות שבחוק בלבד.
2. רצוי כי יתאפשר להגיש השגה גם באופן מקוון.
3. ככלל, אין לדון בהשגות שהוגשו לאחר המועד שנקבע בחוק להגשתן, דהיינו בתוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום ובדרך כלל עד ל-31.3 בכל שנה.
4. במידה שיש רצון "להגמיש" את הכללים בעניין זה, יש להיוועץ ביועמ"ש העירייה כיצד ניתן לעשות זאת ולעגן זאת בהחלטה בכתב של גורם מוסמך מטעם העירייה.
5. מתן תשובות להשגות צריך להיעשות אך ורק על ידי מנהל הארנונה, בחתימתו האישית על גבי התשובה.

15 ועדת ערר

- במשך כשנה וחצי לא מונה לוועדה יו"ר והיא לא התכנסה, כמתחייב בחוק.

המלצת הביקורת

לאור מינוי ועדת ערר חדשה בחודש פברואר 2020, עליה להתחיל בפעילות סדירה בהקדם האפשרי, ולטפל בעררים הממתינים והשוטפים, כנדרש בחוק.

פירוט הממצאים

1. נהלי עבודה

עיגון תהליכי העבודה בנהלים כתובים וברורים נועד להבטיח תפעול שוטף ותקין של הפעולות, חלוקת תפקידים ברורה ותהליכי פיקוח ובקרה יעילים. נהלים כאמור, מקבלים משנה חשיבות בתחום ההכנסות, הגבייה וההנחות, וכן לאור העובדה כי רוב תהליכי העבודה מבוצעים הלכה ולמעשה על ידי נותני שירות חיצוניים (חברת מילג"ם) כבמקרה זה. בהקשר זה יצוין כי בסעיף 3 לנוהל העסקת חברות גבייה שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2003 נקבע, בין היתר:

"רשות מקומית רשאית להעסיק חברת גביה לצורך הטיפול בגביה שוטפת של המסים העירונים או בגביית חובות פיגורים ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:

א. החברה תפעל על פי נוהל עבודה מפורט, בכתב, שיקבע על ידי גזבר הרשות ויתייחס לכל הפעולות אותן תבצע החברה והאשורים שידרשו לכל פעולה..."

לביקורת הוצג נוהל עבודה עירוני בנושא הנחות ופטורים שעודכן אחרונה בתאריך 3.4.11, לפני כ- 9 שנים. הנוהל לא נבחן ועודכן מאז.

מסקירת הנוהל עולה, כי הוא מכסה את הפעולות המבוצעות בתהליך מתן הנחות, אולם הנחיות העבודה שבו מוצגות לעיתים באופן כללי בכל הקשור לתהליך מתן ההנחות, ללא פירוט הפעולות הנדרשות מעובדי מחלקת הגביה בנושא זה.

כך לדוגמה, בנושא מתן הנחות על-פי קריטריונים, נקבע כי אם פקידת הגביה מצאה כי התושב זכאי להנחה היא מעבירה את הבקשה למנהלת המחלקה המאשרת את הבקשה ומחזירה לפקידה האחראית על הגביה להזנת ההנחה במערכת.

לא הוגדר בנוהל אופן ביצוע הפעולות הנדרשות לבדיקת הבקשה ואישורה, אילו אסמכתאות נדרשות לכל זכאות, מה נדרש לתעד והיכן, האם האישור על גבי טופס ייעודי, כיצד נדרשת מנהלת המחלקה לבדוק את החלטת הפקידה האחראית, וכד'.

יש לציין, כי בנוסף לנוהל העירוני, ברשות עובדי הגבייה יש הנחיות עבודה כתובות ומפורטות אשר סופקו על ידי חברת הגבייה החיצונית.

עם זאת, הנחיות העבודה הנ"ל לא אושרו באופן מתועד על ידי גורם מוסמך בעירייה.

2. אבטחת מידע

מערכת הגביה הממוחשבת, בהיותה מערכת כספית לכל דבר ועניין, טומנת בחובה חשיפה לסיכונים תפעוליים משמעותיים, לרבות הסיכון לביצוע פעולות בלתי מורשות ואף הונאות. בנוסף, המידע הקיים במחלקת הגבייה הנו רגיש במיוחד מבחינת הגנת הפרטיות וצנעת הפרט, מאחר שהוא נוגע למצבם הכלכלי ולנסיבות אישיות שונות של תושבי העיר.

אשר על כן, מתבקש כי במחלקה עצמה ובמערכות המשמשות אותה יינקטו אמצעי אבטחת מידע מחמירים וכן מערכת הרשאות מוקפדת.

בנוהל מספר 13 שבחוברת "נהלי אבטחת מידע" שפורסמה על ידי האגף הבכיר לביקורת המדינה העוסק בנושא "מידור זיהוי והרשאות המשתמשים" נקבע, בין היתר, כי:

> **"כל משתמש יוכל להגיע אך ורק אל מאגרים המותרים לו, תוך מזעור אפשרויות חשיפת הסיסמאות האישיות. מעבר לזיהוי הפונה אל המערכת ע"י שמו, תתאפשר הפניה רק באמצעות סיסמא. הסיסמא תהווה את החוליה העיקרית בהגנה על הרשאות הגישה".**

הביקורת סקרה את נהלי אבטחת המידע במחלקת הגבייה ולהלן ממצאיה:

- לכל עובדות מחלקת הגבייה נתנו למעשה הרשאות רחבות לביצוע פעולות בעלי השלכה כספית במערכת הגבייה, כגון: הזנת החזרים, הזנת הנחות, שינוי גודל נכסים, מחיקת חובות, הקטנת חיובים ועוד. זאת למרות שעל פי הגדרות התפקיד, רק 4 מתוך 10 עובדות המחלקה מטפלות בפועל במתן הנחות ופטורים לתושבים (למעט פטור נכס ריק אשר ניתן גם על ידי פקידות נוספות במחלקה).
- למנהלת מחלקת הגבייה נתנו גם כן הרשאות רחבות לביצוע פעולות רבות בעלות השלכה כספית במערכת, למרות שתפקידה העיקרי – לקיים בקרה ולאשר את הפעולות שבוצעו במערכת על ידי עובדות הגבייה. לדעת הביקורת, הדבר מנוגד לעיקרון הפרדת תפקידים ובידוק פנימי.
- עובדות המחלקה מבצעות במערכת פעולות כספיות רבות ובאופן יומיומי. על פי נוהג העבודה במחלקה, הפעולות הנ"ל טעונות אמנם בדיקה ואישור של מנהלת המחלקה, אולם אישור זה ניתן בעל-פה, ללא תיעוד וללא דרישה ל"אישור מנהל"

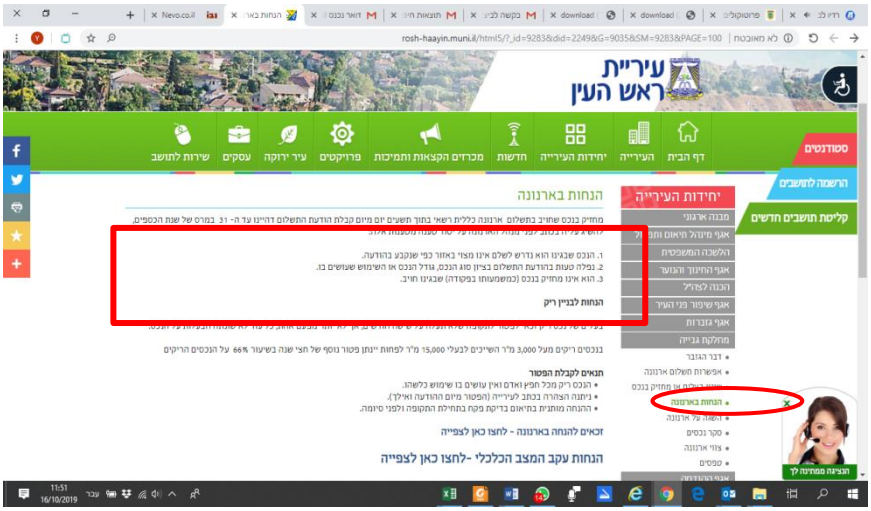
במערכת הממוחשבת. באופן זה, באפשרות העובדות לבצע פעולות גם ללא אישור המנהלת ואישור זה ניתן למעשה רק לפעולות שהובאו לידיעת המנהלת על ידי העובדות.

- יצוין כי מנהל צוות חברת הגביה (מילג"ם) מבצע בקרות, בין היתר על ההנחות, ומבצע בדיקות מדגמיות על חישובי החיוב.
- בסקירת נהלי האבטחה הפיסיים במחלקה נמצא, כי הכניסה למחלקת הגבייה מאובטחת בכל עת באמצעות דלת פלדה ומצלמה, והיא ניתנת לפתיחה באמצעות קוד כניסה או זמזם המופעל מתוך המחלקה. כן נמצא כי בשעות קבלת הקהל נוכח במקום מאבטח. עם זאת, הביקורת העירה כי תיקי התושבים והנכסים ובהם מסמכים רגישים ואישיים רבים, מאוחסנים בארונות עץ שאינם נעולים (ללא מנעול), ועל כן אינם מאובטחים במידה מספקת.

3. נגישות השירות לתושב

המידע בדבר הזכאות להנחות מצוי בחוקים ותקנות שונים. בכדי להנגיש את המידע לציבור נהוג לפרסם את הקריטריונים המזכים באתר המרשתת של העירייה ולספק את המידע הנחוץ לרבות, דרכי ההתקשרות, דרכי הגשת הבקשות, מסמכים נדרשים ועוד.

באתר המרשתת של העירייה נמצא דף ייעודי שכותרתו: **"הנחות בארנונה"**, אולם הדף אינו מתאר את התנאים המזכים בהנחות כמתבקש, אלא, כולל הסבר בדבר האפשרות להגיש השגה על קביעת הארנונה. להלן צילום דף האינטרנט האמור:



יצוין כי בדף בנושא השגה על ארנונה (הנמצא בתפריט של מחלקת הגבייה), נמצא מידע זהה לזה שנמצא בדף של הנחות בארנונה, כלומר המידע הנ"ל נמצא בכפילות בשני דפים שונים באתר העירייה.

עם זאת נציין, כי הקישורים בדף המרשתת מפנים לסעיפים הרלוונטיים בתקנות ההנחות בארנונה.

עוד נמצא, כי באתר המרשתת לא נמצאים טפסים ייעודיים זמינים להגשת בקשות להנחה בארנונה ועד למועד הביקורת בחודש נובמבר 2019 **לא ניתן** היה להגיש בקשה להנחה באופן מקוון. תושב המבקש הנחה נדרש להגיע אל משרדי מחלקת הגבייה ולהגיש את הבקשה באופן פיזי.

הביקורת מציינת בחיוב, כי לקראת סיום הביקורת, בחודש דצמבר 2019, הופעלה באתר העירייה כפיילוט מערכת חדשה של טפסים מקוונים, המאפשרת הגשת בקשות וקבלת שירותים שונים מהעירייה באופן מקוון, לרבות הגשת בקשה להנחה או לפטור בארנונה.

הביקורת מברכת על כך ומציינת, כי הדבר מתבקש כיום לצורך שיפור השירות לתושבים, ייעול העבודה במחלקה וכן להפחתת הלחץ והתורים בעת קבלת קהל במחלקה.

4. פרסום צו ארנונה

נושא פרסום צו הארנונה על ידי העירייה מעוגן בסעיף 276 לפקודת העיריות [נוסח חדש] כדלקמן:

" (א) החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 1 ביולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.

...

(ד) העירייה תפרסם באתר האינטרנט של העירייה את טיוטת הצעתה בדבר הטלת ארנונה כללית, בצירוף דברי הסבר, עשרה ימים לפני ישיבת המועצה בעניין הטלת ארנונה כללית, וכן תעמיד את טיוטת הצעתה כאמור לעיון הציבור במשרדי העירייה".

מכאן שעל העירייה לפרסם את צו הארנונה עד ליום 30 ביוני בשנה הקודמת לשנת המס הרלוונטית, וכן עליה לפרסם **טיוטה מלאה** של ההצעה (כולל דברי הסבר) עד ליום 20 ביוני. מבדיקת הביקורת עולה, כי ביום 4 ביוני 2019 פרסמה העירייה באתר המרשתת העירוני את סדר היום לקראת אישור צו המיסים לשנת 2020, כולל דברי הסבר לשינויים הצפויים בו ביחס לשנה קודמת, וביום 18.6.19 אושר צו הארנונה בישיבת מועצת העיר מספר 14/14.

הביקורת מעירה, כי העירייה לא פרסמה במועד באתר המרשתת את הטיוטה המלאה של צו הארנונה לשנת 2020, כפי שנדרש בפקודת העיריות.

יש לציין, כי לקראת סוף השנה, פורסם צו הארנונה המעודכן, אולם באתר מופיעים למעשה שני נוסחים שונים (האחד מעודכן והאחד לא) באופן שעלול ליצור בלבול.

5. ועדת הנחות

5.1 כללי

וועדת הנחות בארנונה הנה כאמור הגוף המוסמך לאשר הנחות בארנונה שאינן מחויבות על פי החוק או התקנות, כי אם מתבקשות בשל מצב כלכלי של מבקשי ההנחה, על פי קריטריונים שנקבעו בחוק.

סעיף 5 לתקנות ההסדרים – הנחה מארנונה, קובע כי על העירייה למנות וועדת הנחות בכדי לדון בבקשות להנחה בארנונה **שאינן** על פי חוק, לנזקקים.

לוועדת הנחות תפקיד חשוב אשר יש לו השלכות משמעותיות הן מההיבט הכספי, מהיבט סוציאלי-חברתי וכן מהיבט של הבטחת השוויון וכללי מינהל תקינים.

אשר על כן, יש חשיבות רבה כי הרכב הוועדה ואופן התנהלותה יהיו תקינים ועל פי הדין.

5.2 חברי וועדת הנחות

בסעיף 6 לתקנות ההסדרים – הנחה מארנונה, נקבע הרכב וועדת הנחות כדלקמן:

(א) הרכב ועדת ההנחות יהיה -

(1) בעירייה - כמפורט בסעיף 149ד לפקודת העיריות.

בסעיף 149ד לפקודת העיריות נקבע, בין היתר, כי:

"(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת הנחות (להלן – הועדה) שסמכויותיה יהיו –

(1) לתת הנחה מסכום הארנונה הכללית המוטלת על הנכס באותה שנת כספים, אלמלא ההנחה, בשיעורים המפורטים להלן:

...

(2) ...

(ב) חברי הועדה יהיו –

(1) שלושה חברי המועצה, אשר שניים מהם חברים בסיעות המיוצגות בועדת ההנהלה ואחד חבר בסיעה הגדולה ביותר, שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה, שקיבלה את מרב קולות הבוחרים; היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה – יהיה חבר ועדה אחד לפחות מי שאינו חבר המועצה;

(2) הגזבר, מנהל מחלקת הרווחה, ומנהל מחלקת הגביה או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין סעיף זה מבין עובדי העיריה;

(3) היועץ המשפטי שמינתה העיריה לפי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975, או עורך דין ממשרדו או מלשכתו ובעיריה שלא מינתה יועץ משפטי כאמור, עורך דין שמינתה המועצה לענין זה.

(ג) המועצה תמנה מבין חבריה שמונו לועדה, את יושב ראש הועדה ואת ממלא מקומו.

(ד) מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא מקומו, היועץ המשפטי והגזבר.

בעניין השתתפות בישיבות קיימת הוראה המתייחסת לנוכחות בישיבות מועצת העיר, בסעיף 123 לפקודת העיריות, בה נקבע:

"(א) חבר-מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות - אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות - יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא-הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש, ובתנאי שראש העיריה או הממונה [הממונה על המחוז במשרד הפנים] שלח לו הודעה".

...

הביקורת ערכה סקירה של הרכב וועדת הנחות ושל הפרוטוקולים של הוועדה משנה האחרונה. להלן ממצאי הביקורת מהסקירה הנ"ל:

- בבדיקת הרכב ועדת ההנחות של העירייה עולה כי היא מונה 7 חברים בהתאם לדרישות בסעיף 149ד לפקודת העיריות: שלושה חברי מועצה, נציג הגזברות, נציג מחלקת הרווחה, מנהלת מחלקת הגבייה והיועמ"ש של העירייה.
- בסקירת המשתתפים בישיבות הוועדה על פי הרישום בפרוטוקולים עולה, כי במהלך שנת 2018 התכנסה הוועדה 11 פעמים, ובכל הישיבות היה מניין חוקי אשר כלל את יו"ר הועדה, היועמ"ש של העירייה ונציגת הגזברות.
- נמצא כי שניים מבין חברי ועדת ההנחות: מר XXX ומר XXX, נהגו להיעדר מרוב ישיבות הוועדה כדלקמן:
  - מר XXX נעדר מ-8 ישיבות מתוך 11 ישיבות שהתקיימו בשנת 2018, מתוכן נעדר מ-6 ישיבות רצופות.
  - מר XXX נעדר מ-7 ישיבות מתוך 11 הישיבות שהתקיימו בשנת 2018, מתוכן נעדר מ-3 ישיבות ברצף.

הביקורת מעירה, כי למרות שהוראת החוק המתייחסת לחובת נוכחות – נוגעת לנוכחות בישיבות מועצה בלבד ואינה נוגעת לוועדת הנחות, יש לראות בה הוראה מנחה אשר מתווה התנהלות ראויה ומצופה בנוגע להשתתפות בישיבות שאינן ישיבות מועצה. אשר על כן, נראה כי היעדרות מישיבות בהיקף כה גדול (ובהנחה שאינה מסיבות רפואיות או שירות מילואים וכד') אינה תואמת התנהלות ראויה.

5.3 הפרוטוקולים של ישיבות וועדות הנחות

לנוכח חשיבותה של וועדת הנחות ולהחלטותיה, יש חשיבות מיוחדת גם לרישום ולתיעוד מסודרים של החלטות הוועדה ושל הנימוקים להחלטותיה.

הדבר מעוגן בסעיף 10 לתקנות ההסדרים – הנחה מארנונה, בו נקבע כי:

"(א) הועדה תקבע את זכאותו של מבקש הנחה, ואת שיעורי ההנחה בכפוף לאמור בתקנה 7, בהסתמך על טופס הבקשה וחוות הדעת כאמור בתקנה 9.

(ב) הועדה תיתן החלטתה בכתב, בצירוף נימוקים".

בבדיקת תהליך עריכת הפרוטוקולים של וועדת הנחות נמצא כי הם מופקים ממערכת הגבייה, כדלקמן:

עובדת מחלקת הגבייה האחראית על ההנחות (להן: "פקידת ההנחות") מקלידה את נתוני

הבקשה להנחה במסך ייעודי, מסמנת את הישיבה בה תידון הבקשה ומדפיסה פלט של הנתונים שהוזנו הנושא כותרת **"פרוטוקול ועדת הנחות מיום _____".**

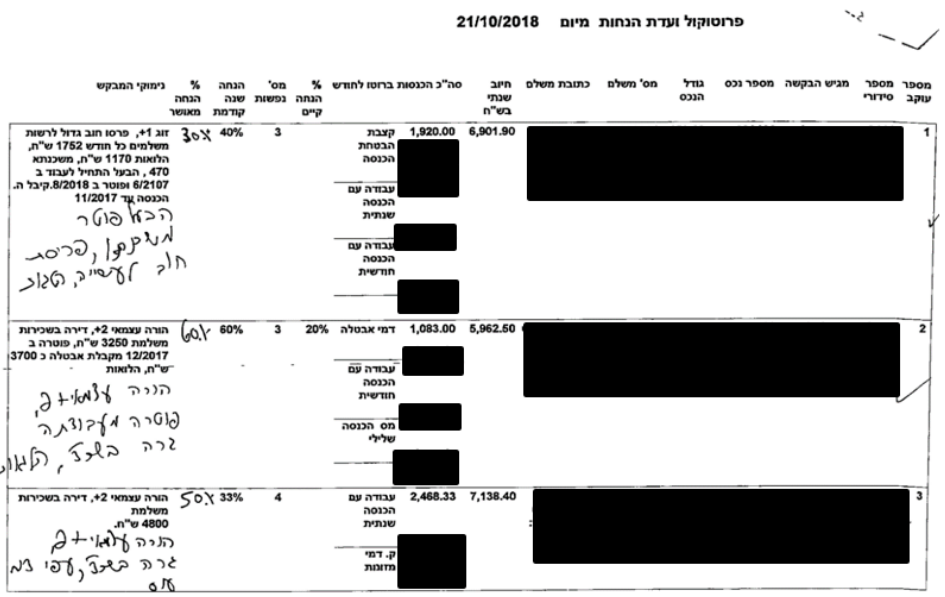
המסמך מוגש לחברי ועדת ההנחות במסגרת הישיבה, על גביו נרשמות הערות בכתב יד לגבי כל בקשה, כולל ההחלטה על מתן ההנחה או דחיית הבקשה. בסיום הישיבה מצרפת מזכירת הועדה טופס סיכום פרוטוקול הכולל את רשימת הנוכחים בישיבה וטופס חתימות של הנוכחים והמסמכים הנ"ל מהווים את הפרוטוקול המלא.

הביקורת ערכה סקירה מדגמית של 11 פרוטוקולים של וועדת ההנחות משנת 2018.

נמצא כי הפרוטוקולים של ישיבות הועדה נערכו על גבי דף הנושא לוגו של העירייה, מוספרו בסדר רץ ונחתמו על ידי הנוכחים. כמו כן נמצא, כי החלטות הועדה מנומקות ובגין כל החלטה נכתבה הסיבה הרלוונטית.

עם זאת, נמצא כי מאחר שהפרוטוקול מופק מהמערכת **לפני** כל ישיבה, עדכון החלטות הוועדה ונימוקיה מתבצע על גבי טופס הפרוטוקול באופן ידני בלבד וללא חתימות בסמוך המאשרות אותן.

<u>להלן דוגמא:</u>



פרוטוקול ועדת הנחות מיום 21/10/2018

מספר עוקב	מספר סידורי	מגיש הבקשה	מספר נכס	גודל הנכס	מס' משלם	כתובת משלם	חיוב שנתי בש"ח	סה"כ הנכסות ברוטו לחודש		% הנחה קיים	מס' נפשות	הנחה שנה קודמת	% הנחה מאושר	נימוקי המבקש
1		[redacted]					6,901.90	1,920.00	קצבת הבטחת הכנסה		3	40%	30%	זוג +1, פרסו חוב גדול לרשות משלמים כל חודש 1752 ש"ח, הלוואת 1170 ש"ח, משכנתא 470 , הבעל התחיל לעבוד ב 6/2107 ופוטר ב 8/2018.קיבל ה. הכנסה אך 11/2017
									עבודה עם הכנסה שנתית					
									עבודה עם הכנסה חודשית					
2		[redacted]					5,962.50	1,083.00	דמי אבטלה	20%	3	60%	60%	הורה עצמאי +2, דירה בשכירות משלמת 3250 ש"ח, פוטרה ב 12/2017 מקבלת אבטלה כ 3700 ש"ח, הלוואות
									עבודה עם הכנסה חודשית					
									מס הכנסה שלילי					
3		[redacted]					7,138.40	2,468.33	עבודה עם הכנסה שנתית		4	33%	50%	הורה עצמאי +2, דירה בשכירות משלמת 4800 ש"ח.
									ק. דמי מזונות					

הביקורת סבורה, כי במצב שבו החלטות הוועדה נכתבות בכתב יד, אין כל בטחון כי לא הוספו הערות לאחר חתימת הפרוטוקול וכל כן, מהיבטי בקרה, יעילות וכן אבטחת מידע, רצוי כי הפרוטוקולים של ועדת הנחות יהיו מתועדים גם באופן ממוחשב, תוך שימוש במודול הייעודי אשר ממילא קיים במערכת. לחילופין, מתבקשת חתימת יו"ר הוועדה על כל ההחלטות אשר נכתבו בכתב יד על גבי טופס הפרוטוקול.

6. הטיפול בהנחות על ידי חברה חיצונית

רוב עובדי מחלקת הגבייה המטפלים, בין היתר, בנושא הנחות ופטורים, הנם כאמור עובדי חברה חיצונית ("מילג"ם"), ופועלים מתוך משרדי העירייה כבר שנים רבות, במסגרת הסכם עם החברה.

סעיף 6. לנוהל העסקת חברת גבייה שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2003 מתייחס למתן שירותי גבייה ברשויות המקומיות באמצעות חברות גביה חיצוניות וקובע, בין היתר, כי:

"(ג) הרשות המקומית רשאית להעזר בחברת הגביה לצורך הכנת המסמכים לדיון בבקשה להנחה מארנונה או מסוי עירוני אחר.

(ד) הטילה הרשות על חברת הגביה להכין את את המסמכים כאמור בס"ק ג', יקבע עובד אחד של חברת הגביה האחראי לטיפול בנושא זה. זהותו של העובד תאושר על ידי גזבר הרשות המקומית או נציגו.

(ה) קיבל עובד חברת הגביה האחראי על הטיפול בנושא ההנחות בקשה להנחה, בין כזו שהוגשה במישרין לחברת הגביה ובין כזו שהועברה לו על ידי הרשות המקומית יבדוק את הבקשה ואת שלמות הנתונים והמסמכים המצורפים אליה. מצא העובד שבבקשה חסרים נתונים או מסמכים יפנה למגיש הבקשה ויבקש השלמת החסר.

לצורך בדיקת הבקשה ועמידתה בהוראות הדין רשאי העובד לעיין במאגר המידע של הרשות המקומית ביחס למגיש הבקשה, בכל אותם נתונים הנחוצים לשם קביעה בדבר עמידת הבקשה בתנאי הדין".

לאחר בדיקת הבקשה יציין העובד בטופס שיוכן לשם כך את פרטי המבקש ועילת הבקשה, את הנתונים העובדתיים הדרושים על מנת לקבוע את עמידתה או אי עמידתה של הבקשה בתנאי הדין הקובעים את הזכות להנחה ואת מסקנתו בדבר עמידתה או אי עמידתה של הבקשה בתנאים אלה.

הבקשות, לרבות המסמכים שצורפו אליהם טופס הבדיקה כאמור יועברו, במעטפה סגורה, לידי גזבר הרשות המקומית או נציגו".

בבדיקת הביקורת לא נמצאה אסמכתא למתן הסמכה ואישור מטעם גזבר העירייה למי מעובדי חברת הגביה להעניק הנחות ופטורים כנדרש בנוהל.

7. בקרה על מתן הנחות

בסקירת תהליך מתן הנחות על ידי פקידי הגבייה, נמצא כי הנחות מוזנות אל מערכת הגבייה ומועברות לאישור מנהלת מחלקת הגבייה, שהנה כאמור עובדת העירייה, אשר מבצעת בקרה על ההנחות שהעניקו עובדי חברת הגביה ומאשרת באותן בחתימתה, על גבי פלט ידני ממערכת הגבייה.

במקרים של הנחות על פי חוק, נמצא כי הן הוזנו על ידי פקידות הגבייה, **ללא בקרה ואישור בחתימה של מנהלת המחלקה**.

הביקורת סבורה, כי במצב שתואר לעיל, ההנחות מוזנות למעשה למערכת הגבייה **בטרם** אישור ובדיקה של מנהלת הגבייה. כמו כן, אישור המנהלת ניתן למעשה באופן ידני ורק למקרים שהובאו בפניה על ידי פקידות הגבייה.

למנהלת אין למעשה כל בקרה במקרים של הזנת הנחות אשר לא הובאו אליה לאישור מכל סיבה שהיא, (מראש או בדיעבד), לרבות הנחות שנתנו על פי חוק ואשר אינן מובאות כלל לאישורה.

עוד נמצא, כי מנהלת המחלקה אינה נוהגת להפיק באופן סדיר דוח תקופתי (שבועי או חודשי) של הנחות שנתנו, לצורך בדיקה ובקרה בדיעבד. מנהל צוות חברת הגבייה מפיק אמנם דוחות בקרה לפני כל תקופת חיוב (אחת לחודשיים) ומציג אותם לעיתים גם למנהלת המחלקה. עם זאת, אין למעשה במחלקה כל תיעוד לעריכת הבקרה על ידי מנהלת המחלקה, ולדעת הביקורת יש חשיבות לעריכת בקרה ישירה על ידי מנהל המחלקה, שלא באמצעות מנהל צוות חברת הגבייה.

8. גידול בהיקף ההנחות והפטורים

בסקירת הנתונים בדוחות הכספיים של העירייה על הנחות ופטורים מארנונה בשנים האחרונות ניכר גידול תלול בהיקף ההנחות והפטורים בנושא הארנונה כדלקמן:

בשנת 2016 הציגה העירייה בתמצית דוחותיה הכספיים הנחות ופטורים בהיקף של 22,963 אלפי ₪ ואילו בשנים 2017 ו- 2018 הציגה העירייה הנחות ופטורים בהיקף של 26,587 אלפי ₪ ו- 23,913 אלפי ₪ בהתאמה, דהיינו, עליה בהנחות ופטורים בשיעור של כ- 15.7% וכ- 4.1% בהתאמה.

בבדיקת הסיבה לגידול הנ"ל עולה, כי הוא נובע מהיקף הבניה המואצת בעיר ומהנוהג לחייב את הקבלנים במלוא הארנונה ולזכות אותם בהנחות המגיעות להם (בגין נכס חדש וריק).

לדעת הביקורת, ההצגה הנ"ל משקפת באופן נאות את החיובים והפטורים בנכסי העירייה ומהווה בקרה על הענקת הפטורים לנכסים.

9. הנחות רטרואקטיביות

בסעיף 2(א) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (להלן: "תקנות ההנחות בארנונה") נקבע, כי העירייה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה **באותה שנת הכספים** על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים שפורטו בתקנות בהתייחס למצבו הכלכלי.

לפיכך, הבקשה לקבלת הנחת ועדה בשל מצב כלכלי אמורה להיות מוגשת במהלך שנת הכספים שבגינה מבוקשת ההנחה, **ולא ניתן להעניק הנחה רטרואקטיבית** בעקבות בקשה המתייחסת לחיובי שנים קודמות.

עם זאת, תושב הזכאי **להנחה על פי חוק** והגיש את הבקשה באיחור, **לא תישלל** ממנו הזכאות להנחה באופן גורף וניתן להעניק לו אותה באופן רטרואקטיבי, בהתאם למדיניות העירונית ובשים לב לסיבה שבגינה הוגשה הבקשה באיחור.

באשר לאחריות הכוללת על נושא מתן הנחות בעירייה נקבע בסעיף 15 לתקנות ההנחות בארנונה כי:

"גזבר הרשות המקומית יהיה ממונה על ביצוע מתן הנחות לפי תקנות אלה, למעט הנחות שבסמכות הועדה".

מסקירת הפרוטוקולים של ועדת הנחות בשנים 2018-2019, נמצאו מספר מקרים שבהם נתנו על ידי וועדת הנחות **באופן רטרואקטיבי** לשנים שקדמו לשנת הבקשה, בניגוד לתקנות.

להלן פירוט המקרים:

ועדת הנחות 2018:

מס' משלם	כתובת נכס	שנת החוב	סוג הנחה	גודל נכס	סכום ההנחה בש"ח	הסבר
5888XXX	XXX	2017	הנחת ועדה 20%	165.86	1,766.70	הנחה בגין הורה עצמאי
5157XXX	XXX	2017	הנחת ועדה 30%	144.19	630.00	
3140XXX	XXX	2016	הנחת ועדה 40%	98.72	1,538.60	התושב הגיש את הבקשה באיחור וקיבל שנתיים אחורה באופן חריג.
5129XXX	XXX	2017	הנחת ועדה 60%	92.97	942.30	קיבל הנחת ועדה בשנת 2017, ב-2018 קיבל אישור ביטוח

						לאומי ובוטלה הנחת הועדה וניתנה במקומה הנחת הביטוח הלאומי
5976XXX	XXX	2017	הנחת ועדה 70%	193.77	641.10	הגיע דוח מהרווחה בחודש אוקטובר, ולכן הגישה בקשה ב- 2018 ודנו בה בשנת 2019

ועדת הנחות 2019:

מס' משלם	כתובת נכס	שנת החוב	סוג הנחה	גודל נכס	סכום ההנחה בש"ח	בדיקה
3196XXX	XXX	2018	הנחת ועדה 20%	78.5	691.00	
32185XXX	XXX	2018	הנחת ועדה 20%	82.5	300.00	
3479XXX	XXX	2018	הנחת ועדה 20%	98.22	926.80	
542XXX	XXX	2018	הנחת ועדה 20%	187.3	1,725.6	הורה עצמאי
5911XXX	XXX	2018	הנחת ועדה 20%	160.5	1,020.0	הורה עצמאי
4157XXX	XXX	2018	הנחת ועדה 30%	196.5	914.00	תיקון על הנחה שקיבלה ב- 2018: 30%

						והוקלד לה 40%
3309XXX	XXX	2018	הנחת ועדה 40%	112.5	491.40	
3759XXX	XXX	2018	הנחת ועדה 40%	59.5	611.00	נכות רפואית שנה אחורה
51198XXX	XXX	2018	הנחת ועדה 40%	184.5	56.00	

מבדיקת מדגם הנחות שנתנו באופן רטרואקטיבי המופיעים בטבלה לעיל, נמצא שבכל המקרים שנבדקו (8 מתוך 14 שהוצגו), מדובר בהנחות על פי החוק ולא בשל מצ"ב כלכלי, ועל כן, ניתן היה כאמור להעניק אותן באופן רטרואקטיבי.

10. התניית הנחות בהסדר חובות

על פי החוק, תושב שהנו בעל חוב ארנונה קודם, **אינו** רשאי לקבל הנחה אף אם הנו עומד בקריטריונים לקבלתה.

וכך נקבע בסעיף 20 לתקנות ההסדרים:

"לא תינתן הנחה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות[27]".

הביקורת ערכה סקירה של צו הארנונה של העירייה לשנת 2019 וכן בדיקה מדגמית של קובץ בעלי חובות ארנונה הנכון לסוף שנת 2017 ולסוף שנת 2018, במטרה לוודא כי לא ניתנו הנחות לבעלי חוב, אלא רק לזכאים על פי החוק.

להלן המקרים שנדגמו:

[27] ס'20 אינו חל על הנחות הניתנות ל: אסיר ציון, נכי נרדפי נאצים, נפגעי פעולות איבה, נכה מלחמה וכוחות ביטחון, חסיד אומות העולם וחייל.

מס'	מספר לקוח	מספר שנות חוב	סך יתרת חוב בש"ח ליום 31.12.18	סכום הנחה בש"ח לשנת 2019	ממצאי מדגם הביקורת
1	5451XXX	18	187,987.1	-491.50	***חלק מהחוב התיישן וחלקו בתהליך פשיטת רגל. בשנת 2018 קיבלה הנחה ושילמה ב-3.1.19, כלומר ההנחה ניתנה בעת שהיתה בחוב. יש צו הפטר מאוקטובר 2018.***
2	5791XXX	10	63,856.40	-2,884.80	***חלק מהחוב התיישן וחלקו בתהליך פשיטת רגל. משנת 2018 התחילה לשלם. החובות מלפני 2018.***
3	3196XXX	5	19,087.70	-691.00	***שילמה את החוב ב-7/4/19, כלומר ההנחה ניתנה בעת שהיתה בחוב.***
4	5088XXX	5	14,401.10	-1,514.70	***שילמה את החוב בחודש 2/2019 בפריסת תשלומים, כלומר ההנחה ניתנה בעת שהיתה בחוב.***
5	2498XXX	3	5,510.10	-1,403.50	***יש חוב מ- 30/5/18 בתהליך פשיטת רגל. שילם מאז ולא נמצא בחוב.***
6	2962XXX	1	5,235.40	-502.00	***היום אין חוב.***
7	5730XXX	2	5,052.60	-7,008.90	***היום אין חוב. 70% הנחה לפי ועדת הנחות.***
8	2279XXX	2	4,499.80	-2,290.20	***2018 שולם. 2019 עדיין לא שולם אבל הועלה לוועדה ב-2019 וקיבל הנחה 50% ב- 19/5/19. כלומר ההנחה ניתנה בעת שהיה בחוב.***

9	3386XXX	2	2,146.30	-3,183.00	***שילם את חובו אחרי שקיבל הנחה, כלומר ההנחה ניתנה בעת שהיה בחוב.***

מהטבלה לעיל עולה כי בחלק מהמקרים נתנו הנחות לתושבים על אף שהיו להם חובות קודמים (ראה מקרים מס' 1,3,4,8,9 בטבלה) וזאת בניגוד לקבוע בתקנות.

עם זאת יצוין, כי מרבית החייבים שקבלו הנחה שילמו את חובם מספר חודשים לאחר שנת הכספים או לחילופין, החייבים הוכרזו כפושטי רגל והחוב אינו בר גבייה אלא בהתאם להליך כינוס הנכסים.

עוד נמצא, כי בעת דיוני וועדת הנחות בבקשות השונות, לא הובאו בפני הוועדה נתונים על יתרות חוב של המבקשים ולפיכך נתון זה לא עמד למעשה לנגד חברי הוועדה.

מנהלת מחלקת הגביה ציינה בפני הביקורת, כי החל משנת 2019, מציינים על גבי הפרוטוקולים המובאים אל ישיבות וועדת ההנחות את הנתונים על יתרות החוב של התושבים המבקשים הנחה.

הביקורת מדגישה, כי על מנת להבטיח מתן הנחות באופן שוויוני ותקין יש להקפיד על ההוראות והקריטריונים המעוגנים בחוק ולהבטיח כי בפני חברי וועדת הנחות יהיו כל הנתונים הרלוונטיים לקבלת החלטה בבקשות המובאות בפניהם.

11. פטורים לנכסים ריקים

11.1 כללי

בעליו של נכס חדש מקבלן או נכס אחר שהנו ריק ואינו בשימוש, זכאי על פי החוק לקבל בגינו פטור מתשלום ארנונה או הנחה משמעותית, למשך תקופה של עד שנה.

וכך נקבע בפרק ה' לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה):

"12.(א) בכפוף לאמור בתקנה 13(3) המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש, ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, כמפורט להלן:

(1) עד שנים עשר חודשים - הנחה עד 100 אחוזים;

...

13.(א) מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, כמפורט להלן:

(1) עד 6 חודשים – עד 100%;

(2) מהחודש ה-7 עד החודש ה-12 – עד 66.66%;

(3) מהחודש ה-13 עד החודש ה-36 – עד 50%."

במסגרת חובתה של הרשות המקומית לנהוג על פי כללי מינהל תקין, בשקיפות ובשוויון, עליה לקבוע נהלים וכללים לגבי אופן הטיפול בבקשות לסיווג נכסים כ"לא ראויים לשימוש". בכך יימנע ניצול לרעה של הפטור, ותצומצם האפשרות לפעולה שרירותית ולא שוויונית של הרשות המקומית בהענקתו.

מבדיקת הביקורת עולה, כי העירייה מעניקה הנחה בשיעור של 100% לקבלנים שסיימו לבנות בנייני מגורים למשך 6 חודשים או עד למועד כניסת הדיירים לדירות. בנוסף, העירייה מעניקה הנחה נוספת לבעלים של דירה חדשה למשך 6 חודשים או עד לכניסתו לדירה.

מנהלת מחלקת הגביה ציינה, כי במקרים שבהם הדירה לא נמכרה במשך 6 חודשים הראשונים מסיום בנייתה, הקבלן מקבל את ההנחה ל-6 חודשים נוספים, כך שבמצטבר הנו מקבל למעשה עד 12 חודשי הנחה.

מעבר לתקופות האמורות, העירייה אינה מעניקה פטור על נכסים ריקים.

להלן היקף הפטורים שהוענקו לתושבים בשנים 2018-2019 על פי הנתונים שהועברו לביקורת:

סוג הפטור	2019		2018	
	כמות הנכסים	סכום הפטור בש"ח	כמות הנכסים	סכום הפטור בש"ח
הנחה 45% - נכסי משטרה	2	59,673.00	2	58,837.70
הנחת מ. מדינה 45%	4	66,701.40	4	66,606.20
הפחתה-עד 6 חודשים בנין סגור וריק	1643	4,656,506.69	1767	3,319,300.06
הפחתה עד 6 חודשים בנין חדש	2633	3,589,757.00	1908	1,569,357.80
כל הנכס בבניה	0	0.00	2	9,158.50
נכס בבניה	2	735.10	5	15,862.00
פטור 100% מוסד	37	1,249,147.30	40	1,266,607.30
פטור 45% מלכ"ר	3	9,770.00	2	8,926.00
פטור 55% מוסד	3	25,432.10	3	25,365.80
פטור 67% מוסד/מרפאות	35	830,388.94	45	836,130.75
פטור 70% משרד הבטחון	8	197,707.40	8	192,326.70
פטור 66% דיפלומט	1	3,456.40	1	3,445.40
פטור בית כנסת	4	32,725.60	4	54,347.20
פטור לפי 330 לא ראוי/הרוס	27	126,362.80	57	186,821.20
פטור לפי סעיף 330 לפקודת העיריות	181	894,332.36	239	1,156,258.66
סכום כולל	**4583**	**11,742,696.09**	**4087**	**8,769,351.27**

11.2 היעדר בקרה ממוחשבת

פקידי מחלקת הגבייה מזינים כאמור אל מערכת הגבייה הממוחשבת "מטרופולינט" את ההנחות והפטורים בגין נכס ריק.

בסקירת הבקרות שבמערכת הממוחשבת, נמצא כי חסרה במערכת בקרה מובנית המונעת את האפשרות להזין הנחות מעבר לתקופה המותרת בחוק.

בקרה כנ"ל עשויה למנוע טעויות או פעולות "בלתי כשרות" בהזנת ההנחות והפטורים.

11.3 ראיות ואסמכתאות לנכס ריק

במקרה של רוכש דירה חדשה מקבלן, אשר אינו מתגורר בנכס במשך 6 חודשים, הוא אינו נדרש למלא בקשה לפטור עם קבלת הנכס אלא רק עם כניסתו הראשונה לנכס. אז עליו לבקש את הפטור באופן רטרואקטיבי בגין התקופה שמיום קבלת הנכס מהקבלן ועד למועד האכלוס

לראשונה, וכן להמציא למחלקת הגבייה אסמכתאות המעידות כי הוא אינו מבצע שימוש במקום, כגון: חשבונות חשמל, חשבונות מים וכד'.

במקרה של נכס ריק **שאינו** חדש מקבלן, על המחזיק להגיש בקשה לפטור מארנונה ולאחר מכן נשלח מפקח מטעם מחלקת הגביה בכדי לוודא כי הנכס אכן ריק.

הביקורת נכחה, כי במקרה האחרון (של נכס שאינו חדש מקבלן) פקחי מחלקת הגביה נהגו להעביר דוחות על הביקור בנכס ובהם את התרשמותם אם הנכס אכן ריק ואינו בשימוש, כמתבקש.

12. פטורים לנכסים שאינם ראויים לשימוש

במקרה של נכס שאינו ראוי לשימוש בשל מצבו ולא נעשה בו שימוש, ניתן לקבל בגינו פטור מתשלום ארנונה על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, ובתנאי שהוגשה בקשה מראש והפטור הינו לתקופה של 3 שנים לכל היותר.

וכך נקבע בסעיף 330 לפקודת העיריות:

"נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבנין לעיריה הודעה על כך בכתב, ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוב או ניזוק –

(1) עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים שממועד מסירת ההודעה (להלן – תקופת הפטור הראשונה);

(2) חלפה תקופת הפטור הראשונה יהיה חייב בארנונה לגבי אותו בניין בחמש השנים שמתום אותה תקופה, בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, הקבוע לסוג הנכס המתאים לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין (בסעיף זה – תקופת התשלום);

(3) חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור ימסור מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים;

...".

על פי נהלי העירייה, תושב המבקש לקבל פטור בגין נכס שאינו ראוי למגורים נדרש לחתום על טופס **"הצהרה בדבר נכס סגור וריק / שיפוצים"** ולמוסרו למחלקת הגבייה. מפקח מטעם מחלקת הגבייה נשלח לבדוק את הנכס ורושם על גבי טופס הבקשה תיאור של מצב הנכס כפי שנצפה במהלך הביקור ומאשר אותו בחתימתו. בהתאם לממצאי הביקור, מאושר לדייר פטור בגין נכס שאינו ראוי לשימוש.

מבדיקת הביקורת נמצא, כי במהלך תקופת הפטור נהוג לשלוח מדי כמה חודשים את המפקח מטעם מחלקת הגבייה לנכס, על מנת לוודא כי אין שינוי במצבו של הנכס. עובדת מחלקת הגביה מבצעת מעקב אחר הנכסים באמצעות תזכורות במערכת הדואר האלקטרוני (אאוטלוק), ומעבירה למפקח הנחיות עבודה לסיור חוזר בנכסים.

הביקורת מעירה, כי המעקב אחר הנכסים הפטורים באמצעות מערכת דואר אלקטרוני החיצונית למערכת הגבייה אינה רצויה.

חסר למעשה במערכת הגבייה מנגנון ממוחשב המבטיח התרעה ופיקוח יעילים על ביצוע ביקורי המפקחים באופן סדור ועקבי בנכסים.

עם זאת יצוין, כי בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת ב- 6 נכסים בשנת 2018 עלה כי הוקפד לשלוח מפקח לבדיקת הנכסים מידי תקופת חיוב.

במדגם עלה מקרה יחיד (נכס 031054XXX), שבו הבקשה לפטור בגין נכס סגור וריק הוגשה בתאריך 30.4.19, כחצי שנה לאחר השיפוץ, והפטור ניתן למעשה בדיעבד.

מכיוון שהבקשה הוגשה במועד מאוחר יותר מתקופת השיפוץ, לא נמצאה אסמכתא לביקור שנערך בנכס, אלא צוין על גבי טופס ההצהרה:

"פטור סגור וריק מה- 10/7/18 ועד 15/10/18 (עפ"י צריכת חשמל ומים) באישור אילנית".

בבדיקת מדגם מקרים נוספים של הענקת פטור כנ"ל, לא נמצאו נכסים שקיבלו את הפטור בגין נכס שאינו ראוי לשימוש במשך למעלה מ- 3 שנים, ומכאן נראה, כי מחלקת הגבייה הקפידה על סיום הפטור לאחר 3 שנים, כפי שנקבע התקנות.

13. בדיקת מדגם הנחות ופטורים

הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של כ-160 הנחות ופטורים מסוגים שונים (כ-20 סוגים), אשר נתנו במהלך השנים 2018 ו-2019 ובחנה אם הן נתנו על פי הקריטריונים המזכים שבחוק וכן נבדק קיומן של אסמכתאות תומכות.

להלן תוצאות המדגם:

13.1 הנחות על פי חוק 2018

א. קוד הנחה 199 לחייל בסדיר - 100% הנחה עד 70 מ"ר, עד 4 חודשים לאחר השחרור: נדרש להציג תעודת חייל סדיר בתוקף לתקופה ההנחה.

מס' לקוח	מספר נכס	בדיקה
20405XXX	3213002XXX	
20424XXX	77177XXX	נמצאה תעודה בתוקף עד לתאריך 31/12/17 ותעודה בתוקף עד 15/2/19 - תקין
20458XXX	51XXX	תקין*
20486XXX	322300XXX	תקין*
20553XXX	1389XXX	תקין*
20619XXX	1043XXX	תקין*

*בכפוף להערה להלן:

בהמשך לבדיקת המקרים הנ"ל, עולה כי הוצגו צילומי תעודות משרתי שירות סדיר שאינן ברורות ואינן יכולות לשמש כאסמכתא.

לא ניתן לזהות בתעודות את האדם המצולם, את מספר תעודת הזהות או את תאריך הגיוס והשחרור הצפוי. לרוב, נציגות מחלקת הגבייה ציינו בכתב יד את תאריכי התוקף של התעודות, אולם חסרו אסמכתאות ברורות לרישום הנ"ל.

ב. קוד הנחה 210 לנפגעי פעולות איבה עד 66% הנחה עד 70 מ"ר. נדרש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי של נפגע פעולות איבה:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
2204XXX	255201XXX	תקין
2690XXX	256300XXX	תקין
30272XXX	550101XXX	תקין
30704 XXX	322101XXX	תקין
3159XXX	321501XXX	תקין

13.2 הנחות על פי חוק 2019

א. קוד הנחה 212 לנכה צה"ל - 66% הנחה עד 70 מ"ר. יש להציג אסמכתא על נכות ממשרד הביטחון:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
3623XXX	321401XXX	תקין
4137XXX	20380XXX	תקין
4203XXX	606XXX	תקין
4255XXX	575XXX	תקין
4306XXX	321401XXX	תקין
4626XXX	321401XXX	תקין
5170XXX	234400XXX	תקין
729XXX	20810XXX	תקין
797XXX	602XXX	תקין

ב. קוד הנחה 213 לנכה צה"ל - 66% הנחה עד 90 מ"ר מעל 4 נפשות. יש להציג אסמכתא על הכרה בנכות ממשרד הביטחון:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
1327XXX	20060XXX	תקין
2930XXX	231220XXX	תקין
5453XXX	252606XXX	תקין
5459XXX	252811XXX	תקין
5595XXX	20530XXX	תקין
5751XXX	4837XXX	תקין
5810XXX	253909XXX	תקין
5973XXX	256108XXX	תקין

מס' לקוח	נכס	בדיקה
6149XXX	253000XXX	תקין
6467XXX	241300XXX	תקין
6799XXX	61320XXX	תקין
6941XXX	321401XXX	תקין

ג. קוד הנחה 673 למשרת מילואים פעיל - 5% הנחה. יש להציג תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף לתקופת ההנחה:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
2354XXX	20620XXX	תקין*
2411XXX	321501XXX	תקין*
2442XXX	252812XXX	תקין*
5570XXX	20790XXX	תקין*
5635XXX	20040XXX	תקין*
5862XXX	20090XXX	תקין*
5874XXX	253001XXX	תקין*

*בכפוף להערה להלן:

ככלל נמצאו צילומי תעודת משרתי מילואים.

עם זאת, התעודות המצולמות כפי שהוצגו לביקורת אינן ברורות ואינן יכולות לשמש כאסמכתא.

לא ניתן לזהות את האדם המצולם בתעודה ולעיתים לא ניתן לזהות את מספר תעודת הזהות או את מועד תוקף התעודה. לרוב, נציגות מחלקת הגבייה ציינו בכתב יד את תאריכי התוקף של התעודות, אולם חסרו אסמכתאות ברורות לרישום הנ"ל.

13.3 פטורים 2018

א. קוד פטור 113 פטור לבניין סגור וריק למשך 6 חודשים. נבדקו אישורים על דוחות סיור של הפקח:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
51227XXX	268051XXX	תקין

51382XXX	268050XXX	תקין
51412XXX	2203XXX	תקין
51548XXX	268052XXX	תקין
52000XXX	268051XXX	תקין
5403XXX	2337XXX	תקין

ב. קוד הנחה 116 פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש. נבדקו אישורים על דוחות סיור של הפקח:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
51099XXX	268052XXX	תקין
51149XXX	268050XXX	תקין
51159XXX	2298XXX	תקין
51391XXX	268052XXX	תקין
51391XXX	268052XXX	נמצא אישור – **ביקור המפקח נערך כחודש וחצי לאחר הבקשה**
51538XXX	268053XXX	תקין
5200XXX	268053XXX	תקין

במקרה של נכס שאינו ראוי לשימוש יש חשיבות להגיע לנכס סמוך ככל האפשר להגשת הבקשה על מנת להתרשם ממצב הנכס באותו מועד.

במקרה אחד (מספר לקוח XXX10224) נמצא כי הבקשה הוגשה ביום 14.1.18 ואילו ביקור המפקח מטעם העירייה נערך ביום 25.2.18, דהיינו כחודש וחצי לאחר הגשת הבקשה. הפטור ניתן מיום הבקשה ולא ממועד ביקור הפקח.

13.4 הנחות אחרות 2018

א. קוד הנחה 680 לאזרח ותיק, 100% הנחה עד 100 מ"ר. נדרש להציג אישור אזרח ותיק הזכאי לאבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
30392XXX	255300XXX	תקין
30711XXX	232050XXX	תקין
30746XXX	232210XXX	תקין
31012XXX	322200XXX	תקין
31943XXX	232110XXX	תקין
4167XXX	320401XXX	תקין
7554XXX	4791XXX	תקין
7677XXX	256600XXX	תקין

ב. קוד הנחה 620 למקבלי קצבת זקנה - 25% הנחה עד 100 מ"ר. נדרש להציג אישור אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי המזכה בקצבת זקנה:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
30400XXX	321800XXX	תקין
30673XXX	256104XXX	תקין
4135XXX	20730XXX	תקין
4873XXX	468XXX	תקין
5067XXX	252507XXX	תקין
5101XXX	321301XXX	תקין
5831XXX	20370XXX	תקין
6216XXX	5041XXX	תקין
975XXX	256104XXX	תקין

ג. קוד הנחה 317 לילד נכה - 33% הנחה. נדרש להציג אישור זכאות לגמלה בגין ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
2369XXX	320301XXX	תקין
2398XXX	253405XXX	תקין
3763XXX	253501XXX	תקין
3922XXX	256107XXX	תקין
5925XXX	671XXX	תקין
655XXX	251200XXX	תקין
6844XXX	650XXX	תקין

ככלל, נמצאו אסמכתאות לילד נכה.

עם זאת, פקידות מחלקת הגביה אינן נוהגות לצרף אסמכתאות על קשרי המשפחה בין הילד הנכה למשלם שקיבל את ההנחה.

יצוין, כי המידע על קשרי המשפחה נגיש לפקידות מחלקת הגבייה מאחר שיש להן גישה ישירה לנתוני מרשם האוכלוסין במשרד הפנים. עם זאת, הן לא נהגו לצרף אסמכתא לכך (כגון: צילום תעודת זהות או פלט ממרשם האוכ'). במצב זה, לא ברור אם התבצעה בדיקה בזמן אמת לקיומה של הקרבה המשפחתית הנדרשת.

ד. קוד הנחה 672 לזכאי לגמלת סיעוד - 70% הנחה. נדרש להציג אישור זכאות לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
135XXX	20020XXX	תקין
200XXX	320400XXX	תקין
4110XXX	20300XXX	תקין
4138XXX	231310XXX	תקין
4158XXX	111XXX	תקין
547XXX	20420XXX	תקין
882XXX	234400XXX	תקין
900XXX	20270XXX	תקין

ה. קוד הנחה 342 בגין אי כושר השתכרות - 80% הנחה. נדרש להציג אסמכתא לאי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
132XXX	5022XXX	תקין
2291XXX	240200XXX	תקין
2438XXX	321401XXX	תקין
3044XXX	322700XXX	תקין
3596XXX	252804XXX	תקין
4135XXX	256301XXX	תקין

5290XXX	320900XXX	תקין
529XXX	320300XXX	תקין
5464XXX	256300XXX	תקין
7492XXX	20620XXX	תקין

ו. קוד הנחה 341 לעיוור – הנחה 90%. נדרש להציג תעודת עיוור:

מס' משלם	נכס	בדיקה
1643XXX	320400XXX	תקין
2408XXX	5031XXX	תקין
2436XXX	322000XXX	תקין
3005XXX	20270XXX	**לא רואים בצילום מי העיוור**
32700XXX	321301XXX	תקין
3354XXX	5060XXX	תקין
4637XXX	360XXX	תקין
5090XXX	252800XXX	תקין
5571XXX	252510XXX	תקין
5599XXX	20020XXX	תקין
686XXX	4722XXX	תקין
7366XXX	253000XXX	תקין

נמצא מקרה אחד (מס' משלם 3005XXX), שבו לא ניתן היה לזהות בתעודת העיוור את בעל התעודה.

ז. הנחות שונות:

מס' משלם	נכס	סוג ההנחה	בדיקה
3060XXX	255000XXX	ניצול שואה נזקק – 33% עד 70 מ"ר, אישור הלשכה לשיקום נכים וביטוח לאומי	תקין
30687XXX	255300XXX	אזרח ותיק הזכאי לאבטחת הכנסה –	תקין

		60% הנחה, אישור המוסד לביטוח לאומי	
2714XXX	550102XXX	מקבלת קצבת מזונות – 70% הנחה, אישור על תשלומי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי	תקין
3014XXX	50601XXX	חוק נכה רדיפות הנאצים 66% הנחה עד 90 מ"ר – אישור זכאות מהלשכה לשיקום נכים	תקין

13.5 הנחות אחרות 2019

א. קוד הנחה 268 לניצולי שואה נזקקים – 66% הנחה עד 70 מ"ר. נדרש להציג אסמכתא מרשות לשיקום נכים ואסמכתאות על מצב כלכלי.

מס' משלם	נכס	בדיקה
267XXX	321501XXX	תקין
3011XXX	20420XXX	תקין
353XXX	20190XXX	תקין
413XXX	256107XXX	תקין
6831XXX	256104XXX	תקין
974XXX	232140XXX	תקין

ב. קוד הנחה 317 לילד נכה - 33% הנחה. נדרש להציג אסמכתא לזכאות לקצבה בגין ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
1126XXX	321000XXX	תקין
2272XXX	931XXX	תקין
2538XXX	253700XXX	תקין
4002XXX	232160XXX	תקין
5727XXX	254400XXX	תקין

ג. קוד הנחה 672 לזכאי קצבת סיעוד - 70% הנחה. נדרש להציג אסמכתא לזכאות לקצבת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
1465XXX	6663XXX	תקין
3045XXX	625XXX	תקין
4109XXX	4200XXX	תקין
4135XXX	551XXX	תקין
4136XXX	2059XXX	תקין
4145XXX	8340XXX	תקין
4161XXX	1525XXX	תקין
4274XXX	2528XXX	תקין
4290XXX	302XXX	תקין
7681XXX	1396XXX	תקין

ד. קוד הנחה 313 בגין נכות רפואית - 40% הנחה. נדרש להציג אסמכתא על נכות רפואית מהמוסד לביטוח לאומי:

מס' לקוח	נכס	בדיקה
5036XXX	20100XXX	תקין
5055XXX	235202XXX	תקין
527XXX	234400XXX	תקין
5551XXX	253401XXX	תקין
5739XXX	20680XXX	תקין
722XXX	5576XXX	תקין
7551XXX	20430XXX	תקין
788XXX	253003XXX	תקין

ה. קוד הנחה 1500 - הנחה משולבת:

מס' לקוח	נכס	הנחות	בדיקה
10181XXX	321403XXX	פטור נכס ריק וזכאות להנחה בגין נכות	תקין
3339XXX	235301XXX	פטור נכס ריק וזכאות להנחה בגין אי כושר השתכרות מנכות	תקין
3412XXX	321403XXX	פטור נכס ריק והנחה בגין ילד נכה	תקין
5036XXX	20100XXX	פטור נכס ריק והנחה בגין נכות רפואית	תקין

51422XXX	234200XXX	פטור נכס ריק לקבלן על דירה שטרם נמכרה	תקין
523XXX	235603XXX	פטור נכס ריק והנחה בגין נכות רפואית	תקין

בהמשך לבדיקת המדגם הנ"ל מציינת הביקורת את התרשמותה הכללית, כי במחלקת הגבייה קיימת הקפדה על מתן הנחות על פי הכללים המחייבים ובאופן מתועד וממוסמך.

14. טיפול בהשגות

14.1 כללי

הליך **"השגה"** מעוגן בחוק הרשויות המקומיות (עררים על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו – 1976 (להלן: "**חוק העררים**"), ומאפשר לתושב להשיג על הודעת חיוב ארנונה שקיבל ולדרוש את הפחתתה מטעמים שנקבעו בחוק, כדלקמן:

נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.

המשיג אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים ו 1 - 269 לפקודת העיריות.

היה הנכס "עסק" כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק ההסדרים, והמשיג **אינו** בעל השליטה בו, או אם חוב הארנונה בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

ההשגה מוגשת למנהל הארנונה העירונית, שהנו גזבר הרשות, אשר אמור להכריע בהשגה ולהשיב לפונה בתוך זמן קצוב.

לטיפול בהשגות חשיבות רבה, הן בשל המשמעות הכספית שעשויה לנבוע מעדכון חיובי הארנונה וכן בשל היותו ערוץ חשוב להבטחת השוויון והצדק. נהוג לראות בתפקיד של הכרעה בהשגה כתפקיד שחלים עליו כללים של גוף שיפוטי.

יש לציין, כי על פי דוח תביעות כספיות תלויות לשנת 2019 (נכון ליום 12.1.20) שערכה הלשכה המשפטית, הסכום הכולל השנוי במחלוקת במסגרת תיקים המצויים בהליכי השגות ועררים, עומד על סך כ- 2.6 מיליון ₪, כאשר להערכת הלשכה המשפטית, סיכוי גבייה הינו בהיקף 30% (שוטף).

הביקורת סקרה את תהליך הטיפול בהשגות על ידי העירייה ולהלן ממצאיה:

14.2 טפסים להגשת השגה

מבדיקת הביקורת נמצא, כי **העירייה לא ערכה טופס בקשה מובנה להשגה**, המתייחס לטעמים שבגינם ניתן להשיג על קביעת הארנונה והמעוגנים בחוק. כתוצאה מכך, כל תושב מנסח את ההשגה כראות עיניו וקיימת שונות רבה בין ההשגות המוגשות: חלקן קצרות ותמציתיות, חלקן מתפרסות על פני עמודים רבים וקיימות גם טענות רבות שאינן רלוונטיות כלל להשגה. הדבר מצריך לעיתים קרובות בירורים שונים ומקשה על עבודת מנהל הארנונה ועובדי מחלקת הגבייה בבואם לבחון את טענות המשיג.

14.3 טיפול בהשגות שהוגשו באיחור

על פי החוק, הזמן להגשת השגה הנו קצוב ואין למעשה לדון בהשגות שהוגשו באיחור.

סעיף 3 לחוק העררים קובע:

"מי שחויב בתשלום ארנונה רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה...".

מכאן, במידה שחיובי הארנונה פורסמו כנדרש עד ל-1.1 בכל שנה, את ההשגות ניתן בדרך כלל להגיש עד ליום 31 במרץ בכל שנה ובגין החיוב של אותה שנה בלבד.

בבדיקת מדגם של 14 השגות מהתקופה 2018-2019 נמצאו מקרים של השגות שהוגשו לאחר למעלה מ-90 יום ממועד קבלת הודעת השומה, ולמרות זאת העירייה דנה בהשגות ואף קיבלה את חלקן.

להלן מספר דוגמאות:

מספר המשלם	מספר הנכס	תאריך הגשה	הערות
35778XXX	508106XXX	24.2.19	ההשגה הוגשה בגין התקופה שמתחילה ביום 1.10.18, דהיינו כ- 150 ימים לאחר הודעת החיוב.
97013XXX	513433XXX	15.10.18	ההשגה הוגשה כ- 9.5 חודשים לאחר מועד הודעת השומה בתחילת שנת 2019. מנהל הארנונה קיבל את ההשגה והיא אושרה באופן רטרואקטיבי מתחילת השנה.
33510XXX	522261XXX	11.12.18	ההשגה הוגשה על שומה מיום 1.8.18, לאחר חילופי בעלים בנכס, דהיינו למעלה מ- 90 יום לאחר מועד החיוב.

הביקורת העירה שדיון בהשגות אשר הוגשו לאחר חלוף הזמן שנקבע לקבלתן על פי החוק, מנוגד למעשה לחוק ועלול לפגוע בעקרון השוויון.

14.4 תשובות להשגות

על פי החוק, לכל השגה שהוגשה כדין יש להשיב בתוך זמן קצוב.

וכך נקבע בסעיף 4 (א) לחוק העררים: "***מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך ששים יום מיום קבלת ההשגה".***

מבדיקת הביקורת נמצא כי בדרך כלל, הקפיד מנהל הארנונה לחתום על התשובות שניתנו לתושבים שהגישו השגה.

עם זאת, נמצאו מקרים שבהם נתנו תשובות להשגות על ידי סגנית מנהלת מחלקת הגביה באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת לאחר תאום וקבלת אישור בהתכתבות דואר אלקטרוני ואף בעל פה – עם התביעה העירונית ועם מנהלת מחלקת גבייה, ללא קבלת אישור ממנהל הארנונה ואף ללא העברת העתקים לידיעתו.

לדוגמא:

- בהשגה של חברת "XXXX בע"מ" (מספר נכס 22261XXX) מיום 11.12.18, נערכו חילופי מיילים בין סגנית מנהלת מחלקת הגביה לתובעת העירונית, שבעקבותיהם שלחה סגנית מנהלת המחלקה לפונה תשובה להשגה בדואר אלקטרוני, על פיה אושר לו עדכון בסיווג הנכס והפחתה בארנונה, וזאת ללא אישורו או ידיעתו של מנהל הארנונה.

15 ועדת ערר

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על חיובי ארנונה כללית), התשל"ו- 1976(להלן: "חוק הערר"), על מועצת הרשות המקומית למנות ועדת ערר לענייני ארנונה כללית אשר נועדה לאפשר לכל תושב לערער על חיובי הארנונה שהושטו עליו בפני פורום שהנו שונה מזה הדן בהשגה (מנהל הארנונה).

וכך נכתב בסעיף 5 לחוק הערר: ***"המועצה תמנה ועדת ערר אחת או יותר, בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי המועצה, ואת היושב ראש שלהן"***.

על פי הגישה הרווחת כיום בפסיקה, סמכותה של וועדת הערר מוגבלת לענייינים טכניים, כגון מחלוקת סביב גודל שטח הנכס, שימושו, סיווגו וכיוצא באלה.

חוזר מנכ"ל 1/2012 מסדיר את דרך מינוין ופעולתן של ועדות הערר לענייני ארנונה מהיבטים שונים אשר לא קיבלו מענה מלא בחקיקה ובתקנות, כגון: כשירותם של חברי ועדות הערר, תקופת כהונתם, תשלום גמול, ניגוד עניינים ומקום מושבם.

במצב המשפטי הקיים, חברי ועדות הערר אינם נדרשים להיות בעלי השכלה או תכונות מיוחדות, למעט היותם חברי מועצת העיר ותושבי הרשות המקומית.

מדובר בפורום שממלא תפקיד מעין- שיפוטי, ועל כן חלים עליו כללי המשפט המנהלי, לרבות החובה לנהוג בסבירות, במידתיות ולהימנע ממצבים שקיים בהם חשש לניגוד עניינים.

הביקורת העלתה, כי ישיבתה האחרונה של ועדת הערר העירונית התקיימה בחודש מרץ 2018, **ומאז לא התכנסה.** עוד נמצא כי יו"ר ועדת הערר התפטר מתפקידו לאחר הבחירות

האחרונות לראשות העיר ולמועצתה (שהתקיימו בחודש נובמבר 2018), בעקבות מינויו לתפקיד עוזר ראש העיר, **ומאז לא מונה יו"ר חדש לוועדה ואין לה למעשה הרכב תקין.**

מעיון בקובץ ההשגות וערריים שנשלח לביקורת, עולה כי ישנם 4 ערריים (חלקם משנת 2018) התלויים ועומדים וטרם נדונו בגלל היעדר פורום תקין לוועדה, כמתחייב על פי החוק.

הביקורת מעירה, כי בשל אי מינוי יו"ר לוועדת הערר, במשך למעלה משנה וחצי הוועדה אינה מתכנסת ואינה דנה בעררים שהוגשו, כמתחייב בחוק.

בהתייחסותה לטיוטת דוח הביקורת ציינה יועמ"ש העירייה, כי פורסמו 3 פעמים קולות קוראים לאיוש וועדת הערר, אולם בשל חוסר היענות הוועדה לא מונתה. לדבריה, לאחר הפרסום השלישי בנושא (שנערך בסמוך להוצאת דוח הביקורת), אותרו שלושה מועמדים העומדים בתנאי הכשירות, והמינויים כבר אושר במועצת העיר בחודש פברואר 2020.

הביקורת מברכת על כך.

סיכום

הביקורת בדקה את נושא מתן הנחות ופטורים בארנונה בעירייה, אשר באחריות הגזברות ומחלקת הגבייה, וכן את התנהלות ועדת הנחות של העירייה בשנים 2018 ו-2019.

הביקורת העלתה, כי הייתה הקפדה יתירה על מתן הנחות ופטורים על פי החוק, תוך בדיקה קפדנית של הזכאויות ושל אסמכתאות מתאימות.

עם זאת, הביקורת העירה על בקרה בלתי מספקת ועל היעדר תיעוד לבקרה של מנהלת המחלקה על חלק מסוגי ההנחות. פרסום צו הארנונה על ידי העירייה נעשה באיחור, ובאתר העירוני חסר חלק מהמידע הנדרש והיקף השירותים המקוונים בו היה מצומצם יחסית.

בתחום מחשוב ואבטחת מידע, נמצא כי ההרשאות במערכת הגבייה של חלק מעובדי מחלקת הגבייה היו רחבות מהנדרש. כן חסרו במערכת בקרות ממוחשבות מונעות בתחום מתן הנחות וכן חסר מנגנון יעיל לפיקוח על ביקורי המפקחים לצורך מתן פטורים מארנונה לנכסים שאינם ראויים לשימוש.

בבדיקת התנהלות ועדת הנחות נמצא, כי במספר מקרים נתנו הנחות לתושבים על אף שהיו להם חובות קודמים, בניגוד לקבוע בתקנות. כן נמצא, כי בפני חברי הוועדה לא הובאו נתונים על יתרות חוב של המבקשים, כמתבקש.

בנוגע לוועדת הערר נמצא, כי במשך כשנה וחצי לא מונה לוועדה יו"ר והיא לא התכנסה, כמתחייב בחוק. בבדיקת הטיפול בהשגות נמצא, כי חסר בעירייה טופס בקשה מובנה להשגה והיו מקרים שבהם נדונו השגות אשר הוגשו באיחור, באופן המנוגד לחוק. כן נמצאו מקרים שבהם נתנו תשובות להשגות ללא קבלת אישור ממנהל הארנונה ואף ללא העברת העתקים לידיעתו.

הביקורת הביאה בדוח הביקורת את המלצותיה המפורטות לתיקון הליקויים שנמצאו.

נספחים

נספח א'- תעריפי ארנונה מצו הארנונה

4. <u>תעריפי ארנונה</u>

4.1 <u>סיווג ראשי – מבנה מגורים</u>

אזור	סוג נכס	תעריף למ"ר		תעריף מבוקש למ"ר
א'	100,110	עבור 120 מ"ר ראשונים עבור כל מ"ר נוסף	43.80 50.47	
ב'	120,130		52.11	
ג' (בית צמוד קרקע)	140		56.57	
ו' (בית צמוד קרקע)	142		56.57	
ו' (למעט בית צמוד קרקע)	143		52.11	
(1) שטח משותף בכל האזורים	144	התעריף הקיים למבנה בהתאם לאזורים א' ב' ג' ו' לעיל		34.89
בתי אבות	150		54.92	
מעון לחוסים	151		54.92	

(1) הפחתת תעריף לשטחים משותפים בבניה רוויה

4.2 סיווג ראשי - משרדים, שירותים ומסחר

תתי סיווג

4.2.1 חנויות, משרדים, בתי קפה, מסעדות, מזנונים, קיוסקים וכל בית אוכל אחר וכן כל עסק או משרד או מוסד או גוף כלשהו אשר לא סווג, במפורש ובנפרד.

בסעיפי הסיווג האחרים בפרק זה:

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
200,520 (2)	אזור א', ב', ג', ו'	110.69	118.64
201 (2)	באזור תעשיה הוותיק	110.69	118.64
301 (2)	באזור ד'	174.77	187.32
501 (2)	באזור ה'	174.77	187.32

4.2.2 אולמות לשמחות כולל מרתפים

לכל שימושי המבנה באזורים

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
225 (2)	באזור התעשייה הוותיק ובאזורים א' ב' ג' ו'	102.06	109.38
326 (2)	באזור ד'	112.76	120.86
327 (2)	באזור ה'	112.76	120.86

4.2.3 תחנות דלק

לכל מ"ר מקורה

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
310 (2)	באזורים א' ב' ג' ו'	127.86	137.04
311 (2)	באזור ד'	134.56	144.22
312 (2)	באזור ה'	134.56	144.22

(2) העלאת תעריפי הארנונה לנכסים אחרים (שלא למגורים) בשיעור של – 7.18%

4.2.4 תחנת מוניות ואוטובוסים (כולל שטחי חניה)

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
350 (2)	בכל האזורים	262.07	280.88

4.2.5 מתקני חלוקת דואר

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
360 (2)	בכל האזורים	96.72	103.66

4.2.6 מפעילי תקשורת סלולרית

נכסים המשמשים מפעילי תקשורת סלולרית כולל כל השימושים במבנה

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
370 (2)	באזור ד' - תעריף 3000 מ"ר ראשונים	154.79	165.90
	באזור ד' - 3001 מ"ר עד 5000 מ"ר	116.88	125.27
	באזור ד' - 5001 מ"ר ומעלה	105.19	112.74
371 (2)	באזור ה' - תעריף 3000 מ"ר ראשונים	154.79	165.90
	באזור ה' - 3001 מ"ר עד 5000 מ"ר	116.88	125.27
	באזור ה' - 5001 מ"ר ומעלה	105.19	112.74

4.3 סיווג ראשי - בנקים וחברות ביטוח

4.3.1 סניפי בנק כולל כל שימוש המבנה

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר
330 (3)	באזור התעשייה הוותיק ובאזורים א' ב' ג' ו'	1394.84
331 (3)	באזור ד'	1394.84
333 (3)	באזור ה'	1394.84

(2) העלאת תעריפי הארנונה לנכסים אחרים (שלא למגורים) בשיעור של – 7.18%.
(3) לא מבוקשת העלאה לסיווגים שהינם בגבול תעריף המקסימום וסיווגים שבגינם הוגשה בקשה להפחתה בשנים קודמות ואושרה ע"י השרים.

4.3.2 הנהלות בנקים, מרכזי הדרכה וארכיב

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר
334 (3)	משרדים המשמשים הנהלת הבנק, מרכזי הדרכה וארכיב	726.20

4.3.3 חברות ביטוח

כולל כל שימושי המבנה

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
332 (2)	בכל האזורים	610.65	654.49

4.3.4 הנהלות חברות ביטוח, מרכזי הדרכה וארכיב

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר
335 (3)	משרדים המשמשים הנהלות חברות ביטוח, מרכזי הדרכה וארכיב	726.20

4.4 סיווג ראשי - תעשיה

4.4.1 תעשיה כולל כל השימושים במבנה

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
400 (2)	באזור תעשיה הוותיק	119.82	128.42
401 (2)	בכל אזור אחר למעט אזור התעשייה הוותיק ואזורים ד' ו -ה'	80.69	86.49
402 (2)	באזור ד'	154.94	166.06
403 (2)	באזור ה'	154.94	166.06
404 (3)	עד 5,000 מ"ר הראשונים מהמטר הראשון באזורים ד' ו-ה'	154.93	
404 (3)	מ- 5,001 מ"ר ומעלה (מהמטר ה- 5001 ומעלה) באזורים ד' ו-ה'	121.28	

4.5 סיווג ראשי - בתי מלון

לכל מ"ר בנוי לכל שימוש

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
319 (2)	300 מ"ר ראשונים	87.69	93.99
319 (3)	לכל מ"ר נוסף	144.66	

(2) העלאת תעריפי הארנונה לנכסים אחרים (שלא למגורים) בשיעור של – 7.18%

(3) לא מבוקשת העלאה לסיווגים שהינם בגבול תעריף המקסימום וסיווגים שבגינם הוגשה בקשה להפחתה בשנים קודמות ואושרה ע"י השרים.

4.6 **סיווג ראשי - מלאכה**

כולל כל השימושים במבנה

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
450 (2)	באזור תעשיה הוותיק	112.78	120.88
452 (2)	באזור ד'	117.85	126.32
451 (2)	בכל אזור אחר למעט אזור התעשייה הוותיק ואזורים ד' ו - ה'	80.69	86.49
453 (2)	באזור ה'	117.8 5	126.32

4.7 **סיווג ראשי - אדמה חקלאית**

4.7.1 **לכל 1,000 מ"ר או חלק ממנו**

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
600 (2)	בכל האזורים	237.50 (ל- 1,000 מ"ר)	254.55 (ל- 1,000 מ"ר)

4.8 **סיווג ראשי - קרקעות**

4.8.1 **יתרת שטח הקרקע בתעשייה ומלאכה**

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
740 (2)	באזור תעשיה הוותיק	33.84	36.26
742 (2)	באזור ד'	33.84	36.26
741 (2)	בכל אזור אחר למעט אזור התעשייה הוותיק ואזורים ד' ו -ה'	31.79	34.08
743 (2)	באזור ה'	33.84	36.26

4.8.2 **יתרת שטח הקרקע למסחר, עסקים ושירותים**

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
710 (2)	באזור תעשיה הוותיק	33.67	36.09
712 (2)	באזור ד'	40.30	43.19
711 (2)	בכל אזור אחר למעט אזור התעשייה הוותיק ואזורים ד' ו -ה'	30.32	32.49
713 (2)	באזור ה'	40.30	43.19

(2) העלאת תעריפי הארנונה לנכסים אחרים (שלא למגורים) בשיעור של – 7.18%

4.8.3 יתרת שטח הקרקע בתחנות דלק

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
751 (2)	באזור ד'	37.92	40.64
754 (2)	באזור ה'	37.92	40.64
750 (2)	בכל אזור אחר	31.09	33.32

4.8.4 קרקע תפוסה בכל אזור ושימוש שלא הוגדר להלן, ל- 1,000 מ"ר או חלק ממנו

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
700 (2)	בכל האזורים	585.69 (ל- 1,000 מ"ר)	627.75 (ל- 1,000 מ"ר)

4.8.5 קרקע תפוסה בכל אזור ומשמשת לצורך הפקה או אספקת מים ל – 1,000 מ"ר או חלק ממנו

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
701 (2)	בכל האזורים	994.39 (ל- 1,000 מ"ר)	1,065.79 (ל- 1,000 מ"ר)

4.8.6 יתרת קרקע בבריכות שחיה

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
752 (2)	בכל האזורים	12.15	13.03

(2) העלאת תעריפי הארנונה לנכסים אחרים (שלא למגורים) בשיעור של – 7.18%

4.8.7 קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים כמוגדר בתקנות ההסדרים במשק המדינה

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר
753 (3)	בכל האזורים	55.87

4.9 סיווג ראשי - קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח

לכל מ"ר

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר
790 (3)	בכל האזורים	6.87

4.10 סיווג ראשי - חניונים

4.10.1 חניון בתשלום כמוגדר בתקנות ההסדרים במשק המדינה

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
890,892 (2)	בכל האזורים	38.81	41.60

4.10.2 חניון ללא תשלום

שטח מקורה אשר ייעודו ו/או שימושו העיקרי הוא חניון לחניית מכוניות, למעט חניות הסמוכות וצמודות לבתי העסק

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
891,893 (2)	בכל האזורים	38.81	41.60

4.11 **סיווג ראשי - מבנה חקלאי**

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר
690 (3)	בכל האזורים	46.05

4.12 **סיווג ראשי - נכסים אחרים**

4.12.1 **בריכות שחיה - לכל שטח מקורה ושטח הבריכה**

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
880 (2)	בכל האזורים	79.58	85.30

4.12.2 **מתחם המשמש לפעילות נופש וספורט (קאנטרי קלאב) - עבור שטחי הבריכות, מגרשי ספורט, מבנים וסככות**

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
881 (2)	בכל האזורים	100.73	107.96

4.12.3 **סככות שאינן חלק ממבנה**

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
870 (2)	בכל האזורים	21.47	23.01

4.12.4 **קרקע תפוסה בכל האזורים ומשמשת למחצבות ומגרסות**

סוג נכס	אזור	תעריף למ"ר	תעריף מבוקש למ"ר
702 (2)	בכל האזורים - ל 50,000 מ"ר הראשונים	1,845.05 (ל- 1,000 מ"ר)	1,977.52 (ל- 1,000 מ"ר)
	בכל האזורים - ל 51,000 מ"ר ומעלה	610.77 (ל- 1,000 מ"ר)	654.63 (ל- 1,000 מ"ר)

(2) העלאת תעריפי הארנונה לנכסים אחרים (שלא למגורים) בשיעור של – 7.18%
(3) לא מבוקשת העלאה לסיווגים שהינם בגבול תעריף המקסימום וסיווגים שבגינם הוגשה בקשה להפחתה בשנים קודמות ואושרה ע"י השרים.

נספח ב'- טבלת הנחות מארנונה

א. הנחה לאזרח ותיק

סוג ההנחה	שיעור ההנחה	מגבלת שטח
אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה*	100%	עד 100 מ"ר
אזרח ותיק (מותנה במבחן הכנסה)*	30%	עד 100 מ"ר
אזרח ותיק המקבל קצבה ללא השלמת הכנסה	25%	עד 100 מ"ר
הזכאי לגמלת סיעוד	70%	אין

ב. הנחה בגין נכות

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור של 75% ומעלה	80%	אין
נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה	80%	אין
נכה (בעל נכות רפואית של 90% ומעלה)	40%	אין
נכה מלחמה בנאצים*	66%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר
נכה רדיפות הנאצים (כולל קבלת גמלת נכות מהמדינות: גרמניה/הולנד/אוסטריה/בלגיה)	66%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר
מקבלי גמלה לילד/ה נכה עד גיל 18 (או מעל גיל 18 ובלבד שקיבל גמלה זו מתחת לגיל 18)	33%	עד 100 מ"ר
נכה צה"ל ומשפחות שכולות*	66%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר
נכה משטרה*	66%	עד 70 מ"ר

ג. הנחות אחרות

אסיר ציון המקבל תגמול לפי מבחן הכנסה*	100%	עד 100 מ"ר
אסיר ציון	66%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר
עולה חדש (לתקופה של שנה בלבד)	90%	עד 100 מ"ר
עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי לגמלה מיוחדת או גמלת סיעוד לעולה	80%	אין
איש צד"ל (לתקופה של שנה בלבד)	90%	עד 100 מ"ר
חסיד אומות העולם	66%	אין
הורה יחיד לילד מתחת לגיל 18, או הורה יחיד לילד המשרת שירות סדיר/מתנדבת בשירות הלאומי	20%	אין
פדוי שבי	20%	אין
נפגע פעולות איבה*	66%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר
בן משפחה של הרוג מלכות	66%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר
חיילים בשירות חובה (עד ארבעה חודשים לאחר שחרורם)*	100%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר
מתנדבת בשירות הלאומי*	100%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר
משרת בשירות האזרחי*	מסלול מלא – 100% מסלול חלקי – 50%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר
ניצולי שואה נזקקים*	66%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר
הורה של חייל שפרנסתו על החייל*	100%	עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר

ד. הנחה בגין מצב כלכלי

מקבל הנחה ע"פ מבחן הכנסה	בהתאם לטבלת מבחן ההכנסה (40%-90%)	טבלת מבחן הכנסה
נזקק (דיון בפני וועדה)	70%	אין
מקבל קצבת הבטחת הכנסה (ובתנאי שהחל לקבל את התשלומים לפני ה1.1.03, ולא חלה הפסקה רצופה של 6 חודשים בזכאותו)	70%	אין
מקבל קצבת מזונות (ובתנאי שהחל לקבל את התשלומים לפני ה1.1.03, ולא חלה הפסקה רצופה של 6 חודשים בזכאותו)	70%	אין

ה. הנחה לסוגי נכסים

בניין חדש (ריק) - עד 12 חודשים	100%		אין
בניין ריק – עד 6 חודשים	100%		אין
בניין ריק – מחודש 7 עד 12	66%		אין
בניין ריק - מחודש 13 עד 36	50%		אין
בניין המשמש לתעשייה חדשה	שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה		אין
	מעל 10.5% ועד 12%	מעל 12%	
שנת אחזקה ראשונה או חלק ממנה	50%	75%	
שנת אחזקה שניה או חלק ממנה	25%	50%	
שנת אחזקה שלישית או חלק ממנה	10%	25%	
מוסדות חינוך, דת, צדקה וכו' שאינם למטרות רווח	בהתאם לקבוע בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 ובהתאם לנוהל משרד הפנים.		
נכס שאינו ראוי לשימוש*	פטור לכל הנכס		אין
אדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש בשנת שמיטה*	90%-100%		אין
מחזיק בדירת מגורים שקיבלה כדירה חלופית כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים אחרת ליזם, במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי	עד תום שנה ממועד הטלת הארנונה על הדירה החלופית: 100%		ההנחה תינתן לשטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית לבין השטח שבעדו חויב המחזיק בארנונה בדירת המגורים הקודמת
	עד תום שנתיים מהמועד הנ"ל: 75%		
	עד תום שלוש שנים מהמועד הנ"ל: 50%		
	עד תום ארבע שנים מהמועד הנ"ל: 25%		

ו. הנחה לבית עסק

הנחה לבתי עסק (במגבלות גיל המחזיק, שטח הנכס ומחזור העסק, כקבוע בהוראות הדין)*	כפי שיעור ההנחה שנקבע לו לדירת המגורים	40 מ"ר



דוח הביקורת הפנימית

מס' 170/2019

בנושא:

בטיחות מתקני משחקים

תוכן עניינים

מבוא 279
פעולות הביקורת 282
עיקרי הממצאים והמלצות 284
פירוט הממצאים 295
1. מערך ארגוני וכוח אדם 295
2. ההתקשרות עם חברת האחזקה 296
3. תחזוקת מתקני המשחקים 297
3.1 כללי 297
3.2 בחינה חזותית שגרתית על ידי עובד המחלקה 299
3.3 בדיקה חזותית חודשית על ידי חברת אחזקה 301
3.4 בדיקות מפקח חברת הניהול 303
3.5 בדיקה שנתית 304
4. היעדר היתר ופיקוח מטעם מכון התקנים 307
5. מתקני משחקים פסולים הפתוחים לציבור 308
5.1 כללי..... 308
5.2 פסילת אתרים בעקבות בדיקות הולם 308
5.3 פסילת אתרים בשל ליקויי בטיחות שונים 309
6. צביעת מתקני משחקים..... 311
7. שילוט בגני המשחקים 311
8. הצללה בגני המשחקים 312
9. ברזיות מים בגני המשחקים 313
10. נגישות גני המשחקים לאנשים עם מוגבלויות 314
10.1 כללי 314
10.2 מצב הנגישות בגני המשחקים בעיר..... 314
10.3 סקר נגישות מתקנים- מכון התקנים 315
10.4 התחייבויות להקמת מתחם נגיש במסגרת הסכם פשרה 316
10.5 פרסום רשימת גני המשחקים המונגשים 316
11. הטיפול בפניות הציבור באמצעות המוקד העירוני 317
12. הניהול והשליטה בגני המשחקים 320
12.1 תיעוד 320
12.2 מעקב ופיקוח על פעולות אחזקה ובטיחות 321
12.3 תכניות עבודה 322
13. נהלים 323

14. תביעות בגין פגיעה בגני משחקים 323
15. ביטוח 324
15.1 ביטוח "צד שלישי" לעירייה 324
15.2 ביטוח "צד שלישי" לחברת האחזקה 325
16. הטיפול בחשבונות 325
17. ביקורת מדגמית בשטח 328
סיכום 331
נספחים 332

מבוא

ברחבי העיר קיימים כ-71 אתרי משחקים הפרוסים בשטחים הציבוריים (שצ"פים) ב-13 משכונות העיר, ובהם מאות מתקני משחק לרווחת התושבים (הנתונים עודכנו לחודש פברואר 2020). לאור התפתחות העיר, צפויים להתקבל לאחריות העירייה במהלך שנת 2020 עוד כ-10 אתרים נוספים לפחות.

בהתאם לסעיף 249(8) לפקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן: "הפקודה"), הרשות המקומית אחראית לתכנון, להקמה, להפעלה ולשמירה על גני המשחקים שבתחומה.

מחלקת גנים ונוף באגף שיפור פני העיר (שפ"ע), היא האחראית מטעם העירייה על התקנתם, תחזוקתם ובטיחותם של מתקני המשחקים ברחבי העיר.

תקן ישראלי ת"י 1498 מינואר 2006 (להלן:" התקן"), הנו התקן המסדיר את נושא תחזוקת מתקני המשחק ובטיחותם ואילו חוק התקנים התשי"ג- 1953, מסמיך את הממונה על התקינה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן:" הממונה על התקינה"), לערוך בדיקות בטיחות במתקני המשחק ברחבי הארץ ולנקוט בצעדי אכיפה כנגד רשויות שבתחומן מתקני משחק שאינם בטיחותיים.

מכון התקנים הינו הגוף המקצועי האחראי על מתן אישורי העמידה בתקן של מתקני משחקים, ובסמכותו להכשיר ולהסמיך גופים אחרים לערוך את הבדיקות התקופתיות הנדרשות לפי התקן. המכון עורך בדיקה של מתקנים חדשים לפני שימוש, וכן עורך בדיקות תקופתיות של המתקנים במהלך השימוש בהם, על פי הזמנה ובהתאמה לדרישות התקן.

בחודש ינואר 2019 התקשרה העירייה באמצעות החברה למשק וכלכלה (להלן: "משכ"ל) עם חברת "א.ד. מתקני משחק בע"מ" (להלן: "חברת האחזקה") בהסכם למתן שירותי בדיקה ואחזקה של מתקני המשחק בעיר לתקופה של שלוש שנים.

להלן נתונים מתוך תקציב העירייה עבור תחזוקת מתקני משחקים לשנים 2018-2020:

שנה	תקציב* (₪)	ביצוע כולל שריון (₪)**	יתרת תקציב (₪)	שיעור ביצוע
2020	401,000	-	-	-
2019	331.000	321,423	9,577	97.1%
2018	161.000	127.682	33.318	79.3%

*נתוני התקציב כוללים סעיף תחזוקת המתקנים בשכונות החדשות.

**נתוני הביצוע על פי דוח מהנהח"ש ליום 16.2.20.

המסגרת הנורמטיבית

להלן מידע לגבי התקנים והחוקים המחייבים בתחום בטיחות מתקני משחק בארץ:

<u>תקן ישראלי 1498</u>

תקן ישראלי ת"י 1498 מינואר 2006 (להלן :"התקן") הנו כאמור התקן החל על מתקני משחק ועל אתרי המשחקים, והוא קובע כי הבעלים או המפעיל של מתקני המשחקים הם האחראים לתחזוקה, לבחינה ולבטיחותם של המתקנים.

בתקן הוראות כלליות לבטיחות מתקני המשחקים ושיטות בדיקה, מדריך להתקנה ולפיקוח על המתקנים, וכן הוראות לגבי התחזוקה של אתרי המשחקים ומיקומם, עריכת בדיקות הבטיחות התקופתיות, תיעוד הבדיקות ופעולות האחזקה, הטיפול בליקויי בטיחות ועוד.

על פי התקן, על הרשויות המקומיות חלה גם חובת תיעוד של כל הפעולות שננקטו במסגרת ניהול הבטיחות (להלן- הפעולות) אשר כוללות בין היתר: עריכת בדיקות בטיחות תקופתיות, תחזוקה שוטפת וכן קביעת נהלים כתובים וזמינים לטיפול באירועי חירום (כגון: תאונות ושריפות) בנוגע למתקני המשחקים בעיר.

<u>חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות</u>

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח 1998 (להלן: החוק) קובע, כי אדם עם מוגבלויות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי כאשר בהגדרת "מקום ציבורי" נכללים גם גני משחקים, פארקים וכל מקום המשמש לבילוי ופנאי.

החוק ותקנותיו וכן תקן 1498 קובעים אמצעים שונים שעל הרשות לנקוט, כדי להבטיח גישה נוחה ובטוחה לאדם עם מוגבלות בדרך אל אתר המשחקים ובתוכו, לרבות בשימוש במתקניו.

<u>חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מספר 329 מספטמבר 1996</u>

חוזר זה עוסק בין היתר בנושא בטיחות מתקני משחקים. בחוזר מצוין, כי ברשויות מקומיות רבות קיימים מתקנים המסכנים את שלומם ואת בטיחותם של הילדים והגורמים לפגיעות ופציעות מדי שנה. על פי החוזר, הגורמים העיקריים לליקויי הבטיחות במתקני משחק הנם:

- מתקנים ישנים שהתכנון וההתקנה שלהם היו לקויים במקור.
- תחזוקה ירודה והיעדר בדיקות בטיחות של המתקנים, כנדרש.
- מתקנים שאינם תקניים.

בחוזר מוצעות דרכים אחדות לשיפור מצב הבטיחות ובהן: עריכת סקר, הדרכת עובדים, ביצוע בדיקות כנדרש בתקן, רכישת מתקנים חדשים בעלי תו תקן בלבד ועוד.

<u>חוזר מנכ"ל מספר 355 של מרכז השלטון המקומי מנובמבר 1998</u>

בחוזר זה נקבע, כי על הרשויות המקומיות לערוך מיפוי של אתרי המשחקים ושל מתקני המשחקים המוצבים בהם, אשר ישמש כבסיס לביצוע פעולות האחזקה השוטפת והבדיקות התקופתיות של המתקנים.

<u>חוזר מרכז השלטון המקומי מספר 447</u>

חוזר זה מנחה את הרשויות המקומיות לדאוג להכשרת מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר מטעמה, בהכשרה מיוחדת במכון התקנים לביצוע בדיקות שנתיות למתקני משחקים.

אתרי המשחקים בעיר

מנתוני מחלקת גנים ונוף (נכון למועד הביקורת בחודש פב' 2020), עולה כי בעיר קיימים 71 אתרי משחקים לילדים הפרוסים ב-15 שכונות ברחבי העיר, כמפורט להלן:

מס"ד	שם השכונה	מספר אתרי משחקים
1	גבעת הסלעים	9
2	שכונת אביב	2
3	שכונת שבז"י	2
4	שכונת צה"ל	8
5	שכונת דניה	2
6	גבעת טל	2
7	שכונת הרקפות	1
8	לב העיר	1
9	מצפה אפק	7
10	נווה אפק אזרחית	7
11	נווה אפק צבאית	2
12	נצב"א	3
13	פסגות	16
14	רמב"ם	5
15	שצ"פ	4

<u>סה"כ 71 מספר אתרי משחקים</u>

פירוט מלא של כל אתרי המשחקים וכתובתם - **בנספח א' לדוח.**

פעולות הביקורת

במסגרת התוכנית השנתית של הביקורת הפנימית, נבדק נושא הבטיחות במתקני משחקים הפרוסים בשצ"פים העירוניים. הביקורת נערכה במחצית השנייה של שנת 2019 וכללה את אופן הטיפול בנושא על ידי מחלקת גנים ונוף שבאגף שפ"ע (להלן: "המחלקה"), במהלך השנים 2018 – 2019.

מטרת הביקורת הייתה לבדוק אם העירייה והמחלקה פועלות בתחום זה בהתאמה לדרישות החוק, התקן והוראות משרד הפנים, והאם מצב תחזוקתם ובטיחותם של מתקני המשחקים בעיר מניח את הדעת.

הביקורת כללה את בחינת הנושאים הבאים:

- פעולות מחלקת גנים ונוף בתחום אחזקה והתקנה של מתקני משחק בשטחים ציבוריים.
- ביצוען של בדיקות חודשיות, שנתיות ותלת שנתיות למתקנים, כנדרש.
- הטיפול בליקויי תחזוקה ובטיחות המתגלים בבדיקות התקופתיות.
- עריכת מכרזים והתקשרויות עם ספקי המתקנים וספק בדיקות הבטיחות.
- הממשקים בין המוקד העירוני לבין מחלקת גנים ונוף, בכל הקשור לטיפול בתלונות ובהודעות תושבים על מפגעים בתחום תקינות מתקני משחק בעיר.
- בחינת זמני התגובה בטיפול בקריאות ובתלונות הנוגעות לתקינות מתקני משחק בעיר.

לצורך הביקורת נערכו פגישות עם הגורמים הנוגעים בדבר ובהם: מנהל מחלקת גנים ונוף והאחראי על מתקני המשחקים במחלקה, הממונה על הבטיחות בעירייה, הממונה על הנגישות בעירייה ועוד. כן נערכו על ידי הביקורת סיורים ובדיקות מדגמיות במספר אתרי משחק בעיר.

הביקורת בחנה בין היתר מסמכים שונים הנוגעים לנושא, ובהם:

- דוחות על בדיקות בטיחות חודשיים ושנתיים.
- דוחות סקרי נגישות.
- חשבוניות חברת האחזקה.
- הסכמים עם חברת הניהול ועם חברת האחזקה.
- פוליסת ביטוח של העירייה ושל חברת האחזקה.
- כרטיסיות רלוונטיות בהנהלת החשבונות.

הביקורת מציינת לחיוב את שיתוף הפעולה המלא עם הביקורת מצד מנהל מחלקת גנים ונוף ועם האחראי על מתקני המשחקים בעירייה.

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים, ובהתאם לכך ננקטו נהלי ביקורת שנדרשו בהתאם לנסיבות.

הממצאים המובאים להלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו וכפי שנראה מתוך מסמכי העירייה.

עיקרי הממצאים והמלצות

1. מערך ארגוני וכוח אדם

- האחראי על בטיחות גני המשחקים לא עבר ריענון בנושא במשך שנים רבות.
- לנוכח גידול במספר האתרים וריבוי המשימות של האחראי על הנושא, ספק אם מוקדש לו כוח אדם מספיק.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על האחראי על נושא מתקני המשחקים במחלקת גינון לערוך ריענון אצל גורם מקצועי בתחום, פעם בשנה לפחות.
2. יש לבחון את היקף התפקידים והמטלות של מנהל מדור אחזקת הדומם האחראי על בטיחות מתקני המשחקים בעיר, ולהבטיח כי יוכל להקדיש את כל הזמן הדרוש לטיפול בנושא בטיחות מתקני משחק, כמתבקש.

2. ההתקשרות עם חברת האחזקה

- ברשות מחלקת גנים ונוף לא היה עותק שלם וחתום של ההסכם עם חברת האחזקה, כמתבקש.

<u>המלצת הביקורת</u>

1. יש לוודא כי במחלקת גנים ונוף יימצא הסכם שלם וחתום עם חברת א.ד. מתקני משחק בע"מ, המספקת לעירייה שרותי אחזקה ובדיקות בטיחות של מתקני המשחק בעיר. ההסכם הנ"ל צריך לשמש את המחלקה לביצוע פיקוח על החברה על מנת לוודא את ביצוע כל התחייבויותיה על פי ההסכם.

3. תחזוקת מתקני המשחקים

3.1 כללי

התקן מחייב עריכת בדיקות בטיחות שוטפות, חודשיות ושנתיות בכל גני המשחקים בעיר, על ידי גורמים מוסמכים.

3.2 בחינה חזותית שגרתית על ידי עובד המחלקה

- הבדיקות החזותיות השוטפות נערכו באופן אקראי וללא תכנית מסודרת.
- לא נערך מעקב שוטף ומתועד אחר הטיפול בליקויים שנמצאו בבדיקות החזותיות.
- דוחות הבדיקה החזותית לא נחתמו על ידי האחראי שערך אותם, כמתבקש.
- האחראי על הבטיחות ביצע לעיתים "תיקונים קלים" שונים במתקנים, למרות שלא הוסמך לכך.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לערוך במחלקה תכנית ולוח זמנים לעריכת הבדיקות החזותיות השוטפות על ידי האחראי על אתרי המשחקים, ולפעול בהתאם לתכנית.
2. על מנהל המחלקה לערוך מעקב אחר ביצוע הבדיקות החזותיות השוטפות על ידי האחראי על אתרי המשחקים, בהתאם לתכנית ולוח הזמנים שאושרו.
3. יש לערוך במחלקה מעקב מתועד אחר אופן הטיפול בליקויים העולים מהבדיקות החזותיות הנערכות.
4. על האחראי על אתרי המשחקים במחלקה להקפיד ולחתום על גבי דוחות הבדיקה שהנו עורך.
5. על אחראי המתקנים להימנע מביצוע תיקונים כלשהם במתקני המשחקים ולהזמין לצורך כך את חברת האחזקה.
6. יש להטמיע בהקדם האפשרי את התוכנה החדשה "פרקטיקל" של המשכ"ל, ולעשות בה שימוש לניהול אחזקת אתרי המשחקים בעיר ולתיעוד כל המסמכים הרלוונטיים באופן יעיל ונגיש.

3.3 בדיקה חזותית חודשית על ידי חברת האחזקה

- דוחות הבדיקה לא נחתמו על ידי מי שערך אותם, כמתבקש.
- לא נערך מעקב שוטף ומתועד אחר ביצוע הבדיקות בכל האתרים ואחר הטיפול בליקויים שנמצאו.
- תיעוד הבדיקות השונות במחלקה נעשה ללא מיון על פי אתרים ובאופן שהקשה על איתורן בעת הצורך.

המלצות הביקורת

1. על בודק הבטיחות מטעם חברת האחזקה להקפיד ולחתום על גבי דוחות הבדיקה החודשיים שהנו עורך.
2. יש להקפיד על תיוק דוחות הבדיקה החודשיים הן במחשב והן בקלסרים פיסיים, בתיקיות ובקלסרים הממוינים על פי אתרי המשחקים, באופן שיהיו נגישים וקלים לאיתור.
3. על מחלקת גנים ונוף לערוך מעקב שוטף אחר בדיקות הבטיחות החודשיות הנערכות על ידי חברת האחזקה על מנת לוודא כי החברה עורכת בדיקות בכל אתרי המשחק בעיר מדי חודש.
4. יש לערוך במחלקה מעקב שוטף ומתועד אחר תיקון הליקויים שעלו בדוחות הבדיקה.

3.4 בדיקות מפקח חברת הניהול

- בדיקות בטיחות של מפקח חברת הניהול נעשו ללא תכנית ולוח זמנים ידועים מראש.
- לא נערך מעקב שוטף ומתועד אחר ביצוע הבדיקות של מפקח חברת הניהול ואחר הטיפול בליקויים שעלו.

המלצות הביקורת

1. רצוי כי בהסכם עם חברת הניהול (מטעם המשכ"ל) תיקבע תדירות הבדיקות שעל חברת הניהול לערוך, כגון: עריכת בדיקה אחת לפחות במשך שנה בכל אחד מאתרי המשחק בעיר.
2. על מחלקת גנים ונוף לערוך מעקב שוטף ומתועד אחר הבדיקות המדגמיות הנערכות על ידי חברת הניהול (מטעם המשכ"ל) על מנת לוודא כי החברה עורכת בדיקות בכל אתרי המשחק בעיר בתוך זמן סביר.
3. יש לערוך במחלקה מעקב שוטף ומתועד אחר תיקון הליקויים שעלו בדוחות הבדיקה.

3.5 בדיקה שנתית

- לא נערך מעקב שוטף ומתועד אחר ביצוע הבדיקות השנתיות בכל האתרים במועד.

- באחד מגני המשחקים נערכה הבדיקה השנתית באיחור של חודשיים.

<u>המלצת הביקורת</u>

1. על מחלקת גנים ונוף לערוך תכנית ולוח זמנים מסודרים ומאושרים מראש לעריכת הבדיקות השנתיות על ידי חברת האחזקה, וכן לערוך מעקב מתועד ומסודר אחר עריכת הבדיקות השנתיות בכל אתרי המשחקים במועד.
2. יש להקפיד על עריכת כל הבדיקות השנתיות במועד (דהיינו בתוך 12 חודשים) כמתחייב על פי התקן.
3. על מחלקת גנים ונוף לערוך מעקב שוטף אחר בדיקות הבטיחות השנתיות הנערכות על ידי חברת האחזקה, על מנת לוודא כי החברה עורכת בדיקות בכל אתרי המשחק בעיר מדי שנה ובמועד.

4. היעדר היתר ופיקוח מטעם מכון התקנים

- חברת האחזקה התעכבה בהגשת הבקשות להיתרים ממכון התקנים עבור מתקני המשחקים בעיר.
- כתוצאה מכך, טרם נתנו היתרים למתקני המשחקים (נכון לחודש פב' 2020), ולא מתקיים בעיר פיקוח מטעם מכון התקנים, כמתחייב.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על מנת להבטיח כי אישורי התקינות שמספקת חברת האחזקה לעירייה יהיו בעלות התוקף הנדרש, וכן שיתקיים פיקוח של מכון התקנים על מתקני המשחק בעיר, על מחלקת גנים ונוף לפעול בהקדם האפשרי להגשת בקשה להיתר ממכון התקנים עבור **כל** אתרי המשחקים בעיר.

2. על מחלקת גנים ונוף להבטיח להבא, כי עבור כל מתקן חדש בעיר, וכן לאחר החלפת חברת האחזקה, תוגשנה הבקשות להיתר ממכון התקנים, בהקדם האפשרי וללא עיכובים מיותרים.

5. מתקני משחקים פסולים הפתוחים לציבור

- בבדיקות הולם שערך מכון התקנים נמצא, כי 10 מגני המשחקים בעיר **אינם** עומדים בתקן המחייב ונדרש לסוגרם עד לתיקון הליקויים.
- באתרים שבהם נמצאו ליקויים בבדיקות ההולם לא הוצבו שלטים המתריעים על כך, והם נותרו פתוחים לציבור, בניגוד לתקן.
- טרם אושרה או תוקצבה על ידי העירייה תכנית לתיקון או להחלפת משטחי הגומי/דשא סינטטי באתרים הנ"ל, כמתבקש.
- באשר לליקויי בטיחות אחרים, המחלקה טפלה בדרך כלל בליקויים בתוך זמן סביר, תוך מזעור הסכנות הנובעות מהם.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לפעול להצבת שלטי אזהרה וכן לחסום את הגישה לאתרי משחק ולמתקנים אשר נמצאו בהם ליקויי בטיחות, לרבות ליקויים שעלו בבדיקות הולם שנערכו, עד לתיקון הליקויים ואישורם על ידי בודק מוסמך.
2. יש לערוך תכנית מתוקצבת להחלפת ו/או תיקון משטחי הגומי/דשא סינטטי אשר נמצאו לקויים בבדיקות ההולם, בכפוף לאילוצים התקציביים. יש לערוך מעקב מתועד אחר יישום התכנית.

6. צביעת מתקני משחקים

- לא נערכה במחלקה תכנית עבודה לצביעת כל אתרי המשחקים ולא נערך למעשה מעקב מתועד אחר ביצוע הצביעה על ידי חברת האחזקה, כמתבקש.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לערוך בתאום עם חברת האחזקה תכנית ולוח זמנים לביצוע צביעת כל מתקני המשחקים בעיר פעם בשנה, כמתחייב על פי ההסכם.
2. על מחלקת גנים ונוף לערוך מעקב שוטף ומתועד על צביעת מתקני המשחק על ידי חברת האחזקה בהתאם לתכנית שאושרה.

7. שילוט בגני המשחקים

- השילוט בנוגע לחובת השגחת מבוגר על ילדים קטנים נתלה באופן שאינו תקין.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לוודא כי בכל אתרי המשחקים יותקן השילוט בנוגע לחובת השגחת מבוגר על ילדים קטנים, באופן שיובן כי הוא מתייחס לכל המתקנים שבאתר, כמתבקש.
2. יש לשקול הדבקת השילוט הנ"ל על גבי השלטים המותקנים בכניסה לאתרי המשחקים או על גבי כל המתקנים, ולא רק על גבי חלקם.

8. הצללה בגני המשחקים

- ב-17 מגני המשחקים בעיר אין הצללה.
- לא אושרה בעירייה תכנית ותקציב להשלמת ההצללה בכל אתרי המשחק בעיר.

<u>המלצת הביקורת</u>

לנוכח החשיבות הבריאותית של הצללת אתרי המשחקים בעיר, מתבקש כי תהיה בנמצא תכנית מתוקצבת (גם אם ארוכת טווח) להשלמת ההצללה בכל האתרים בעיר (לרבות 17 אתרים שבהם היא חסרה), בכפוף לאילוצים התקציביים של העירייה.

9. ברזיות מים בגני המשחקים

- ב-6 גני משחקים בעיר אין ברזיות.
- ב-28 גני משחקים בעיר מותקנות ברזיות שאינן מונגשות.
- לא אושרה בעירייה תכנית ותקציב להשלמת התקנת ברזיות בכל אתרי המשחק בעיר ולהנגשת הברזיות הקיימות.

<u>המלצת הביקורת</u>

לנוכח החשיבות הבריאותית של שתיית מים בעת פעילות גופנית, מתבקש כי תהיה בנמצא תכנית מתוקצבת (גם אם ארוכת טווח) להשלמת התקנת ברזיות בכל אתרי המשחקים בעיר, וכן להנגשת כל הברזיות הקיימות, בכפוף לאילוצים התקציביים של העירייה.

10. נגישות גני המשחקים לאנשים עם מוגבלויות

- נכון למועד הביקורת בחודש פברואר 2020, העירייה עומדת בלוח הזמנים שנקבע בתקנות הנגישות להנגשת אתרי המשחקים בעיר.
- טרם אושרה תכנית מתוקצבת להשלמת ההנגשה של גני המשחקים בעיר עד לסוף שנת 2021 (כמתחייב בתקנות), בעלות משוערת בסך כ-1.2 מיליון ₪.
- העירייה לא עמדה בלוח הזמנים שנקבע להקמת גן משחקים מונגש במסגרת תביעה ייצוגית. יצוין כי ביה"מ אישר דחייה בהקמת הגן עד לחודש יוני 2020.
- העירייה לא פרסמה את רשימת אתרי המשחקים הנגישים בעיר, כנדרש בתקנות.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש להבטיח כי התכנית להשלמת הנגשת אתרי המשחק בעיר עד לסוף שנת 2021 (כל האתרים הכלל עירוניים/רובעיים וכן 27 אתרים שכונתיים לפחות), תתוקצב ותיושם במועד, כנדרש בתקנות. יש לקחת בחשבון כי במהלך השנה הקרובה צפויים להתקבל בעיר כ-10 אתרים חדשים ועל כן נדרש כי לפחות 4 מהם יהיו גם כן מונגשים.
2. יש לפעול להקמת אתר משחקים נגיש לילדים בעלי מוגבלויות עד לחודש יוני 2020, כמתחייב בהסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, בתביעה הייצוגית.
3. יש לדאוג לפרסום רשימת אתרי המשחקים הנגישים בעיר, כנדרש בתקנות.

11. הטיפול בפניות הציבור באמצעות המוקד העירוני

- בשנת 2019 חלה ירידה בשיעור כ-25% ביחס לשנה קודמת, במספר הפניות למוקד העירוני בנוגע למפגעים ותקלות בגני משחקים.
- תהליך הטיפול בקריאות המוקד לא הוסדר בנוהל עבודה, כמתבקש.
- המחלקה התייחסה ברצינות הראויה וכן פעלה באופן נמרץ לטיפול מהיר בתקלות שעלו מקריאות המוקד.
- במספר מקרים היו עיכובים בטיפולה של חברת האחזקה בתקלות במתקני משחקים, ביחס לנדרש על פי ההסכם עמה.
- המחלקה לא קנסה את חברת האחזקה בגין עיכובים כנ"ל, על פי ההסכם עמה.

המלצות הביקורת

1. על מחלקת גנים ונוף לעגן בנהלים כתובים וברורים את תהליך הטיפול בקריאות מוקד בתחום מפגעים באתרי המשחקים בעיר.
2. יש לדרוש מחברת האחזקה להקפיד על טיפול בקריאות המוקד בתוך לוח הזמנים שנקבע בהסכם עמה וכן להקפיד ולקנוס אותה על פי ההסכם, בשל עיכוב בטיפול במפגעים שדווחו לה.
3. לאחר סיום הטיפול בקריאות מוקד הנוגעות לתקלות במתקני משחקים, יש להקפיד לדווח על אופן הטיפול בתקלות.

12. הניהול והשליטה בגני המשחקים

12.1 תיעוד

- במחלקה לא נוהלו תיקים נפרדים לכל גן משחקים והדבר הקשה על איתור מידע ומסמכים שנדרשו.
- התיעוד ואופן אחסון המידע והמסמכים במחלקה לקו בחסר ופגמו ביעילות הפיקוח והבקרה על גני המשחקים.

12.2 מעקב ופיקוח על פעולות אחזקה ובטיחות

- במחלקה לא נוהל מעקב מסודר ומתועד של כל בדיקות הבטיחות ופעולות האחזקה והתיקון הנדרשים והנערכים באתרי המשחקים.
- חסרה במחלקה מערכת ממוחשבת יעילה לניהול פעולות האחזקה והבטיחות בגני המשחקים בעיר. במהלך הביקורת הוחל בהטמעת מערכת חדשה כנ"ל ("פרקטיקל").

המלצות הביקורת

1. יש לנהל במחלקה תיקים נפרדים, פיסיים וממוחשבים, לכל אתר ואתר, בו ירוכזו כל הנתונים על האתר (כתובת, תיאור מפורט, שטח, פירוט המתקנים שבו, מועד הקמה, פרטי היצרן וכד'), וכן מסמכים רלוונטיים ובהם: תשריטים, תמונות, תכניות, דוחות בדיקה שנערכו – חודשיים, שנתיים ותלת-שנתיים, אישורי בטיחות, היסטוריית תיקונים, פעולות אחזקה ועוד.

2. יש להקפיד כי התיקים (הפיסיים והממוחשבים) יהיו מסודרים באופן שיאפשר איתור יעיל ומהיר של כל מסמך נדרש וכן לעדכן אותם באופן שוטף, לרבות סריקה של מסמכים בעלי חשיבות (כגון תוצאות בדיקות בטיחות, אישורי בטיחות וכד').
3. יש להבטיח שמירת התיעוד למשך 25 שנים לפחות.
4. יש להשלים בהקדם האפשרי את הטמעת מערכת "פרקטיקל" של המשכ"ל, ולוודא כי היא אכן נותנת מענה לנושא תיעוד ולתהליכי הבקרה הנדרשים כמפורט בהמלצות לעיל.

12.3 תכניות עבודה

- חסרו במחלקה תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות מפורטות ולא נערכה בקרה שוטפת על יישום היעדים והתכניות, כמתבקש.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לערוך במחלקת גנים ונוף תכנית עבודה שנתית וכן רב שנתית מפורטות, בהן יופיעו כל תהליכי העבודה והפעולות המתוכננות במחלקה, לרבות שדרוג מערכות, הכשרות והשתלמויות ובעיקר- פעולות האחזקה ובדיקות הבטיחות שיש כוונה לערוך במהלך השנה הקרובה ובשנים הקרובות, לגבי כל אתר ואתר, לרבות לוח זמנים לביצוע הפעולות המתוכננות.
2. על מחלקת גנים ונוף לערוך מעקב שוטף על יישום תכנית העבודה שנקבעה וכן לערוך בה עדכונים בהתאם לצורך. מדי תקופה, יש לערוך בחינת מצב הביצוע ביחס לתכנון ולהפיק את הלקחים המתבקשים.

13. נהלים

- חסרו במחלקה נהלים ברורים וכתובים בתחומים רבים ומשמעותיים שבאחריותה.
- חסרו במחלקה התקנים המחייבים בתחום בטיחות גני משחקים, שעל פיהם נדרש לנהל את כל פעולות האחזקה והבטיחות של המתקנים.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לעגן בנהלים ברורים וכתובים את כל תהליכי העבודה של מחלקת גנים ונוף בנוגע לטיפול באחזקה ובבטיחות של מתקני המשחק, בתחומים כגון: תחזוקת מתקנים

ובדיקות בטיחות, טיפול בפניות הציבור באמצעות המוקד העירוני, תיעוד וניהול תיקי אתרים, פיקוח על עבודת חברת האחזקה, טיפול באירועי "וונדליזם" ועוד.

2. יש לוודא כי במחלקה יימצאו כל תקני הבטיחות וההוראות המחייבות בנוגע למתקני המשחק, לשימושם של עובדי המחלקה בעת הפיקוח על מצב הבטיחות ועל פעולות התחזוקה והבטיחות של המתקנים.

14. תביעות בגין פגיעה בגני משחקים

- ישנן 3 תביעות התלויות ועומדות על פגיעה בגני משחקים. כמות התביעות והיקפן מצומצם ביחס לכמות גני המשחק ומתקני המשחק בעיר.

15. ביטוח

15.1 ביטוח "צד שלישי" לעירייה

- לעירייה פוליסת צד ג' המכסה פגיעות במתקני משחק. סכום ההשתתפות העצמית הנו גבוה יחסית (520 אש"ח).

<u>המלצת הביקורת</u>

יש לבחון בסיוע יועץ הביטוח של העירייה את תנאי פוליסת צד שלישי של העירייה, והאם ניתן להפחית את סכום ההשתתפות העצמית, בשים לב כמובן לעלות הפרמיה.

15.2 ביטוח "צד שלישי" לחברת האחזקה

- לא נערך במחלקה מעקב אחר חידוש הביטוח של חברת האחזקה, אשר מכסה גם את העירייה.
- על גבי אישור הביטוח שהמציאה חברת האחזקה נערכו שינויים בכתב יד אשר לא אושרו על ידי יועץ הביטוח של העירייה.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. על מחלקת גנים ונוף להקפיד על מעקב ותיעוד של אישורי הביטוח של חברת האחזקה, כך שיהיו ברשותה בכל עת אישורים בתוקף.

2. ככל שנערכו שינויים ומחיקות על גבי טופסי אישור הביטוח של חברת האחזקה, יש להביאם לבדיקה ולאישור של יועץ הביטוח של העירייה.

16. הטיפול בחשבונות

- הסיכום עם חברת האחזקה לגבי מספר האתרים לחיוב סוכם בעל פה ולא עוגן בהסכם.
- התשלומים ששולמו על ידי המשכ"ל לחברת האחזקה הועברו באיחור רב.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לעדכן את ההסכם עם חברת האחזקה באופן שיובהר באופן ברור ומפורט בגין אילו אתרים תחויב העירייה בגין בדיקות הבטיחות. ככל שקיימת הסכמה לגבי כך עם החברה, יש לעגנה בכתב ולעדכן את כל הגורמים הנוגעים בדבר בעירייה.
2. יש לדרוש מחברת הניהול והמשכ"ל להקפיד ולהעביר לעירייה הודעות חיוב בתוך זמן סביר ולשלם לחברת האחזקה עבור הבדיקות החודשיות והאחזקה במועד, בהתאם לחוק ולהסכם עם החברה.

17. ביקורת מדגמית בשטח

- בשישה מתוך תשעה אתרים שנבדקו באופן אקראי, נמצאו ליקויי בטיחות, ניקוז ושילוט, כאלה ואחרים.
- ממצאי הסיור מעלים חשש, כי היקף בדיקות הבטיחות ופעולות האחזקה המבוצעות באתרי המשחקים אינן מספקות.

<u>המלצות הביקורת</u>

1. יש לטפל בבעיות הניקוז והבטיחות שנמצאו על ידי הביקורת בחמישה אתרי משחקים בעיר (מומינים, תדהר, רמב"ם שמעון ויורם).
2. יש לקבוע שלט באתר "תדהר".
3. יש להגביר ולייעל את הבדיקות החזותיות לאיתור תקלות באתרי המשחקים, בשים לב לבעיות ניקוז אשר מתגלות בעיקר בעת גשם או מיד לאחריו.
4. יש לשקול נטיעת עמודים עבור השלטים באתרי המשחקים ולהימנע משימוש בעצים או עמודי חשמל.

5. מיד עם קבלת היתרים למתקני המשחק, יש לעדכן את מספרם על גבי השלטים באתרי המשחקים, כנדרש בתקנות.

פירוט הממצאים

1. מערך ארגוני וכוח אדם

תחום הטיפול בתחזוקה ובבטיחות מתקני המשחק בעיר הנו כאמור באחריות מחלקת גינון ונוף אשר מונה 9 עובדים, בהם: מנהל המחלקה, מזכירה, 2 סגני מנהל מחלקה, מנהל מדור נט"מ (להלן: ניידת טיפול מהיר), עובד מדור נט"מ, אחראית בקרת השקיה ושני מפקחי גינון.

לרשות המחלקה 3 מפקחי גינון נוספים המועסקים באמצעות קבלן חיצוני (חברת ד.ב.ש).

תחום בטיחות מתקני משחק הנו באחריות מנהל מדור נט"מ ועובד המדור המסייע לו בתחום זה.

בדיקות הבטיחות באתרי המשחק, תיקונים ופעולות אחזקה מבוצעים באמצעות קבלן חיצוני (חברת א.ד. מתקני משחק בע"מ) אשר פעולותיו מפוקחות על ידי עובדי המחלקה.

לעניין הכשרת העובדים המטפלים בתחום בטיחות מתקני משחק, נקבע בסעיף 8.2.2 לחלק 7 בתקן, כדלקמן:

"העובדים אשר מבצעים את הבדיקות ומנהלים את ענייני הבטיחות במתקני המשחקים יהיו בעלי כישורים, כאשר רמת הכשירות תשתנה לפי המשימה ויתכן שיהיה צורך בהדרכה. העובדים יקבלו מידע מתאים לגבי משימותיהם ולגבי האחריות והסמכות שלהם".

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), ה-תשנ"ו – 1996 (להלן: "התקנות"), על כל רשות מקומית שבה מועסקים 50 עובדים לפחות, למנות **ממונה על הבטיחות** ברשות המקומית, כאשר:

".. תפקידו של הממונה לייעץ ולסייע להנהלת המפעל בכל הנוגע להטמעה וליישום של המתקנים והתקנות בענייני בטיחות ולרכז את כל פעילות המפעל בנושא."

הביקורת סקרה את המערך הארגוני המטפל בנושא בטיחות מתקני משחק ולהלן ממצאיה:

- מנהל מדור נט"מ האחראי על נושא מתקני המשחקים בעירייה סיים בחודש יוני 2014 קורס בטיחות מתקני משחקים בהיקף של 40 שעות קורס במכון התקנים הישראלי.

  עם זאת, מנהל המדור לא עבר ריענון בתחום הנ"ל מזה כ-5 שנים. הביקורת מציינת בהקשר זה כי מדובר בתחום דינאמי ומתחדש והצורך בריענון לפחות פעם בשנה הנו מתבקש.

  בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מנהל המחלקה, כי נושא הריענון המקצועי של העובד האחראי על בטיחות מתקני המשחק מטופל מול מכון התקנים.
- מנהל מדור נט"מ והעובד הכפוף אליו האחראים על בטיחות ופיקוח על אתרי המשחקים, עוסקים בתחומים רבים נוספים הנגזרים מתפקידם ובהם: הפעלת "ניידת טיפול מהירה" ("נט"מ"), תחזוקת ריהוט רחוב וגן, פרגולות, ספסלים, אשפתונים, ברזיות, ביצוע הצללות, טיפול בשלטי רחוב, טיפול במסירת שצ"פים בשכונות החדשות ועוד.

  הביקורת סבורה, כי נוכח היקף תפקידיו הנוספים של מנהל המדור, וכן העובדה כי מספר גני המשחקים בעיר גדל באופן משמעותי וצפוי עוד לגדול, עולה ספק באשר ליכולתם של עובדי המדור להיות ממוקדים בטיפול בנושא בטיחות מתקנים, כמתבקש.

  בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מנהל המחלקה, כי אף לדעתו, על מנהל מדור נט"מ לטפל באחזקת הדומם בלבד.

הביקורת סבורה כי לאור הממצאים לעיל, ובשים לב לעובדה כי מספר אתרי המשחקים צפוי לגדול באופן משמעותי (בעקבות התרחבות העיר), נראה כי המשאבים המוקצים לנושא הבטיחות במתקני משחק ולבקרה עליהם אינם מספקים ביחס לחשיבות הנושא, אשר נוגע לבטיחותם של ילדי העיר.

2. ההתקשרות עם חברת האחזקה

נושא אחזקה ובדיקות הבטיחות של מתקני המשחק בעיר מבוצעים כאמור באמצעות חברות אחזקה שעמם התקשרה העירייה דרך החברה למשק וכלכלה (להלן: המשכ"ל) וחברת

ניהול מטעמה: "החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (1995) בע"מ" (להלן: "חברת הניהול").

עד לחודש פברואר 2019, ספקה לעירייה את שירותי האחזקה חברת "מוצרי פיברגלס עצמון בע"מ" והחל מיום 30.01.19 התקשרה העירייה עם חברת "א.ד. מתקני משחק בע"מ" (להלן: חברת האחזקה), בהסכם לתחזוקה ולעריכת בדיקות בטיחות שוטפות בכל מתקני המשחק ברחבי העיר, וזאת בתוקף מחודש מרס 2019 ולמשך 36 חודשים (להלן: חברת האחזקה).

בבחינת ההתקשרות הנ"ל נמצא כי ברשות מחלקת גנים ונוף לא היה עותק שלם וחתום של ההסכם עם חברת האחזקה, כמתבקש, כי אם רק חלקים מסוימים ממנו.

הביקורת מעירה, כי באחריות המחלקה לקיים פיקוח על חברת האחזקה ולוודא כי הנה פועלת על פי ההסכם עם העירייה. מכאן מתבקש כי עותק שלם וחתום של ההסכם יהיה ברשות המחלקה ובשימושה.

בעקבות הערת הביקורת הודיע מנהל המחלקה, כי הנושא טופל והעתק מלא של ההסכם מצוי במחלקה.

3. תחזוקת מתקני המשחקים

3.1 כללי

התקן קובע, כי הבעלים או המפעיל של מתקני המשחקים, דהיינו העירייה, אחראית לתחזוקה ולבחינה של המתקנים כדי להבטיח את תקינותם ובטיחותם בהתאמה להוראות התקן.

מחלקת גנים ונוף באגף שפע בעירייה אחראית כאמור על אחזקה שוטפת ובדיקות בטיחות תקופתיות במתקני המשחק ועליה לפקח על ביצוע פעולות אלה על ידי חברת האחזקה וכן לדאוג לכך שכל המתקנים בעיר יהיו בעלי היתר מאושר על ידי מכון התקנים.

בהקשר לנושא התחזוקה השוטפת קובע סעיף 8.2.6 לתקן:

"... התחזוקה שוטפת של מתקני מגרש המשחקים ושל המשטחים תתבסס על אמצעי מניעה שיקיימו את רמת הבטיחות והביצועים שלהם, אמצעים כאלה יכללו:

- ***הידוק אביזרי חיבור.***
- ***חידוש צבע וחידוש טיפול גימור.***

- ***תחזוקה של משטח בולע הלם.***
- ***סיכת מסבים.***
- ***ניקוי.***
- ***סילוק זכוכית שבורה או מזהמים אחרים.***
- ***תחזוקת אזורים פתוחים.***

כדי להפחית את מספר התאונות, יבטיחו הבעלים או המפעיל את קביעתו של לוח זמנים נאות לפעולות תחזוקה סדירות, וכן יישומו וקיומו. הדבר ייעשה מתוך התחשבות בתנאים מקומיים ובהוראות יצרן ...בלוח הזמנים תצוין רשימת המרכיבים שיש לתחזק, ויפורטו נהלי הטיפול בתלונות לקוחות ובמקרי תקלה".

סעיף 6.2 לחלק 7 בתקן וכן הוראות ההיתר של מכון התקנים, קובעים כי **בחינות תחזוקה ובטיחות** יתקיימו בשלוש רמות:

- **בדיקה חודשית חזותית** של תקינות המתקנים (להלן: "הבדיקה החודשית"), אשר יכולה להיערך על ידי גורם מטעם העירייה שעבר הכשרה מתאימה או על ידי חברה בעלת תקן ממכון התקנים.
- **בחינה שנתית עיקרית** (להלן- הבדיקה השנתית), במסגרתה תיבחן רמת הבטיחות הכוללת של המתקן, היסודות ופני המשטחים. בדיקה זו צריכה להיערך על ידי **"אנשים בעלי כישורים"** שהינם: מהנדס מכונות מורשה או מהנדס אזרחי מורשה שהוכשר לכך על ידי מכון התקנים, או על ידי **"מעבדה מאושרת"**, דהיינו על ידי מכון התקנים הישראלי או מי שאושר על ידי הממונה על תקינה (על פי סעיף 12 (א) לחוק התקנים).
- **בדיקה תלת שנתית –** על פי תנאי ההיתר, אחת ל-36 חודשים נדרשת בדיקת התאמת המתקנים לדרישות התקן הרלוונטי על ידי מכון התקנים, לבעלי היתר בלבד.

בחודש יולי 2009 עודכן התקן ונוספה החובה לבצע **בחינה חזותית שגרתית**, המאפשרת זיהוי של גורמי סיכון שמקורם במעשי השחתה, תנאי שימוש או מזג אויר.

עוד מחייב התקן את מפעילי המתקנים לקבוע לכל אתר משחקים "לוח זמנים נאות" לבדיקות התחזוקה. (סעיף 7.1 לחלק 7 בתקן).

בבדיקת ההסכם של העירייה עם חברת האחזקה, עולה כי החברה אחראית, בין היתר, על תחזוקה וטיפול שוטפים של מתקני המשחקים בגנים הציבוריים, באופן שיעמדו בתקן

המחייב, לרבות ביצוע תיקוני בטיחות נדרשים, טיפול במפגעים, פירוק והחלפת מתקנים ועוד. כן, על החברה לבצע את הבדיקות התקופתיות שנקבעו בתקנות:

- בדיקה חודשית
- בדיקה שנתית
- בדיקה תלת שנתית

ולהפיק דוחות ביצוע של הבדיקות ולציין בהם את הליקויים שהתגלו.

אחת לחודש, מגישה החברה למשכ"ל ולעירייה חשבונית עסקה בצירוף דוח על הבדיקות החודשיות שנערכו. החשבוניות נבדקות ומאושרות הן על ידי חברת הניהול ("החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי בע"מ") מטעם המשכ"ל והן על ידי מחלקת גנים ונוף. המשכ"ל מבצע את התשלום לחברת האחזקה ומעביר לעירייה "הודעות חיוב" הכוללות את סכום החשבונית בתוספת עמלת המשכ"ל.

מנהל המחלקה והאחראי על מתקני המשחקים מאשרים בחתימתם את הודעות החיוב ומעבירים לחשבות אגף שפ"ע ולגזברות לצורך תשלום.

הביקורת סקרה את אופן עריכת בדיקות התחזוקה והבטיחות של אתרי המשחקים בעיר ולהלן ממצאיה:

3.2 בחינה חזותית שגרתית על ידי עובד המחלקה

בהתאם לתקן, נדרשת כאמור עריכת "בדיקה חזותית שגרתית" אשר במסגרתה יש לבחון את הפרטים הבאים לגבי מתקני המשחקים: ניקיון, מרווחים בין הציוד לבין הקרקע, גימור פני השטח שעל הקרקע, יסודות חשופים, שפות חדות, חלקים חסרים, בליית יתר ושלמות מבנית.

לא נקבעה בתקן תדירות של ביצוע הבדיקה החזותית, אולם סעיף 6.2 (א) אשר הוסף לתקן קובע כי: ***"במגרשי משחקים בהם השימוש מסיבי או שנעשים בהם מעשי השחתה אפשר שיהיה צורך בבחינה יום יומית".***

הביקורת העלתה, כי האחראי על אחזקת המתקנים במחלקה (להלן: האחראי) עורך באופן כמעט יומיומי סיורים לבדיקה חזותית באתרי המשחקים.

לדברי האחראי, בעת הסיורים לבדיקה חזותית, כאשר הוא מגלה ליקוי שאינו מורכב, כגון: בורג משוחרר או צורך בשימון חלקים נעים וכד', הוא מבצע זאת בעצמו. כאשר הוא מזהה

ליקוי מורכב יותר, הוא נוהג לצלם את המתקן ולדווח על כך לחברת האחזקה אשר מתקנת את הליקוי ומעבירה לעירייה חשבונית על כך.
האחראי ציין, כי לרוב הנו נוכח בעת ביצוע התיקון על ידי נציגי חברת האחזקה.
הביקורת העלתה, כי האחראי עורך תיעוד לבדיקות החזותיות שביצע וכן לליקויים שנמצאו, ככל שהיו.
עם זאת, העירה הביקורת כדלקמן:

- הבדיקות החזותיות נערכות באופן אקראי וללא תכנית מסודרת. במצב זה אין וודאות כי נעשית בדיקה של כל אתרי המשחקים או שתדירות הבדיקות תואמת למידת השימוש במתקנים (ברי כי במתקנים שהשימוש בהם אינטנסיבי מתבקשת עריכת בדיקות תכופות יותר).
- ליקויים העולים בבדיקות החזותיות נרשמים בדוחות שעורך האחראי על המתקנים, אולם לא נמצא כי נערך מעקב שוטף ומתועד אחר הטיפול בליקויים הללו.
- דוחות הבדיקה החזותית לא נחתמו על ידי האחראי שערך אותם, כמתבקש.
- האחראי מבצע כאמור לעיתים "תיקונים קלים" שונים במתקנים, וזאת למרות שלא הוסמך לכך. הביקורת מעירה כי על פי התקן, אין לבצע פעולות תיקון כלשהם על ידי גורם שאינו מוסמך ויש להפעיל לצורך כך את חברת האחזקה.

הביקורת העירה, כי במצב שבו לא נקבע היקף ותדירות הבדיקות החזותיות הנערכות על ידי אחראי המתקנים ואין תכנית פעולה או מעקב מתועד ומסודר אחר הבדיקות הללו ואחר תיקון הליקויים שעלו בהם, נפגמת יעילות הפיקוח על מצב המתקנים ותחזוקתם.

כמו כן, עריכת תיקונים ואפילו קלים במתקנים על ידי גורם שאינו מוסמך הנו אסור וכן מהווה חשיפה לפגיעה או לתביעה כנגד העירייה במקרה של נזק.
מנהל מחלקת גנים ונוף ציין בפני הביקורת שבעקבות הערתה, עודכן טופס התיעוד של הבדיקות החזותיות ונדרש לדווח בו גם על אופן תיקון הליקויים שנמצאו. כן הוסיף, כי תיערך תכנית עבודה שבועית וחודשית של הבדיקות החזותיות. הביקורת מברכת על כך.

3.3 בדיקה חזותית חודשית על ידי חברת האחזקה

על פי הוראות התקן (חלק 4 סעיף 4), באחריות בעלי המתקן או האחראים עליו, לבצע בדיקה חזותית לפחות פעם בחודש כדי לגלות בהקדם פגמים אפשריים והיא תכלול את

הפרטים הללו:

הפרטים הנבדקים	פגמים אפשריים
מבנה כללי	היעדר חלקי מבנה, שברים וכד'
אמצעי חיבור	היעדר אמצעי חיבור, התרופפות סגירה, היעדר אמצעי אבטחה מפני התרופפות
חלקים נעים	היעדר חומר סיכה במסבים פגם בתנועה (חופש יתר או היתפסות).
שרשראות	אי תקינות החיבורים ושחיקתם.
יסודות	חופש בין היסוד לקרקע, בליטת היסוד מעל פני הקרקע.
כיסוי משטחים שמתחת למתקנים ובסביבתם	היעדר כיסוי, ניקיון הכיסוי
חבלים	השחתה.

הבדיקות החודשיות נערכו כאמור על ידי חברת האחזקה וכללו מידע על תקינות המתקנים וכן תמונות במקרים שבהם נמצאו ליקויים. דוחות הבדיקה נשמרים במחשבי המחלקה.

הביקורת ערכה סקירה מדגמית של 11 דוחות חודשיים שערכה החברה בשנה האחרונה לפי הפירוט שלהלן:

- נבדקו 4 דוחות מחודש אוקטובר 2019- המתקנים נמצאו תקינים ,למעט שלטי האתרים שלא היו תקינים.
- נבדקו 4 דוחות מחודש ספטמבר 2019- המתקנים נמצאו תקינים ,למעט שלטי האתרים שלא היו תקינים.

- נבדקו 3 דוחות מחודש אוגוסט 2019- באתר אחד נמצא מתקן שאינו תקין, בשני האחרים המתקנים נמצאו תקינים ,למעט שלטי האתרים שלא היו תקינים.

הביקורת העלתה, כי חברת האחזקה הקפידה לערוך בדיקות חודשיות **בכל** אתרי המשחקים בעיר.

עם זאת, העירה הביקורת כדלקמן:

- דוחות הבדיקה החודשיים אינם חתומים על ידי מי שערך אותם.
- הדוחות נשמרים בתיקייה ממוחשבת במחלקה ללא מיון על פי אתרים. מאחר שלא נערכת הדפסה ושמירה של הדוחות בתיקי אתר יש קושי באיתור המידע לגבי כל אתר ואתר.
- לא נמצא כי נערך במחלקה מעקב מסודר ומתועד אחר דוחות הבדיקה כדי לוודא כי נערכו הבדיקות בכל אתרי המשחק בעיר מדי חודש.
- לא נמצא כי נערך במחלקה מעקב שוטף ומתועד אחר הטיפול בליקויים שעלו בבדיקות של חברת האחזקה.

בנוגע לתיעוד ומעקב אחר תיקון ליקויי הבטיחות ציין מנהל מחלקת גנים ונוף, כי במהלך הביקורת הוחל בהטמעת תוכנה חדשה בשם "פרקטיקל" של המשכ"ל, אשר נועדה לצורך ניהול ופיקוח תחום אחזקת מתקני משחק ברשויות המקומיות, לרבות טיפול בליקויים ותקלות ומעקב אחריהם.

הביקורת מברכת על הטמעת התוכנה החדשה לניהול האחזקה של אתרי המשחקים. עם זאת מעירה הביקורת, כי במצב שבו לא נעשה מעקב מתועד ומסודר אחר הבדיקות החודשיות ואחר תיקון הליקויים שעלו בהם, נפגמת יעילות הפיקוח של העירייה על מצב בטיחות המתקנים ועל בדיקות הבטיחות שעורכת חברת האחזקה.

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מנהל המחלקה, כי התוכנה החדשה לניהול האחזקה והבטיחות של מתקני המשחק תותקן בימים הקרובים (מרץ 2020), וכי באמצעותה יינתן מענה לנושא קיום מעקב שוטף אחר בדיקות הבטיחות הנערכות וכן לקיומם של דוחות בדיקה חתומים.

3.4 בדיקות מפקח חברת הניהול

על פי סעיף 2 ה' בהסכם שבין העירייה לבין חברת הניהול (מטעם משכ"ל), על חברת הניהול לבצע בין היתר "בדיקות מדגמיות" בשטח, של תקינות מתקני המשחק.
הביקורת קיבלה ממנהל מחלקת גנים ונוף 7 דוחות על בדיקות שערך מפקח חברת הניהול באתרי המתקנים בחודשים אוגוסט וספטמבר 2019.
להלן עיקרי הממצאים מהבדיקות שערך המפקח:

- אתר ה' באייר – שלט האתר לא עדכני.
- אתר חותמי המגילה – שלט האתר לא תקין.
- אתר חרצית – שלט האתר לא נמצא.
- אתר יצחק הלוי – נדנדת עלה ורד, לא תקינה.
- אתר משה דיין – מדרגה שבורה במשולב.
- אתר מרים – תקין.

בסקירת אופן עריכת בדיקות התקינות על ידי חברת הניהול והפיקוח עליהן, העירה הביקורת כדלקמן:

- בהסכם עם חברת הניהול לא נקבעה תדירות או ההיקף של הבדיקות המדגמיות שעל חברת הניהול לערוך, ואין בנמצא במחלקה תכנית או לוח זמנים לעריכת הבדיקות הללו.
- דוחות הבדיקה של חברת הניהול נשמרים אמנם במחלקה, אולם אף לגביהם לא נערך במחלקה מעקב מסודר ומתועד כדי לוודא כי נערכו הבדיקות בכל אתרי המשחק בעיר בתוך זמן סביר.
- לא נמצא כי נערך במחלקה מעקב שוטף ומתועד אחר הטיפול בליקויים שעלו בבדיקות של חברת הניהול.

הביקורת העירה, כי במצב שבו לא נקבע היקף ותדירות הבדיקות שעל חברת הניהול לערוך ואין תכנית פעולה או מעקב מתועד ומסודר אחר הבדיקות הללו ואחר תיקון הליקויים שעלו בהם, נפגמת יעילות הפיקוח של העירייה על יישום התחייבותה של חברת הניהול בנוגע לבדיקות הבטיחות מטעמה.

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מנהל המחלקה, שבכוונתו לפנות אל המשכ"ל על מנת לקבוע נהלים בנוגע לאופן פעולתה של חברת הניהול העיר.

3.5 בדיקה שנתית

על פי סעיף 12 (א) בחוק התקנים ה-תשי"ג- 1953, אחת ל- 12 חודשים יש לערוך בדיקת בטיחות מקיפה של כל מתקני המשחקים על ידי **"מעבדה מאושרת".** מעבדה מאושרת יכולה להיות של מכון התקנים וכן של כל מי שאושר על ידי הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר.

על פי התקן, הבדיקה השנתית תכלול את הפריטים הבאים:

הפרטים הנבדקים	פגמים אפשריים
מבנה	כיפופים, עיוותים, עיקולים, סדקים, שברים וכד'
גימור פני השטח	חוסר ציפוי מגן, שיתוך (קורוזיה) סדקים או חריצים.
אמצעי חיבור	היעדר אמצעי חיבור, התרופפות סגירה, היעדר אמצעי אבטחה מפני התרופפות, היעדר כיסויים, בליטות קצוות חדים.
קצוות	בליטות, נקודות חדות או קצוות חדים.
חלקים נעים	שחיקת המסבים, היעדר חומר סיכה במסבים, פגם בתנועה (חופש / יתר תנועה או היתפסות), רעש מופרז חוסר מכסים וכד'
מעקי יד	היעדר מעקי יד, כיפופים, שברים התרופפות וכד'
אמצעי עלייה	מדרגות או שלבים חסרים, שבורים או רופפים
מושבים	היעדר מושבים, התרופפות בחיבורים ושחיקה, מושבים פגומים, פינות חדות וכד'
שרשראות	סדקים, סימני שיתוך (קורוזיה), נקודות חדות, התרופפות בחיבורים ושחיקתם.
כבלים	תקינים בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1202 מתיחת הכבל בהתאם להוראות היצרן המתקין.
יסודות	סדקים שברים, חופש בין היסוד לקרקע, בליטת היסוד מעל הקרקע.
כיסוי משטחים מתחת למתקנים ובסביבתם	היעדר כיסוי, תזוזה של כיסוי, כיסוי שגודלו אינו מספיק כדי לכסות את השטח הדרוש, ניקיון הכיסוי.

פריטים מתכלים	היעדר פריטים כיפופים, שחיקה, שברים, התרופפות, אנקולים פתוחים וכד'
חלקים עשויים עץ	ריקבון, התקפת חרקים, סדקים מסוכנים.
חבלים	השחתה, השפעת קרינה על סגולה, שחיקה.

התקן מחייב כי בכל בדיקה שנתית יערוך הבודק דוח שבו יפורטו לגבי כל פריט שנבדק הפרטים הבאים:

- האם המתקן תקין או לא.
- במידה שנמצא פגם במתקן יש לפרט את הפגם, ולציין את עבדות התיקון הנדרשות ואת תאריך סיומן.
- יש לציין בדוח אם המתקן ראוי לשימוש, טעון תיקון או אסור לשימוש.
- יש לרישום בדוח את מועד ביצוע הבדיקה וכן את מועד ביצוע הבדיקה הבאה.

במקרים שבהם נמצאו ליקויי בטיחות במתקני משחק, נדרשות על פי התקן פעולות נוספות כדלקמן:

- במקרים שבהם נדרשים תיקונים, יש לערוך בדיקה חוזרת של המתקן לאחר תיקונו, ולהפיק תעודה המעידה על תקינות המתקן.
- במקרים שבהם נמצא כי המתקן מסוכן לשימוש, על בעל המתקן למנוע שימוש בו עד לתיקון הפגם ומתן תעודת בדיקה המאשרת שהמתקן תקין לשימוש.
- דוחות הבדיקה יישמרו בידי בעל המתקן במשך כל התקופה עד לקבלת דוח חדש.

הביקורת העלתה, כי בדיקות הבטיחות השנתיות נערכו על ידי יועץ "גבי שואף בע"מ" הפועל מטעם חברת האחזקה וכי הנו בעל תעודת הסמכה כ"מעבדה מאושרת" לפי סעיף 12 לחוק התקנים מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות, ולפיכך הנו רשאי לערוך בדיקות ותיקוני בטיחות במתקני המשחק בעיר.

בסוף חודש דצמבר 2019 ערכה הביקורת בדיקה של מצב ביצוע הבדיקות השנתיות במתקני המשחק בעיר. להלן בטבלה פירוט של מועדי הבדיקות שנערכו במהלך השנה:

מס"ד	מועד הבדיקה השנתית האחרונה	מס' אתרים שנבדקו
1.	דצמבר 2018	1
2.	דצמבר 2019	3
3.	מרץ 2019	1
4.	מאי 2019	6
5.	יוני 2019	5
6.	יולי 2019	2
7.	אוגוסט 2019	12
8.	אוקטובר 2019	1
מס"ד	**מועד הבדיקה השנתית האחרונה**	**מס' אתרים שנבדקו**
9.	נובמבר 2019	39
10.	פברואר 2020	1

מהטבלה לעיל עולה כי בשנת 2019 בוצעו בדיקות שנתיות וכן והתקבלו אישורים על ביצוען על ידי חברת האחזקה, בכל אתרי המשחקים בעיר, למעט אתר אחד (הקוטג'ים בשכונת אביב) אשר נבדק בחודש פברואר 2020, דהיינו באיחור של חודשיים.

פירוט מלא של מועדי ביצוע הבדיקות השנתיות באתרים השונים **– ראה בנספח ג' לדוח.**

הביקורת העירה, כי במחלקת גנים ונוף לא נמצאה תכנית ולוח זמנים מסודרים ומאושרים מראש לעריכת הבדיקות השנתיות על ידי חברת האחזקה, ולא נמצא גם כי המחלקה עורכת מעקב מתועד ומסודר אחר עריכת הבדיקות השנתיות.

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מנהל המחלקה, כי לאחר השלמת הטיפול בליקויים בכל הגנים, בכוונתו לערוך תכנית עבודה מסודרת לשנה הקרובה.

4. היעדר היתר ופיקוח מטעם מכון התקנים

על פי סעיפים 11(ב) ו-11(ג) לחוק התקנים, התשי"ג 1953 והוראות מכון התקנים, כדי להבטיח שחברת האחזקה מטעם העירייה תהיה מוסמכת לקבוע את תקינותם של מתקני המשחק בעיר, עליה להיות בעלת **"היתר לסמן מצרך בתו תקן"** מטעם מכון התקנים וכן להיות נתונה לפיקוח מצד המכון.

קבלת היתר כנ"ל כרוכה בהגשת "בקשה לקבלת היתר" ממכון התקנים על ידי החברה, בצירוף נתונים שונים ופירוט של כל מתקני המשחק בעיר שבאחריותה. תהליך הטיפול בבקשה כנ"ל על ידי המכון עורך בדרך כלל חודשים אחדים.

לאחר קבלת ההיתר, ובמסגרת הפיקוח מטעם מכון התקנים, עורך גם מכון התקנים בדיקות בטיחות מטעמו באתרי המשחקים בעיר, והנו מחויב להשלים בדיקת כל אתרי המשחקים בעיר בתוך 36 חודשים מיום הטלת הפיקוח מטעמו.

יש לציין כי על פי סעיף 27.6.3 בהסכם עם חברת האחזקה, מחויבת החברה בהגשת בקשה להיתר עם הגשת החשבון הראשון שלה לעירייה, ועל פי סעיף 3.5 בהסכם, הנה מחויבת להציג היתר לגבי כל מתקן בתוך 3 חודשים מקבלת האחריות על אחזקתו.

בדיקת הביקורת העלתה, כי למרות שחברת האחזקה הנוכחית החלה פעולתה בעיר כבר בחודש פברואר 2019, היא הגישה את הבקשה לקבלת היתרים ממכון התקנים רק ביום 8.7.2019, ועד למועד הביקורת בחודש פברואר 2020 טרם התקבל היתר כלשהו לאף אחד מאתרי המשחק בעיר.

כן נמצא, כי במסגרת הבקשה להיתר הוגשו 30 אתרי משחק בלבד מתוך 71 האתרים הקיימים. חלקם בשל ליקויי בטיחות שונים וחלקם בשל היותם חדשים יחסית והעובדה כי הותקנו לאחר מועד הגשת הבקשה (בחודש יולי 2019).

מאחר שלא התקבלו ממכון התקנים ההיתרים (עד למועד הביקורת בחודש פברואר 2020), הוא טרם החל בפיקוח ובעריכת בדיקות הבטיחות מטעמו בעיר.

הביקורת סבורה, כי בשל עיכוב בהגשת הבקשה להיתר ממכון התקנים וכן העובדה כי רוב אתרי המשחקים בעיר טרם הוגשו להיתר, אישורי התקינות שמספקת חברת האחזקה לעירייה אינן בעלות התוקף הנדרש, ואין למעשה גם פיקוח של מכון התקנים על מתקני המשחק בעיר, כמתבקש.

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מנהל המחלקה, כי לכל מתקני המשחק החדשים בעיר יש אישורי עמידה בתקן ממכון התקנים. לגבי היתרים עבור חברת האחזקה שעבורם

הגישה החברה בקשות, ציין המנהל כי הנו צופה שכל ההיתרים יתקבלו ממכון התקנים במהלך החודש הבא (אפריל 2020).

5. מתקני משחקים פסולים הפתוחים לציבור

5.1 כללי

על פי התקן, אתר משחקים או מתקן משחקים אשר נמצאו בהם ליקויי בטיחות, אסורים בשימוש. יש לציין זאת על גבי שלט בולט ולמנוע גישה ושימוש במתקן עד לתיקונו, בהקדם האפשרי (סעיפים 5.3 ו- 7.2 לחלק 7 בתקן).

על פי ההסכם עם חברת האחזקה, במקרה של פסילת אתר בשל ליקוי בטיחות, החברה מחויבת בתיקון המפגע והשבת האתר לפעילות בתוך 20 יום.

במשך הזמן הדרוש לתיקון התקלה, על החברה לגדר את האתר ולמנוע גישה אליו.

הביקורת בדקה את התנהלות המחלקה במקרים שבהם נמצאו ליקויי בטיחות באתרי המשחקים ולהלן ממצאיה:

5.2 פסילת אתרים בעקבות בדיקות הולם

על פי התקן (סעיפים 3.1.8.2.4 ו- 4.8.2.4 – "הגנה מפני פציעה במרחב הנפילה"), נדרש לבצע **בדיקות הולם**, אשר יוודאו כי משטחי הגומי או הדשא הסינטטי שבאתרי המשחקים יהיו בעלי כושר ספיגה אשר ימזער פציעה במקרה של נפילה על המשטח, על פי פרמטרים שנקבעו בתקן.

הביקורת העלתה, כי במהלך השנים 2018 ו-2019 ערכה העירייה באמצעות מכון התקנים בדיקות הולם בכל אתרי המשחקים בעיר.

מכון התקנים קבע, כי 10 מאתרי המשחקים בעיר לא צלחו את הבדיקה והם אינם עומדים בתקן הנדרש.

להלן פירוט מיקום האתרים אשר נכשלו בבדיקות ההולם:

- ברח' נדין גורדימר 10
- ברח' רמת הגולן 2
- ברח' הסופר
- ברח' עלי הכהן 16

- ברח' עין גדי 5
- ברח' ה' באייר 109
- ברח' יצחק יחיא הלוי 15
- ברח' הירקון 29
- ברח' וגנר – ג'ון קנדי
- ברח' רמב"ם 17

הביקורת העלתה, כי עד למועד הביקורת בחודש פברואר 2020, טרם אושרה או תוקצבה על ידי העירייה תכנית לתיקון או להחלפת משטחי הגומי/דשא סינטטי באתרים הנ"ל, כמתבקש.

עוד נמצא, כי באתרים שבהם נמצאו ליקויים בבדיקות ההולם לא הוצבו שלטים המתריעים על כך, לא ננקטו הפעולות המתבקשות למניעת השימוש בהם, והם נותרו פתוחים למעשה לציבור, בניגוד לתקן.

מנהל מחלקת גנים ונוף ציין בפני הביקורת, כי נערכה תכנית לשדרוג משטחי הגומי/דשא סינטטי בגני המשחקים שבהם הדבר נדרש, אולם הדבר כרוך בעלויות גדולות (בהיקף מוערך בסך כ-350 אש"ח) ולכן, טרם אושר לכך תקציב.

כן ציין, כי חסימת האתרים בפני הציבור תהווה פגיעה בלתי סבירה בשירות לתושבים, ולכן החליט להותירם פתוחים לציבור.

הביקורת מתריעה, כי השארת הגישה לאתרי משחק שאינם עומדים בתקן הנה אסורה על פי החוק, עלולה לחשוף את ציבור המשתמשים לסכנה בטיחותית, וכן את העירייה בפני סכנה של תביעות.

5.3 פסילת אתרים בשל ליקויי בטיחות שונים

מעיון בתוצאות בדיקות שנערכו בשנה האחרונה על ידי חברת האחזקה, עולה כי 6 אתרי משחקים נפסלו או שנקבע כי אינם מתאימים לתקן בשל ליקויי בטיחות שונים (למעט בדיקות ההולם).

להלן רשימת האתרים שנפסלו במהלך שנת 2019 ומועד תיקונם:

מ.ס	אתר המשחקים	מועד פסילה	מועד התיקון	משך התיקון	אופן התיקון
1	פולג	24.09.19	6.12.19	72 יום	פורק מיד והוחלף לחלוטין
2	מרים	05.06.19	19.7.19	44 יום	פורק מיד והוחלף לחלוטין
3	יהושע בן-נון	22.07.19	7.8.19	15 יום	פורק מיד והוחלף לחלוטין
4	בזלת	29.05.19	2.7.19	34 יום	
מ.ס	**אתר המשחקים**	**מועד פסילה**	**מועד התיקון**	**משך התיקון**	**אופן התיקון**
5	הטייס (הקוטגים)	25.05.19	מידי	-	נדנדה פגומה פורקה במידי
6	מבצע דני	דצ' 2019	טרם תוקן (עד ל-16.2.20)	מעל חודש וחצי	פורק. יש כוונה להחליף לחדש

ממצאי הבדיקה העלו, כי בכל האתרים שבהם נמצאו ליקויי בטיחות (שאינם בעקבות בדיקות הולם), המפגע הבטיחותי נמנע באופן מידי על ידי פירוק המתקנים הפגומים.
כן נמצא, כי ב-4 מהמקרים הליקוי תוקן בתוך למעלה מ-20 יום, אולם מאחר שנעשתה החלפה של רוב המתקנים (ולא רק תיקון קל), נראה כי התיקון נעשה בתוך זמן סביר.
ב-2 מהמקרים נראה כי היו **עיכובים שאינם סבירים** בתיקון הליקויים והם:

- באתר הקוטג'ים (רח' הטייס) – טרם הוחלפה נדנדה פגומה במשך כ-7 חודשים.
- באתר ברח' מבצע דני – במשך כחודשיים ממועד פירוק המתקן, טרם הותקן חדש במקומו. לטענת מנהל המחלקה, העיכוב נובע מהיעדר תקציב.

הביקורת מציינת, כי מלבד אופן הטיפול בליקויים שעלו בבדיקות ההולם (ראה סעיף קודם), באשר לליקויי בטיחות אחרים, נראה כי המחלקה טפלה בדרך כלל בליקויים בתוך זמן סביר, תוך מזעור הסכנות הנובעות מהם.

6. צביעת מתקני משחקים

בהסכם עם חברת האחזקה נקבע, כי במסגרת האחזקה השוטפת של מתקני המשחקים עליה לבצע אחת לשנה על חשבונה, צביעה של המתקנים הנמצאים באחריותה, הכוללת בין היתר תיקוני צבע כתוצאה מקילופי צבע, מהשחתה ומגרפיטי.

כן נקבע, כי על החברה להכין תכנית עבודה שנתית בה יפורטו מועדי הצביעה של כל אחד מאתרי המשחקים ולהגישה למפקח מטעם העירייה בתוך חודש מיום חתימת החוזה.

בדיקת הביקורת העלתה, כי החברה מבצעת צביעת מתקנים פעם בשנה כמתחייב על פי ההסכם.

יחד עם זאת, **לא נמצאה במחלקה תכנית עבודה שנתית, בה מפורטים מועדי הצביעה של כל אתרי המשחקים כמתחייב בהסכם ולא נערך למעשה מעקב מתועד אחר ביצוע הצביעה מדי שנה, כמתבקש.**

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מנהל המחלקה, כי במסגרת תכנית העבודה השנתית שתיערך, ייקבעו גם מועדי ביצוע צביעת מתקני המשחקים.

7. שילוט בגני המשחקים

בתקן לייצור ולתחזוקה של מתקני משחקים[28] קיימות דרישות שונות לגבי חובת הצבת שילוט באתר משחקים, אשר לפיו יצוינו בו הפרטים הבאים:

- שם בעל האתר.
- שם מתחזק האתר.
- מספר ההיתר שקיבל המתחזק ממכון התקנים.
- מס' טלפון להודעה על ליקויים.
- מועד הביקורת השנתית האחרונה שנערכה ומועד הביקורת הבאה.

חלק 8 לתקן מחייב להציב במקום בולט לעין בכל אתר משחקים שלט אחד לפחות המציין את גיל המשתמשים שעבורם מיועדים המתקנים וכן כי: ***"ילדים עד גיל 6 חייבים בהשגחת מבוגר".***

[28] סעיף 5.2 לנוהל- סימון האתר ופרק 5 לנוהל- שילוט

על פי ההסכם עם חברת האחזקה, עליה להתקין על חשבונה את השילוט הנדרש על פי החוק וזאת בתוך 60 יום ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, וכן עליה לעדכן ולהשלים את המידע הנדרש על גבי השילוט באופן שוטף.

הביקורת העלתה, כי במהלך חודשים נובמבר ודצמבר 2019 סיפקה החברה והתקינה על חשבונה שילוט בכל אתרי המשחקים בעיר.

עם זאת נמצא, כי השילוט בנוגע לחובת השגחת מבוגר על ילדים קטנים, היה באמצעות מדבקות אשר הודבקו על גבי או בסמוך למתקן זה או אחר, ולא ניתן היה להבין כי הוא מתייחס **לכל** המתקנים שבאתר, כמתבקש.

8. הצללה בגני המשחקים

מחקרים רבים מצביעים על כך שחשיפה לקרני שמש, בייחוד בחודשי הקיץ החמים, עלולה לגרום לתחלואה בסרטן בעתיד. הדבר נוגע בעיקר לילדים השוהים שעות ארוכות בגני שעשועים החשופים לשמש.

בעוד שלגבי הצללה בחצרות בתי ספר נקבעו הנחיות מחייבות על ידי משרד החינוך (של הצללת 30% לפחות משטחי החצרות), בתקן העוסק בגני משחקים ציבוריים ובהוראות אחרות הנגזרות ממנו, **אין** למעשה התייחסות לצורך בהצללת שטחים ולהתקנת מתקני שתיית מים בגני המשחקים. עם זאת, במבוא לחלק 8 בתקן 1498, (עדכון מפברואר 2010) נרשמה הערה:

"בעת תכנון אתר המשחקים יש להביא בחשבון אפשרות של חשיפה ממושכת לקרני השמש ולתכנן אמצעים יעילים ככל האפשר להצללת האתר ולמניעת התלהטות רכיבי המתקנים (במיוחד בין השעות 10:00 ל- 16:00)".

על פי דוח שנערך על ידי מחלקת גנים ונוף בחודש פברואר 2020, להלן מצב ההצללות ב- 71 אתרי המשחקים ברחבי העיר:

- ב- 50 אתרי משחקים- קיימת הצללה שהנה לרוב מלאה.
- ב- 17 אתרי משחקים- אין הצללה (מדובר באתרים בכתובת: רמת הגולן 97, הר המור 72, עין גדי 5, שיר השירים 76 (פארק אפק תחתון, משה דיין צפוני, משה דיין דרומי, פארק תדהר מערבי, פארק תדהר מזרחי, סמדר 21, גזית 13, עגור 3,

עפרוני 42, עפרוני 8, משה דיין, ה' באייר 34, מבצע דני 5, ה' באייר 80, השריון, משה זכריה 8).

- ב-4 אתרי משחקים- לא נדרשת הצללה (לרוב בשל עצים הנטועים במקום).

רשימה מלאה של מצב ההצללות, ראה בנספח ד' לדוח.

הביקורת העלתה, כי לא אושרה בעירייה תכנית ותקציב להשלמת ההצללה בכל אתרי המשחק בעיר.

מנהל מחלקת גנים ונוף ציין בפני הביקורת, כי ערך תכנית להשלמת ההצללה באתרי המשחקים, אולם היא טרם תוקצבה ואושרה.

9. ברזיות מים בגני המשחקים

בדומה לנושא הצללה, אף בנוגע להתקנת ברזיות מים נגישות באתרי המשחקים, **אין** כיום תקן מחייב. עם זאת, הדעת נותנת כי זהו שירות בסיסי ומתבקש עבור המשתמשים במתקנים.

על פי הנתונים שנמסרו ממנהל מחלקת גנים ונוף, להלן מצב הברזיות ב-50 אתרי המשחקים ברחבי העיר (ללא האתרים החדשים בשכונת "פסגות" אשר נמסר לביקורת שבכולם יש ברזיות):

- ב-65 אתרי משחקים – קיימות ברזיות מים. ב-37 מתוכם יש ברזיות מונגשות.
- ב-6 אתרי משחקים- אין ברזיות (מדובר באתרים בכתובת: סמדר 21, גזית 13, עגור 3, משעול היונה, ה' באייר 34, עין גדי 7).

הביקורת העלתה, כי לא אושרה בעירייה תכנית ותקציב להשלמת התקנת ברזיות בכל אתרי המשחק בעיר ולהנגשת הברזיות הקיימות.

מנהל מחלקת גנים ונוף ציין בפני הביקורת, שקיימת תכנית להשלמת הברזיות בכל גני המשחקים בתוך כשנתיים. הביקורת מברכת על כך.

רשימה מלאה של מצב הברזיות בגני המשחקים בעיר, ראה בנספח ד' לדוח.

10. נגישות גני המשחקים לאנשים עם מוגבלויות

10.1 כללי

סעיף 19 (ב)[29] בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות[30] ה-תשנ"ח- 1998 (להלן -חוק השוויון), קובע כי: **"אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי"**, כאשר הגדרת "מקום ציבורי" כוללת בין היתר גני שעשועים, פארקים וכן **"כל מקום המשמש לבילוי או לפנאי".**

על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין) (להלן: "תקנות הנגישות"), וכן על פי תקן 1498 חלק 8 - יש להנגיש את כל אתרי משחקים ה"כלל עירוניים" וה"רובעיים" בעיר, וכן 50% מיתר אתרי המשחקים בעיר (ה"שכונתיים"). ההנגשה מתייחסת לדרכי הגישה אל האתרים ובתוכם, לקיומם של לפחות 3 מתקנים "מותאמים" בכל אתר, וכן לנושאים נוספים כשילוט מותאם, ספסלים וברזיות מותאמים, פרסום האתרים הנגישים ועוד.

מאחר שהנגשת האתרים כרוכה בהוצאות ניכרות, נקבע בתקנות לוח זמנים להנגשה הדרגתית של האתרים, כאשר עד לסוף שנת 2018 נדרשו הרשויות המקומיות להנגיש 35% מהנדרש בחוק (דהיינו 35% מתוך 50% האתרים השכונתיים בעיר וכן מתוך האתרים הנחשבים "כלל עירוניים" או "רובעיים"). עד לסוף שנת 2021 יש להשלים 100% מההנגשה הנדרשת על פי החוק.

10.2 מצב הנגישות בגני המשחקים בעיר

תקנות הנגישות מתייחסות רק לאתרים אשר היו "קיימים"- נכון לשנת 2013 ולא לאתרים שנבנו לאחר מכן. אשר על כן, התקנות מתייחסות למעשה ל-48 אתרים בלבד מתוך 71 אתרי המשחקים הקיימים כיום בעיר, כאשר על פי חלוקה של יועצת הנגישות של העירייה, מדובר ב-3 אתרים כלל עירוניים/רובעיים (גן המומינים, טיילת נחל רבא ופארק טל) וב-45 אתרים "שכונתיים".

---

[30] בסעיף 19 (א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998, מוגדרת נגישות כ"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות ובפעילות המתקיימת בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי"

הדרישה היא אם כן, להנגיש עד לשנת 2021 - את 3 האתרים הכלל עירוניים/רובעיים וכן 27 אתרים שכונתיים (המהווים 50% מתוך 45 האתרים השכונתיים), כאשר נכון למועד הביקורת (בחודש פברואר 2020), נדרש היה להנגיש 10 מתוכם (35% מתוך 27 האתרים).

בדיקת הביקורת העלתה, כי במהלך שנת 2018 ערכה יועצת הנגישות של העירייה סקירה של מצב הנגישות בכל 48 האתרים הרלוונטיים לתקנות ההנגשה, ובשיתוף עם מחלקת גנים ונוף נערכה תכנית הנגשה, במסגרתה נקבע אלו אתרים יונגשו כנדרש בתקנות.

במהלך שנת 2019 נערכו פעולות שונות להנגשת האתרים והמתקנים, ועל פי אישור של יועצת הנגישות, נכון לחודש פברואר 2020, קיימים כבר 10 אתרים המונגשים באופן מלא (יורם אפק פינת מעודה, יצחק הלוי, גן השמחה – י.שלמה מגדל דוד, רח' נווה אפיקים ברקן, גן מרגלית ברח' הגר"א, נחליאלי ברבור, פארק ז'בוטינסקי, גן המצפה (מרים) ברח' המצפה, גן שמעון ברח' החלוץ וגן יהושע בן נון).

מכאן, שנכון למועד הביקורת בחודש פברואר 2020, העירייה עומדת בלוח הזמנים שנקבע בתקנות הנגישות להנגשת אתרי המשחקים בעיר. עם זאת מציינת הביקורת, כי במהלך השנה הקרובה צפויים להתקבל בעיר כ-10 אתרים חדשים ועל כן נדרש כי לפחות 4 מהם יהיו גם כן מונגשים.

אומדן שערכה יועצת הנגישות לגבי עלות השלמת תכנית ההנגשה המחייבת על פי התקנות (עד לסוף 2021), הנו בסך כ-1.2 מיליון ₪.

הביקורת העלתה, כי נכון למועד הביקורת בחודש פברואר 2020, טרם אושר תקציב כנ"ל להשלמת ההנגשה.

10.3 סקר נגישות מתקנים – מכון התקנים

במהלך חודשים פברואר ומרץ 2019 ערכה העירייה באמצעות מכון התקנים סקר נגישות, במסגרתו נבדקה הנגישות של **מתקני המשחק** ב-26 מאתרי המשחקים בעיר (רשימת האתרים שנבדקו - **בנספח ב' לדוח).**

מעיון בתוצאות הסקר שנערך עולה, כי **מתקני המשחקים בכל 26 אתרי המשחקים שנסקרו על ידי מכון התקנים נמצאו כבלתי נגישים או מותאמים.**

לצורך הנגשת כל המתקנים נדרשה העירייה להעביר לבחינת מכון התקנים תכניות הנגשה מפורטות.

יועצת הנגישות של העירייה ציינה בהקשר זה, כי על פי תקנות ההנגשה, על מנת שאתר ייחשב מונגש, נדרש כי יהיו לפחות 3 מתקנים המותאמים לשימוש ילד עם מוגבלות. לדבריה, במהלך השנה האחרונה (לאחר מועד עריכת הסקר הנ"ל) הותאמו מתקנים רבים, וכיום העירייה עומדת בלוח הזמנים להנגשת המתקנים והאתרים כנדרש בתקנות.

10.4 התחייבות להקמת מתחם נגיש במסגרת הסכם פשרה

בשנת 2017 הוגשה כנגד העירייה תביעה ייצוגית בנושא הנגשת תחנות אוטובוס (ת"צ 67422-11-17 מחדון נ' עיריית ראש העין), ובמסגרת הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין התחייבה העירייה להקים מתחם מתקני משחק נגיש לילדים עם מוגבלויות בניידות, בעלות שלא תפחת מסך 1,400,000 ₪, וזאת מעבר ובנוסף למתחייב על פי הדין.

סעיף 20 להסכם הפשרה קובע, כי אתר מתקני המשחקים הנגישים יעמוד לשימוש לא יאוחר מיום 31.12.19.

הביקורת העלתה, כי העירייה לא עמדה בלוח הזמנים שלה התחייבה ורק בחודש דצמבר 2019 פורסם על ידי העירייה מכרז בנושא (מס' 56/19).

עם זאת יצוין, כי בית המשפט אישר את בקשת העירייה לדחיית מועד סיום הקמת האתר עד לחודש יוני 2020.

10.5 פרסום רשימת גני המשחקים המונגשים

תקנה 34(א) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, שכותרתה "פרסום התאמות הנגישות שבוצעו" קובעת: ***"חייב בביצוע התאמות לשירות יפרסם את התאמות הנגישות אשר בוצעו בשירות ובמקומות הציבוריים שניתן בהם השירות, לרבות אמצעי העזר ושירותי העזר המסופקים בשירות לפי בקשה ואופן קבלתם, בדרכים אלה ולפי העניין.."***

הביקורת העלתה כי נכון למועד הביקורת בחודש דצמבר 2019, העירייה טרם פרסמה את רשימת אתרי המשחקים המונגשים באתר המרשתת העירוני או בכל במקום פומבי אחר בעיר. מכאן שהמידע על מיקומם של אתרי משחק נגישים אינו נגיש לבעלי מוגבלויות, כנדרש בחוק.

יש לציין בהקשר לכך, כי בשנה האחרונה הוגשה תביעה ייצוגית בסך 4.5 מיליון ₪ כנגד 32 רשויות מקומיות ובהן עיריית ראש העין (ת"צ 65654-12-19 אורי כרמלי נ' עיריית בני

ברק ואחרים), בגין אי פרסום רשימת אתרי המשחקים הנגישים בעיר, כמתחייב על פי החוק.

11. הטיפול בפניות הציבור באמצעות המוקד העירוני

הטיפול בפניות למוקד העירוני בנוגע למפגעים באתרי משחק מדווחות לאחראי על מתקני המשחקים אשר מטפל בנושא מול חברת האחזקה וכן מדווח למוקד על גמר הטיפול.

להלן נתונים על היקף הפניות למוקד בנושא זה בשנים 2017 עד 2019, כפי שהופיעו במערכת המוקד העירוני:

- בשנת 2019- 156 פניות
- בשנת 2018- 160 פניות
- בשנת 2017- 139 פניות

על פי ההסכם עם חברת האחזקה, קריאות לתיקון מפגע המוגדר כ"ליקוי חמור" יתוקן בתוך 4 שעות ממועד הקריאה ואילו מפגעים שאינם חמורים יטופלו בתוך 48 שעות מהקריאה.

בסעיף 29.3.1 של ההסכם עם החברה נקבעו תעריפים מוסכמים לפיצוי העירייה במקרים שבהם החברה לא עמדה בלוח הזמנים לטיפול בקריאות, כדלקמן:

- במקרה של אי מתן מענה לקריאת שירות דחופה בתוך 4 שעות – פיצוי בסך 500 ₪ לכל שעת איחור.
- במקרה של אי מתן מענה לקריאת שירות בתוך 48 שעות- פיצוי בסך 200 ₪ לכל שעת איחור.

הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של אופן הטיפול ב-21 קריאות מוקד בתחום זה מהשנים 2017-2019, כפי שתועדו במערכת המוקד העירוני ולהלן ממצאיה:

מס'	מס' הפנייה	מהות הפנייה	תאריך הפניה	תאריך סיום הטיפול	מס' ימי הטיפול	מהות הטיפול והערות הביקורת
1	2018-12-2896	ברזל גלוי בנדנדה המסוכן לילדים	23.12.18	22.01.19	30	הוחלפה נדנדה חדשה

מס'	מס' הפנייה	מהות הפנייה	תאריך הפניה	תאריך סיום הטיפול	מס' ימי הטיפול	מהות הטיפול והערות הביקורת
2	2018-11-2421	כבל השתחרר מרשת המשחקים	18.11.18	18.12.18	0	נעשה חיזוק לרשת. דווח שטופל מידית אולם מועד הסגירה במערכת היה כעבור חודש.
3	2018-10-0213	שרשרת בנדנדה משוחררת ופוגעת בילדים	02.10.18	04.10.18	2	בוצע חיזוק של בורג משוחרר
4	2018-08-3702	הנדנדה נשברה ולא ניתן להתנדנד עליה	26.08.18	29.08.18	3	הנדנדה הוחלפה
5	2018-04-0066	מדרגות במתקן שעשועים נותקו מהמקום	01.04.18	18.04.18	18	לא נרשמה מהות הטיפול
6	2017-09-0695	בטבעת הנדנדה יש חריצים שפוצעים את הילדים	04.09.17	10.09.17	6	לא נרשמה מהות הטיפול
7	2017-08-1664	החוטים בנדנדות כפופים ולא מחוברים-סכנה לילדים	15.08.17	17.08.17	2	הנדנדות פורקו עד להתקנת חצובה חדשה
8	2017-05-1755	מגלשה אדומה שבורה	14.05.17	17.05.17	3	לא נרשמה מהות הטיפול
9	2018-02-1517	מסגרת ללא נדנדה	13.02.18	14.02.18	1	הנדנדה פורקה כי היא לא בתקן
10	2017-01-1934	רעידות בנדנדה	18.01.17	23.01.17	5	נבדק ונימצא תקין

מס'	מס' הפנייה	מהות הפנייה	תאריך הפניה	תאריך סיום הטיפול	מס' ימי הטיפול	מהות הטיפול והערות הביקורת
11	2019-08-1550	יוצא ברזל מתוך הצמיד שתחת הנדנדה – פוצע	13.08.19	20.08.19	7	נחתך הברזל הבולט
12	2019-09-1827	נדנדה שבורה	08.09.19	11.09.19	3	נעשה תיקון לנדנדה
13	2019-09-3378	שרשרת של הנדנדה נקרעה בזמן שיש עליה ילדה	16.09.19	22.10.19	7	הוחלפה שרשרת
14	2019-07-3436	הנדנדה של הקטנים שבורה	23.07.19	28.07.19	4	הוחלפו שאקלים
15	2019-10-1461	נדנדה לא תקינה	10.10.19	22.10.19	12	נעשה חיזוק
16	2019-10-2436	מתקן חרוזים אחד החרוזים משוחרר	21.10.19	22.10.19	1	נעשה חיזוק
17	2019-07-3427	נדנדה שבורה ומסוכנת	23.07.19	07.08.19	15	הוזמנה נדנדה חדשה והוחלפה.
18	2019-07-2847	שרשרת נדנדה שהתפרקה	18.07.19	22.07.19	4	הוחלף שאקל
19	2019-07-2117	הבורג במתקן החבלים חשוף ויש חלק שבור	14.07.19	17.07.19	3	החלק הוחלף
20	2019-09-3439	נדנדה שבורה	17.09.19	19.09.19	2	נדנדה הוחלפה.
21	2019-09-2787	אומגה קרועה	12.09.19	22.09.19	10	הוחלפה אומגה

להלן ממצאי הביקורת מבדיקת אופן הטיפול בקריאות המוקד על ידי המחלקה:

- על פי הנתונים על מספר קריאות המוקד בשלוש השנים האחרונות, נראה כי מספר הפניות בשנת 2019 היה דומה למספרן בשנת 2018 וכן גבוה בשיעור כ-12% ממספר הפניות בשנת 2017. לאור הגידול באוכלוסיית העיר (אשר גם נעשית צעירה יותר), נראה כי ההיקף היחסי של מספר הפניות במגמת ירידה.
- על פי הנתונים בטבלה לעיל, נראה לכאורה כי ברוב המקרים **לא עמדה חברת האחזקה** בטווח הזמנים המתחייב על פי ההסכם עמה, דהיינו: תיקון ליקוי חמור בתוך 4 שעות ו- 48 שעות לתיקון ליקוי שאינו מוגדר כחמור.
- מחלקת גנים ונוף לא טיפלה בקבלת הפיצוי הנדרש מהחברה במקרים שבהם היא לא עמדה בזמני הטיפול שנקבעו בהסכם עמה. הפיצויים הנ"ל מוערכים בהיקף אלפי ₪ בשנה.
- ב-3 מהמקרים שנבדקו (מס' 5,6,8 בטבלה) חסר תיעוד במערכת הפניות על אופן הטיפול בתקלות.
- נושא עבודת המחלקה מול המוקד העירוני ותהליך הטיפול בקריאות המוקד לא הוסדר בנוהל עבודה, כמתבקש.

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מנהל המחלקה, כי החל משנת 2020 יתבצע תיעוד מפורט של אופן הטיפול בקריאות המוקד העירוני וכן ייקבעו תקני זמן עירוניים לטיפול בתקלות. כן ציין, שנושא עיכובים בטיפולה של חברת האחזקה בתקלות, טופל מול החברה.

הביקורת מבקשת לציין את התרשמותה, כי על אף העובדה שברוב המקרים חל עיכוב במועד תיקון הליקויים ביחס למועדים שנקבעו בחוזה עם חברת האחזקה, נראה כי מחלקת גנים ונוף וכן חברת האחזקה טיפלו ברוב התקלות בתוך ימים ספורים.
כן נראה, כי המחלקה מתייחסת ברצינות הראויה וכן פועלת באופן נמרץ לטיפול מהיר בכל התקלות העולות מקריאות המוקד בתחום מתקני המשחקים שבאחריותה.

12. הניהול והשליטה בגני המשחקים

12.1 תיעוד

על פי התקן (סעיף 8.2.3), על הרשויות המקומיות שהנן בעלות גני המשחקים, חלה **חובת תיעוד** של כל פעולות התחזוקה והבדיקה של מתקני המשחק כדלקמן:

"יש לשמור את כלל הרשימות הנוגעות לתיעוד הפעולות שננקטו במסגרת ניהול הבטיחות"

עוד נקבע (ע"פ סעיף 7.1 לחלק 7 בתקן) שיש לקבוע לכל אתר משחקים **"לוח זמנים נאות"** לבדיקות התחזוקה.

על התיעוד לכלול בין היתר: תעודת בחינה ותעודת בדיקה, הוראות בחינה ותחזוקה, הוראות תפעול, רשימות של מפעילים (יומן) ומסמכים נוספים. עוד מחייב התקן לתעד בכתובים נהלים זמינים למקרי חירום, כגון: תאונות, שריפות וכדו'.

בעדכון התקן משנת 2016 אף צוין, כי יש לשמור את התיעוד למשך 25 שנה, בין היתר לאור העובדה כי במקרה של פציעת ילד במתקן משחק, עומדת לו זכות לתביעה, עד 7 שנים לאחר הגיעו לגיל 18.

תיעוד של כל המידע הנ"ל חיוני לצורך הבטחת פיקוח על האתרים ועל המתקנים, טיפול יעיל בתחזוקתם וכן הבטחת תקינותם ובטיחותם.

בסקירת נושא התיעוד במחלקת גנים ונוף, עלה כי במחלקה נשמרים אמנם מסמכים על בדיקות בטיחות, תיקונים ופעולות אחזקה שנעשו. עם זאת, לא נוהלו במחלקה תיקים נפרדים לכל אתר, והמסמכים תויקו בקלסרים שונים, חלקם במחשב המחלקה וחלקם לא. אף במחשב, המסמכים אינם מתויקים בתיקיות נפרדות לכל אתר.

במצב זה היה קושי באיתור רצף המסמכים לגבי כל אתר ואתר, וכן בביצוע מעקב ופיקוח על ביצוע כל הבדיקות ופעולות האחזקה הנדרשות לגבי כל מתקן ולגבי כל אתר.

מנהל המחלקה ציין בפני הביקורת שבעקבות הערתה, הוחל בעריכת תיקים נפרדים לכל אתר.

כן ציין, כי בתוכנה החדשה "פרקטיקל" הנמצאת בתהליך הטמעה, יהיו קיימות גם כן תיקיות נפרדות לכל אתר.

הביקורת מברכת על כך.

12.2 מעקב ופיקוח על פעולות אחזקה ובטיחות

על מנת להבטיח ביצוע של כל סוגי בדיקות הבטיחות הנדרשות, פעולות האחזקה השונות וכן תיקון תקלות וליקויים המתגלים, מתבקש לקיים מעקב שוטף אחר כל הפעולות הללו.

הביקורת נכחה, כי **במחלקת גנים ונוף לא נוהל מעקב מסודר ומתועד של כל הבדיקות ופעולות האחזקה והתיקון הנדרשים והנערכים באתרי המשחקים.**

לא נמצא במחלקה יומן המרכז את כל המידע על כל בדיקות הבטיחות המתוכננות ולוח הזמנים לביצוען, חסר "יומן ליקויים" שבו מפורטים כל ליקויי הבטיחות שנמצאו, תאריך גילויים, מידת חומרתם, ומעקב אחר תיקונם.

ברשות המחלקה אין גם עדיין תוכנה ייעודית (או אפילו גיליון אלקטרוני מתאים) לתיעוד ולמעקב אחר תחזוקת המתקנים ובטיחותם.

הביקורת סבורה כי במצב זה, לא התקיים מעקב ופיקוח מספקים על כל הפעולות הנדרשות להבטחת הבטיחות והתחזוקה של מתקני המשחק בעיר.

מנהל המחלקה שב וציין, כי תוכנת "פרקטיקל" של המשכ"ל אשר נמצאת בתהליך הטמעה במחלקה, אמורה לתת פתרון יעיל ונגיש, הן לתיעוד כל המידע והן למעקב אחר פעולות התחזוקה, בדיקות הבטיחות התקופתיות וכן המעקב אחר תיקון תקלות וליקויים באתרי המשחק.

12.3 תכניות עבודה

על מנת להבטיח את בטיחות אתרי המשחק ומתקני המשחק בעיר, מתבקש כי פעולות האחזקה ובדיקות הבטיחות יהיו מתוכננות מראש, הן ברמה שנתית והן רב-שנתית.

לצורך כך מתבקשת קביעת תכנית עבודה הכוללת לוח זמנים, וכן נדרש לערוך מעקב אחר יישום תכנית העבודה.

יש לציין כי הדבר מעוגן אף בתקן 1498 הקובע:

"על מנת למנוע תאונות יש לקבוע ולקיים לוח זמנים נאות לעריכת הבחינות לכל אתר משחקים. בקביעת לוח הזמנים יובאו בחשבון התנאים המקומיים והוראות היצרן שיכולים להשפיע על תדירות הבחינה הנחוצה[31]."

הביקורת נכחה, כי במחלקת גנים ונוף לא נערכה תכנית עבודה שנתית ורב שנתית מפורטת הכוללת לוחות זמנים לניהול וביצוע כל פעולות האחזקה והבטיחות של אתרי המשחק ולא נערכה גם בקרה שוטפת על מצב יישום התכנית ובחינה תקופתית של מצב הביצוע ביחס לתכנון, כמתבקש.

[31] סעיף 7.1 לחלק 7 לתקן 1498.

13. נהלים

על מנת להבטיח ניהול תקין של תהליכי העבודה במחלקה, נדרש לעגן אותם בנהלים ברורים וכתובים, לרבות: אופן ניהול האחזקה של אתרי המשחק, ניהול בדיקות הבטיחות, טיפול בליקויי בטיחות, פיקוח על עבודת הקבלן, טיפול בקריאות מוקד בנושא, טיפול באירועי "וונדליזם" ועוד.

הביקורת נכחה, כי במחלקה לא נקבעו כלל נהלים כתובים בתחומים הנ"ל ואף לא נמצאו בה התקנים המחייבים בתחום בטיחות אתרי המשחק, שעל פיהם נדרש לנהל את כל פעולות האחזקה והבטיחות של המתקנים.

הביקורת סבורה, כי בהיעדר נהלים כתובים וברורים לגבי כל תהליכי העבודה במחלקה וכן תקני הבטיחות הנדרשים, נפגמת יעילות פעולותיה, לרבות בתחום פיקוח והבטחת בטיחות מתקני המשחק בעיר.

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מנהל המחלקה, שבעקבות הערת הביקורת נמצא במחלקה העתק מתקני הבטיחות המחייבים.

14. תביעות בגין פגיעה בגני משחקים

פציעת ילדים במתקני משחק ציבוריים היא לצערנו תופעה שכיחה למדיי. על פי נתוני ארגון "בטרם" מיום 13.03.19, כ-800 ילדים נפגעים מדי שנה בגני שעשועים, וכ-43% ממקרי האשפוז עקב פגיעות ילדים, התרחשו בגינות ציבוריות, גני שעשועים ומגרשי משחקים.

המתקנים שבהם שיעורי פגיעת ילדים הגבוהים ביותר הם מגלשות (כ-33%) ונדנדות (כ-31%). כ-70% נפגעו כתוצאה מנפילה ובכ-40% מהמקרים הנ"ל נמצא כי משטח הנפילה לא עמד בדרישות התקן למתקני משחקים.

הביקורת ביקשה לבדוק את היקף הפגיעות של ילדים במתקני המשחקים בעיר. לצורך כך נבדק מידע על תביעות שהוגשו כנגד העירייה בגין פגיעות כנ"ל.

על פי נתונים שנתקבלו מהמחלקה המשפטית, במשך 10 השנים האחרונות ידוע על 3 תביעות בלבד כנגד העירייה בתחום זה, כדלקמן:

תביעה מיום 21.6.19- תושבת שנפגעה ממדרגה בולטת ממגלשה, בעת ששיחקה עם נכדתה.

תביעה מיום 24.8.18- תושבת שנפגעה מגדר שחסמה את היציאה ממגלשה, בעת ששיחקה עם ילדיה.

תביעה מיום 11.4.00– ילד שנפל מנדנדה ונחת על אבן שפה חדה שתחמה את המגרש.

מהתביעות שפורטו לעיל עולה, כי הנפגעים תבעו את העירייה בגין אי הקפדה על בדיקות הבטיחות ואחזקה לקויה של מתקני המשחקים. נכון למועד הביקורת בחודש דצמבר 2019, בשתי התביעות הראשונות ההליכים המשפטיים טרם הסתיימו. ובתביעה משנת 2000 שולם לתובע פיצוי בסך 35 אש"ח באמצעות חברת הביטוח של העירייה (לאחר תשלום השתתפות עצמית על ידי העירייה בסך $1000).

ככלל נראה, כי כמות התביעות והיקפן מצומצם ביחס לכמות אתרי המשחק ומתקני המשחק בעיר.

15. ביטוח

לנוכח אחריות העירייה על מתקני המשחק שבתחומה וכן על בטיחותם של המשתמשים בהם, קיימת חשיבות רבה לעריכת פוליסת ביטוח מסוג "צד שלישי", הן לעירייה והן לחברת האחזקה הפועלת מטעמה, המבטיחה שיפוי לעירייה במקרה של תביעה על נזקי גוף כתוצאה משימוש במתקני המשחק.

לצורך כך בדקה הביקורת את קיומו של כיסוי ביטוחי לעירייה כדלקמן:

15.1 ביטוח "צד שלישי" לעירייה

לביקורת הוצגה פוליסת ביטוח צד שלישי של העירייה, בתוקף מיום 01.07.19 עד 31.12.19. הוסבר לביקורת כי הפוליסה התחדשה באמצע השנה בשל חידוש מכרז לביטוח. נמצא כי הפוליסה כללה גבולות אחריות כדלקמן:

גבול אחריות למקרה ביטוח- 20,000,000 ₪.

גבול אחריות מרבי לתקופה- 40,000,000 ₪.

השתתפות עצמית בכל אירוע- 520,000 ₪.

בסעיף יג' בנספח תנאים כלליים לביטוח נכתב, כי מתקני המשחקים מכוסים בפוליסת הביטוח.

בסעיף א' בנספח תנאים כלליים לביטוח נכתב, כי גם ילדים שאינם "בני רישום" (דהיינו שאינם רשומים בגן ילדים עירוני ואין להם ביטוח תאונות אישיות) מבוטחים בפוליסת הביטוח.

הביקורת מעירה, כי לנוכח סכום ההשתתפות העצמית הגבוה (520 אש"ח) נראה כי ברוב המקרים תיאלץ העירייה לשלם את סכומי התביעות.

15.2 ביטוח "צד שלישי" לחברת האחזקה

על פי סעיף 25.9 בהסכם עם חברת האחזקה, היא מחויבת לערוך פוליסת ביטוח צד שלישי המכסה גם את אחריותה של העירייה.

לביקורת הוצג "אישור על קיום ביטוח", לפיו העירייה צוינה בו כמבוטחת וכן ונכלל בו סעיף "אחריות צולבת", כמתבקש.

עם זאת, תוקף האישור אשר נמצא ברשות המחלקה במועד הביקורת (נובמבר 2019) פג כשלושה חודשים לפני כן (ביום 31.8.19).

כן נמצא, כי על גבי האישור בוצעו שינויים ומחיקות, לרבות בנושאים מהותיים (כסכומי הביטוח), ללא שהם הובאו לבדיקתו ולאישורו של יועץ הביטוח של העירייה.

יש לציין שבעקבות הערת הביקורת, המציא הספק למחלקה עותק של חידוש האישור, החל מיום 1.9.19 ועד ליום 31.8.20, אולם גם על גביו נותרו השינויים והמחיקות.

הביקורת מעירה, כי לנוכח חשיבות נושא הביטוח, מתבקש כי במחלקה ייערך מעקב ותיעוד של אישורי הביטוח של חברת האחזקה וכן שכל אישורי הביטוח ייבדקו ויאושרו על ידי יועץ הביטוח.

16. הטיפול בחשבונות

חברת האחזקה עורכת כאמור מדי חודש בדיקת תקינות ובטיחות בכל אתרי המשחקים בעיר ומבצעת תחזוקה שוטפת של המתקנים. בתום כל חודש מגישה החברה למחלקת גינון ונוף ולחברת הניהול מטעם משכ"ל את דוח הבדיקה החודשית וחשבונית עבור עריכת הבדיקה והאחזקה. במקרים שבהם נדרש תיקון מסיבי או החלפה של חלקים במתקן, החיוב כולל גם את ההוצאות הנובעות מכך.

להלן תהליך הטיפול בחשבוניות הקבלן ואישורן לתשלום:

- לאחר ביצוע הבדיקה החודשית מגישה חברת האחזקה לעירייה חשבונית עסקה בצירוף דוח הבדיקה החודשית. חשבונית העסקה מועברת אל מנהל מחלקת גנים ונוף והעתק לחברת הניהול.
- חברת הניהול בודקת את חשבונית העסקה ומאשרת אותה בחתימה.
- האחראי על מתקני המשחק וכן מנהל מחלקת גנים ונוף בודקים ומאשרים את חשבונית העסקה בחתימתם בצירוף חותמת.
- חברת הניהול מפיקה לעירייה תעודת חיוב עבור הבדיקה והאחזקה בצירוף עמלת המשכ"ל.
- הודעת החיוב מאושרת על ידי מנהל המחלקה ומועברת לתשלום בחשבות אגף שפ"ע.
- המשכ"ל היא זו המשלמת לחברת האחזקה עבור הבדיקה והאחזקה, והעירייה היא זו המשלמת עבורם למשכ"ל.

הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של 8 מחשבוניות חברת האחזקה משנת 2019, ווידאה קיום התאמה בין החשבוניות לדוחות הבדיקה וכן קיום אישורים וחתימות של הגורמים הרלוונטיים. להלן ממצאי הבדיקה:

מס'	החודש	סכום החשבונית (כולל מע"מ, בש"ח)	כמות המתקנים שטופלו	הערות הביקורת
1	01.19	12,131,68	48	חשבון החברה הקודמת – 0000
2	02.19	12,13,68	48	חשבון החברה הקודמת - 0000
3	03.19	11,455,84	44	נמצאה אי התאמה במספר האתרים שנבדקו בין החשבונית (שתוקנה מ-55 אתרים ל-44 אתרים) לבין דוח הבדיקה החודשי (בו נרשם 55 אתרים). הוסבר לביקורת כי הדבר נבע מחילוקי דעות לגבי אתרים שבהם יש כמה מקבצי מתקנים.
4	04.19	14,320,00	55	חשבון חברת 0000
5	05.19	12,237,00	47	חשבון חברת

מס'	החודש	סכום החשבונית (כולל מע"מ, בש"ח)	כמות המתקנים שטופלו	הערות הביקורת
				000000000000
6	06.19	12,758,00	49	חשבון חברת 000000000000
7	07.19	13,018,00	50	חשבון חברת 000000000000
8	08.19	13,081,00	50	חשבון חברת 000000000000

מהבדיקה עולה, שכל החשבוניות שבמדגם נבדקו ואושרו על ידי הגורמים המתאימים וכן תאמו לדוחות הבדיקה שצורפו אליהן.

במקרה אחד (חשבון חודש מרץ 2019) נמצא, כי היו חילוקי דעות בין חברת האחזקה לבין מנהל המחלקה באשר למספר האתרים לחיוב. הדבר נבע מדרישתה של החברה לחייב עבור בדיקת מספר מקבצי מתקנים אשר היו במתחם שצ"פ אחד.

מנהל המחלקה מסר לביקורת, כי הוסכם לבסוף בינו לבין החברה כי באתרים שיש בהם מרחק גדול או הפרדה בין מקבצי מתקנים יוכרו מספר בדיקות לחיוב באותו אתר.

הביקורת מעירה בהקשר זה, כי נראה שבהסכם שנחתם עם החברה לא הייתה התייחסות מספקת למצבים שבהם קיימים מספר מקבצי מתקנים באותו שצ"פ.
כן מתבקש, כי הסיכום עם החברה לגבי האתרים לחיוב יהיה מפורט וכן ייערך בכתב ויעודכן בהסכם.

מסקירה של התשלומים שבוצעו בשנה האחרונה על ידי המשכ"ל ועל ידי העירייה, עלה כי חלו עיכובים של מספר חודשים בהעברת התשלומים לחברת האחזקה על ידי המשכ"ל.

כך לדוגמא:

חודש האחזקה	מועד החשבונית	מועד התשלום*

אפריל 2019	13.5.19	17/12/19
מאי 2019	24.6.19	6/11/19
יוני 2019	11.7.19	17/12/19
יולי 2019	15.8.19	17/12/19

* מועד התשלום – עפ"י דיווח שהתקבל מהמשכ"ל.

יש לציין בהקשר זה, כי על פי סעיף 27.6.5 להסכם עם החברה, התחייבה העירייה לשלם עבור הבדיקות והאחזקה בתוך 60 ימים מקבלת החשבוניות בצירוף המסמכים הנדרשים.
בבדיקת המסמכים הנלווים נראה שהעיכוב בתשלום לחברת האחזקה נבע בעיקר מעיכוב בהעברת הודעות החיוב של המשכ"ל לעירייה ולא מעיכוב בעירייה.
הביקורת מתריעה, כי עיכוב בתשלום לחברת האחזקה מנוגד להסכם ואף לחוק, וכי לעירייה שהנה צד להתקשרות עשויה להיות אחריות על כך.

17. ביקורת מדגמית בשטח

בתאריך 19.1.2020 ערכה הביקורת סיור וסקרה באופן מדגמי 9 אתרי משחקים ברחבי העיר. האתרים נבחרו באופן המכסה פריסה רחבה בעיר וכן נכללו בה אתרי משחקים ישנים ואתרי משחקים חדשים.
הסיור נערך ביום גשום והתלוו אליו מנהל מחלקת גנים ונוף והאחראי במחלקה על אתרי מהמשחקים.
מטרת הסיור הייתה להתרשם ממצב התחזוקה והבטיחות ובחינת המצב ביחס לנתונים ולתיעוד שהוצגו לביקורת.
הביקורת מדגישה כי אין מדובר בבדיקת בטיחות מקצועית כי אם בהתרשמות חזותית בלבד.
להלן ממצאי הביקורת שעלו מהסיור בשטח:

מס	שם האתר	תקינות (התרשמות חזותית)	שלט אתר	שלט הגבלת גיל	הצללה	ברזיות מים	נגישות לפי דיווח	בדיקה שנתית אחרונה	ממצאים והערות
1	נדין גרדימר	תקין	יש	יש	יש	יש	לא	11/19	אתר יפה ומטופח
2	המומינים (לב העיר)	בעיות ניקוז	יש	יש	יש	יש	כן	10/19	שלוליות מים בחלק מהאתר, נמסר שתאגיד המים עבד בשטח
3	תדהר (נסים אלוני)	בעיות בטיחות	אין	יש	יש	יש	כן	אתר חדש - אין	חסר חלק ממעקה במדרגות, שבר בריצוף דק הוזמן שלט.
4	רמב"ם	בעיות ניקוז ובטיחות	יש	יש	יש	יש	לא	11/19	גומות בדשא, מים חדרו מתחת למשטח הדשא הסינטטי – חוסר יציבות המשטח
5	אבן גבירול	תקין	יש	יש	יש	יש	לא	11/19	האתר מוצל ע"י עצי אקליפטוס. נמסר שיש אישור אגרונום
6	לורם	תקין	יש	יש	יש	יש	לא	11/19	

מס	שם האתר	תקינות (התרשמות חזותית)	שלט אתר	שלט הגבלת גיל	הצללה	ברזיות מים	נגישות לפי דיווח	בדיקה שנתית אחרונה	ממצאים והערות
7	יורם	בעיית בטיחות	יש	יש	יש	יש	כן	8/19	חסר מאחז בטוח למתקן שיווי משקל. הקבלן מסר שהזמין.
8	דקר	תקין	יש	יש	יש	יש	לא	12/19	אתר יפה ומטופח
9	שמעון	בעיות ניקוז	יש	יש	יש	יש	כן	11/19	קיים שטף של מים ובוץ בשטח האתר

הערות נוספות:

- חלק משלטי האתרים מותקנים על עמודי חשמל או עצים במקום שיוצבו על עמודים ייעודיים בסמוך למתקני המשחקים. באתר אחד (תדהר) חסר שלט.
- בהעדר היתר לחברת האחזקה, אין רישום של מספר ההיתר על גבי שלטי האתרים, כנדרש בתקנות.

ראה תמונות לדוגמא בנספח ה'

ממצאי הסיור שערכה הביקורת מעלים כי בשישה מתוך תשעה אתרים שנבדקו באופן אקראי, נמצאו ליקויים כאלה ואחרים (למעט נושא נגישות).

על פי התרשמות הביקורת, בשלושה מהאתרים קיימות בעיות בטיחות (באתרים: תדהר, רמב"ם ויורם), ובשלושה אתרים קיימות בעיות ניקוז (באתרים: מומינים, רמב"ם ושמעון).

הביקורת מעירה, כי ממצאי הסיור מעלים חשש כי היקף בדיקות הבטיחות ופעולות האחזקה המבוצעות באתרי המשחקים אינן מספקות.

בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת ציין מנהל המחלקה, כי הליקויים שנמצאו בסיור הביקורת יתוקנו בתוך 6 החודשים הקרובים.

סיכום

הביקורת בדקה את נושא ניהול הבטיחות במתקני משחקים הפרוסים בשצ"פים העירוניים, על ידי מחלקת גנים ונוף שבאגף שפ"ע (להלן: "המחלקה"), במהלך השנים 2018 – 2019. הביקורת התרשמה באופן כללי, כי הנושא טופל בהתאם לדרישות החוק ובאופן מוקפד בסה"כ.

הביקורת העירה, שאף כי נערכו באתרי המשחקים בדיקות חזותיות שוטפות, וכן בדיקות חודשיות ושנתיות כנדרש, חסרה תכנית ולוח זמנים לחלק מהבדיקות, חסר תיעוד מסודר של הבדיקות וכן חסר מעקב מסודר אחר עריכת הבדיקות ואחר תיקון הליקויים.

10 מאתרי המשחקים העירוניים לא צלחו בדיקות הולם שנערכו, ולמרות זאת נותרו פתוחים לציבור, בניגוד לתקן. בשל הגשת בקשות להיתר ממכון התקנים באיחור, טרם התקבלו מהמכון היתרים למתקני המשחקים, וכתוצאה מכך הם אינם מפוקחים על ידו.

ב-17 מגני המשחקים בעיר אין הצללה ולא אושרה בעירייה תכנית ותקציב להשלמתה. במספר אתרי משחקים בעיר אין ברזיות וכמחצית מהברזיות הקיימות אינן מונגשות.

עם זאת יצוין, כי בעת הביקורת, עמדה העירייה בלוח הזמנים שנקבע בתקנות הנגישות להנגשת אתרי המשחקים בעיר.

הביקורת העירה על תיעוד לקוי במחלקה של המידע על אתרי המשחקים וכן על היעדר מערכת ממוחשבת יעילה לניהול הבטיחות והאחזקה של האתרים והמתקנים.

נמצא כי בפוליסת צד ג' של חברת האחזקה נערכו שינויים בכתב יד אשר לא אושרו על ידי יועץ הביטוח של העירייה.

בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת באתרי משחקים בעיר נמצאו ליקויי בטיחות, ניקוז ושילוט שונים, אשר העלו חשש כי היקף בדיקות הבטיחות ופעולות האחזקה המבוצעות באתרי המשחקים אינן מספקות.

הביקורת הביאה בגוף דוח הביקורת את המלצותיה המפורטות לתיקון הליקויים שנמצאו.

נספחים

נספח א'- אתרי מתקני משחקים לפי שכונות

מ.ס	שם הגן	כתובתו	שכונה
1	גזית מאחורי בי"ס אפק	גזית 13	גבעת הסלעים
2	לורם	הקטר 11	רמב"ם
3	פארק ואדי רבה גן השריון **דרומי**	השיריון	שכונת צה"ל
4	גן סמדר	סמדר 21	שצ"פ
5	גן שמעון	החלוץ פינת יהודה הלוי	שצ"פ
6	הדרור מול המשתלה	הדרור 5	גבעת הסלעים
7	הכרמל	הכרמל 25	גבעת טל
8	פארק אבן גבירול	אבן גבירול הכניסה לגן מ 65	רמב"ם
9	מול בית העלמין	נתן שאול	גבעת הסלעים
10	פארק חורשה	ה' באייר 80	שכונת צה"ל
11	פארק חורשה 2	ה' באייר 34	נווה אפק אזרחית
12	גן המצפה (מרים)	רחוב המצפה 5	צה"ל
13	גן מרגלית	רחוב הגר"א 34	צה"ל
14	"פארק משה דיין" – **מתחם צפוני**	רחוב משה דיין	צה"ל
15	חורשת קק"ל	הרש"ש 16	צה"ל
16	מדרון 505	עוגב 26-17	שכונת דניה
17	השמחה	יריעות שלמה 17	מצפה אפק
18	נחליאלי ברבור	נחליאלי 6	גבעת הסלעים
19	עפרוני ליד גני ילדים	עפרוני 42	גבעת הסלעים
20	משעול היונה	משעול יונה	גבעת הסלעים
21	עגור כניסה לבי"ס אפק	עגור 3	גבעת הסלעים
22	הר המור (בסוף הרחוב)	הר המור 72	מצפה אפק
23	בזלת 31	בזלת 31	גבעת הסלעים
24	חרצית	חרצית 5	גבעת טל

מ.ס	שם הגן	כתובתו	שכונה
25	הפסגה	אביטל גלעד 47	נווה אפק צבאית
26	פולג סוף הרחוב	פולג 123	נווה אפק צבאית
27	גן העוגב	רחוב העוגב פינת הכינור	דניה
28	עפרוני פינת חוחית	עפרוני 8	גבעת הסלעים
29	רמת הגולן (פינת הר המור)	רמת הגולן 97	מצפה אפק
30	גן ציבורי ברקן מעבר בית כנסת	רח' ברקן 56	נווה אפק
31	**כושר** ברקן	רח' ברקן 56	נווה אפק
32	יורם מערבי	ספיר 15 מעודה	שכונת שבז"י
33	יהושע בן נון	יהושוע בן נון 51	צה"ל
34	יורם מזרחי	ספיר 15 מעודה	שכונת שבז"י
35	פארק לב העיר	רחוב עופרה מוזס	לב העיר
36	גן ציבורי ניצבא שטח א'	רחוב המעיין	ניצב"א
37	גן ציבורי ניצבא שטח ב'	רחוב המעיין מאחורי הבניינים	ניצב"א
38	גן ציבורי שצ"פ 9 ניצבא שטח ג'	רח' הרב עובדיה יוסף	ניצב"א
39	ניסים אלוני- מתחם אקסטרים		פסגות
40	ניסים אלוני- מתחם פעוטות		פסגות
41	ניסים אלוני- חצובות מערבי		פסגות
42	ניסים אלוני- חצובות מזרחי		פסגות
43	דליה רביבוביץ- מתחם עליון		פסגות
44	דליה רביבוביץ- מתחם תחתון		פסגות
45	יונתן טרכורש		פסגות
46	נחום גוטמן		פסגות

מ.ס	שם הגן	כתובתו	שכונה
47	925 תחתון		פסגות
48	925 עליון		פסגות
49	משה דיין דרומי		פסגות
50	יונה וולך בסוף הרחוב		פסגות
51	יגאל אלון בסוף הרחוב		פסגות
52	הרב שלמה גורן		פסגות
53	עוזי חיטמן בסוף הרחוב		פסגות
54	רחל המשוררת בסוף הרחוב.		פסגות
55	גן הקוטגים		אביב
56	נדין גורדימר	נדין גורדימר 10	שצ"פ
57	רמת הגולן פינת שילה	רמת הגולן 2	שצ"פ
58	אפרידר	רחוב הסופר	רמב"ם
59	סנהדרין	עלי הכהן 16	שכונת הרקפות
60	עין גדי תורי הזהב	עין גדי (מאחורי מס' 5)	מצפה אפק
61	דקר	דקר 19	נווה אפק אזרחית
62	גן 2003	ה ' באייר 109	נווה אפק אזרחית
63	גן פולג איילון	פולג 76	נווה אפק
64	יצחק לוי מערבי	יצחק יחיא הלוי 15	צה"ל
65	הירקון	הירקון 29	רמב"ם
66	ג׳ון קנדי	רחוב וגנר -ג'ון קנדי	אביב
67	מצפה אפק עליון	שיר השירים 76	מצפה אפק
68	עין גדי	עין גדי 7	מצפה אפק
69	רמב"ם	רמב"ם 17	רמב"ם
70	פארק מצפה אפק - **מתחם תחתון**	שיר השירים 76	מצפה אפק
71	מבצע דני 12	ה באייר 68	נווה אפק אזרחית

נספח ב' - אתרי משחקים שנבדקו לצורך הנגשת המתקנים על ידי מכון התקנים 2019

מס"ד	מס' תעודת בדיקה	שם הגן	כתובת	מועד הבדיקה
1	9912202253	גן סנהדרין	רח' עלי הכהן 16	19.02.19
2	9912202254	גן דקר	רח' דקר 19	19.02.19
3	9912202255	גן הטייס	הטייס	19.02.19
4	9912202256	גן ג'ון קנדי הגדול	רח' ווגנר	19.02.19
5	9912202257	גן מרגלית	רח' הגר"א 36	19.02.19
6	9912202260	גן יצחק הלוי	רח' יצחק הלוי 15	19.02.19
7	9912202258	גן יצחק הלוי – בסמוך למתקני כושר	רח' יצחק הלוי	19.02.19
8	9912202854	גן יורם	רח' אפק פינת מעודה	03.03.19
9	9912202855	גן יורם	רח' אפק פינת מעודה	03.03.19
10	9912202856	גן הירקון	רח' המוביל הארצי 56	03.03.19
11	9912202857	גן הקטר	רח' הקטר	03.03.19
12	9912202858	פארק השריון- שטח א'	רח' הגר"T פינת הרב דוד חג'בי	03.03.19
13	9912202859	פארק השריון- שטח ב'	רח' הגר"T פינת הרב דוד חג'בי	03.03.19
14	9912202861	גן מרים	רח' הלח"י	03.03.19
15	9912202862	גן השמחה	רח' יריעות שלמה	03.03.19

מס"ד	מס' תעודת בדיקה	שם הגן	כתובת	מועד הבדיקה
16	9912202863	גן מצפה אפק-שטח תחתון	רח' שיר השירים	03.03.19
17	9912202864	פארק מצפה אפק-שטח עליון	רח' שיר השירים	03.03.19
18	9912202866	גן הכרמל	רח' הכרמל	03.03.19
19	9912202867	גן החרצית	רח' החרצית	03.03.19
20	9912202868	גן משה דיין- שטח תחתון	רח' משה דיין	03.03.19
21	9912202869	עוגב	עוגב פינת כינור	04.03.19
22	9912202880	מעבר בית הכנסת	רח' ברקן 56	04.03.19
23	9912202881	ה' באייר 68	רח' ה' באייר 68	04.03.19
24	9912202887	נחליאלי ברבור	רח' נחליאלי	04.03.19
25	9912202888	בזלת	רח' בזלת	04.03.19
26	9912202885	גן 2003	ה' באייר מול מס' 109	04.03.19

נספח ג' – בדיקות שנתיות באתרי המשחקים

מס'	שם הגן	כתובתו	שכונה	בדיקה שנתית
1.	גזית מאחורי בי"ס אפק	גזית 13	גבעת הסלעים	נוב-19
2.	לורם	הקטר 11	רמב"ם	נוב-19
3.	פארק ואדי רבה גן השריון דרומי	השיריון	שכונת צה"ל	דצמ-19
4.	גן סמדר	סמדר 21	שצ"פ	נוב-19
5.	גן שמעון	החלוץ פינת יהודה הלוי	שצ"פ	נוב-19
6.	הדרור מול המשתלה	הדרור 5	גבעת הסלעים	נוב-19
7.	הכרמל	הכרמל 25	גבעת טל	נוב-19
8.	פארק אבן גבירול	אבן גבירול הכניסה מ- 65	רמב"ם	נוב-19
9.	מול בית העלמין	נתן שאול	גבעת הסלעים	נוב-19
10.	פארק חורשה	ה' באייר 80	שכונת צה"ל	נוב-19
11.	פארק חורשה 2	ה' באייר 34	נווה אפק אזרחית	נוב-19
12.	גן המצפה (מרים)	רחוב המצפה 5	צה"ל	יול-19
13.	גן מרגלית	רחוב הגר"א 34	צה"ל	נוב-19
14.	״פארק משה דיין" – מתחם צפוני	רחוב משה דיין	צה"ל	דצמ-18
15.	חורשת קק"ל	הרש"ש 16	צה"ל	מרץ-19
16.	מדרון 505	עוגב 26-17	שכונת דניה	אוג-19
17.	השמחה	יריעות שלמה 17	מצפה אפק	נוב-19
18.	נחליאלי ברבור	נחליאלי 6	גבעת הסלעים	מאי-19

מס'	שם הגן	כתובתו	שכונה	בדיקה שנתית
19.	עפרוני ליד גני ילדים	עפרוני 42	גבעת הסלעים	אוג-19
20.	משעול היונה	משעול יונה	גבעת הסלעים	אוג-19
21.	עגור כניסה לבי"ס אפק	עגור 3	גבעת הסלעים	מאי-19
22.	הר המור (בסוף הרחוב)	הר המור 72	מצפה אפק	מאי-19
23.	בזלת 31	בזלת 31	גבעת הסלעים	יול-19
24.	חרצית	חרצית 5	גבעת טל	מאי-19
25.	הפסגה	אביטל גלעד 47	נווה אפק צבאית	אוג-19
26.	פולג סוף הרחוב	פולג 123	נווה אפק צבאית	אוג-19
27.	גן העוגב	רחוב העוגב פינת הכינור	דניה	נוב-19
28.	עפרוני פינת חוחית	עפרוני 8	גבעת הסלעים	אוג-19
29.	רמת הגולן (פינת הר המור)	רמת הגולן 97	מצפה אפק	נוב-19
30.	גן ציבורי ברקן מעבר בית כנסת	רח' ברקן 56	נווה אפק	יונ-19
31.	כושר ברקן	רח' ברקן 56	נווה אפק	יונ-19
32.	יורם מערבי	ספיר 15 מעודה	שכונת שבז"י	נוב-19
33.	יהושע בן נון	יהושוע בן נון 51	צה"ל	אוג-19
34.	יורם מזרחי	ספיר 15 מעודה	שבז"י	אוג-19
35.	פארק לב העיר	רחוב עופרה מוזס		אוק-19
36.	גן ציבורי ניצבא שטח א'	רחוב המעיין		יונ-19

מס'	שם הגן	כתובתו	שכונה	בדיקה שנתית
37.	גן ציבורי ניצבא שטח ב'	רחוב המעיין מאחורי הבניינים		יונ-19
38.	גן ציבורי שצ"פ 9 ניצבא שטח ג'	רח' הרב עובדיה יוסף		יונ-19
39.	ניסים אלוני- מתחם אקסטרים		פסגות	נוב-19
40.	ניסים אלוני- מתחם פעוטות		פסגות	נוב-19
41.	ניסים אלוני- חצובות מערבי		פסגות	נוב-19
42.	ניסים אלוני- חצובות מזרחי		פסגות	נוב-19
43.	דליה רביבוביץ- מתחם עליון		פסגות	נוב-19
44.	דליה רביבוביץ- מתחם תחתון		פסגות	נוב-19
45.	יונתן טרכורש		פסגות	נוב-19
46.	נחום גוטמן		פסגות	נוב-19
47.	925תחתון		פסגות	נוב-19
48.	925עליון		פסגות	נוב-19
49.	משה דיין דרומי		פסגות	נוב-19
50.	יונה וולך בסוף הרחוב		פסגות	נוב-19
51.	יגאל אלון בסוף הרחוב		פסגות	נוב-19
52.	הרב שלמה גורן		פסגות	נוב-19
53.	עוזי חיטמן בסוף הרחוב		פסגות	נוב-19
54.	רחל המשוררת בסוף הרחוב.		פסגות	נוב-19
55.	גן הקוטגים		אביב	פב-20
56.	נדין גורדימר	נדין גורדימר 10	שצ"פ	נוב-19
57.	רמת הגולן פינת שילה	רמת הגולן 2	שצ"פ	נוב-19
58.	אפרידר	רחוב הסופר	רמב"ם	אוג-19

מס'	שם הגן	כתובתו	שכונה	בדיקה שנתית
59.	סנהדרין	עלי הכהן 16	שכונת הרקפות	אוג-19
60.	עין גדי תורי הזהב	עין גדי (מאחורי מס' 5)	מצפה אפק	נוב-19
61.	דקר	דקר 19	נווה אפק אזרחית	דצמ-19
62.	גן 2003	ה ' באייר 109	נווה אפק אזרחית	מאי-19
63.	גן פולג איילון	פולג 76	נווה אפק	נוב-19
64.	יצחק הלוי מערבי	יצחק יחיא הלוי 15	צה"ל	נוב-19
65.	הירקון	הירקון 29	רמב"ם	נוב-19
66.	ג'ון קנדי	וגנר- ג'ון קנדי	אביב	דצמ-19
67.	מצפה אפק - מתחם עליון	שיר השירים 76	מצפה אפק	נוב-19
68.	עין גדי	עין גדי 7	מצפה אפק	אוג-19
69.	רמב"ם	רמב"ם 17	רמב"ם	ניב-19
70.	מצפה אפק - מתחם תחתון	שיר השירים 76	מצפה אפק	מאי-19
71.	מבצע דני 12	ה' באייר 68	נווה אפק אזרחית	אוג-19

נספח ד' - הצללות וברזיות בגני המשחקים בעיר

מס'	שם הגן	רחוב	ברזיות	ברזיות מונגשות	הצללות
1	גן רמת הגולן פינת שילה	רמת הגולן 2	√		√
2	פארק מצפה אפק - עליון	שיר השירים 76	√	√	√
3	פארק מצפה אפק – תחתון	שיר השירים 76	√		
4	גן רמת הגולן הר המור	רמת הגולן 97	√		
5	גן הר המור (בסוף הרחוב)	הר המור 72	√		
6	גן עין גדי, תורי זהב	עין גדי 5	√		
7	גן סמדר	סמדר 21			
8	גן השמחה	יריעות שלמה 17	√	√	√
9	גן עין גדי ליד בית הכנסת	עין גדי 7			√
10	גן מול בית עלמין	נתן שאול	√		√
11	גן בזלת (613)	בזלת 31	√	√	**אין צורך**
12	גן גזית מאחורי בי"ס אפק	גזית 13			
13	גן עגור כניסה לבי"ס אפק	עגור 3			

14	עפרוני ליד גני הילדים	עפרוני 42	√		
15	עפרוני פינת חוחית	עפרוני 8	√		
16	גן הדרור מול המשתלה	הדרור 5	√		√
17	נחליאלי ברבור	נחליאלי 6	√	√	√
18	משעול היונה	משעול היונה			√
19	גן הכרמל	כרמל 25	√	√	√
20	פארק משה דיין - צפוני	משה דיין		√	
21	פארק משה דיין - דרומי	משה דיין	√		
22	גן חרצית	חרצית 5	√	√	√
23	גן עוגב	עוגב פינת כינור 1	√	√	√
24	מדרון 505	עוגב 26 - 17	√		**אין צורך**
25	גן הפסגה	אביטל – גלעד 47	√		√
26	גן ציבורי ברקן מעבר בית כנסת	ברקן 56	√	√	√
27	גן פולג איילון	פולג 76	√		√
28	גן פולג בסוף הרחוב	פולג 123	√		√
29	פארק החורשה	ה' באייר 34			
30	גן ה' באייר 68	ה' באייר 68	√	√	√

31	פארק החורשה 80	ה' באייר 80	√		
32	גן 2003	ה' באייר 109	√	√	√
33	גן המצפה (מרים)	המצפה 5	√	√	√
34	גן דקר	דקר 19	√	√	√
35	גן יורם - מערבי	ספיר 15 מעודה	√		√
36	גן יורם - מזרחי	ספיר 15 מעודה	√	√	√
37	פארק ואדי רבה (גן השריון)	השריון	√	√	
38	גן יצחק הלוי – מערבי	יצחק הלוי 15		√	√
39	גן יצחק הלוי – מזרחי	יצחק הלוי 15	√		√
40	גן יהושע בן-נון (ליד גנ"י)	יהושע בן-נון 51	√	√	√
41	גן מרגלית	הגר"א 36	√	√	√
42	חורשת קק"ל	הרש"ש 16	√		**אין צורך**
43	גן לב העיר (גן המשפחה)	משה זכריה 8	√		
44	גן הקוטג'ים	הטייס 71	√	√	√
45	גן ג'ון קנדי הגדול	וגנר	√	√	√
46	גן הירקון	הירקון 29	√		√
47	גן רמב"ם	רמב"ם 17	√		√
48	גן לורם	הקטר 11	√	√	√

49	פארק אבן גבירול	אבן גבירול כניסה ממס' 65	√		√
50	גן אפרידר	הסופר	√		√
51	גן שמעון	יהודה הלוי 143	√	√	√
52	גן סנהדרין	עלי הכהן 16	√	√	**אין צורך**
53	גן נדין גורדימר	נדין גורדימר 10	√		√
54	פארק תדהר – מתחם אקסטרים	ניסים אלוני	√		√
55	פארק תדהר – מתחם פעוטות	ניסים אלוני	√		√
56	פארק תדהר – חצובות מערבי	ניסים אלוני		√	
57	פארק תדהר – מתחם מזרחי	ניסים אלוני		√	
58	דליה רביקוביץ - עליון	דליה רביקוביץ	√		√
59	דליה רביקוביץ – תחתון	דליה רביקוביץ	√		√
60	יונתן רטוש	יונתן רטוש		√	√
61	נחום גוטמן	נחום גוטמן		√	√
62	925 – עליון	מאחורי רח' החליל		√	√

63	925 – תחתון	מאחורי רח' העליה		√	√
64	B 915	יונה וולך		√	√
65	B 915	הרב שלמה גורן		√	√
66	B 915	עוזי חיטמן		√	√
67	B 915	רחל המשוררת		√	√
68	923	מנור פינת יגאל אלון		√	√
69	גן ציבורי נצבא – שטח א'	המעיין		√	√
70	גן ציבורי נצבא – שטח ב'	המעיין מאחורי הבניינים		√	√
71	גן ציבורי נצבא – שצ"פ 9 שטח ג'	הרב עובדיה יוסף		√	√

בעיות ניקוז – גן המומינים





בעיות ניקוז – גן שמעון



ליקוי בטיחות במתקן – גן יורם



נספח

חקיקה בנוגע לביקורת בעירייה

פקודת העיריות (נוסח חדש)

149ג. ועדה לענייני ביקורת (תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשנ"ח, תשס"ב-14)

(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העיריה ובכל דו"ח של מבקר העיריה, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

(ב) מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה; ראש העיריה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת.

(ג) (1) יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה (2)

מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;

לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך

לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה:

(א) סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה;

(ב) לסיעתו אין ייצוג בוועדת ההנהלה;

(ג) מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה;

(ד) סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריה.

(2) היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה יושב ראש הועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:

(א) הוא אינו חבר בוועדת ההנהלה;

(ב) הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;

(ג) הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר.

(ד) סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת.

167א. מועצה שלא מינתה מבקר (תיקון: תשנ"ה6, תשס"ב)

(א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר, כאמור בסעיף 167, תוך הזמן הנקוב בצו.

(ב) לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות מבקר לעירייה ולקבוע את שכרו.

168. משכורת (תיקון: תשל"ט)

אנשים שנתמנו כאמור בסעיף 167 יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה.

169ב. ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים (תיקון: תשס"ה24)

(א) בכל עירייה תוקם ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת החמישית; החלטתה של הועדה תובא לאישור המועצה או ראש העיריה, לפי העניין.

(ב) ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים -

(1) ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים;

(2) שני חברי המועצה שייבחרו על ידה, אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה, ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בוועדת ההנהלה;

(3) המנהל הכללי של העיריה;

(4) נציג שימנה השר, שהוא בעל תפקיד מקביל בעירייה אחרת לתפקיד הנדון במכרז.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), בתהליך בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד למשרת המנהל הכללי, יהיה היועץ המשפטי של העיריה חבר ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים במקום המנהל הכללי.

(ד) היועץ המשפטי של העיריה יהיה משקיף בישיבות ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, למעט בישיבות שעניינן מינוי היועץ המשפטי של העיריה.

(ה) נקבע בדין כי לא ימונה אדם למשרה מסוימת אלא אם כן הוא בעל כשירות והתאמה לתפקיד, תהיה ועדת המכרזים הועדה המוסמכת לבדיקה ולאישור כשירותו והתאמתו כאמור.

0. דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת (תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה6, תשס"א, תשס"ב-14, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה)

(א) ראש העיריה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא הוזכרו בסעיף 167 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר.

(ב) לא יתמנה אדם לעובד עירייה לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית, למעט המנהל הכללי אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים לפי סעיף קטן (ג).

(ב-1) (1) במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני ועדת המכרזים הדנה בעניין, חוות דעתו של היו המשפטי של העיריה בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד; במהלך מינוי למשרת יועץ משפטי תונח לפני ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים חוות דעת כאמור, על ידי היועץ המשפטי של משרד הפנים;

החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי תחליט המועצה בעניין מינוי אדם למשרה כאמור; בפסקה זו, "פקח" לרבות

נושא משרה בעירייה הממלא תפקידי פיקוח.

(2) שר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ המשפטי של העיריה כאמור בפסקה (1).

(3) השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמור בסעיף זה.

(ג) השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע בתקנות כללים בדבר דרכי מכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת מכרז.

(ד) לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן (ב) על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט1959.

(ה) ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל-פי האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד). תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

(ה1) 14 לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף 167(ג)(1) עד (4).

(ה2) על אף הוראות סעיף קטן (ה1), רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 167(ג)(4) אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.

(ו) עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העיריה בלבד.

(ז) לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף להוראות סעיף 171א(1).

(ח) בסעיף זה, "עובד ביקורת" - עובד המבצע פעולת ביקורת.

170. דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת (תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה6, תשס"א, תשס"ב-14, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה)

(א) ראש העיריה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא הוזכרו בסעיף 167 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר.

(ב) לא יתמנה אדם לעובד עירייה לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית, למעט המנהל הכללי אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי

על פי כללים לפי סעיף קטן (ג).

(ב-1) (1) במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני ועדת המכרזים הדנה בעניין, חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד; במהלך מינוי למשרת יועץ משפטי תונח לפני ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים חוות דעת כאמור, על ידי היועץ המשפטי של משרד הפנים; החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי תחליט המועצה בעניין מינוי אדם למשרה כאמור; בפסקה זו, "פקח" לרבות נושא משרה בעירייה הממלא תפקידי פיקוח.

(2) שר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ המשפטי של העיריה כאמור בפסקה (1).

(3) השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמור בסעיף זה.

(ג) השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע בתקנות כללים בדבר דרכי מכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת מכרז.

(ד) לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן (ב) על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט1959.

(ה) ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל-פי האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד). תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

(ה1) 14 לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף 167(ג)(1) עד (4).

(ה2) על אף הוראות סעיף קטן (ה1), רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 167(ג)(4) אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.

(ו) עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העיריה בלבד.

(ז) לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף להוראות סעיף 171א(1).

(ח) בסעיף זה, "עובד ביקורת" - עובד המבצע פעולת ביקורת.

170א. תפקידי המבקר (תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה, תשס"ב)

(א) ואלה תפקידי המבקר:

(1) לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

(2) לבדוק את פעולות עובדי העיריה;

(3) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

(4) לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר";

(ג) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -

(1) על פי שיקול דעתו של המבקר;

(2) על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;

(3) על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

(ד) המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

(ה) מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

(ו) ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה, כפי שהגיש אותן מבקר העיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

170ב. המצאת מסמכים ומסירת מידע (תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב)

(א) ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך
(ב) שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
(ב) למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.

(ג) לגבי מידע החסוי על-פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

(ד) עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

(ה) לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.

170ג. דו"ח המבקר (תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב)

(א) המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ-1 באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21א ו-21ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

(ג) תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

(ד) הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לוועדה. בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

(ה) (1) תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.

(2) לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.

(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.

(ז) היה למבקר העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, יעביר המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

170ג1. חומר שאינו ראיה (תיקון: תשס"ב)

דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העיריה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.

170ג1א. צוות לתיקון ליקויים (תיקון: תשס"ה)

(א) בסעיף זה, "הצוות" - עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי הוראת סעיף 21א(ב) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] (בסעיף זה - חוק מבקר המדינה).

(ב) הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 170ג(ה)(1) או (2), לפי העניין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

(ג) הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העיריה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

(ד) ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיה זו לפני מבקר העיריה והוועדה לענייני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 21א ו–21ב לחוק מבקר המדינה.

171. פיטורי עובדים בכירים (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה)

(א) בכפוף להוראות סעיף זה, עובד העיריה שנתמנה לפי סעיף 167(א) לא יפוטר אלא אם כן, לפי המלצת ראש העיריה הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(א1) מנהל כללי שנתמנה לפי סעיף 167(א2), רשאי ראש העיריה לפטרו.

(ב) (1) לא יפוטר היועץ המשפטי לעירייה שהוא עובדה או הגזבר, אלא לפי המלצת ראש העיריה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(2) לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(ג) לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעירייה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בעניין הפיטורים.

(ג1) (1) החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן (ב)(1) וסבר הגזבר כי ההחלטה לפטרו התבססה על טעמים שאינם ענייניים, רשאי הוא לפנות לוועדה שימנה השר לעניין סעיף קטן זה בבקשה לבחון את החלטת המועצה; בוועדה יהיו חברים נציגי השר ונציגי שר האוצר שימנו השרים מבין עובדי משרדיהם, ושמספרם ייקבע בידי השר; נוכחה הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש העיריה להשמיע טענותיו, שהחלטת המועצה אינה נובעת משיקולים ענייניים, רשאית היא לבטל את החלטת המועצה.

(2) הועדה האמורה בפסקה (1) רשאית, מיזמתה או לבקשת ראש העיריה, לבדוק האם פעל גזבר שלא בהתאם להוראות פקודה זו או להוראות כל דין; מצאה הועדה כי גזבר פעל כאמור, רשאית היא, לאחר שנתנה לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו, להמליץ לפני מועצת העיריה לפטר את הגזבר; ראש העיריה יכנס, בתוך 14 ימים מיום קבלת המלצת הועדה כאמור, ישיבת מועצה לעניין פיטוריו של הגזבר, שבה תינתן לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו; החלטת המועצה לפיטוריו של הגזבר לפי פסקה זו תתקבל, על אף הוראות סעיף קטן (ב)(1), ברוב של חברי המועצה הנוכחים באותה ישיבה; לא החליטה המועצה על פיטוריו של הגזבר, רשאי השר להורות על פיטוריו לאחר ששקל את החלטת המועצה.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) (ג) ו-(ג1) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על השעיית מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעירייה.

(ה) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עירייה שסעיף זה דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

171א. פיטורי עובדים אחרים (תיקון: תשל"ט, תשס"ד)

עובד העיריה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 171 -

(1) יפטרו ראש העיריה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת;

(2) רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם: גזבר העיריה, המנהל הכללי של העיריה ובאין מנהל כללי - מנהל כוח האדם בעירייה וכן היועץ המשפטי של העיריה מינתה לכך - אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת.

334א. פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת (תיקון: תש"ן)

המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף 170ג(ו) או תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו - מאסר שנה.

347. תקנות (תיקון: תש"ן)

השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועה של הפקודה. תקנות כאמור לעניין פעולתו של מבקר העיריה או לעניין הטיפול בדו"ח שהוא מגיש טעונות אישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת.

תוספת שניה (תיקון: תשס"ח)פרק שנים עשר: דיונים מיוחדים (תיקון: תשס"ח)

57. דינים וחשבונות, הצעות תקציב והיטלי ארנונות (תיקון: תשס"ח)

(א) ראש עירייה יקבע מועד לדיון מיוחד בדוח השנתי והדוח החצי שנתי כאמור בסעיף 216 לפקודה, שיהיה, לכל המאוחר, חודש לאחר הגשתו; הדיון בדוח מבקר העיריה ובדוח מבקר המדינה, יהיה באופן ובמועדים הקבועים בסעיף 170ג לפקודה.

(ב) ראש עירייה יקבע מועד לדיון מיוחד בהצעת התקציב ובתשלומי החובה, שיתקיים בישיבות שלא מן המניין.

(ג) ראש עירייה יגיש למועצה פעם בשנה לפחות דוח על המצב בכל תאגיד שהעירייה משתתפת בו, ולפי דרישה של חבר המועצה יקוים דיון בדוח זה.

(ד) סעיף 6(א) לתקנון זה לעניין ימי השבוע יחול גם על דיונים לפי סעיף זה.

58. ישיבות בעניינים מיוחדים (תיקון: תשס"ח)

(א) בישיבות בעניינים המפורטים בסעיף 57 לתקנון זה (בסעיף זה - עניין מיוחד), יפתח היושב ראש, או מי שהוא יורה, בדברי ההסבר, ובכפוף לאמור בסעיף 48 לתקנון זה, תקבע המועצה בעצמה את משך הזמן שיוקדש לדיון; ואולם שליש מחברי המועצה רשאי לדרוש שהזמן שיוקדש לדיון בהצעת התקציב לא יפחת משש שעות; הוראות סעיף 48 לתקנון זה לא יחולו על ישיבות בנושא התקציב.

(ב) בישיבה הראשונה בעניין המיוחד לא יידון כל דבר אחר מלבד אותו עניין מיוחד.

(ג) בכפוף לאמור בסעיף 7(א) לתקנון זה, הוראות סעיף 6(א) ו-(ג) יחולו גם על ישיבות מיוחדות וישיבות שלא מן המניין.

תוספת חמישית (תיקון: תשס"ה)

(סעיף 167(א2))

ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים - רשימת המשרות:

1) מנהל כללי;

(2) מזכיר;

(3) מהנדס;

(4) רופא וטרינר;

(5) היועץ המשפטי;

(6) מנהל מחלקת חינוך;

(7) מבקר;

(8) גזבר

תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ"ח - 1998

26. ספירת מלאי

(א) אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי (להלן- הספירה) בכל מחסני העיריה; מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח מבקר העיריה, ובהשתתפות הגזבר.

(ב) בעת ספירת המלאי ייסגרו מחסני העיריה לכניסה של טובין ולהוצאתם מהם, למעט במקרים חריגים ובאישור מנהל רכש ואספקה.

(ג) תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי של הפריטים, תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה; מבצעי הספירה יחתמו על הטפסים